



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIANG FAUZI;**
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Durian Raya C2 No. 3 RT 006 RW 005
Kelurahan Bugul Kidul Kecamatan Bugul Kidul
Kota Pasuruan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan.

Persidangan dilakukan secara ***In Absentia***;

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor: KEP-36/M.5.24/Fd/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 dan telah dilakukan pencarian orang melalui iklan di media massa sebanyak 3 (kali) kali yakni koran Rakyat Merdeka masing-masing tanggal 14 November 2024, tanggal 5 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIANG FAUZI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIANG FAUZI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas Negara Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PROBOLINGGO, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 86/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl Tanggal 10 Mei 2023
 - 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 - 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor: SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 2 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit.
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: S.106-DIR/DMR/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Strategi Antifraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2242.e-KW-XVI/SDM/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Miftachul Ichsan / 0C12868306/62163, atas nama Farida Budi Wijayanti / 0B56506690/21372 tentang Mutasi Pekerja Kanwil Malang
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Hafidz Hanafi tentang Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Mutasi Pekerja Office Malang atas nama Hafidz Hanafi 000518542/8320307801
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP/368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kanwil BRI Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: 368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Riang Fauzi / 232839
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 210/KW-XVI/SDM/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Promosi/Mutasi/Rotasi/Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kantor Wilayah Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 210/KW-XVI/SDM/08/2010 tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Ofis Setiawan / 0C61277811/7
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1426/XVI-KW/SDM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Pengangkatan Pekerja Tetap BRI atas nama Dicky Purnamawidi

Halaman 3 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1692.e-RO-MLG/RHC/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Mutasi Pekerja Regional Office Malang
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.3973.e-KW-XVI/SDM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Malang atas nama Tita Sarilia Ramadhani / 0D49019013/142911
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 31 Maret 2022
- 14) 1 (satu) lembar asli Checklist Dokumen BRIMEN
- 15) 1 (satu) buah cover berkas pemberian pinjaman (1) nama Peminjam Sri Yuniarti, Edgy Soetjahjo Bidang usaha KMK Nomor Induk SFWDL-67
- 16) 1 (satu) lembar asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman tanggal 26 April 2022
- 17) 2 (dua) lembar asli Formulir Review Dokumen atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
- 18) 1 (satu) lembar Foto Akad Kredit
- 19) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti tanggal 01 April 2022
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sri Yuniarti, KTP atas nama Edhy Soetjahjo, NPWP: 67.489.269.0-625.000 atas nama Edhy Soetjahjo
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3513141511055182 atas nama Edhy Soetjahjo
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/23/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 atas nama Edhy Soetjahjo dan Sri Yuniarti
- 23) 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian) tanggal 10 Januari 2019 nama perusahaan UD. Sri Rejeki
- 24) 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 10 Januari 2019 nama usaha UD. Sri Rejeki
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Permohonan Pinjam No:...../KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Sri Yuniarti

Halaman 4 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar asli Formulir 1a/IV No. /KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Riang Fauzi
- 27) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Sri Yuniarti
- 28) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Edhy Soetjahjo
- 29) 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Sri Yuniarti
- 30) 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Edhy Soetjahj
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Perum BBI RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak EDY SUCAHYO Perum BBI N.6 RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo tanggal 07 Januari 2013
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Bantaran Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak Aksan Qosi Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Perum BBI RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak 3 Edy Sucahyo Perum BBI N.6 RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13791/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:41:49
- 35) 1 (satu) lembar asli tanda terima Setor Pajak tanggal 19-06-2022 Nomor Resi 67217d1- 06/2022/801741
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor atas nama BUDIONO nilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kode billing 820220609205437
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan Nasabah nama pejabat BRI yang mengunjungi : Riang Fauzi (RM), Hafidz Hanafi (MBK), Farida

Halaman 5 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Wijayanti (PINCA), Nasabah yang dikunjungi Sri Yuniarti tanggal April 2022 beserta lampiran foto-foto

38) 1 (satu) lembar asli Laporan Neraca UD Sri Rejeki dan Laporan Laba Rugi UD Sri Rejeki yang ditandatangani oleh Sri Yuniarti tanggal April 2022

39) 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME-PTK (Putusan Kredit) tanggal 19 April 2022 nasabah atas nama Sri Yuniarti

40) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13789/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:40:59

41) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00864/2022 tanggal 25 April 2022

42) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 293/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH

43) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Hendra Widiyanto Nomor 7 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH

44) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00860/2022 tanggal 25 April 2022

45) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 292/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH.

46) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Edgy Soetjahjo Nomor 6 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYON

47) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13785/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:36:44

48) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00859/2022 tanggal 25 April 2022

49) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH

50) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Sri Yuniarti Nomor 8 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH

51) 1 (satu) lembar asli kwitansi atas nama Nyonya Sri Yuniarti senilai Rp16.750.000,- dari Notaris BUDIYONO, SH. tanggal 27 April 20

Halaman 6 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 (dua) lembar asli surat Nomor 280/NOT/IV/2022 perihal Covernote akta notaris nama debitur Sri Yuniarti Notaris BUDIYONO, SH
- 53) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor: B.1320-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama pemohon Sri Yuniarti alias Nyonya EDHY SOETJAHJO
- 54) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ Sri Yuniarti 1131010122022278 tanggal 3 Juni 2022
- 55) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ Sri Yuniarti 1131010122023587 tanggal 7 Juni 2022
- 56) 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Perjanjian Membuka Kredit atas nama Sri Yuniarti Nomor: 174, Akta tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Budiyo, S.H.
- 57) 1 (satu) bundel asli Instruksi Pencairan Kredit No.253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022
- 58) 1 (satu) lembar salinan Slip Pemindahbukuan Pencairan Pinjaman KMK dari No Rekening 0073- 01-502347-15-1 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022 sebesar Rp3.500.000.000,-
- 59) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Provisi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 004-0068-0038-1 Provisi tanggal 27 April 2022 sebesar Rp43.750.000,-
- 60) 1 (satu) lembar salinan Slip Pembukuan Biaya Administrasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 004-0131-0038-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp6.500.000,-
- 61) 1 (satu) lembar Salinan Slip Pendapatan Jasa Konsultasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada No Rekening 004-0134-0538-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp900.900,90
- 62) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Notaris atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001214-99-4 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp16.750.000,-
- 63) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada

Halaman 7 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-

64) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-

65) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022

66) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (CESSIE) tanggal 27 April 2022

67) 1 (satu) bundel asli Daftar Tagihan dengan Total Tagihan 3,675,437,000

68) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Pihak Pertama atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo, Pihak Kedua atas nama Farida Budi Wijayanti (Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Probolinggo) tanggal 27 April 2022

69) 1 (satu) bundel asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti

70) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Edhy Soetjahjo

71) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2647-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 02 September 2022 perihal Surat Peringatan Pertama atas nama Sri Yuniarti

72) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2886-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Surat Peringatan Kedua atas nama Sri Yuniarti

73) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.3140-KC-RO-MLG/ADK/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga atas nama Sri Yuniarti

74) 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Pinjaman atas nama Sri Yuniarti Nomor rekening 00730-150234-7151 KMK RC Retail Plafond Rp3.500.000.000,- periode transaksi 01/04/22 – 05/05/23 periode laporan 05/05/23

Halaman 8 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Rekening Giro atas nama Sri Yuniarti Nomor rekening 00730-100349-3308 periode transaksi 01/04/22 – 31/03/23 periode laporan 05/05/23
- 76) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi Deskripsi Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Diskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 79) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 80) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di 5 Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 81) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Tidak Ada Bangunannya) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di RT.00 RW.00 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 82) 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Manager Bisnis Kecil (MBK) kepada Supervisor Penunjang Bisnis Cabang BRI Probolinggo tanggal 12 Juli 2022 perihal Pembagian Account Kelolaan RM SME atas nama RIANG FAUZI beserta lampiran
- 83) 1 (satu) lembar asli Nota Pemindahbukuan dari rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti ke rekening 007301002743302 atas nama Sayuni sebesar Rp200.000.000,- dengan lampiran Laporan Kunjungan Nasabah atas nama Sri Yuniarti dengan tanggal kunjungan 02- 06-2022 terkait konfirmasi pemindahan dana sebesar Rp200.000.000,- dan Surat Permohonan

Halaman 9 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pemindahan Dana atas nama Sri Yuniarti tanggal 2 Juni 2022 untuk pemindahan dana kepada nomor rekening 007301002743302 sebesar Rp200.000.000,-

84) 1 (satu) bundel asli laporan Transaksi harian (all accepted transaction report) tanggal 2022-06-02 teller id 0073084 atas nama DETA BUDI LADESMA beserta cash-in cash-out

85) 1 (satu) lembar asli Sertifikat BRI Protection Plus atas nama bertanggung RIANG FAUZI nomor sertifikat 0000M000534834/35109 nomor polis induk BT00101306 tanggal mulai asuransi 19 Februari 2022

86) 1 (satu) unit laptop ACER Nomor SNID: 2030104977223 Serial Number : NXVP9SN00120303A812N00 beserta charger

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI OFIS SETIAWAN

B. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 93/PenPid.B-SITA/2023/PN Pbl tanggal 26 Mei 2023

1) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/66/426.417.9/2023 tanggal 12 April 2023 atas nama ABDUL KODER JAELANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Brani Kulon (MUHYIDI)

2) 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/304/426.32/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

C. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 94/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

1) 1 (satu) bundel fotokopi sertipikat Hak Milik No. 165 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Maron Desa Brani Kulon;

2) 1 (satu) bundel asli Bon Sementara UD DOA JAYA

3) 3 (tiga) bundel asli Nota Daftar Timbang Masuk "JEN" UD DOA JAYA

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ABDUL KODER JAELANI alias JEN bin ALM. JUMAI

D. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 95/PenPid.B-SITA/2023/PN Pbl tanggal 26 Mei 2023



- 1) 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pengawasan Terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 12 April 2023
- 2) 1 (satu) lembar asli screenshot pencarian nama pelaku usaha Hendra Widiyanto pada data Online Single Submission (OSS)
- 3) 2 (dua) lembar asli screenshot pencarian Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 pada data Online Single Submission (OSS)
- 4) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) atas nama Hendra Widiyanto, NIB: 2210210017077
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2210210017077 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Hendra Widiyanto
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120000771783 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Kuswantiningsih

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

E. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 96/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- 3) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- 4) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama Sri Yuniarti yang berlokasi di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo



5) 1 (satu) bundel asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di kanca BRI Probolinggo tanggal 6 Juni 2022 s/d 11 Juli 2022
DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO
CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

F. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 97/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) bendel asli screenshot dari aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama Sri Yuniarti tanggal 29 Maret 2023
- 2) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057407 atas nama Sri Yuniarti 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 30 Mei 2022 beserta fotocopi KTP atas nama Hendra Widiyanto dan spesimen tandatangan;
- 3) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057401 atas nama Sri Yuniarti 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 27 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HARTINI dan spesimen tandatangan;
- 4) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057406 atas nama Sri Yuniarti 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 28 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama Hendra Widiyanto dan spesimen tandatangan

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO
CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI OFIS SETIAWAN

G. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 117/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: B.45/KC-XVI/SDM/02/2014 tanggal 01 Februari 2014 Perihal Surat Penugasan Pekerja Kontrak atas nama Deta Budi Ladesma;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Surat Keputusan Nokep:197-XVI/KC/SDM/05/2021 tentang mutasi/rotasi Jabatan Pekerja BRI Unit tanggal 31 Mei 2021 atas nama Ika Novita Wardhani
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: B.328-XVI/KC/SDM/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penugasan Peserta FL Pemagangan atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa

Halaman 12 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO
CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

H. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 118/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGE055777 atas nama Sayuni 007301002743302 dengan nomonal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 03 Juni 2022

- 2) 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Andyka Bayu Cahyanto

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO
CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 119/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi bukti aktivasi buku cek atas nama Hj Sayuni Nomor: CGE055776 s/d Nomor: CGE 055800
- 2) 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama Hendra Widiyanto nomor rekening 007301001566561 tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp. 70.000.000,-
- 3) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ika Novita Wardhani tanggal 30 Mei 2022
- 4) 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama HARTINI nomor rekening 036001000995562 tanggal 27 April 2022 senilai Rp 642.000.000,-
- 5) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 27 April 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas RTGS Bank BRI ke rekening BCA nomor 2013319090 atas nama Hendra Widiyanto tanggal 28 April 2022 senilai Rp 2.500.000.000,-
- 7) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 28 April 2022
- 8) 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Bilyet Giro Nomor: GGH 735376 s/d GGH 735400 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022
- 9) 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Cek Nomor: CGM 057401 s/d CGM 057425 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan aktivasi cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penggunaan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sri Yuniarti kepada Hendra Widiyanto untuk pengambilan dan pengaktifan cek/BG
- 14) 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
- 15) 2 (dua) lembar foto nasabah pada saat proses pengambilan dan pengaktifan cek/BG atas nama Sri Yuniarti
- 16) 1 (satu) Bundel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama PT Tras Utama Garment tanggal 30 Mei 2023
- 17) 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Hendra Widiyanto tanggal permintaan 30 Mei 2023
- 18) 1 (satu) bundel fotocopi Buku Register Bukti Penyerahan Cek Bank BRI Cabang Probolinggo

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

J. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 120/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi/8320307801/51842
- 2) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Mulia, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- 3) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi di Perumahan Bumi Bulu Indah Blok N No.6, Desa Bulu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- 4) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi

Halaman 14 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Bumi Bulu Indah Blok G No.5, Desa Bulu, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Riang Fauzi tanggal
21 Juli 2022 perihal Penyerahan Kepada BRI KC Probolinggo
berupa:

- a) 1 (satu) unit mobil Brio RS Th.2018 warna merah Nopol N 1772
WU atas nama Tanda Setya Pamungkas STNK No.05252425 B;
- b) 1 (satu) unit mobil Mobilio RS Th.2018 warna putih Nopol N 1186
WU atas nama Riang Fauzi.

6) 1 (satu) bundel asli SOP Bagian 7 (tujuh) Pengelolaan Bukti
kepemilikan rekening dan surat berharga

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

K. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 217/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

- 1) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Surabaya
Nomor rekening 1254753560 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur
6/88 Periode tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022
- 2) 2 (dua) lembar Asli Laporan Transaksi Finansial BRI Nomor rekening
36001000995562 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur 6/88 RT 5
RW 9 Ploso Tambaksari Surabaya Jawa Timur, laporan tanggal 20
Agustus 2023 Periode transaksi 01 April 2022 s/d 30 April 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARTINI

L. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 218/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

- 1 (satu) lembar Asli KTP atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO
dengan Status Perkawinan Kawin dan Pekerjaan Karyawan BUMN
NIK 3507241602900003 Tanggal 28 Desember 2020

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDYKA BAYU CAHYANTO

M. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 219/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

- 1) 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan
Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021
Tanggal 07 September 2021 atas nama Mochammad Ramadan
- 2) 1 (satu) bendel yang berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-25/13H00/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo.
 - b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-26/13H00/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-27/13H00/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-29/13H00/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo
- 3) 1 (satu) bendel yang berisi:
- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-12/13H00/03/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-13/13H00/04/2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-15/13H00/05/2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - e) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-21/13H00/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-23/13H00/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo.
- 4) 1 (satu) bendel yang berisi:
- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-01/13H00/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2023 Pimpinan Cabang Probolinggo

Halaman 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-03/13H00/03/2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- 5) 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras beserta lampiran.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

N. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 78/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pbl tanggal 17 April 2024

- 1) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.441e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Riang Fauzi;
- 2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 78);
- 3) 1 (satu) bendel Surat Nomor:R-12 e-KW-XVI/SDM/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Mutasi Rotasi dan Penetapan Kembali Jabatan RM Ritel atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 69);
- 4) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:368/KW-XVII/SDM/11/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Riang Fauzi;
- 5) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.82.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 12 April 2022 Tentang Mutasi dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Hafidz Hanafi (tercantung pada point 10);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Hafidz Hanafi;

Halaman 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.677.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Mutasi Manajer Bisnis RO Malang atas nama Hafidz Hanafi dan Indarto Yuswono;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.260.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Hafidz Hanafi;
- 12) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.766-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:767-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:2161-DIR/PPM/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep 348/KW-XVI/SDM/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang mutasi rotasi pekerja kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang atas nama Hafidz Hanafi/8320307801/81845.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

O. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 216/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2024

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir 1/IV Surat Keterangan Permohonan Pinjam atas nama Sri Yuniarti Nomor : PJ2204TDXF, tanggal : 25 April 2022, Nama Petugas : RIANG FAUZI yang diambil dari aplikasi BRISpot

Halaman 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE: S.18-DIR/ADK/07/2008 tentang Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 3 Juli 2008
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.28-DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Kecil) tanggal 27 Juli 2023
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.18a-DIR/ADK/07/2008 tentang Revisi atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 14 Desember 2009
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.18b-DIR/ADK/07/2008 tentang Revisi kedua atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 04 Juni 2013
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.180.e-CSC/CSM/CGC/08/2023 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 10 Agustus 2023

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

P. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 264/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Nomor: B-6171-KC-XVI/LYI/11/2020 Tanggal 30 November 2020 perihal Penugasan Pekerja Kontrak Fungsi Frontliner atas nama Andrias Priyo Arianto
- 2) 1 (satu) bendel fotocopi Surat edaran tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

Q. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 265/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

Halaman 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal Permohonan Penilaian Agunan Untuk Keperluan Lelang
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset Reff No. : 00063/K-APPRAISAL/MLG/SPK/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang dengan PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo
- 3) 2 (dua) lembar asli bermaterai Pernyataan Terkait Data dan/atau Informasi dalam rangka Penilaian Aset Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo untuk kepentingan Lelang tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ICHWAN ISWAHYUDI
- 4) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 7) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 237/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
- 8) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 10) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 11) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 238/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023

Halaman 20 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 15) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 239/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Faisal Zen No. Anggota : 15-P-05436
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2021.03819 atas nama FAISAL ZEN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 28 April 2021
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidikan Dasar SPI (PDS) Properti Kelas Online – DPD MAPPI Jateng yang diselenggarakan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang diselenggarakan di Semarang tanggal 05 April 2021 s/d 15 April 2021 atas nama FAISAL ZEN
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan Dasar Penilaian 1 Properti (PDP 1) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Maret 2014 s/d 1 April 2014 atas nama FAISAL ZEN
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelulusan Pendidikan Dasar Penilaian 2 (PDP 2) Properti – DPD MAPPI Jatim yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Surabaya tanggal 17 November 2020 s/d 25 November 2020 atas nama FAISAL ZEN
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/K-APPRAISAL/SRRT/CAB-MLG/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 atas nama FAISAL ZEN

Halaman 21 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Dianto Kurniawan, MAPPI (Cert) No. Anggota : 15-S-05188
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn. Nomor 495 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembukaan Cabang dan Pengakatan Kepala Cabang Persekutuan "Karmanto dan Rekan"
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 573/KM.1/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilaian Properti (P) Dianto Kurniawan, SE.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No : 845/SK-PT.01.01/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Perpanjangan Lisensi Penilai Pertanahan Bidang Jasa Penilaian Peroperti atas nama DIANTO KURNIAWAN, SE., Ak.
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2017.00506 atas nama DIANTO KURNIAWAN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 31 Mei 2017
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No : STTD.PP-173/PM.223/2002 atas nama DIANTO KURNIAWAN P-1.18.00526 tanggal 25 Januari 2022
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank No : 256/NB.122/STTD-P/2022 atas nama DIANTO KURNIAWAN tanggal 4 Agustus 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIANTO KURNIAWAN

R. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 266/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar foto percakapan melalui aplikasi Whattapp Tanggal 27 April 2022 dengan nomor: 08124933800.
- 2) 1 (satu) bendel fotocopi Register Pengeluaran Cek/BG dengan nomor register 35 s/d 52

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI AGUS HERMAWANTO

S. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 267/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Risk & Compliance Malang Kanca Probolinggo Nomor: R.3509e-KW-XVI/SDM/08/2021 Tanggal

Halaman 22 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Agustus 2021 perihal Unit Kerja Binaan dan URC Kanca Probolinggo Tahun 2021;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. B.595/KW-XVI/ADK/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Pinca BRI Probolinggo an. Farida Budi Wijayanti;
 - 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. R.210-XVI/KC/ADK/08/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Hafidz Hanafi;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 2.b/IV Matrik Putusan Kredit Individual dan Komite Kredit (Parakarsa Kanca);
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.57-DIR/KRD/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Ketentuan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: SR.02/KC-XVI/UMU/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Perihal Pelaporan Dugaan Tindak Pidana yang Terjadi di BRI Kantor Cabang Probolinggo;
 - 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Hafidz Hanafi;
 - 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.441.e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama RIANG FAUZI;
 - 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja Pelaksanaan Verifikasi Kanca BRI Probolinggo atas pinjaman yang direalisasi pada tanggal 25 April 2022 s/d 30 April 2022
 - 10) 1 (satu) lembar asli rekening koran an. Sri Yuniarti No. rekening 7301502347151 periode 1/01/22-31/10/23
 - 11) 1 (satu) lembar asli Payoff Total Kewajiban Debitur an. Sri Yuniarti account nomer 7301502347151 eff date 31/10/23.
 - 12) 1 (satu) bundel lampiran SK Nomor: BP.29-DIR/KPD/112/2018 Buku Prosedur Opreasional (BPO) BAB IV Pengelolaan Surat Berharga halaman 3-9 dan 3-10 yang telah dilegalisir

Halaman 23 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) bundel Register Pengeluaran Cek dan BG nomor seri 057001/057025 s/d 735701/735725 yang telah dilegalisir.

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

T. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 268/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Edgy Soetjahjo Nomor 175 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Hendra Widiyanto Nomor 176 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH
- 3) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama Sri Yuniarti Nomor 177 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDIYONO, SH.

U. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 269/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi SIM A nomor: 900215261261 yang telah dilegalisir atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO
- 2) 1 (satu) lembar foto grup tanggal 3 Juni 2023 jam 12.48 WIB yang telah dilegalisir.
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama FERY ROMIDHONI EPRILIANTO dan AYU PUTRI WULANSARI tanggal 03 Juni 2022
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembukuan / Pemindahan Rekening Tabungan nomor rekening: 73-01-070116-50-5 atas nama nasabah ANDYKA BAYU CAHYANTO alamat Perum Mondoroko Indah 45 RT 03 / RW 06 Ds Banjararum Indah Kec. Singosari Kabupaten Malang
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3507-LU-05022021-0008 atas nama AKSARA ATHARRAZKA ANDYKA
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO nomor: 3507240312200015
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO NIK : 3507241602900003 dan YENI SETIANI NIK : 3577037009920001

Halaman 24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama AKSARAATHARRAZKAANDYKA tanggal 3 Agustus 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDYKA BAYU CAHYANTO

V. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbl tanggal 08 Mei 2024

- 1) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Surat Nomor: B-805-XVI/KC/ADK/03/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Atas Nama Hendra Widiyanto (Dir. PT TRAS UTAMA GARMEN);
- 2) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel Komersil s/d 5 Milyar No. SKPP:PL220349XE, nama pemohon PT TRAS UTAMA GARMEN;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME PT. TRAS UTAMA GARMEN Nomor: B. /73/03/2022 Tanggal Maret 2022;
- 4) 1 (satu) bendel fotocopi salinan Addendum Suplesi Kredit Nomor: 143,- Tanggal 31 Maret 2022 oleh Notaris Dewi Meutia Cipta Ningrum, SH,MH,M.Kn;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopi surat permohonan tambahan fasilitas kredit modal kerja atas nama Hendra Widiyanto (Direktur PT. TRAS UTAMA GARMEN);
- 6) 1 (satu) bendel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama Hendra Widiyanto

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

W. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 105/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pbl tanggal 08 Mei 2024

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864757052471737, IMEI 2 864757052471729, TYPE CPH 2209

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hafidz Hanafi

5. Menetapkan agar Terdakwa RIANG FAUZI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-03/M.5.24/Ft.1/09/2024 tanggal 20 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor : KEP-36/M.5.24/Fd/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (untuk selanjutnya disingkat RM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tentang penetapan Kembali Jabatan Pekerja tanggal 26 Oktober 2020 bersama-sama dengan Saksi Hafidz Hanafi, SE. bin Alm. SURATNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial (untuk selanjutnya disingkat AMPK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI Malang Nokep: 348/KW-XVI/SDM/08/2019 tentang Mutasi Rotasi Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Malang tanggal 21 Agustus 2019 dan Saksi Hendra Widiyanto alias HENDRA bin Edhy Soetjahjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku anak dari Sri Yuniarti yang mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo, dalam waktu bulan April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo Nomor 30 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bertentangan dengan SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK dan SURAT EDARAN DIREKSI NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 TENTANG AGUNAN KREDIT TANGGAL 18 MARET

Halaman 26 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa RIANG FAUZI atau orang lain yaitu Saksi Hendra Widiyanto alias HENDRA bin Edhy Soetjahjo atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. (Bank BRI) merupakan Bank milik Pemerintah Republik Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana terdapat penyertaan modal milik negara di dalamnya dengan kepemilikan saham sebanyak 53,19% atau sebanyak 80.610.976.876 lot berdasarkan surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 tanggal 09 April 2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut :

Pemegang saham >5%	Nama	Alamat	Jumlah Saham Sebelumnya	Persen Saham Sebelumnya	Jumlah Saham Bulan Ini	Persen Saham Bulan Ini	Pengendalian
	Republik Indonesia	Indonesia	80.610.976.876	53,19%	80.610.976.876	53,19%	X
Pemegang saham <5%	Masyarakat	Publik	70.932.093.128	46,81%	70.932.093.128	46,81%	
Saham Treasury			15.931.600	0%	15.931.600	0%	
Total			151.559.001.604	100%	151.559.001.604		100%

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. (Bank BRI) mempunyai Fasilitas Kredit Ritel untuk pembiayaan kegiatan sektor produktif yang

Halaman 27 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit tanggal 18 Maret 2015.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018, Bank BRI mempunyai Fasilitas Kredit Ritel untuk pembiayaan kegiatan sektor produktif, salah satu fasilitas kredit ritel di Bank BRI adalah Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 1 Ketentuan Umum, halaman 7 disebutkan:
Proses pemberian putusan kredit terdiri dari 2 tahap yaitu meliputi kegiatan Prakarsa dan putusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Prakarsa Kredit dilakukan oleh Pejabat Prakarsa yang meliputi:
 - i. Permohonan kredit
 - ii. Analisis kredit
 - iii. Rekomendasi putusan kredit
 - b. Putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus yang meliputi limit kredit tertentu dengan memperhatikan:
 - i. Kelengkapan paket kredit
 - ii. Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa
 - iii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa
 - iv. Memberikan putusan kredit yang dituangkan dalam formulir PT dan atau dalam aplikasi kredit
- Bahwa adapun tahapan Proses Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari pengajuan hingga dicairkan atau digunakan pemohon pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 secara garis besar pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan dan Prakarsa Kredit

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Bank BRI melalui Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo dengan surat secara tertulis
- Kemudian RM selaku Pejabat Pemrakarsa membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1/VI) yang ditandatangani oleh pemohon
- Setelah permohonan diterima RM/Pejabat Pemrakarsa 1, kemudian RM/ Pejabat Pemrakarsa 1 meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang diperlukan yaitu:

A) Dokumen elektronik (dokumen yang diperlihatkan aslinya dahulu namun yang disimpan bank dalam bentuk soft copy) dalam hal pengarsipan disimpan foto copy nya dokumen tersebut yaitu:

- 1) KTP /Paspor
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Akta nikah atau dokumen sejenis lain yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi berwenang
- 4) Surat kewarganegaraan/ surat keterangan ganti nama, jika diperlukan
- 5) Foto debitur
- 6) akta notariil perjanjian pisah harta (apabila terdapat perjanjian pisah harta antara suami istri)
- 7) Akte pendirian perusahaan beserta seluruh akte perubahannya
- 8) Salinan ijin praktek/ profesi/surat pengangkatan sebagai direksi/komisaris
- 9) Bukti perijinan usaha, antara lain: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan dokumen lain sejenis.
- 10) Untuk kredit s/d jumlah tertentu, TDP dan SIUP dimungkinkan diganti dengan surat keterangan usaha dari

Halaman 29 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah/Kepala desa. Sedangkan untuk Kredit Ritel dengan besaran diatas Rp100.000.000,- s/d Rp500.000.000,- dapat menggunakan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sebagai pengganti SIUP, TDP maupun HO (Hinder Ordinary/Izin Gangguan). Ketentuan IUMK diatur tersendiri

11) Salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Bumi dan Bangunan (PBS)

12) Salinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

13) Dokumen lainnya yang setara

B) Dokumen Non Elektronik (dokumen dalam bentuk Hard Copy) yaitu:

1) Asli Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya, antara lain: SHM (Sertipikat Hak Milik), SHMSRS (Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun), SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan), SHGU (Sertipikat Hak Guna Usaha), SHP (Sertipikat Hak Pakai), Sertifikat Hak lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hak atas tanah lainnya

2) Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta surat pemblokiran dari kepolisian setempat

3) Asli Bilyet Deposito beserta asli surat kuasa pencairan deposito

4) Asli Buku Tabungan beserta asli surat kuasa pencairan tabungan

5) Asli promissory notes / commercial paper

6) Asli saham (bukti kepemilikan saham)

7) Asli bank garansi

8) Asli faktur/kwitansi pembelian mesin

9) Asli bukti kepemilikan agunan lainnya

- Setelah diterima oleh RM/Pejabat Pemrakarsa 1 kemudian dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut) dengan memperhatikan antara lain PS (Pasar Sasaran), KRD (Kriteria Resiko yang dapat Diterima), jenis usaha yang dihindari dibiayai, Daftar Kredit Macet BI (Bank Indonesia), Daftar Hitam BI dan Daftar Hitam BRI, serta diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan

Halaman 30 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) diseluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Asistant Manager Pemasaran Komersial (AMPK)/ Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali di pre screening.

- Terhadap hasil pre screening tersebut:

- i. Apabila permohonan kredit tersebut lolos dalam proses pre screening dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk fotocopy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan.
- ii. Apabila dari hasil panilaian awal tersebut ternyata debitur dan atau usaha debitur tidak lolos dalam proses pre screening (misalnya : usaha calon debitur tidak termasuk dalam PS dan KRD, calon termasuk dalam Daftar Hitam BI), maka pejabat pemrakarsa dapat melakukan alternatif sebagai berikut:
 - ii.1. Menolak permohonan kredit dimaksud. Putusan penolakan dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dengan memberikan alasan penolakannya dan kepada pemohon kredit diberikan pemberitahuan secara tertulis (aplikasi kredit akan mencetak Putusan Penolakan Kredit (Formulir 2a/IV)) dan Surat Penolakan Kredit (Formulir 2b/IV), formulir tersebut ditandatangani oleh Pejabat sesuai kewenangan.
 - ii.2. Atau dapat terus memproses permohonan kredit tersebut melalui mekanisme ijin prinsip yang dilakukan melalui aplikasi kredit. Pejabat pemrakarsa harus mencantumkan alasan permohonan ijin prinsip dan mitigasi resiko yang akan dilakukan dalam aplikasi kredit.



Selanjutnya pemberitahuan permohonan putusan ijin prinsip kepada pejabat pemutus setingkat lebih tinggi dapat dilakukan melalui sarana tercepat (surat, nofacs, email, dll). Proses selanjutnya (analisis dan evaluasi kredit, dan seterusnya) hanya dapat dilakukan setelah persetujuan ijin prinsip diberikan.

ii.3. Dalam hal calon debitur tersebut ditolak seperti pada butir ii.1 di atas, maka calon debitur tersebut ditatakerjakan di dalam Sistem Informasi Calon Debitur (SICD) BRI.

- Dalam melakukan Prakarsa kredit, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

i. Melakukan kunjungan ke domisili dan Lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dll.

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah /LKN (Formulir 3/IV)

ii. Melakukan kunjungan ke Lokasi agunan debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan.

iii. Melakukan penelitian atas dokumen/data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk fotocopy (misalnya identitas debitur, legalitas usaha, dll.) dengan asli dokumen dan sebagainya.

iv. Mencari informasi yang seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.

2. Analisis dan Evaluasi Kredit Ritel Seluruh Besaran

- Semua permohonan kredit yang akan diproses harus dilakukan analisis dan evaluasi secara tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa.



Kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan Tingkat dan kompleksitas resiko kredit yang akan diberikan.

- Proses analisis dan evaluasi kredit oleh Pejabat Pemrakarsa dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pemberian kredit dan selanjutnya bertujuan untuk menetapkan besar plafond yang dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik bisnis debitur.
- Analisis kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa meliputi analisis 5C Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition (karakter/watak, kemampuan, finansial/keuangan/ modal, Agunan, Prospek Usaha) yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dan pada proses tersebut Pejabat Pemrakarsa menganalisa dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen setelah lengkap, dalam hal ini termasuk pembuatan dokumen Neraca Keuangan oleh Pejabat Pemrakarsa atas dasar dokumen dari Pemohon
- Pada saat analisa juga terdapat proses penilaian agunan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Penilaian Agunan
- Terkait agunan Pejabat Pemrakarsa membuat konsep Hak tanggungan, cessie dan fiducia (tergantung jenis agunannya, khusus untuk Hak tanggungan prosesnya dilakukan oleh notaris
- Hasil analisa dan evaluasi kredit kredit dituangkan dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) (Formulir 4b/IV) oleh Pejabat Pemrakarsa

3. Rekomendasi Putusan Kredit

- Rekomendasi pemberian putusan kredit merupakan suatu Kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi kredit.
- Rekomendasi pemberian putusan kredit harus dibuat secara tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa dalam MAK dan disampaikan kepada Pejabat Pemutus yang berwenang
- Dalam rekomendasi kredit harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar kembali kreditnya baik dengan dana yang berasal dari hasil usaha yang dibiayai (first way out) maupun dari sisi agunan kreditnya (second way out).

Halaman 33 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pembuatan rekomendasi kredit, Pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur.
- 4. Kelengkapan paket kredit
 - Setelah proses analisa selesai dilaksanakan dan Pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasi kredit, Pejabat Pemrakarsa menyerahkan berkas kredit kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk diperiksa dan memastikan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi legal aspek. Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap paket kredit dibuat dalam bentuk nota dinas/surat pengantar ke Pemutus sekaligus sebagai opini ADK dan dilampiri checklist dokumen sesuai dengan form pada Formulir 5/IV (format yang direkomendasikan).
 - Verifikasi oleh ADK dilakukan dengan cara mencocokkan berkas paket kredit dengan data entry yang telah dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa di aplikasi kredit. Sebagai bukti bahwa ADK telah melakukan verifikasi dan memberikan opini, bagian ADK harus memberikan tanda persetujuan berupa verifikasi di aplikasi kredit.
- 5. Pemberian Putusan Kredit
 - Putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus yang berwenang sesuai limit melalui sistem aplikasi kredit dan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya pada formulir Putusan Kredit (PTK) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit
 - ii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit
- 6. Perjanjian Kredit
 - Berdasarkan Putusan Kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Register Permohonan Kredit dan mempersiapkan:
 - i. Surat Penawaran Kredit (Offering Letter) kepada pemohon kredit yang berlaku 14 (empat belas) hari sejak putusan penawaran kredit diterima oleh debitur atau calon debitur.
 - ii. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka nasabah wajib menandatangani surat penawaran putusan tersebut di atas

Halaman 34 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai dan mengembalikannya sebelum jangka waktu Offering Letter berakhir

iii. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditandatangani oleh nasabah, ADK mempersiapkan dokumen perjanjian kredit, salah satunya memuat klausul agunan yang diberikan dan pengikatannya.

- Setelah disetujui kemudian bersamaan dengan Hak tanggungan, cession dan fiducia (tergantung jenis agunanya) ditandatangani berbarengan dengan realisasi akad kredit sebagaimana dokumen Perjanjian Kredit (dibuat notaris) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang mewakili BRI dan Pemohon/debitur dihadapan notaris

7. Pencairan Kredit

- Surat Perjanjian Kredit dan surat perjanjian aksesoir yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta semua biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dicadangkan dalam jumlah yang cukup, kemudian ADK membuat formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Kemudian dilaksanakan proses pencairan kredit melalui teller
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 2 disebutkan Satuan Kerja Perkreditan Kredit Ritel dikelola oleh pejabat kredit yang terdiri dari:

a. Pejabat Kredit Lini (PKL)

Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan prakarsa kredit, analisis dan evaluasi kredit, putusan pemberian fasilitas kredit, monitoring dan pembinaan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, dan penempatan dana.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

i. Pejabat Pemrakarsa Kredit

Tugas dan tanggung jawab utama pemrakarsa kredit bidang RM Untuk Kredit Ritel adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan breakdown RKA (Rencana Kinerja Anggaran) yang telah ditetapkan, PKL bidang RM menyusun Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan Rencana Marketing Bulanan (RMB).
- b. Melakukan kegiatan pemasaran kredit dengan berdasarkan mapping bisnis/RMB yang telah ditetapkan serta menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani (baik baru maupun suplesi/penambahan fasilitas kredit).
- c. Melakukan pencarian informasi seluas-luasnya tentang calon debitur atau debitur yang akan dilayani terkait skala usaha debitur/calon debitur, fasilitas perbankan yang dibutuhkan, riwayat dengan bank lain, reputasi pribadi dan reputasi bisnis, serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Informasi dapat diperoleh secara langsung dari debitur/calon debitur maupun pihak ketiga lainnya
- d. Melakukan On The Spot (OTS) untuk:
 - i. Melakukan probing kepada calon debitur yang datanya telah dikumpulkan dan dicatat dalam RMB dengan maksud untuk memperoleh keyakinan terhadap data-data awal yang telah dikumpulkan, menggali informasi penting lain yang dibutuhkan dalam analisa kredit lebih lanjut.
 - ii. Melakukan pemasaran terhadap produk-produk perbankan yang dimiliki oleh BRI sesuai dengan kebutuhan bisnis debitur dan pipeline yang telah dibuat.
 - iii. Melakukan collecting data yang kurang, selain untuk meyakini bahwa data yang telah dikumpulkan/diterima adalah benar milik debitur, bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut, serta untuk mengumpulkan data yang kurang/masih diperlukan untuk melakukan analisa kredit lebih lanjut.
 - iv. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha calon debitur, tempat tinggal serta agunan calon debitur.
- e. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan

Halaman 36 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional

- f. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari RM lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cashflow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari Solusi yang tepat apabila terdapat tanda-tanda penurunan cashflow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- g. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND (Putusan Penundaan Dokumen)) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman
- h. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari RM lain.”

ii. Pejabat Pemutus Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit (RM dan/atau CRM) adalah melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri dan profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Probolinggo atas nama Sri Yuniarti Tahun 2022 adapun petugas-petugas yang terlibat dalam proses tersebut adalah sebagai berikut:

Pemimpin Cabang (Pejabat Pemutus Kredit)	:	Farida Budi Wijayanti
Asisten Manajer Operasional dan Layanan	:	Erik Subiacto
Relationship Manager (RM) selaku Pejabat Pemrakarsa 1	:	RIANG FAUZI
Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manager Bisnis Kecil (MBK) selaku Pejabat Pemrakarsa 2	:	Hafidz Hanafi



Petugas Administrasi Kredit (ADK)	:	Dicky Purnamawidi
Supervisor Administrasi Kredit	:	Ofis Setiawan

- Bahwa adapun tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Terdakwa RIANG FAUZI Selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus keduanya sebagai Para Pejabat Pemrakarsa Kredit pada tahun 2022 adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran

1. RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM)

a. Tujuan Jabatan

Melaksanakan kegiatan:

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil;
- 2) Pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop kepada nasabah segmen bisnis kecil;
- 3) Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (Ecosystem Builder);
- 4) Pendampingan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) segmen bisnis kecil (Business Advisor);
- 5) Prakarsa, analisis dan rekomendasi kredit segmen bisnis kecil;
- 6) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil;
- 7) Monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio / account nasabah segmen kecil;
- 8) Implementasi RM sebagai Casa Creator, Ecosystem Builder, Business Advisor (CEA) Agent dan Mindset, Time Management, Business Insight (MTB) Culture;
- 9) Literasi digital/penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil;

di wilayah kerja Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu sesuai target segmen bisnis kecil yang ditetapkan

b. Tanggung Jawab Utama

- 1) Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil
- 2) Melaksanakan kegiatan pemasaran akuisisi dan pemberian layanan one-Stop financial shop (antara lain CASA, transaction

Halaman 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- banking, deposito, kredit) kepada nasabah segmen bisnis kecil
- 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (ecosystem builder)
 - 4) Melaksanakan kegiatan pendampingan UKM segmen bisnis kecil (business advisor)
 - 5) Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis dan rekomendasi kredit segmen bisnis kecil
 - 6) Melaksanakan kegiatan pengendalian kualitas kredit kecil dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil
 - 7) Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio / account nasabah segmen bisnis kecil
 - 8) Melaksanakan implementasi RM sebagai SEA agent MTB
 - 9) Melaksanakan kegiatan literasi digital / penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil
 - 10) Melaksanakan kegiatan penyusunan / penyediaan data, informasi dan laporan bisnis kecil

2. Hafidz Hanafi selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK)

a. Tujuan Jabatan

Mengelola Fungsi:

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil;
- 2) Pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop kepada nasabah segmen bisnis kecil;
- 3) Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (Ecosystem builder);
- 4) Pendampingan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) segmen bisnis kecil (Business Advisor);
- 5) Prakarsa, analisis, rekomendasi dan pemberian putusan kredit segmen bisnis kecil;
- 6) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil;
- 7) Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portofolio/account nasabah segmen bisnis kecil;
- 8) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja jajaran Pemasar segmen bisnis kecil termasuk implementasi RM sebagai Casa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Creator, Ecosystem Builder, Business Advisor (CEA) Agent dan Mindset, Time Management, Business Insight (MTB) Culture;

9) Literasi digital/penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil;

10) Penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan segmen bisnis kecil;

Di wilayah kerja Kantor Cabang untuk mencapai target segmen bisnis kecil yang ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Utama

1) Mengelola fungsi identifikasi potensi Mapping potensi dan persaingan segmen dan persaingan segmen bisnis kecil.

2) Mengelola fungsi pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop (antara lain: CASA, transaction banking, deposito, kredit) kepada nasabah segmen bisnis kecil.

3) Mengelola Fungsi Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah Segmen Bisnis Kecil (ecosystem builder)

4) Mengelola fungsi pendampingan UKM Segmen bisnis kecil (Business advisor)

5) Mengelola Fungsi prakarsa, analisis rekomendasi dan pemberian putusan kredit segmen bisnis kecil sesuai kewenangan

6) Mengelola fungsi pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil

7) Mengelola fungsi monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio/ account nasabah segmen bisnis kecil serta penagihan kredit terhadap nasabah

8) Mengelola fungsi pembinaan monitoring dan evaluasi kinerja jaringan pemasar segmen bisnis kecil termasuk implementasi RM sebagai CEA Agent dan MTB culture

9) Mengelola fungsi pelaksanaan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil

Mengelola fungsi pelaksanaan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil.

- Bahwa terkait perbandingan tentang jabatan Associate Relationship Manager 1 Ritel Segmen Non Pertanian dan Associate Relationship Manager 1 Kecil adalah jabatan yang sama hanya mengalami perubahan

Halaman 40 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama. Berdasarkan Surat dari Divisi Finance Direktorat Planing Budgeting dan Performance managemen Division Nomor B.10.e-PPM/ODV/01/2022 Perihal Implementasi unit kerja operasional tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa penataan jabatan karena perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan consumer yang semula dimana Relationship Manager Kredit Kecil (ritel) menjadi RM Bisnis Kecil, sehingga seluruh pegawai BRI yang menjabat terkait jabatan tersebut otomatis berubah.

Sedangkan untuk tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Associate Relationship Manager 1 Kecil otomatis menjadi Realtionship Manajer Bisnis kecil dimana hal tersebut sekaligus sebagai Pemarkarsa Kredit pada tahun 2022 untuk kredit Modal Kerja di cabang senilai dibawah 5 miliar rupiah adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran.

Bahwa terkait penjelasan Associate Relationship Manager 1 Kecil adalah sebagai berikut:

- Associate di dalam jabatan tersebut merupakan grade pegawai
- Relationship Manager adalah nama jabatan itu sendiri dimana dalam hal proses Permohonan Kredit Modal Kerja senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau kredit di bawah lima ratus juta rupiah pada tingkat cabang yang bersangkutan sebagai Pejabat Pemrakarsa kredit
- 1 kecil adalah kriteria kreditnya yaitu segmen Bisnis Kecil di dalamnya termasuk Kredit Ritel, dimana Kredit Modal Kerja termasuk di dalamnya.
- Bahwa terkait perbandingan tentang jabatan Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial dan Manajer Bisnis Kecil adalah jabatan yang sama hanya mengalami perubahan nama. Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.766-DIR/PPM/12/2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Operasional PT Bank BRI (Persero) TBK Tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan bisnis consumer yang semula dipimpin Asisten Manajer Pemasaran dan atau Manajer Pemasaran menjadi dipimpin Manajer Bisnis sesuai pembidangnya untuk mempercepat proses bisnis, sehingga hanya terdapat Manajer Bisnis Kecil dan Manajer Bisnis Consumer, sehingga terkait hal tersebut fungsi bisnis kecil dipimpin oleh Manajer Bisnis Kecil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pegawai yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Manajer Pemasaran Komersial diganti namanya menjadi Manajer Bisnis kecil. Sedangkan untuk tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial otomatis menjadi Manajer Bisnis Kecil dimana hal tersebut sekaligus sebagai Pamarakarsa Kredit pada tahun 2022 untuk kredit Modal Kerja di cabang senilai dibawah 5 miliar rupiah adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran.

Bahwa terkait penjelasan Manajer Bisnis Kecil adalah sebagai berikut:

- Manajer bisnis kecil yang sebelumnya bernama Asisten Manajer Pemasaran Komersial adalah nama jabatan itu sendiri dimana dalam hal proses Permohonan Kredit Modal Kerja senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) atau kredit di bawah lima ratus juta rupiah pada tingkat cabang yang bersangkutan sebagai Pejabat Pemrakarsa kredit
- Bisnis kecil adalah kriteria kreditnya yaitu segmen bisnis kecil didalamnya termasuk kredit ritel dimana Kredit Modal Kerja termasuk didalamnya
- Bahwa berdasarkan Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing dari Pemimping Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Probolinggo Nomor: R.210-XVI/KC/ADK/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Saksi Hafidz Hanafi selaku MP/Pj. AMPK menerima delegasi wewenang kredit sebagai berikut:

a. Sebagai Pejabat Pemrakarsa untuk jenis kredit di bawah ini :

Jenis Kredit						
Menengah	Kredit Line	Ritel	Program	Ritel Briguna	Konsumer	Mikro
✓	-	✓	✓	✓	✓	-

b. Sebagai Pejabat Pemutus dengan limit kredit sebagai berikut:

Jenis Kredit		Besar Limit Kredit		
		Pertama	Perubahan	
			Dari	Menjadi
a	Menengah	-	-	-
b	Ritel	-	-	300.000.000

Halaman 42 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c	Program	-	-	300.000.000
d	Ritel Briguna	300.000.000	-	-
e	Konsumer	300.000.000	-	-
f	Mikro	-	-	-

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas maka Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak selaku:

- a. Pejabat Pemrakarsa Kredit Ritel, apabila kredit yang diajukan adalah lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - b. Pejabat Pemutus, apabila kredit yang diajukan adalah kurang dari atau sama dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, yakni pada Lampiran 2.b/IV Matrik Putusan Kredit Individual dan Komite Kredit (Prakarsa Kanca), yang menjadi Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk wilayah Kantor Cabang yaitu :
- a. AO/Relationship Manager, apabila nilai kredit berada dalam limit MP/Asisten Manager Pemasaran/Manager Bisnis (sebagai Pejabat Pemutus) yaitu maksimal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Putusan Delegasi Wewenang Kredit di atas.
 - b. AO/Relationship Manager bersama dengan MP/Asisten Manager Pemasaran/Manager Bisnis, apabila nilai kredit berada dalam limit Pemimpin Cabang (sebagai Pejabat Pemutus).
- Bahwa pada tahun 2022 pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Probolinggo terdapat Kredit Macet atas nama Sri Yuniarti sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) pada Kredit Modal Kerja.
- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan menggunakan nama orang tuanya yaitu Saksi Sri Yuniarti sebagai pemohon melalui surat secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo Nomor 30

Halaman 43 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Jawa Timur melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut Terdakwa RIANG FAUZI bersama-sama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) pada bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti yang berisi:

- 1) Nama Pemohon Sri Yuniarti
- 2) Bidang Usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi
- 3) Alamat usaha Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- 4) Status badan hukum Individu
- 5) NIB No 2210210017077
- 6) NPWP 67.489.269.0-625.000
- 7) Jenis usaha perdagangan beras
- 8) Tujuan penggunaan fasilitas kredit untuk modal kerja
- 9) Kredit Modal Kerja Senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan
- 10) Laporan keuangan home statement
- 11) Tidak pernah diaudit
- 12) Agunan kredit:

Agunan	Alamat	Taksiran
SHM No. 723	Kraksaan	Rp.1.666.500.000,-
SHM No. 240	Kraksaan	Rp.1.260.000.000,-
SHM No. 828	Kraksaan	Rp.1.196.000.000,-
Total		Rp.4.112.500.000,-

- 13) Tidak pernah menunggak kredit

- Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama Sri Yuniarti kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu :

A) Dokumen elektronik (dokumen asli diperlihatkan terlebih dahulu, namun Bank BRI menyimpan dalam bentuk soft copy), yaitu:

- 1) KTP atas nama Sri Yuniarti dengan Nomor 3513145306670001 dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 3513141205590001
- 2) Kartu keluarqa dengan nomor 3513141511055182
- 3) Akta nikah atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 291/23/X/1994
- 4) Foto Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo
- 5) NPWP atas nama Edhy Soetjahjo dengan nomor 67.489.269.0-625.000
- 6) Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

B) Dokumen Non Elektronik (dokumen dalam bentuk Hard Copy) yaitu Asli Bukti kepemilikan agunan atau akta lainnya, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa RIANG FAUZI berupa Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, yang dipakai untuk melengkapi persyaratan pemenuhan dokumen kredit agar terlihat seolah-olah Sri Yuniarti memiliki usaha

Halaman 45 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggilingan padi dan Penyosohan Beras, adapun dokumen tersebut berisi :

- Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP), yang berisi:
 - a) Nama Perusahaan: UD. Sri Rejeki
 - b) Nomor Induk Berusaha: 2210210017007
 - c) Alamat perusahaan DS Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
 - d) Nama KBLI: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - e) Kode: 10631
 - f) Barang / Jasa Dagangan Utama: Beras
 - g) Lokasi Usaha: Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
 - h) Dikeluarkan (tanggal terbit) Tanggal 10 Januari 2019
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, Yang berisi:
 - a) Nama Usaha: UD Sri Rejeki
 - b) Alamat Usaha: Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
 - c) NPWP: 67.489.269.0-625.000
 - d) Nomor Telpn 08123455591
 - e) Nama KBLI: industry Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - f) Kode KBLI: 10631
 - g) Status Penanaman Modal: PMDN
 - h) Ditetapkan tanggal 10 Januari 2019
- Bahwa isi dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Arif Setyo Wati dan Saksi Saiful Farid Cahyonobakti dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo terdapat perbedaan data sebagai berikut:
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2210210017077, yang berisi:
 - a) Nama Pelaku Usaha: Hendra Widiyanto
 - b) Alamat Kantor Perum Bumi Bulu Indah Rt.001 Rw.006 Kelurahan Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
 - c) Nomor Telpn: 081234555591

Halaman 46 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Email: Hendraallea@gmail.com
 - e) Skala Usaha Mikro
 - f) Terbit dan dicetak tanggal 22 Oktober 2021
 - Perijinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, Yang berisi:
 - a) Kode KLBI 10631
 - b) Judul KBLI Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - c) Lokasi Usaha Dusun Darungan Kelurahan Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
 - d) Klasifikasi resiko Rendah
 - e) Jenis Produksi Beras
 - Bahwa pemeriksaan data arsip yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Probolinggo yaitu data OSS (Online Single Submission) versi 1.1 (sebelum OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)) yang dikonversi ke dalam bentuk excel dan Sistem OSS RBA ditemukan data sebagai berikut:
 - 1. Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki tanggal 10 Januari 2019 tidak ditemukan data tersebut.
 - 2. Data yang muncul tidak sama / berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki tanggal 10 Januari 2019
 - Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI kemudian Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut) dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan pre screening dengan hasil kuning atau resiko sedang.
- Hasil analisis terhadap dokumen informasi debitur pada sistem layanan informasi keuangan yang diterbitkan OJK menunjukkan bahwa permintaan



informasi keuangan pemohon kredit (Saksi Sri Yuniarti beserta pasangannya Saksi Edhy Soetjahjo) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada OJK/BI dilakukan pada tanggal 16 Maret 2022, sedangkan BRI Checking atas nama Saksi Sri Yuniarti beserta pasangannya Saksi Edhy Soetjahjo dilakukan pada tanggal 25 April 2022 dengan hasil yang diperoleh yaitu tidak ada permasalahan terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank atas nama Saksi Sri Yuniarti dan Saksi Edhy Soetjahjo.

- Bahwa setelah melakukan pre screening kemudian Terdakwa RIANG FAUZI (RM), Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) (AMPK/MBK) dan Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo) melakukan kunjungan lapangan terhadap UD. Sri Rejeki milik Saksi Sri Yuniarti pada tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, dan diketahui tempat Usaha yang dikunjungi berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberikan penjelasan kepada Terdakwa RIANG FAUZI, Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Farida Budi Wijayanti seolah-olah usaha tersebut adalah milik Saksi Sri Yuniarti dengan menjelaskan sebagai berikut:
 - 1) Tempat usaha tersebut adalah milik ibunya yaitu Saksi Sri Yuniarti sebagaimana yang diajukan dalam pengajuan pinjaman dan sudah lama beroperasi di tempat tersebut, mengingat Saksi Sri Yuniarti sudah tua sehingga selama ini usaha tersebut dikelola oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
 - 2) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut
 - 3) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa selama ini Saksi Sri Yuniarti memiliki pinjaman di koperasi.
 - 4) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa pada saat itu Saksi Sri Yuniarti sedang pergi ke luar kota.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, kemudian Terdakwa RIANG FAUZI (RM) dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MBK) selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022, akan tetapi laporan tersebut hanya dibuat berdasarkan keterangan dari Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat kunjungan tanpa disertai dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, adapun hasil kunjungan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit pada tanggal 19 April 2022 yaitu:

- 1) Usaha nasabah adalah penggilingan padi dan perdagangan beras lokasi usaha di Desa Brani Kulon, Kec. Maron Kab. Probolinggo berupa penggilingan padi, lantai jemur, gudang dan kantor.
- 2) Mulai usaha sejak tahun 1997, sampai dengan saat ini usaha tersebut masih eksis, berkembang dan berjalan lancar. Supplier gabah, beras dan jagung diperoleh dari para blandang/pengepul, petani di Probolinggo, Lamongan, Ngawi, Bojonegoro dan sekitarnya.
- 3) Debitur mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk perputaran usaha seiring dengan bertambah banyaknya pelanggan.
- 4) Pada saat kunjungan/on the spot posisi stock barang sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berupa gabah, beras katul, dan jagung, sedangkan berdasarkan informasi dari yang bersangkutan tagihan kepada pelanggan tercatat sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- 5) Area pemasaran nasabah adalah kabupaten dan kota Probolinggo.
- 6) Nasabah biasanya mensuplai kepada penggiling-penggiling padi besar di area Probolinggo. Selain itu juga ada beberapa toko kecil dan warung yang disuplai juga oleh nasabah.
- 7) Saat ini nasabah mulai kaderisasi kepada putra beliau, karena nasabah sudah berumur. Pengkaderan ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- 8) Oleh karena itu saat ini nasabah dan putranya tersebut berencana melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas produksi dan menambah jumlah buyer.
- 9) Agunan tambahan adalah 2 unit rumah tinggal nasabah di Perum Bumi

Halaman 49 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Indah, Kraksaan dan 1 unit tanah kavling di Patokan Kraksaan, dengan total taksiran NPW sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

- Bahwa terhadap hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir1/IV) halaman 3/3 tertanggal 25 April 2022 sebagai berikut :
 - 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (character, capacity, capital, collateral and conditions)
 - 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit harus menindaklanjuti tanggapan dari Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk melakukan analisa 5C dan audit lingkungan serta menuangkannya ke dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebelum memberikan rekomendasi kredit. Apabila analisa dan audit lingkungan tersebut tidak dilakukan, maka seluruh analisa yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pula rekomendasi kredit tersebut seharusnya tidak pernah dapat diberikan. Akan tetapi untuk menyiasati tanggapan dari Saksi Farida Budi Wijayantitersebut, kemudian Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Setelah melaksanakan Tinjauan Lapangan dan mendapat tanggapan dari Pemimpin Cabang, kemudian Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti dengan hasil Analisa:

Halaman 50 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. IDENTIFIKASI PEMOHON DAN USAHANYA

A. Nama Pemohon : Sri Yuniarti
B. Alamat usaha : Brani Kulon, Maron, Kab.
Probolinggo
Alamat Rumah : Perum Bumi Bulu Indah N 6 RT01 RW06,
Desa Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo

Nomor Handphone : 081231281114

C. Bentuk Usaha : Perorangan
D. Bidang Usaha : Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi
E. Legalitas dan Izin Usaha:

Keterangan	Nomor	Tanggal Jatuh Tempo
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	3513145306670001	SEUMUR HIDUP
Nomor Induk Berusaha (NIB)	2210210017077	19/09/2023
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	67.489.269.0-625.000	-

F. Permohonan Kredit :

- Fasilitas KMK sebesar Rp3.500.000.000,-
- Objek yang dibiayai :
Piutang dagang dan persediaan beras dan penggilingan padi
- Alasan permohonan kredit :
Tambahan modal untuk usaha perdagangan beras dan penggilingan padi (mengcover piutang dagang dan persediaan)

G. Informasi debitur berdasarkan SLIK OJK

Bank	Jenis Kredit	Baki Debet	Kolektibilitas
An. Sri Yuniarti			
Data tidak ditemukan			
An. Edhy (Suami)			
Data tidak ditemukan			

II. ANALISIS KUALITATIF

A. Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD)

Usaha ini adalah usaha yang dirintis oleh orang tua debitur kurang lebih sejak tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh debitur (sebagai generasi pertama) sejak tahun 2003. Saat itu usaha hanya sebatas penggilingan padi dengan kualitas mesin kecil, maksimal 1 ton per jam. Debitur terus mengembangkan usaha tersebut mengikuti

Halaman 51 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perkembangan teknologi dan pasar. Hingga saat ini usaha sudah melebar menjadi penggilingan padi, penyosohan beras, produksi beras premium, dan berbagai jenis beras lain hingga terkenal di pasaran Jawa Timur.

Saat ini usaha tersebut sudah menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi dengan kapasitas produksi terendah 3 ton per jam, dengan 15 karyawan tetap dan minimal 20 buruh lepas atau harian atau seasonal.

Usaha masih dalam target market atau termasuk dalam kriteria pasar sasaran bisnis dengan kriteria warna hijau.

Telah memenuhi Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) karena:

- Tidak termasuk dalam daftar hitam BI;
- Tidak termasuk dalam daftar/informasi pinjaman macet BI;
- Tidak termasuk dalam negatif list BKPM;
- Perijinan sudah lengkap (untuk perijinan yang telah jatuh tempo akan dimintakan untuk diperpanjang terlebih dahulu dan dimasukkan sebagai syarat kredit);
- Usaha telah berjalan di atas 2 tahun tanpa terputus; dan
- Usaha telah memperoleh laba untuk 2 tahun terakhir;

B. Analisa Karakter

1. Tingkat kepercayaan

- Debitur Menceritakan semua kondisi usaha, keluarga, dan aktifitas kegiatan di lingkungannya.
- Calon debitur, baik perorangan maupun perusahaan (direksi dan komisaris) Tidak memiliki tunggakan fasilitas pinjaman dalam 1 tahun terakhir (termasuk kartu kredit).
- Debitur memenuhi komitmen yang dijanjikan

2. Pengelolaan Rekening Bank

- Debitur Selalu menepati janji yang dibuat dengan bank, tidak pernah terlambat membayar
- Memenuhi kelengkapan dokumen dan memenuhi perjanjian kredit

3. Reputasi Bisnis

- Tidak terdapat informasi negatif dari supplier atau konsumen atau perusahaan sejenis mencakup hubungan bisnis dalam jangka waktu ≥ 2 tahun

Halaman 52 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4. Perilaku pribadi debitur

- Debitur tidak memiliki gaya hidup atau permasalahan pribadi yang dapat mengurangi kemampuan membayar kredit pada saat ini dan masa mendatang.
- Debitur pernah menandatangani Tidak pernah keluhan dari supplier/pelanggan/mitra usaha lainnya/perusahaan sejenis atas usahanya dalam 1 tahun
- Debitur dikenal oleh komunitas bisnis sejenis

5. Berdasarkan laporan sistem informasi debitur SLIK OJK atas nama Sri Yuniarti semua kondisi fasilitas pinjaman/kredit berkolektibilitas lancar.

C. Analisa Kemampuan / capacity

1. Aspek Manajemen

a) Struktur Internal Perusahaan

- Debitur menjalankan usaha Tidak secara one man show.
- Debitur memiliki konsep kaderisasi.
- Rata-rata karyawan debitur bekerja 3 sampai dengan 5 Tahun.

b) Kualifikasi Komersial

- Pembukuan / pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara tertib dan debitur mampu menyusun laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, dll).
- Pertanyaan-pertanyaan masalah finansial dapat dijawab secara detail.

c) Kualifikasi Teknis

- Memiliki keahlian dan pengalaman sebagai pengelola usaha selama beberapa tahun (≥ 2 tahun) dalam bidang yang berkaitan
- Memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian (profesionalisme)
- Selalu mengikuti perkembangan pasar/industri.
- Usaha dikelola oleh YBS sendiri dibantu oleh ayah dan memiliki 10 karyawan

2. Aspek Produksi

a) Kualitas Product/Jasa

- Jenis produk/barang memenuhi kebutuhan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga jual lebih murah dibanding pesaing.
- Pemenuhan pesanan lebih cepat dari pesaing
- Personil trampil dan bersahabat.

b) Ketergantungan

- Tidak terdapat ketergantungan karena suplier / pembeli banyak dan bervariasi

c) Lokasi Usaha

- Lokasi usaha mudah dicapai oleh pemasok/pembeli
- Usaha Ymp berlokasi ditempat yang strategis, terletak dilokasi rice mill atau penggilingan padi dan penyosohan beras usaha di desa Suko kec. Maron Kab. Probolinggo, dan di desa Sumber Kedawung Kec. Lece Kab. Probolinggo
- Tidak terdapat masalah dalam hal ketersediaan tenaga kerja (baik kualitas maupun kuantitas)
- Diperkirakan tidak terdapat perubahan peruntukan lokasi oleh pemerintah / yang berwenang

d) Product / jasa

Komoditi utama yang diperdagangkan adalah beras, gabah kering giling, jagung pitlan yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok, disamping produk sampingan berupa sekam dan katul atau dedak.

Berikut ini spesifikasi mesin dan insfratraktur penunjang proses produksi:

a. mesin dan insfratraktur penunjang produksi beras:

- 1 unit mesin penggerak Mitsubishi D-14
- 2 unit elevator
- 1 unit husker (pemecah kulit) Satake SB 10 D, kapasitas terpasang 3 ton per jam
- 1 unit separator atau ayakan Yungsiang kapasitas 3 ton per jam
- 2 unit polisher atau pemutih merek Ichi, extension
- 3 unit timbangan
- 8 buah cantingan

b. mesin perontok jagung:

- mesin penggerak Dongfeng 24 PK
- perontok jagung rakitan, kapasitas 3 ton per jam

Halaman 54 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c. gudang:

- gudang depan kapasitas 150 ton
- gudang belakang kapasitas 300 ton
- gudang leces kapasitas 500 ton

d. lantai jemur seluas 4000 m²

e. 4 unit truk

f. 4 unit pickup

Operasional *rice mill* pada saat peakseason dan gilingan gabah bulog 24 jam yang terbagi dalam 2 shift selama musim panen. Sedangkan untuk perontok jagung 4-5 jam perhari pada kondisi normal dan 14 jam per hari dalam kondisi *peakseason*.

3. Aspek Pemasaran

- Tidak ada strategi khusus untuk meningkatkan pemasarannya. Debitur memberikan pelayanan baik mutu maupun ketepatan waktu disamping memberikan kelonggaran pembayaran tagihan/piutang kepada buyer-buyernya yang selama ini telah dikenal memiliki reputasi dan track record yang baik.
- Debitur telah memiliki buyer tetap yang rata-rata telah menjalin kerja sama lebih dari 3 tahun. Adapun pelanggan tetap YBS adalah sebagai berikut:
 - Toko Adi Jl. Niaga Kota Probolinggo
 - Toko 38 (Rudi Kompleks Ruko Pahlawan)
 - Toko Semangat Kota Probolinggo
 - Bulog gudang Kedungasem dan Klaseman
- Pembayaran dari buyer temponya berbeda-beda tergantung pada kebijakan buyernya. Untuk bulog adalah pembayaran mundur dengan tempo 2 sampai 3 hari sejak pengiriman barang, sedangkan untuk jaminan giling dan jemput gabah bisa lebih dari 3 bulan. Sedangkan untuk pembayaran pasar umum diberi tenggang waktu sampai dengan 2 minggu.

4. Aspek Persaingan

- Walaupun secara umum persaingan cukup ketat namun dapat diatasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan kelonggaran pembayaran sampai dengan 3 bulan untuk buyer lama dan besar. Disamping itu juga menjalin rekanan dengan pengusaha-pengusaha baru.

Halaman 55 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



D. Analisa Kondisi dan Prospek Usaha

1. Perkembangan Pasar & Situasi Persaingan

- Perkembangan pasar diperkirakan tetap tinggi
- Peluang untuk mendapatkan laba tinggi

2. Prospek Industri

- Kondisi makro dimasa depan lebih baik dari periode sebelumnya dan memberikan dampak positif bagi industri yang digeluti debitur
- Usaha adalah penangkapan dan produk yang diperdagangkan adalah hasil laut atau ikan saat ini sangat baik mengingat produk tersebut merupakan kebutuhan pokok dan akan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat.

III. ANALISIS KUANTITATIF

A. Laba Rugi dalam juta rupiah

Sri Yuniarti	PAST PERFORMANCE		
TANGGAL (HARI/BULAN/TAHUN)	1-Jan-20	1-Jan-21	1-Jan-22
	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Mar-22
	360	360	90
PENDAPATAN BERSIH	970,348	1,002,752	271,803

B. Neraca Keuangan dalam juta rupiah

Sri Yuniarti		PAST PERFORMANCE		
STATUS AUDIT		Unaudited	Unaudited	Unaudited
PERUBAHAN AKUNTING		1-Jan-20	1-Jan-21	1-Jan-22
TANGGAL (HARI/BULAN/TAHUN)		31-Dec-20	31-Dec-21	44,651
		360	360	90
1	Uang Kas/Bank	84,326	103,250	248,066
3	Piutang Dagang	3,409,758	3,595,614	3,675,437
4	Persediaan (FIFO/LIFO)	991,882	991,957	1,030,556
JUMLAH AKTIVA LANCAR		4,485,966	4,690,822	4,954,059
9	Ativa Tetap Netto	4,145,105	3,690,531	3,576,888
JUMLAH AKTIVA TETAP		4,145,105	3,690,531	3,576,888
TOTAL AKTIVA (LANCAR+TETAP)		8,631,071	8,381,353	8,530,946
1 9	Hutang Dagang	32,033	30,317	16,607
2 0	Hutang Jangka Pendek Bank Lain	3,555,086	2,304,332	2,195,833
JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK		3,587,119	2,334,649	2,212,440



JUMLAH HUTANG JK. PANJANG		-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (PENDEK + PANJANG)		3,587,119	2,334,649	2,212,440
4 6	Laba Ditahan	4,073,604	5,043,952	6,046,704
4 7	Laba Berjalan	970,348	1,002,752	271,803
JUMLAH NET WORTH		5,043,952	6,046,704	6,318,507

c. Ratio Keuangan

Sri Yuniarti	PAST PERFORMANCE		
	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1. Likuiditas			
- Current Ratio	125%	201%	224%
- Quick Ratio	97%	158%	177%
- NWC	898,847	2,356,173	2,741,619
2. Solvabilitas			
- DER	71%	39%	35%
- DTA	42%	28%	26%
- ICR	555%	607%	808%
3. Profitabilitas			
- PM	2.50%	2.48%	2.63%
- ROE	19%	17%	17%
- ROA	11%	12%	3%
4. Aktivitas			
- DOR	32	32	32
- DOI	10	10	10
- DOP	0	0	0
- WCTO	42	42	42
5. Pertumbuhan			
- Sales	-	104%	102%
- Growth	-	104%	100%



HPP			
- Growth EBITDA	-	104%	100%
- Growth PM	-	103%	108%

IV. ANALISA PERHITUNGAN KEBUTUHAN KREDIT

Delta Piutang Dagang	1,286,403
Delta Persediaan	360,695 +
Perub. MK	1,647,098

Delta Hutang Dagang	(16,607) -
Perub. MK	1,663,705
Selisih Kas	144,816 -
Kebutuhan KMK	1,518,889
Baki debit KMK	2,212,440

Maks Kredit yang bisa diberikan	3,731,329 +
---------------------------------	-------------

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diusulkan fasilitas KMK sebesar Rp3.500.000.000,-

V. Credit Risk rating

- Skor CRR : 45.3204315627
- Rating Kredit : Ba3
- Tingkat Resiko: Risiko Sedang

VI. Analisa Agunan

No	Status & lokasi	NPW	NL	PNPW	PNL	Pengikatan Agunan			Asuransi
						Bentuk	No	Nilai	
1	Agunan Pokok :	1,030,5							
2	Persediaan	56	PM	PM	PM	PJ.07	Baru	1,000,000	-
	Piutang Usaha	3,675,437	PM	PM	PM	PJ.08	Baru	2,500,000	-
Jumlah Agunan Pokok		1,030,556	-	-	-			3,500,000	-



	Agunan Tambahan :								
1	SHM No. 00723 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,666,5 00	1,381,2 00	1,477,2 00	1,234,5 60	HT	Bar u	1,600,0 00	1,186,5 00
2	SHM No. 00240 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,260,0 00	1,050,0 00	1,134,0 00	953,40 0	HT	Bar u	1,250,0 00	840,00 0
3	SHM No. 00828 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,196,0 00	1,076,4 00	1,315,6 00	1,184,0 40	HT	Bar u	1,000,0 00	-
Jumlah Agunan Tambahan		4,122,5 00	3,557,6 00	3,926,8 00	3,522,0 00			3,850,0 00	2,026,5 00
Jml Agunan Pokok + Tambahan		5,153,0 56	3,557,6 00	3,926,8 00	3,522,0 00			7,350,0 00	2,026,5 00
TE Pinjaman		3,500,0 00	3,500,0 00	3,500,0 00	3,500,0 00			3,500,0 00	
Coverage Agunan Pokok + Tambahan		147.23 %	101.65 %	112.19 %	100.63 %			210.00 %	
Coverage Agunan Tambahan		117.79 %	101.65 %	112.19 %	100.63 %			110.00 %	

VII. Rekomendasi

Merupakan opini/kesimpulan dari Pejabat Pemrakarsa atas permohonan kredit nasabah ybs

Struktur, tipe dan syarat kredit yang diusulkan :

Nama Pemohon : 1) Sri Yuniarti
2) Edhy Soetjahjo

Struktur dan Tipe Kredit

KMK Maks Co Tetap

- a. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- b. Bentuk Kredit : Maksimum Co Tetap
- c. Jumlah/Usul Kredit : Rp3.500.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tujuan Penggunaan Kredit: Tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi
- e. Jangka Waktu Kredit : 12 bulan tmt realisasi
- f. Suku Bunga Kredit : 12.5 % pa. reviewable
- g. Provisi Kredit : 1.25 % x Rp3.500.000.000 = Rp43.750.000,-
- h. Biaya Administrasi : Rp6.500.000,-
- i. Jasa Konsultasi : Rp1.000.000,-
- j. Penalty : 50.00% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga
- k. Jadwal Angsuran :

Bln Mulai	Term	Angsuran	Freq. Angsuran
Apr 2023	12 Bulan	3.500.000.000,-	1

VIII. Putusan Kredit

- No. Putusan :
- Nama Debitur : Sri Yuniarti
- No. SKPP :
- Eksposur Kredit :

Fasilitas	Jenis Fasilitas Kredit	Maks. Co Kredit	Baki Debet	Jumlah Kredit yang Diputus
Valuta : IDR - Indonesia Rupiah				
BARU	KMK U/ PERDAGANGAN BERAS DAN PENGGILINGAN PADI	3.500.000.000,-	-	3.500.000.000,-
Jumlah Kredit Yang Akan Diputus				3.500.000.000,-

Total Nilai Agunan Kas
-

IDR	Eksposur Kredit	3.500.000.000.00
	Total Nilai Agunan Kas	0.00 -
	Total Eksposur Kredit	3.500.000.000.00

5. Debitur Grup
- Tidak Ada

Halaman 60 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Putusan Kredit

Setuju / Tidak Setuju

CATATAN PEJABAT PEMUTUS: (tidak ada)

(Diisi apabila Pejabat Pemutus mempunyai pendapat lain, atau apabila ada Struktur, Tipe dan Syarat Kredit yang berbeda dengan usulan dari Pejabat Pemrakarsa).

- Bahwa pada MAK terdapat Analisa terkait agunan yang dibuat dan dinilai oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku Pejabat Pemrakarsa 1 bersama-sama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pemrakarsa 2, berdasarkan Laporan Penilaian Jaminan dalam pemberian fasilitas kredit an. Pemohon Sri Yuniarti terkait penilaian agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 dengan jenis agunan pokok dan agunan tambahan:

➤ Agunan pokok:

Persediaan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Piutang Usaha Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

➤ Agunan Tambahan:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seluruh analisa kredit yang tertuang dalam dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, kemudian diberikan kepada Saksi Dicky Purnamawidi selaku petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Saksi Ofis Setiawan selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 dengan hasil sebagai berikut :
 1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
- Bahwa Saksi Dicky Purnamawidi kemudian mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera melengkapi catatan tersebut. Apabila catatan tersebut sudah dilengkapi, maka Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) harus segera mengembalikannya berkas kredit dan kelengkapannya tersebut kepada Petugas ADK. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menindaklanjuti catatan/opini dari ADK tersebut dan langsung menyerahkan berkas kredit tersebut kepada Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus tanpa melalui Petugas ADK. Saksi Farida Budi Wijayantipada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Atas putusan kredit tersebut kemudian Petugas ADK (Saksi Dicky Purnamawidi) membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang diteruskan kepada Supervisor ADK (Saksi Ofis Setiawan) dan Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang untuk menandatangani surat tersebut.
- Terhadap Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan Nomor B1320-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sri Yuniarti yang sudah

Halaman 62 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tersebut kemudian diserahkan kepada pemohon kredit (Saksi Sri Yuniarti) oleh Terdakwa RIANG FAUZI untuk disetujui dan kemudian ditandatangani.

- Bahwa penandatanganan SPPK tersebut dilakukan oleh Saksi Sri Yuniarti atas permintaan dari Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ditandatangani juga oleh para pihak lainnya bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit tertanggal 27 April 2022.

Adapun isi dari SPPK tersebut yaitu:

Nama Pemohon : 1. Sri Yuniarti alias Nyonya Edhy Soetjahjo
(Peminjam) 2. Edhy Soetjahjo

Baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit secara tanggung renteng (Hoofdelijk)

1. Jumlah kredit : Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) (Baru)
2. Bentuk kredit : R/K dengan maksimum CO. Tetap
3. Jangka Waktu : 12 bulan dihitung sejak akad ditandatangani
4. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK)
5. Keperluan Kredit : Tambahan modal kerja usaha penggilingan padi dan perdagangan beras
6. Suku bunga : 12.50% pertahun reviewable setiap saat sesuai suku bunga yang berlaku di BRI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
7. Provisi kredit : $1.25\% \times \text{Rp}3.500.000.000,- = \text{Rp}43.750.000,-$ (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Penalty rate : 50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun tunggakan bunga
9. Biaya admin : Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
10. Jasa Konsultasi: Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
11. Agunan Kredit :
 - Piutang dagangan atas nama Sri Yuniarti
 - Persediaan barang dagangan atas nama Sri Yuniarti
 - Tanah dan bangunan SHM No. 00723/Bulu atas nama Edhy Soetjahjo
 - Tanah dan bangunan SHM No. 00240/Bulu atas nama Hendra Widiyanto

Halaman 63 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah SHM No. 00828/Patokan atas nama Sri Yuniarti
- 12. Pengikatan Agunan : -
 - Piutang dagangan atas nama Sri Yuniarti diikat dengan PJ-07 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Persediaan barang dagangan atas nama Sri Yuniarti diikat dengan PJ-08 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Terhadap agunan yang di jaminkan diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan I (Baru) sbb :

- SHM No. 00723/Bulu sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah)
- SHM No. 00240/Bulu sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- SHM No. 00828/Patokan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 13. Asuransi : Bangunan diatas tanah yang di jaminkan diasuransikan terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan Banker's Clause PT. BANK BRI (Persero) Tbk dengan nilai pertanggungan sbb :
 - SHM No. 00723/Bulu sebesar Rp1.186.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) (rumah)
 - SHM No. 00240/Bulu sebesar Rp840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) (rumah)
- 14. Pembuatan SPK : Akta Perjanjian Membuka Kredit dibuat secara Notariil pada notaris rekanan BRI
 - Setelah SPPK (Offering letter) disetujui Saksi Sri Yuniarti kemudian Saksi Dicky Purnamawidi selaku Petugas ADK membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08 berdasarkan MAK terkait agunan persediaan sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07 sebesar Rp.3.675.437.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - Bahwa atas dasar persetujuan Surat Penawaran Permohonan Kredit (SPPK) dari pemohon Saksi Sri Yuniarti, kemudian saksi Dicky Purnamawidimenghubungi Notaris saksi Budiyono untuk pembuatan perjanjian kredit.

Halaman 64 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 26 April 2022 bertempat di Kantor Cabang BRI Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo No. 30 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit yang dihadiri oleh saksi Sri Yuniarti, saksi Edi Soetjahjo, Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Budiyo, dan saksi Dicky Purnamawidiyang dibuktikan dengan Akta Notaris Budiyo, SH. Nomor 174 tanggal 27 April 2022. Adapun Pokok Pokok dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Dibuat oleh Notaris Budiyo sarjana Hukum
 - b) Sri Yuniarti dimana dalam perbuatan ini mendapat persetujuan dari suaminya Edhy Soetjahyo disebut sebagai debitur
 - c) Farida Budi Wijayanti Pemimpin Cabang Bank BRI Probolinggo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat dalam hal ini melalui Kantor Cabang Probolinggo
 - d) Bank Setuju Menyediakan Fasilitas Kredit Yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dalam Bentuk R/K dengan Maksimum Kredit Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang wajib digunakan sesuai keperluan yaitu Tambahan Modal Kerja Usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras dalam jangka waktu 12 bulan
 - e) Biaya Provisi Kredit sebesar 1,25% dari plafond kredit atau sebesar Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga tujuh ratus limapuluh juta rupiah)
 - f) Biaya administrasi Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - g) Jasa konsultasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - h) Jaminan berupa:
 - Usaha Yang dibiayai dengan Kredit Modal Kerja (KMK)
 - Piutang dagang yang diikat dengan PJ-07 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar limaratus juta rupiah)
 - Persediaan Barang yang diikat dengan PJ-08 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Hak Tanggungan atas SHM Nomor 723/Bulu senilai Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), SHM nomor 240/Bulu sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) SHM Nomor 838 /Patokan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 65 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap isi dari SPPK dan Perjanjian Kredit sudah disampaikan secara langsung kepada Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta para pihak lainnya oleh Notaris Budiyo dan saksi Dicky Purnamawidipada saat sebelum proses penandatanganan perjanjian kredit. Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan mengerti dan memahami ketentuan dalam SPPK dan Perjanjian Kredit terutama mengenai tujuan permohonan dan penggunaan kredit tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, sebagaimana tercantum dalam klausul pendahuluan PJ-07 dan Pasal 1 pada PJ-08 sebagai berikut:

Pendahuluan PJ-07:

Seluruh tagihan-tagihan PIHAK PERTAMA/DEBITUR kepada PIHAK KETIGA (debiturnya) baik yang sekarang telah ada seperti tercantum dalam Model PJ-07A PT BANK BRI (PERSERO) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA/DEBITUR dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maupun seluruh tagihan-tagihan yang kemudian hari akan ada.

Pasal 1 PJ-08 :

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan Hak Milik atas kepercayaan, selanjutnya disebut Fiducia kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas, yang berupa barang-barang sebagaimana daftar terlampir (Model PJ-08A) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

Halaman 66 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit, kemudian Saksi Dicky Purnamawidimembuat Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor 253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dicky Purnamawididan Saksi Ofis Setiawan dan disetujui oleh Saksi Farida Budi Wijayanti. Selanjutnya Saksi Dicky Purnamawidimembuat formulir UM-06 (Pemindahbukuan Pencairan Pinjaman KMK an. Sri Yuniarti sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Pinjaman Nomor 0073-01-502347-15-1 an. Sri Yuniarti ke rekening giro Nomor 0073-01-003493-30-8 an. Sri Yuniarti), dan menandatangani lalu menyerahkan form UM-06 tersebut kepada Saksi Ofis Setiawan sebelum diserahkan kepada Saksi Erik Subiakto selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya Saksi Erik Subiakto melakukan pengecekan kesesuaian antara IPK dan Form UM-06, lalu menandatangani Form UM-06 tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Saksi Dicky Purnamawidi. Selanjutnya Form UM-06 tersebut diserahkan oleh Saksi Dicky Purnamawidikepada Saksi Elen Lidya Pramita selaku teller untuk dilakukan proses pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Cetak Buku atas Rekening Giro nomor 0073-01-003493-30-8 an. Sri Yuniarti terhadap hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, hal ini berdasarkan:
 - Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini senilai Rp642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
 - Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) senilai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan

Halaman 67 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



usaha milik Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sdr. Sayuni nomor 007301002743302 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tapak validasi yang tercantum pada nota pemindahkuan UM-06 pada tanggal 2 Juni 2022, bahwa dalam proses tersebut Terdakwa RIANG FAUZI dengan sengaja memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Saksi Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller.
- Bahwa terhadap uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening Sdr. Sayuni nomor 007301002743302 diambil oleh Terdakwa RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dan pada saat proses penarikan tersebut Terdakwa RIANG FAUZI mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto dengan memberikan identitas KTP Andyka Bayu Cahyanto dengan NIK 350724160290003 dengan alamat Perum Mondoroko Indah No 45 RT/RW 003/006, Kel. Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, status perkawinan belum kawin dan dengan pekerjaan mahasiswa sebagai syarat pencairan cek tersebut, sehingga Saksi Andrias Priyo sebagai Teller melaksanakan transaksi tersebut. Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI mendapatkan KTP tersebut dari meminjam langsung kepada Saksi Andyka Bayu Cahyanto dengan alasan untuk keperluan bepergian dari Kota Probolinggo ke Malang pada saat pandemi Covid.
- Bahwa Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam keseluruhan proses pemberian dan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti pada Bank BRI Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan usaha UD Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang mana nama UD Sri Rejeki dipakai sebagai usaha yang akan dibiayai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI Cabang Probolinggo Tahun 2022, berdasarkan keterangan Saksi Arik Setyo Wati, Saksi Saiful Farid Cahyonobakti, Saksi Muhyidi (Kepala Desa Brani Kulon), Saksi Agus Budianto (Sekertaris Camat Maron), Saksi Abdul Koder Jaelani (Pemilik UD. DOA JAYA) dan Saksi Anisatul Akmalia (Istri dari saksi Abdul Koder Jaelani) diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan dokumen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomor 2210210017077 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2019 atas nama UD Sri Rejeki kepada Terdakwa RIANG FAUZI, akan tetapi NIB yang tercantum dalam dokumen MAK tidak terdaftar di dalam database DPMPSTSP Kabupaten Probolinggo. Namun Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak melakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen tersebut).
2. Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat dilakukan kunjungan Lokasi usaha menerangkan bahwa usaha penggilingan padi yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tersebut adalah UD Sri Rejeki milik Saksi Sri Yuniarti, akan tetapi usaha tersebut sebenarnya adalah UD Doa Jaya milik Saksi Abdul Koder Jaelani yang sudah beroperasi sejak tahun 2016.
3. Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat dilakukan kunjungan Lokasi usaha menerangkan bahwa usaha tersebut adalah milik Saksi Sri Yuniarti, akan tetapi lahan/tanah tersebut sebenarnya adalah milik Wiwit yang merupakan Mertua dari Saksi Abdul Koder Jaelani dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Saksi Sri Yuniarti.

Halaman 69 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan :

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nokep: Pp.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk,

1. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 2. Permohonan dan Prakarsa Kredit, Huruf c point i. halaman 8, sebagai berikut:

“Apabila permohonan kredit tersebut lolos pre screening dan pejabat pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dengan foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan.”

2. BAB V Dokumentasi Dan Administrasi Kredit, huruf A. Dokumentasi Kredit, angka 2 Penggolongan Dokumen Kredit, huruf a dokumen yang berasal dari pemohon terdiri dari: huruf i. dokumen elektronik dan huruf ii dokumen non elektronik, halaman 2 dan 3, sebagai berikut:

“huruf i. dokumen elektronik:

- i.10. Bukti perijinan usaha antara lain : SIUP, SITU, TDP, SIUJK, NPWK, NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan dokumen lain sejenis

- i.13. dokumen lainnya yang setara

huruf ii Dokumen non elektronik

- ii.1. Asli Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya, antara lain: SHM, SHMSRS, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hak atas tanah lainnya.

- ii.9 asli bukti kepemilikan agunan lainnya.”

Halaman 70 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Analisa dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut berdasarkan keterangan saksi Denny Prasteyo (selaku tim auditor BRI cabang Probolinggo), saksi Tita Sarilia Ramadhani (selaku tim auditor BRI cabang Probolinggo), saksi Nur Karim (selaku RM) dan, saksi Ichwan Iswahyudi (selaku RM Credit Risk Recovery) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sebagai berikut:

1. Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD)

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusun Analisa pasar dengan narasi sebagai berikut:

“Usaha ini adalah usaha yang dirintis oleh orang tua debitur kurang lebih sejak tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh debitur (sebagai generasi pertama) sejak tahun 2003. Saat itu usaha hanya sebatas penggilingan padi dengan kualitas mesin kecil, maksimal 1 ton per jam. Debitur terus mengembangkan usaha tersebut mengikuti perkembangan teknologi dan pasar.”

Bahwa untuk memperkuat analisa tersebut, Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat dilakukan kunjungan lokasi usaha menerangkan kepada Terdakwa RIANG FAUZI, Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Farida Budi Wijyantibahwa benar usaha tersebut adalah UD Sri Rejeki milik ibunya yang bernama Sri Yuniarti yang telah dirintis sejak lama. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dikarenakan Saksi Sri Yuniarti tidak pernah mempunyai usaha yang ada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan bidang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi atas nama UD. Sri Rejeki, dalam hal ini seharusnya Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit mencari informasi yang seluas-luasnya mengenai bisnis yang akan dibiayai, melainkan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) saja.



Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Bab Iv Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses

Pemberian Putusan Kredit, angka 2. Permohonan dan Prakarsa

Kredit, huruf f (halaman 8), sebagai berikut:

“dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan hal hal sebagai berikut:

- i. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai, pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur /calon debitur maupun dengan pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan dll) sehingga pejabat pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit dll.

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah/LKN. (Formulir 3/IV)

- ii. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan.

Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan.

- iii. Melakukan penelitian atas dokumen / data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy (misalnya : identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen dan sebagainya.

- iv. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.”



2. Analisa Kemampuan (capacity)

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyusun analisa kemampuan usaha sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Saksi Sri Yuniarti tidak pernah mempunyai usaha yang ada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan bidang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi.

Pada dokumen MAK tertuang aspek pemasaran yang menyatakan bahwa debitur UD Sri Rejeki telah menjalin kerjasama lebih dari tiga tahun dengan Bulog Gudang Kedungasem dan Klaseman, akan tetapi menurut keterangan Saksi Mochammad Ramadhan selaku Kepala Bulog Kantor Cabang Probolinggo, pihaknya tidak pernah menjalin kerjasama usaha dengan Sri Yuniarti maupun UD Sri Rejeki yang beralamat di Desa Brani Kulon, Kec. Maron, Kab. Probolinggo.

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab Iv Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 3 Analisis dan Evaluasi Kredit Retail, Seluruh Besaran huruf e hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) halaman 12 sampai dengan halaman 16 pada II.4 Analisa 5 C kredit, sebagai berikut:

II.4.1. Analisis watak :

Analisis mengenai karakter, bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap debitur berdasarkan perilaku debitur terhadap BRI, seperti: bagaimana debitur memberikan informasi tentang perusahaannya kepada BRI, apakah debitur menghormati/menepati perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dll.

II.4.2. Analisis Kemampuan



Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon yang antara lain dipengaruhi oleh faktor :

- Aspek Manajemen.
Yaitu kemampuan pengelolaan perusahaan.
- Aspek Produksi
Bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon, antara lain : kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk memproduksi/berdagang secara berkesinambungan, dan lain-lain.
- Aspek Pemasaran.
Bertujuan untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya.
- Aspek Personalia
Bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/pemilik perusahaan.
- Aspek Finansial
Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pejabat Pemrakarsa dalam melakukan analisis aspek finansial antara lain adalah sebagai berikut:
 - Laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah secara berkala, Analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan harus dimulai dengan mengkaji ulang seluruh komponen yang ada dalam laporan keuangan tersebut (Recasting), yaitu kondisi Aktiva (Lancar/Tetap), kondisi Hutang (Jangka Panjang, Jangka Pendek, Hutang Dagang), kondisi Modal, kondisi Penjualan/Pendapatan, kondisi Biaya, dan sebagainya. Sehingga dapat disusun/disajikan kembali dalam laporan yang riil, yaitu yang telah dipastikan bahwa transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Neraca dan Laba Rugi) tersebut

Halaman 74 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



hanya yang termasuk mendukung kegiatan usaha nasabah saja. Transaksi keuangan diluar usaha yang akan dibiayai, piutang macet/ragu-ragu, persediaan barang dagangan yang telah usang dan lain-lain harus dikeluarkan dari laporan tersebut.

- Mengingat karakteristik bisnis UMKM dimana rata-rata debitur/calon debitur belum mampu menyediakan laporan keuangan dalam bentuk Neraca dan Laba-Rugi (kebanyakan hanya berupa catatan-catatan atas transaksi bisnisnya), maka dalam hal RM membantu debitur/calon debitur menyusun seluruh catatan-catatan transaksinya tersebut dalam bentuk Neraca dan Laba-Rugi, maka proses recasting telah sekaligus dilakukan oleh RM pada saat membantu debitur/calon debitur menyusun Neraca dan Laba-Rugi tersebut.
- Halaman 14, Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis pemberian kredit dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit.

Dalam hal laporan keuangan telah diaudit (audited), agar disebutkan secara jelas akuntannya, opininya dan hal-hal lain yang mencolok dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan audited yang dapat diterima adalah laporan keuangan perusahaan yang telah mendapatkan opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik sekurang-kurangnya pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pedoman mengenai penggunaan akuntan publik untuk audit laporan keuangan diatur tersendiri.

- Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah laporan keuangan minimal 3 (tiga) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimum tiga bulan sebelum bulan pengajuan.

Halaman 75 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Memperhatikan secara cermat seluruh rasio keuangan usaha pemohon selama minimal 3 (tiga) periode terakhir, proyeksinya, kaitannya dengan kapasitas produksi yang tersisa dan kondisi pasar. Rasio keuangan yang perlu diperhatikan antara lain meliputi:
 - Liquidity Ratio, yang membahas mengenai Quick Ratio & Current Ratio.
 - Leverage Ratio, yang membahas mengenai Debt Equity Ratio & Debt to Asset Ratio.
 - Rentabilitas, yang membahas mengenai Profit Margin, Return on Equality, Return On Assets, Return On Investment dan Interest Coverage Ratio.
 - Working Capital Turn Over.
- Bagi calon debitur yang merupakan pengusaha baru, laporan keuangan yang dapat digunakan adalah laporan keuangan minimal 2 (dua) periode berturut-turut dengan laporan terakhir adalah maksimum tiga bulan sebelum pengajuan.
- Memperhatikan GOFG (Gross Operating Fund Generation) yang mencerminkan kemampuan membayar pokok pinjamannya.
- Memperhatikan kebijaksanaan pembiayaan perusahaan melalui laporan sumber dan penggunaan dana.
- Analisis finansial yang lengkap meliputi:
 - Hasil pengkajian ulang (recasting) terhadap Komponen Neraca / Laba Rugi.
 - Analisis Aliran Kas (Cash flow).
 - Analisis Kebutuhan Modal Kerja/Investasi
 - Analisis Konsolidasi (untuk Kelompok)
 - Analisis Ratio-Ratio Perusahaan.
- Penggunaan laporan keuangan untuk skim kredit tertentu dapat diatur lain dalam ketentuan tersendiri.



II.4.3. Analisis Modal

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya.

II.4.3. Analisis Kondisi/Prospek Usaha.

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, hasil analisis kualitatif merupakan kesimpulan dari analisis makro dan analisis prospek industri. Dalam melakukan analisis kondisi, agar memperhatikan hasil kajian/analisis makro ekonomi yang dikeluarkan oleh Divisi CDS. Analisis makro dan prospek industri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Analisis Makro

Analisis makro ekonomi meliputi pertumbuhan permintaan dan penawaran, indikator makro seperti inflasi dan nilai tukar, kebijakan pemerintah dan kebijakan makro lainnya, kondisi sosial dan politik, dan keamanan. Analisis makro bertujuan untuk mengetahui kondisi makro dan pengaruhnya terhadap prospek industri ke depan.

- Analisis Prospek Industri

Analisis prospek industri difokuskan untuk mengetahui bahwa usaha yang dibiayai masih memiliki prospek yang positif.

II.4.4. Analisis Agunan Kredit.

Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud.



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah:

- Agunan Pokok

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank.

Agunan dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5'C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya.

- Agunan Tambahan.

Agunan tambahan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) dan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko kredit. Agunan tambahan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah

3. Analisa Kuantitatif

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyusun analisa kuantitatif sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dimana penghitungan persediaan dan piutang serta seluruh angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) hanya berdasarkan keterangan dari saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa didukung dengan dokumen yang sebenarnya.

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2018 pada Bab III Organisasi

Halaman 78 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf d yaitu:

“Melakukan On The Spot (OTS) untuk:

- i. Melakukan probing kepada calon debitur yang datanya telah dikumpulkan dan dicatat dalam RMB dengan maksud untuk memperoleh keyakinan terhadap data-data awal yang telah dikumpulkan, menggali informasi penting lain yang dibutuhkan dalam analisa kredit lebih lanjut.
- iii. Melakukan collecting data yang kurang, selain untuk meyakini bahwa data yang telah dikumpulkan/diterima adalah benar milik debitur, bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut, serta untuk mengumpulkan data yang kurang/masih diperlukan untuk melakukan analisa kredit lebih lanjut.

Dan Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 10 Rekomendasi Pemberian Putusan Kredit, halaman 44

- i. Rekomendasi putusan kredit harus dibuat tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa dalam MAK dan disampaikan kepada pejabat pemutus kredit yang berwenang.
 - ii. Dalam rekomendasi kredit harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar Kembali kreditnya baik dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai (first way out) maupun dari sisi agunan kreditnya (second way-out)
 - iii. bahwa dalam membuat rekomendasi kredit, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur, untuk kredit yang lebih kompleks dapat dimintakan ahli hukum.
4. Analisa perhitungan kebutuhan kredit
- Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menyusun analisa perhitungan kebutuhan kredit sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dimana Perhitungan nilai maksimal kredit sebesar Rp3.731.329.000,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu

Halaman 79 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan usulan fasilitas KMK sebesar sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang diusulkan Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak berdasarkan data yang diserahkan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), karena Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Saksi Sri Yuniarti tidak pernah menyerahkan data terkait piutang, persediaan dan utang UD Sri Rejeki tersebut kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau pihak BRI Probolinggo lainnya

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 5. Penghitungan Kebutuhan Kredit, sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja (KMK), halaman 23

Perlu ditegaskan bahwa ketersediaan laporan keuangan untuk proses analisis kredit komersial bersifat mutlak, oleh karena itu kesesuaian data keuangan yang akan dianalisa dengan kondisi usaha nasabah merupakan hal yang harus dipenuhi, karena apabila kualitas input data rendah maka apapun pendekatan analisis yang digunakan menjadi tidak bermanfaat (garbage in-garbage out). Untuk jenis kredit program tertentu, pendekatan kebutuhan kredit dapat berupa unit cost atau diatur dalam ketentuan masing-masing produk.

i. Pendekatan Formula Lending (Rumus Kebutuhan Kredit) halaman 25

i.1 Pendekatan Spreadsheet

Delta piutang dagang	= xxx
Delta persediaan	= xxx +
	= xxx
Delta hutang dagang	= xxx -

Halaman 80 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Perubahan Modal Kerja	= xxx
Hutang dagang (proyeksi)	= xxx -
Kebutuhan kredit modal kerja (KMK)	= xxx

5. Analisa Agunan

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusun analisa agunan yang terbagi dalam dua agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok dilakukan dengan melakukan penilaian atas piutang dan persediaan saat ini. Dan agunan tambahan berupa tiga sertifikat tanah atas nama Saksi Sri Yuniarti (SHM 828), Saksi Edhy Soetjahjo (SHM 723) dan Saksi Hendra Widiyanto (SHM 240).

Hasil penilaian dari Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas agunan pokok diperoleh nilai agunan yang diikat sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari Persediaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Piutang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan penilaian agunan tambahan diperoleh nilai total sebesar Rp4.122.500.000,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari SHM 723 Rp1.666.000.500,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah); SHM 240 Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan SHM 828 Rp1.196.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Perhitungan nilai agunan pokok sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak dapat dibenarkan, karena Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah memberikan data piutang dan persediaan kepada Terdakwa RIANG FAUZI / Pihak BRI Probolinggo.

Bahwa dalam melaksanakan penilaian agunan tambahan terhadap rumah dan bangunan, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa tidak menggunakan metode Market Data Approach (Metode Pendekatan Pasar) yang artinya adalah suatu metode penilaian agunan dengan cara membandingkan agunan yang dinilai dengan agunan lain dengan karakteristik yang hampir sama, yang diperjualbelikan di pasar. Sehingga Total Analisa Jaminan sebesar Rp4.122.500.000,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menggunakan data pembanding yang disertai dengan data pendukung, serta luas bangunan dari Analisa tidak berdasarkan hasil pengukuran yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan dokumen berupa Appraisal Report yang telah dilakukan oleh Saksi Faisal Zen dan Saksi Dianto Kurniawan selaku Penilai Publik pada KJPP K-Appraisal Karmanto dan Rekan, dokumen laporan yang dibuat oleh Penilai Terdakwa RIANG FAUZI selaku Relationship Manager bersama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku MBK tersebut dibuat tidak sesuai dengan prinsip Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018, yaitu:

- Tujuan Penilaian tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Dasar Nilai tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Teknik Analisa data pembanding tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Cara investigasi untuk menentukan luas bangunan dan spesifikasi bangunan tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan.
- Tidak terdapat dasar penentuan nilai pembangunan baru dalam analisa penilaian bangunan

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

- a. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D. Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 3 Analisis dan Evaluasi Kredit Retail Seluruh Besaran, huruf e

Halaman 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) pada II.4 Analisis 5'C kredit, II.4.5 Analisis Agunan Kredit, halaman 16, sebagai berikut:

“Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah :

- **Agunan Pokok**
Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank. Agunan dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5 C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya
- **Agunan Tambahan.**
Agunan tambahan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) dan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko kredit. Agunan tambahan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah.”

b. Surat Edaran Direksi Nose: S.05-Dir/Adk/03/2015 Tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015

1) Point III JAMINAN KREDIT, huruf C Kecukupan Jaminan Kredit (halaman 3), sebagai berikut:

“Kecukupan Jaminan Kredit ditentukan dari analisis 5C (character, Capital, Condition, Capacity, Colateral) oleh karena itu dalam menentukan kecukupan jaminan kredit



baik pejabat pemrakarsa, maupun pejabat pemutus agar mempertimbangkan 3 (tiga) hal utama yaitu:

a. Kondisi dan Prospek Usaha Debitur

Analisis terhadap kondisi dan prospek usaha debitur menjadi dasar bagi pejabat pemrakarsa dan pemutus untuk meyakini bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dibayar Kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Tingkat keyakinan pejabat kredit tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kecukupan jaminan kredit yang diberikan

b. Nilai agunan pokok dan tambahan

Berdasarkan analisis sebagaimana pada butir a tersebut diatas, pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus menetapkan jenis dan jumlah agunan yang dipersyaratkan, apakah cukup agunan pokok atau tambahan

Dengan demikian maka apabila berdasarkan judgment pemutus agunan pokok yang ada tidak memenuhi kecukupan jaminan yang disebabkan diantaranya kesulitan penguasaan dan/atau pengikatan agunan pokok sehingga tidak dapat memberikan hak preferen menjadi wajib dipenuhi dalam mempertimbangkan kecukupan nilai agunan kredit, harus didasarkan keyakinan PKL (Pejabat Kredit Lini), bahwa nilai agunan tersebut akan dapat meminimalkan tingkat kerugian (loss given default) dan memperbesar recovery rate apabila debitur wanprestasi di kemudian hari.

c. Kecukupan jaminan

Pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit harus mampu mengambil kesimpulan mengenai kecukupan jaminan untuk mendukung kredit yang diberikan berdasarkan kesimpulan atau judgement atas kualitas debitur/calon debitur (yang diperoleh melalui analisis terhadap watak, kemampuan, modal,



serta kondisi dan prospek usaha seperti diuraikan pada butir a), serta nilai agunan yang diuraikan pada butir b diatas.”

- 2) point IV Penilaian Agunan. huruf A. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penilaian Agunan, angka 2 halaman 4, sebagai berikut:

“Penilaian agunan kredit harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggung jawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai, yaitu pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi (kecuali untuk kredit mikro hanya menggunakan dua ukuran yaitu nilai pasar wajar dan nilai likuidasi). Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out).”

- 3) Point V Pengikatan Agunan. huruf A. Jenis Pengikatan Agunan, angka 2 Fiducia Eigendom Overdacht (FEO)/ Fiducia, huruf g halaman 14, sebagai berikut:

“bahwa untuk barang-barang agunan yang menjadi objek fidusia yang telah diputus sebagai agunan kredit yang diberikan, namun tidak perlu diikat dengan fiducia sesuai ketentuan dalam butir 2.d dan 2.e tersebut diatas (dibuat secara notarial dan didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia), maka petugas ADK pada unit kerja yang melaksanakan realisasi kredit agar tetap melakukan pencatatan atas barang agunan tersebut dengan cara pembuatan perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (cessie) Model PJ-07 yang dilengkapi dengan model PJ-07a atau penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia barang) model PJ-08 yang dilengkapi dengan model PJ-08a atau perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (Fidusia bangunan) model PJ-08b yang dilengkapi dengan model pj-08c, sesuai dengan jenis agunannya.”



4) Lampiran 2 Surat Edaran Direksi Nose: S.05-
DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret
2015, Metode Penilaian Agunan, point I Konsep Dasar
Penilaian Agunan, huruf C teknik/ metode penilaian
agunan halaman 2 dan 3, sebagai berikut:

1. Metode Market Data Approach (metode Pendekatan
Pasar)

Metode pendekatan pasar adalah suatu metode
penilaian agunan dengan cara membandingkan
agunan yang dinilai dengan agunan lain dengan
karakteristik yang hampir sama, yang
diperjualbelikan dipasar.

a. Pengumpulan data

Mengingat metode pendekatan pasar
menggunakan data pembanding sebagai acuan
untuk penilaian agunan, maka kualitas dan
kuantitas data pembanding ini sangat
menentukan akurasi penilaian agunan. untuk itu,
langkah pertama yang harus diperhatikan adalah
mencari informasi sebanyak banyaknya perihal
harga yang dapat digunakan sebagai
pembanding atas agunan yang akan dinilai. Data
tersebut dapat berasal dari beberapa sumber
sebagai berikut:

- Property agent seperti ERA, Century dan lain
sebagainya
- Kantor kelurahan di lokasi agunan yang akan
dinilai
- Broker pialang
- Iklan jual beli di surat kabar, majalah atau
internet
- Penilai, khususnya rekanan BRI
- Sumber lainya yang dapat diyakini
kebenarannya

5) Lampiran 2 Surat Edaran Direksi Nose: S.05-
DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret

Halaman 86 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Metode Penilaian Agunan, Poin II Penerapan Penilaian Agunan, sebagai berikut:

A. Penilaian Tanah

1. Pengumpulan data

Hasil penilaian Agunan dengan metode pasar sangat dipengaruhi oleh data perbandingan yang tersedia. Untuk itu, diperlukan informasi dari berbagai sumber agar proses perbandingan dapat dilakukan dengan baik. Sumber informasi untuk penilaian agunan tanah antara lain berasal dari:

- Instansi pemerintah yang terkait dengan standar harga tanah mulai dari kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional
- Informasi Rencana tata kota yang menyangkut rencana penataan kota, zoning dan lain-lain, yang dapat diperoleh dari dinas tata kota atau pemda setempat
- Data pasar mengenai jual beli yang pernah dilakukan disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari notaris atau property agent
- Data harga permintaan dan penawaran tanah disekitar lokasi, yang dapat diperoleh property agent, iklan jual beli tanah di media massa maupun internet.

B. Penilaian Bangunan

1. Secara umum terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menilai bangunan yaitu :

- Izin mendirikan Bangunan termasuk perubahanya
- Izin Gangguan, bagi bangunan yang memerlukan
- Denah bangunan
- Fisik bangunan
- Fasilitas sarana pelengkap bangunan

Halaman 87 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Lampiran 3 Surat Edaran Direksi Nose: S.05-
DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret
2015, Agunan Yang Memerlukan Perhatian Khusus, huruf
B. Persediaan Barang Dagangan, halaman 1 :

PKL (atau CI) perlu meyakini bahwa semua barang
yang dijadikan agunan harus benar benar milik debitur.

6. Proses Pemutusan Kredit

Bahwa Saksi Farida Budi Wijayanti selaku Pejabat Pemutus Kredit
memberikan putusan pemberian kredit Nomor: R.3253-
XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 25 April 2022, berdasarkan analisis,
evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh
Pemrakarsa Kredit Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz
Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana putusan
pemberian kredit tersebut dilakukan tanpa adanya catatan khusus
pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa
mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan
ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen terkait
dengan ketidaklengkapan dokumen PJ-07a dan PJ-08a tidak
dipenuhi/dilengkapi oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM dan
Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku
AMPK. Sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada
Perjanjian tersebut, berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan
pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.

Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Pt. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk,

a. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses
Pemberian Putusan Kredit, angka 12 Pemberian Putusan
Kredit, huruf d halaman 46, sebagai berikut:

“Dalam memberikan putusan kredit pejabat pemutus harus
memperhatikan hal hal sebagai berikut:

i. Analisa dan evaluasi yang dibuat oleh pejabat
pemrakarsa kredit

Halaman 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit.”
- b. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf F Persetujuan Pencairan Kredit, angka 1 Ketentuan dan angka 2 Syarat Penerbitan IPK halaman 50, sebagai berikut:

1. Ketentuan

- a. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) ditandatangani oleh: Pejabat yang berwenang yaitu:
 - i. Maker: Petuqas ADK
 - ii. Checker: Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/Pinca
 - iii. Signer: Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/PincaAktivasi rekening dilakukan oleh Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/Pinca
Format Instruksi Pencairan Kredit (IPK) dapat dilihat pada Formulir 9/IV.
- b. ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit KCK/Kanwil/Kanca/Kancapem.

2. Syarat penerbitan IPK

Syarat penerbitan IPK adalah sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Kredit dan surat perjanjian accesoir yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya (termasuk dokumen aslinya), serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
- c. semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut telah dicadangkan dalam jumlah yang cukup, baik secara tunai maupun overbooking selama bukan dari rekening kredit yang diputus, antara lain:
 - i. Biaya provisi.

Halaman 89 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- ii. Biaya notaris.
- iii. Biaya pengikatan agunan
- iv. Biaya premi asuransi.
- v. Biaya percetakan/ administrasi.
- vi. Dll.

Pembukuan biaya tersebut diatas dibuktikan dengan bukti setoran yang telah divalidasi.

3. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: Pp.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Point 9 Penetapan Struktur dan Tipe Kredit, Point 3 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Ciri dan tujuan Penggunaan, Huruf a Hal.39

“KMK adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.”

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI dalam pemberian dan penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 telah memperkaya diri sendiri yaitu Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan orang lain yaitu Terdakwa RIANG FAUZI kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kredit yang diajukan tersebut dapat segera diproses sehingga target outstanding produk kredit cabang BRI Probolinggo terpenuhi.

- Bahwa perbuatan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Saksi Hafidz Hanafi, SE. bin Alm. SURATNO selaku Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial (untuk selanjutnya disingkat AMPK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI Malang Nokep: 348/KW-XVI/SDM/08/2019 tentang Mutasi Rotasi Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Malang tanggal 21 Agustus 2019 bersama-sama dengan Saksi Hendra Widiyanto alias Hendra bin Edhy Soetjahjo (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku anak dari Sri Yuniarti yang mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo dan Terdakwa RIANG FAUZI masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor : KEP-36/M.5.24/Fd/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (untuk selanjutnya disingkat RM) pada PT. Bank

Halaman 91 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tentang penetapan Kembali Jabatan Pekerja tanggal 26 Oktober 2020, dalam waktu bulan April tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo Nomor 30 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan selaku Pegawai Badan Usaha Milik Negara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hendra Widiyanto atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam pemberian fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena jabatan atau kedudukan yaitu sebagai Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial (untuk selanjutnya disingkat AMPK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo dan sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut diakibatkan adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Bank BRI) merupakan Bank milik Pemerintah Republik Indonesia dengan status Badan Usaha Milik

Halaman 92 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (BUMN) sebagaimana terdapat penyertaan modal milik negara di dalamnya dengan kepemilikan saham sebanyak 53,19% atau sebanyak 80.610.976.876 lot berdasarkan surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 tanggal 09 April 2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

Pemegang saham >5%	Nama	Alamat	Jumlah Saham Sebelum nya	Persen Saham Sebelu mnya	Jumlah Saham Bulan Ini	Persen Saham Bulan Ini	Penge ndali
	Republ ik Indone sia	Indone sia	80.610.976.876	53,19%	80.610.976.876	53,19%	X
Pemegang saham <5%	Masya rakat	Publik	70.932.093.128	46,81%	70.932.093.128	46,81%	
Saham Treasury			15.931.600	0%	15.931.600	0%	
Total			151.559.001.604	100%	151.559.001.604		100%

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. (Bank BRI) mempunyai Fasilitas Kredit Ritel untuk pembiayaan kegiatan sektor produktif yang berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018, Bank BRI mempunyai Fasilitas Kredit Ritel untuk pembiayaan kegiatan sektor produktif, salah satu fasilitas kredit ritel di Bank BRI adalah Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 1 Ketentuan Umum, halaman 7 disebutkan:
Proses pemberian putusan kredit terdiri dari 2 tahap yaitu meliputi kegiatan Prakarsa dan putusan kredit dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Prakarsa Kredit dilakukan oleh Pejabat Prakarsa yang meliputi:
 - i. Permohonan kredit
 - ii. Analisis kredit
 - iii. Rekomendasi putusan kredit
 - b. Putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus yang meliputi limit kredit tertentu dengan memperhatikan:
 - i. Kelengkapan paket kredit
 - ii. Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa
 - iii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa
 - iv. Memberikan putusan kredit yang dituangkan dalam formulir PT dan atau dalam aplikasi kredit
- Bahwa adapun tahapan Proses Permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari pengajuan hingga dicairkan atau digunakan pemohon pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 secara garis besar pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit adalah sebagai berikut:
 - 1. Permohonan dan Prakarsa Kredit
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Bank BRI melalui Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo dengan surat secara tertulis
 - Kemudian RM selaku Pejabat Pemrakarsa membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1/VI) yang ditandatangani oleh pemohon
 - Setelah permohonan diterima RM/Pejabat Pemrakarsa 1, kemudian RM/ Pejabat Pemrakarsa 1 meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang diperlukan yaitu:

Halaman 94 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A) Dokumen elektronik (dokumen yang diperlihatkan aslinya dahulu namun yang disimpan bank dalam bentuk soft copy) dalam hal pengarsipan disimpan foto copy nya dokumen tersebut yaitu:

- 1) KTP /Paspor
- 2) Kartu Keluarga
- 3) Akta nikah atau dokumen sejenis lain yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi berwenang
- 4) Surat kewarganegaraan/ surat keterangan ganti nama, jika diperlukan
- 5) Foto debitur
- 6) akta notaris perjanjian pisah harta (apabila terdapat perjanjian pisah harta antara suami istri)
- 7) Akte pendirian perusahaan beserta seluruh akte perubahannya
- 8) Salinan ijin praktek/ profesi/surat pengangkatan sebagai direksi/komisaris
- 9) Bukti perijinan usaha, antara lain: SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan dokumen lain sejenis.
- 10) Untuk kredit s/d jumlah tertentu, TDP dan SIUP dimungkinkan diganti dengan surat keterangan usaha dari Lurah/Kepala desa. Sedangkan untuk Kredit Ritel dengan besaran diatas Rp100.000.000,- s/d Rp500.000.000,- dapat menggunakan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) sebagai pengganti SIUP, TDP maupun HO (Hinder Ordinary/Izin Gangguan). Ketentuan IUMK diatur tersendiri
- 11) Salinan SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak Bumi dan Bangunan (PBS)
- 12) Salinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
- 13) Dokumen lainnya yang setara

B) Dokumen Non ELEktronik (dokumen dalam bentuk Hard Copy) yaitu:

- 1) Asli Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya, antara lain: SHM (Sertipikat Hak Milik), SHMSRS (Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Satuan Rumah Susun), SHGB (Sertipikat Hak Guna Bangunan), SHGU (Sertipikat Hak Guna Usaha), SHP (Sertipikat Hak Pakai), Sertifikat Hak lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hak atas tanah lainnya
- 2) Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) beserta surat pemblokiran dari kepolisian setempat
 - 3) Asli Bilyet Deposito beserta asli surat kuasa pencairan deposito
 - 4) Asli Buku Tabungan beserta asli surat kuasa pencairan tabungan
 - 5) Asli promissory notes / commercial paper
 - 6) Asli saham (bukti kepemilikan saham)
 - 7) Asli bank garansi
 - 8) Asli faktur/kwitansi pembelian mesin
 - 9) Asli bukti kepemilikan agunan lainnya
- Setelah diterima oleh RM/Pejabat Pemrakarsa 1 kemudian dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut) dengan memperhatikan antara lain PS (Pasar Sasaran), KRD (Kriteria Resiko yang dapat Diterima), jenis usaha yang dihindari dibiayai, Daftar Kredit Macet BI (Bank Indonesia), Daftar Hitam BI dan Daftar Hitam BRI, serta diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) diseluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Asistant Manager Pemasaran Komersial (AMPK)/ Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali di pre screening.
 - Terhadap hasil pre screening tersebut:
 - i. Apabila permohonan kredit tersebut lolos dalam proses pre screening dan Pejabat Pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya Pejabat Pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit

Halaman 96 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk fotocopy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan.

ii. Apabila dari hasil penilaian awal tersebut ternyata debitur dan atau usaha debitur tidak lolos dalam proses pre screening (misalnya : usaha calon debitur tidak termasuk dalam PS dan KRD, calon termasuk dalam Daftar Hitam BI), maka pejabat pemrakarsa dapat melakukan alternatif sebagai berikut:

ii.1. Menolak permohonan kredit dimaksud. Putusan penolakan dilakukan oleh pejabat pemutus sesuai kewenangan dengan memberikan alasan penolakannya dan kepada pemohon kredit diberikan pemberitahuan secara tertulis (aplikasi kredit akan mencetak Putusan Penolakan Kredit (Formulir 2a/IV)) dan Surat Penolakan Kredit (Formulir 2b/IV), formulir tersebut ditandatangani oleh Pejabat sesuai kewenangan.

ii.2. Atau dapat terus memproses permohonan kredit tersebut melalui mekanisme ijin prinsip yang dilakukan melalui aplikasi kredit. Pejabat pemrakarsa harus mencantumkan alasan permohonan ijin prinsip dan mitigasi resiko yang akan dilakukan dalam aplikasi kredit. Selanjutnya pemberitahuan permohonan putusan ijin prinsip kepada pejabat pemutus setingkat lebih tinggi dapat dilakukan melalui sarana tercepat (surat, nofacs, email, dll). Proses selanjutnya (analisis dan evaluasi kredit, dan seterusnya) hanya dapat dilakukan setelah persetujuan ijin prinsip diberikan.

ii.3. Dalam hal calon debitur tersebut ditolak seperti pada butir ii.1 di atas, maka calon debitur tersebut ditatakerjakan di dalam Sistem Informasi Calon Debitur (SICD) BRI.

- Dalam melakukan Prakarsa kredit, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

i. Melakukan kunjungan ke domisili dan Lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan



pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur/calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan, dll) sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit, dll.

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah /LKN (Formulir 3/IV)

- ii. Melakukan kunjungan ke Lokasi agunan debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan.
- iii. Melakukan penelitian atas dokumen/data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk fotocopy (misalnya identitas debitur, legalitas usaha, dll.) dengan asli dokumen dan sebagainya.
- iv. Mencari informasi yang seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.

2. Analisis dan Evaluasi Kredit Ritel Seluruh Besaran

- Semua permohonan kredit yang akan diproses harus dilakukan analisis dan evaluasi secara tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa. Kedalaman suatu analisis disesuaikan dengan Tingkat dan kompleksitas resiko kredit yang akan diberikan.
- Proses analisis dan evaluasi kredit oleh Pejabat Pemrakarsa dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam pemberian kredit dan selanjutnya bertujuan untuk menetapkan besar plafond yang dapat diberikan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik bisnis debitur.
- Analisis kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa meliputi analisis 5C Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition (karakter/watak, kemampuan, finansial/keuangan/ modal, Agunan, Prospek Usaha) yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif, dan pada proses tersebut Pejabat Pemrakarsa menganalisa dan

Halaman 98 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen setelah lengkap, dalam hal ini termasuk pembuatan dokumen Neraca Keuangan oleh Pejabat Pemrakarsa atas dasar dokumen dari Pemohon

- Pada saat analisa juga terdapat proses penilaian agunan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Penilaian Agunan
- Terkait agunan Pejabat Pemrakarsa membuat konsep Hak tanggungan, cessie dan fiducia (tergantung jenis agunannya, khusus untuk Hak tanggungan prosesnya dilakukan oleh notaris
- Hasil analisa dan evaluasi kredit kredit dituangkan dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) (Formulir 4b/IV) oleh Pejabat Pemrakarsa

3. Rekomendasi Putusan Kredit

- Rekomendasi pemberian putusan kredit merupakan suatu Kesimpulan dari hasil analisis dan evaluasi kredit.
- Rekomendasi pemberian putusan kredit harus dibuat secara tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa dalam MAK dan disampaikan kepada Pejabat Pemutus yang berwenang
- Dalam rekomendasi kredit harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar kembali kreditnya baik dengan dana yang berasal dari hasil usaha yang dibiayai (first way out) maupun dari sisi agunan kreditnya (second way out).
- Dalam pembuatan rekomendasi kredit, Pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

4. Kelengkapan paket kredit

- Setelah proses analisa selesai dilaksanakan dan Pejabat Pemrakarsa memberikan rekomendasi kredit, Pejabat Pemrakarsa menyerahkan berkas kredit kepada ADK (Administrasi Kredit) untuk diperiksa dan memastikan bahwa pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi legal aspek. Hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap paket kredit dibuat dalam bentuk nota dinas/surat pengantar ke Pemutus sekaligus sebagai opini ADK dan dilampiri checklist dokumen sesuai dengan form pada Formulir 5/IV (format yang direkomendasikan).



- Verifikasi oleh ADK dilakukan dengan cara mencocokkan berkas paket kredit dengan data entry yang telah dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa di aplikasi kredit. Sebagai bukti bahwa ADK telah melakukan verifikasi dan memberikan opini, bagian ADK harus memberikan tanda persetujuan berupa verifikasi di aplikasi kredit.

5. Pemberian Putusan Kredit

- Putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus yang berwenang sesuai limit melalui sistem aplikasi kredit dan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya pada formulir Putusan Kredit (PTK) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit
 - ii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit

6. Perjanjian Kredit

- Berdasarkan Putusan Kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Register Permohonan Kredit dan mempersiapkan:
 - i. Surat Penawaran Kredit (Offering Letter) kepada pemohon kredit yang berlaku 14 (empat belas) hari sejak putusan penawaran kredit diterima oleh debitur atau calon debitur.
 - ii. Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka nasabah wajib menandatangani surat penawaran putusan tersebut di atas materai dan mengembalikannya sebelum jangka waktu Offering Letter berakhir
 - iii. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditandatangani oleh nasabah, ADK mempersiapkan dokumen perjanjian kredit, salah satunya memuat klausul agunan yang diberikan dan pengikatannya.
- Setelah disetujui kemudian bersamaan dengan Hak tanggungan, cessie dan fiducia (tergantung jenis agunanya) ditandatangani berbarengan dengan realiasi akad kredit sebagaimana dokumen Perjanjian Kredit (dibuat notaris) yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang mewakili BRI dan Pemohon/debitur dihadapan notaris

7. Pencairan Kredit



- Surat Perjanjian Kredit dan surat perjanjian aksesoir yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta semua biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit telah dicadangkan dalam jumlah yang cukup, kemudian ADK membuat formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- Kemudian dilaksanakan proses pencairan kredit melalui teller
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 2 disebutkan Satuan Kerja Perkreditan Kredit Ritel dikelola oleh pejabat kredit yang terdiri dari:

a. Pejabat Kredit Lini (PKL)

Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan prakarsa kredit, analisis dan evaluasi kredit, putusan pemberian fasilitas kredit, monitoring dan pembinaan, restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah, dan penempatan dana.

Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Kredit Lini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

i. Pejabat Pemrakarsa Kredit

Tugas dan tanggung jawab utama pemrakarsa kredit bidang RM Untuk Kredit Ritel adalah:

- a. Berdasarkan breakdown RKA (Rencana Kinerja Anggaran) yang telah ditetapkan, PKL bidang RM menyusun Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dan Rencana Marketing Bulanan (RMB).
- b. Melakukan kegiatan pemasaran kredit dengan berdasarkan mapping bisnis/RMB yang telah ditetapkan serta menciptakan hubungan awal dengan calon debitur atau debitur yang akan dilayani (baik baru maupun suplesi/penambahan fasilitas kredit).
- c. Melakukan pencarian informasi seluas-luasnya tentang calon debitur atau debitur yang akan dilayani terkait skala usaha debitur/calon debitur, fasilitas perbankan yang dibutuhkan,

Halaman 101 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat dengan bank lain, reputasi pribadi dan reputasi bisnis, serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Informasi dapat diperoleh secara langsung dari debitur/calon debitur maupun pihak ketiga lainnya

d. Melakukan On The Spot (OTS) untuk :

- i. Melakukan probing kepada calon debitur yang datanya telah dikumpulkan dan dicatat dalam RMB dengan maksud untuk memperoleh keyakinan terhadap data-data awal yang telah dikumpulkan, menggali informasi penting lain yang dibutuhkan dalam analisa kredit lebih lanjut.
- ii. Melakukan pemasaran terhadap produk-produk perbankan yang dimiliki oleh BRI sesuai dengan kebutuhan bisnis debitur dan pipeline yang telah dibuat.
- iii. Melakukan collecting data yang kurang, selain untuk meyakini bahwa data yang telah dikumpulkan/diterima adalah benar milik debitur, bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut, serta untuk mengumpulkan data yang kurang/masih diperlukan untuk melakukan analisa kredit lebih lanjut.
- iv. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha calon debitur, tempat tinggal serta agunan calon debitur.
- e. Melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan profesional
- f. Melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari RM lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cashflow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari Solusi yang tepat apabila terdapat tanda-tanda penurunan cashflow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- g. Melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND

Halaman 102 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Putusan Penundaan Dokumen)) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman

h. Bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari RM lain.”

ii. Pejabat Pemutus Kredit

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pemutus Kredit (RM dan/atau CRM) adalah melakukan putusan kredit (baik menyetujui maupun menolak) sesuai limit yang telah ditetapkan secara obyektif, mandiri dan profesional setelah meyakini bahwa pejabat pemrakarsa telah melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) yang cukup terhadap kredit yang akan diputus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Probolinggo atas nama Sri Yuniarti Tahun 2022 adapun petugas-petugas yang terlibat dalam proses tersebut adalah sebagai berikut:

Pemimpin Cabang (Pejabat Pemutus Kredit)	:	Farida Budi Wijayanti
Asisten Manajer Operasional dan Layanan	:	Erik Subiacto
Relationship Manager (RM) selaku Pejabat Pemrakarsa 1	:	RIANG FAUZI
Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manager Bisnis Kecil (MBK) selaku Pejabat Pemrakarsa 2	:	Hafidz Hanafi
Petugas Administrasi Kredit (ADK)	:	Dicky Purnamawidi
Supervisor Administrasi Kredit	:	Ofis Setiawan

- Bahwa adapun tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Terdakwa RIANG FAUZI Selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manager Bisnis Kecil (MBK) pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus keduanya sebagai Para Pejabat Pemrakarsa Kredit pada tahun 2022 adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran

1. RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM)
 - a. Tujuan Jabatan



Melaksanakan kegiatan:

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil;
 - 2) Pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop kepada nasabah segmen bisnis kecil;
 - 3) Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (Ecosystem Builder);
 - 4) Pendampingan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) segmen bisnis kecil (Business Advisor);
 - 5) Prakarsa, analisis dan rekomendasi kredit segmen bisnis kecil;
 - 6) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil;
 - 7) Monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio / account nasabah segmen kecil;
 - 8) Implementasi RM sebagai Casa Creator, Ecosystem Builder, Business Advisor (CEA) Agent dan Mindset, Time Management, Business Insight (MTB) Culture;
 - 9) Literasi digital/penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil;
- di wilayah kerja Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu sesuai target segmen bisnis kecil yang ditetapkan

b. Tanggung Jawab Utama

- 1) Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil
- 2) Melaksanakan kegiatan pemasaran akuisisi dan pemberian layanan one-Stop financial shop (antara lain CASA, transaction banking, deposito, kredit) kepada nasabah segmen bisnis kecil
- 3) Melaksanakan kegiatan pembentukan ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (ecosystem builder)
- 4) Melaksanakan kegiatan pendampingan UKM segmen bisnis kecil (business advisor)
- 5) Melaksanakan kegiatan prakarsa, analisis dan rekomendasi kredit segmen bisnis kecil
- 6) Melaksanakan kegiatan pengendalian kualitas kredit kecil dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil
- 7) Melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio / account nasabah segmen bisnis kecil
- 8) Melaksanakan implementasi RM sebagai SEA agent MTB

Halaman 104 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



9) Melaksanakan kegiatan literasi digital / penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil

10) Melaksanakan kegiatan penyusunan / penyediaan data, informasi dan laporan bisnis kecil

2. Hafidz Hanafi selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK)

a. Tujuan Jabatan

Mengelola Fungsi:

- 1) Identifikasi potensi dan persaingan segmen bisnis kecil;
- 2) Pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop kepada nasabah segmen bisnis kecil;
- 3) Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah segmen bisnis kecil (Ecosystem builder);
- 4) Pendampingan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) segmen bisnis kecil (Business Advisor);
- 5) Prakarsa, analisis, rekomendasi dan pemberian putusan kredit segmen bisnis kecil;
- 6) Pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil;
- 7) Monitoring dan pembinaan (off/on site) kinerja portfolio/account nasabah segmen bisnis kecil;
- 8) Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja jajaran Pemasar segmen bisnis kecil termasuk implementasi RM sebagai Casa Creator, Ecosystem Builder, Business Advisor (CEA) Agent dan Mindset, Time Management, Business Insight (MTB) Culture;
- 9) Literasi digital/penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil;
- 10) Penyusunan/penyediaan data, informasi dan laporan segmen bisnis kecil;

Di wilayah kerja Kantor Cabang untuk mencapai target segmen bisnis kecil yang ditetapkan.

b. Tanggung Jawab Utama

- 1) Mengelola fungsi identifikasi potensi Mapping potensi dan persaingan segmen dan persaingan segmen bisnis kecil.



- 2) Mengelola fungsi pemasaran, akuisisi dan pemberian layanan one-stop financial shop (antara lain: CASA, transaction banking, deposito, kredit) kepada nasabah segmen bisnis kecil.
- 3) Mengelola Fungsi Pembentukan Ekosistem Bisnis Nasabah Segmen Bisnis Kecil (ecosystem builder)
- 4) Mengelola fungsi pendampingan UKM Segmen bisnis kecil (Business advisor)
- 5) Mengelola Fungsi prakarsa, analisis rekomendasi dan pemberian putusan kredit segmen bisnis kecil sesuai kewenangan
- 6) Mengelola fungsi pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah segmen bisnis kecil
- 7) Mengelola fungsi monitoring dan pembinaan (off on site) kinerja portofolio/ account nasabah segmen bisnis kecil serta penagihan kredit terhadap nasabah
- 8) Mengelola fungsi pembinaan monitoring dan evaluasi kinerja jaringan pemasar segmen bisnis kecil termasuk implementasi RM sebagai CEA Agent dan MTB culture
- 9) Mengelola fungsi pelaksanaan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil

Mengelola fungsi pelaksanaan kegiatan literasi digital/ penyuluh digital untuk segmen bisnis kecil.

- Bahwa terkait perbandingan tentang jabatan Associate Relationship Manager 1 Ritel Segmen Non Pertanian dan Associate Relationship Manager 1 Kecil adalah jabatan yang sama hanya mengalami perubahan nama. Berdasarkan Surat dari Divisi Finance Direktorat Planing Budgeting dan Performance managemen Division Nomor B.10.e-PPM/ODV/01/2022 Perihal Implementasi unit kerja operasional tanggal 11 januari 2022 menyatakan bahwa penataan jabatan karena perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan consumer yang semula dimana Relationship Manager Kredit Kecil (ritel) menjadi RM Bisnis Kecil, sehingga seluruh pegawai BRI yang menjabat terkait jabatan tersebut otomatis berubah.

Sedangkan untuk tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Associate Relationship Manager 1 Kecil otomatis menjadi Realtionship Manajer Bisnis kecil dimana hal tersebut sekaligus sebagai Pemarkarsa Kredit pada tahun 2022 untuk kredit Modal Kerja di cabang senilai dibawah Rp5.000.000.000,-

Halaman 106 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(lima miliar rupiah) adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran.

Bahwa terkait penjelasan Associate Relationship Manager 1 Kecil adalah sebagai berikut:

- Associate di dalam jabatan tersebut merupakan grade pegawai
- Relationship Manager adalah nama jabatan itu sendiri dimana dalam hal proses Permohonan Kredit Modal Kerja senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau kredit di bawah lima ratus juta rupiah pada tingkat cabang yang bersangkutan sebagai Pejabat Pemrakarsa kredit
- 1 kecil adalah kriteria kreditnya yaitu segmen Bisnis Kecil di dalamnya termasuk Kredit Ritel, dimana Kredit Modal Kerja termasuk di dalamnya.
- Bahwa terkait perbandingan tentang jabatan Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial dan Manajer Bisnis Kecil adalah jabatan yang sama hanya mengalami perubahan nama. Berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.766-DIR/PPM/12/2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Operasional PT Bank BRI (Persero) TBK Tanggal 29 Desember 2021 menyatakan bahwa perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan bisnis consumer yang semula dipimpin Asisten Manajer Pemasaran dan atau Manajer Pemasaran menjadi dipimpin Manajer Bisnis sesuai pembidangnya untuk mempercepat proses bisnis, sehingga hanya terdapat Manajer Bisnis Kecil dan Manajer Bisnis Consumer, sehingga terkait hal tersebut fungsi bisnis kecil dipimpin oleh Manajer Bisnis Kecil, maka pegawai yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Manajer Pemasaran Komersial diganti namanya menjadi Manajer Bisnis kecil.

Sedangkan untuk tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial otomatis menjadi Manajer Bisnis Kecil dimana hal tersebut sekaligus sebagai Pemrakarsa Kredit pada tahun 2022 untuk kredit Modal Kerja di cabang senilai dibawah 5 miliar rupiah adalah berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada lampiran.

Bahwa terkait penjelasan Manajer Bisnis Kecil adalah sebagai berikut:

- Manajer bisnis kecil yang sebelumnya bernama Asisten Manajer Pemasaran Komersial adalah nama jabatan itu sendiri dimana dalam

Halaman 107 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



hal proses Permohonan Kredit Modal Kerja senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) atau kredit di bawah lima ratus juta rupiah pada tingkat cabang yang bersangkutan sebagai Pejabat Pemrakarsa kredit

- Bisnis kecil adalah kriteria kreditnya yaitu segmen bisnis kecil didalamnya termasuk kredit ritel dimana Kredit Modal Kerja termasuk didalamnya

- Bahwa berdasarkan Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing dari Pemimping Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Probolinggo Nomor : R.210-XVI/KC/ADK/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku MP/Pj. AMPK menerima delegasi wewenang kredit sebagai berikut:

- a. Sebagai Pejabat Pemrakarsa untuk jenis kredit di bawah ini :

Jenis Kredit						
Menengah	Kredit Line	Ritel	Program	Ritel Briguna	Konsumer	Mikro
✓	-	✓	✓	✓	✓	-

- b. Sebagai Pejabat Pemutus dengan limit kredit sebagai berikut :

Jenis Kredit		Besar Limit Kredit		
		Pertama	Perubahan	
			Dari	Menjadi
a	Menengah	-	-	-
b	Ritel	-	-	300.000.000
c	Program	-	-	300.000.000
d	Ritel Briguna	300.000.000	-	-
e	Konsumer	300.000.000	-	-
f	Mikro	-	-	-

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas maka Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertindak selaku:

- a. Pejabat Pemrakarsa Kredit Ritel, apabila kredit yang diajukan adalah lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).



- b. Pejabat Pemutus, apabila kredit yang diajukan adalah kurang dari atau sama dengan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengenai Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) diatas, yakni pada Lampiran 2.b/IV Matrik Putusan Kredit Individual dan Komite Kredit (Prakarsa Kanca), yang menjadi Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk wilayah Kantor Cabang yaitu :
 - a. AO/Relationship Manager, apabila nilai kredit berada dalam limit MP/Asisten Manager Pemasaran/Manager Bisnis (sebagai Pejabat Pemutus) yaitu maksimal sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Putusan Delegasi Wewenang Kredit di atas.
 - b. AO/Relationship Manager bersama dengan MP/Asisten Manager Pemasaran/Manager Bisnis, apabila nilai kredit berada dalam limit Pemimpin Cabang (sebagai Pejabat Pemutus).
- Bahwa permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan menggunakan nama orang tuanya yaitu Saksi Sri Yuniarti sebagai pemohon melalui surat secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo Nomor 30 Kelurahan Tisnonegaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo Jawa Timur melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut Terdakwa RIANG FAUZI bersama-sama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membuat dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) pada bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti yang berisi:
 - 1) Nama Pemohon Sri Yuniarti



- 2) Bidang Usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi
- 3) Alamat usaha Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
- 4) Status badan hukum Individu
- 5) NIB No 2210210017077
- 6) NPWP 67.489.269.0-625.000
- 7) Jenis usaha perdagangan beras
- 8) Tujuan penggunaan fasilitas kredit untuk modal kerja
- 9) Kredit Modal Kerja Senilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) jangka waktu 12 bulan
- 10) Laporan keuangan home statement
- 11) Tidak pernah diaudit
- 12) Agunan kredit:

Agunan	Alamat	Taksiran
SHM No. 723	Kraksaan	Rp.1.666.500.000,-
SHM No. 240	Kraksaan	Rp.1.260.000.000,-
SHM No. 828	Kraksaan	Rp.1.196.000.000,-
Total		Rp.4.112.500.000,-

- 13) Tidak pernah menunggak kredit
- Bahwa Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan kredit atas nama Sri Yuniarti kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah), yaitu:
- A) Dokumen elektronik (dokumen asli diperlihatkan terlebih dahulu, namun Bank BRI menyimpan dalam bentuk soft copy), yaitu:
- 1) KTP atas nama Sri Yuniarti dengan Nomor 3513145306670001 dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 3513141205590001
 - 2) Kartu keluarq dengan nomor 3513141511055182
 - 3) Akta nikah atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 291/23/X/1994
 - 4) Foto Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo
 - 5) NPWP atas nama Edhy Soetjahjo dengan nomor 67.489.269.0-625.000
 - 6) Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras

Halaman 110 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

B) Dokumen Non Elektronik (dokumen dalam bentuk Hard Copy) yaitu Asli Bukti kepemilikan agunan atau akta lainnya, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Terdakwa RIANG FAUZI berupa Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, yang dipakai untuk melengkapi persyaratan pemenuhan dokumen kredit agar terlihat seolah-olah Sri Yuniarti memiliki usaha Penggilingan padi dan Penyosohan Beras, adapun dokumen tersebut berisi:
- Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP), yang berisi:
 - a) Nama Perusahaan: UD. Sri Rejeki
 - b) Nomor Induk Berusaha: 2210210017007
 - c) Alamat perusahaan DS Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo
 - d) Nama KLB: Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - e) Kode: 10631
 - f) Barang / Jasa Dagangan Utama: Beras
 - g) Lokasi Usaha: Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
 - h) Dikeluarkan (tanggal terbit) Tanggal 10 Januari 2019
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, Yang berisi:
 - a) Nama Usaha: UD Sri Rejeki
 - b) Alamat Usaha: Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

Halaman 111 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) NPWP: 67.489.269.0-625.000
- d) Nomor Telpn 08123455591
- e) Nama KBLI: industry Penggilingan PAdi dan Penyosohan Beras
- f) Kode KBLI: 10631
- g) Status Penanaman Modal: PMDN
- h) Ditetapkan tanggal 10 Januari 2019
- Bahwa isi dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Arik Setyo Wati dan Saksi Saiful Farid Cahyonobakti dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo terdapat perbedaan data sebagai berikut:
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 2210210017077, yang berisi:
 - a) Nama Pelaku Usaha: Hendra Widiyanto
 - b) Alamat Kantor Perum Bumi Bulu Indah Rt.001 Rw.006 Kelurahan Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
 - c) Nomor Telpn: 081234555591
 - d) Email: Hendraallea@gmail.com
 - e) Skala Usaha Mikro
 - f) Terbit dan dicetak tanggal 22 Oktober 2021
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, Yang berisi:
 - a) Kode KBLI 10631
 - b) Judul KBLI Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
 - c) Lokasi Usaha Dusun Darungan Kelurahan Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur
 - d) Klasifikasi resiko Rendah
 - e) Jenis Produksi Beras
- Bahwa pemeriksaan data arsip yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Probolinggo yaitu data OSS (Online Single Submission) versi 1.1 (sebelum OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)) yang dikonversi ke dalam bentuk excel dan Sistem OSS RBA ditemukan data sebagai berikut:

Halaman 112 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki tanggal 10 Januari 2019 tidak ditemukan data tersebut.
2. Data yang muncul tidak sama / berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki tanggal 10 Januari 2019

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI kemudian Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut) dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan pre screening dengan hasil kuning atau resiko sedang.

Hasil analisis terhadap dokumen informasi debitur pada sistem layanan informasi keuangan yang diterbitkan OJK menunjukkan bahwa permintaan informasi keuangan pemohon kredit (Saksi Sri Yuniarti beserta pasangannya Saksi Edhy Soetjahjo) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada OJK/BI dilakukan pada tanggal 16 Maret 2022, sedangkan BRI Checking atas nama Saksi Sri Yuniarti beserta pasangannya Saksi Edhy Soetjahjo dilakukan pada tanggal 25 April 2022, dengan hasil yang diperoleh yaitu tidak ada permasalahan terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank atas nama Saksi Sri Yuniarti dan Saksi Edhy Soetjahjo.

- Bahwa setelah melakukan pre screening kemudian Terdakwa RIANG FAUZI, Saksi Hafidz Hanafi (AMPK/MBK) dan Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melakukan kunjungan lapangan terhadap UD. Sri Rejeki milik Saksi Sri Yuniarti pada tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, dan diketahui tempat Usaha yang dikunjungi berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara

Halaman 113 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) memberikan penjelasan kepada Terdakwa RIANG FAUZI, Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Farida Budi Wijayantiseolah-olah usaha tersebut adalah milik Saksi Sri Yuniarti dengan menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Tempat usaha tersebut adalah milik ibunya yaitu Saksi Sri Yuniarti sebagaimana yang diajukan dalam pengajuan pinjaman dan sudah lama beroperasi di tempat tersebut, mengingat Saksi Sri Yuniarti sudah tua sehingga selama ini usaha tersebut dikelola oleh Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
 - 2) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut
 - 3) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa selama ini Saksi Sri Yuniarti memiliki pinjaman di koperasi.
 - 4) Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan bahwa pada saat itu Saksi Sri Yuniarti sedang pergi ke luar kota.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, kemudian Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022, akan tetapi laporan tersebut hanya dibuat berdasarkan keterangan dari Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat kunjungan tanpa disertai dengan bukti atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, adapun hasil kunjungan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit pada tanggal 19 April 2022 yaitu:
- 1) Usaha nasabah adalah penggilingan padi dan perdagangan beras lokasi usaha di Desa Brani Kulon, Kec. Maron Kab. Probolinggo berupa penggilingan padi, lantai jemur, gudang dan kantor.
 - 2) Mulai usaha sejak tahun 1997, sampai dengan saat ini usaha tersebut masih eksis, berkembang dan berjalan lancar. Supplier gabah, beras dan jagung diperoleh dari para blandang/pengepul, petani di

Halaman 114 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Probolinggo, Lamongan, Ngawi, Bojonegoro dan sekitarnya.

- 3) Debitur mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk perputaran usaha seiring dengan bertambah banyaknya pelanggan.
 - 4) Pada saat kunjungan/on the spot posisi stock barang sekitar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berupa gabah, beras katul, dan jagung, sedangkan berdasarkan informasi dari yang bersangkutan tagihan kepada pelanggan tercatat sebesar Rp3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
 - 5) Area pemasaran nasabah adalah kabupaten dan kota Probolinggo.
 - 6) Nasabah biasanya mensuplai kepada penggiling-penggiling padi besar di area Probolinggo. Selain itu juga ada beberapa toko kecil dan warung yang disuplai juga oleh nasabah.
 - 7) Saat ini nasabah mulai kaderisasi kepada putra beliau, karena nasabah sudah berumur. Pengkaderan ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun.
 - 8) Oleh karena itu saat ini nasabah dan putranya tersebut berencana melakukan ekspansi usaha dengan menambah kapasitas produksi dan menambah jumlah buyer.
 - 9) Agunan tambahan adalah 2 unit rumah tinggal nasabah di Perum Bumi Bulu Indah, Kraksaan dan 1 unit tanah kavling di Patokan Kraksaan, dengan total taksiran NPW sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).
- Bahwa terhadap hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir1/IV) halaman 3/3 tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
- 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (character, capacity, capital, collateral and conditions)
 - 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pemerakarsa Kredit harus menindaklanjuti tanggapan dari Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk

Halaman 115 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melakukan analisa 5C dan audit lingkungan serta menuangkannya ke dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) sebelum memberikan rekomendasi kredit. Apabila Analisa dan audit lingkungan tersebut tidak dilakukan, maka seluruh analisa yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu pula rekomendasi kredit tersebut seharusnya tidak pernah dapat diberikan. Akan tetapi untuk menyiasati tanggapan dari Saksi Farida Budi Wijayantitersebut kemudian Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Setelah melaksanakan Tinjauan Lapangan dan mendapat tanggapan dari Pimpinan Cabang, kemudian Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti dengan hasil Analisa:

I. IDENTIFIKASI PEMOHON DAN USAHANYA

- A. Nama Pemohon : Sri Yuniarti
- B. Alamat usaha : Brani Kulon, Maron, Kab. Probolinggo
- Alamat Rumah : Perum Bumi Bulu Indah N 6 RT01 RW06,
Desa Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
- Nomor Handphone : 081231281114
- C. Bentuk Usaha : Perorangan
- D. Bidang Usaha : Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi
- E. Legalitas dan Izin Usaha :

Keterangan	Nomor	Tanggal Jatuh Tempo
Kartu Tanda Penduduk (KTP)	3513145306670001	SEUMUR HIDUP
Nomor Induk Berusaha (NIB)	2210210017077	19/09/2023
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	67.489.269.0-625.000	-

- F. Permohonan Kredit :
- Fasilitas KMK sebesar Rp3.500.000.000,-

Halaman 116 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Objek yang dibiayai : Piutang dagang dan persediaan beras dan penggilingan padi
- Alasan permohonan kredit :
Tambahan modal untuk usaha perdagangan beras dan penggilingan padi (mengcover piutang dagang dan persediaan)

G. Informasi debitur berdasarkan SLIK OJK

Bank	Jenis Kredit	Baki Debet	Kolektibilitas
An. Sri Yuniarti			
Data tidak ditemukan			
An. Edhy (Suami)			
Data tidak ditemukan			

II. ANALISIS KUALITATIF

A. Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD)

Usaha ini adalah usaha yang dirintis oleh orang tua debitur kurang lebih sejak tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh debitur (sebagai generasi pertama) sejak tahun 2003. Saat itu usaha hanya sebatas penggilingan padi dengan kualitas mesin kecil, maksimal 1 ton per jam. Debitur terus mengembangkan usaha tersebut mengikuti perkembangan teknologi dan pasar. Hingga saat ini usaha sudah melebar menjadi penggilingan padi, penyosohan beras, produksi beras premium, dan berbagai jenis beras lain hingga terkenal di pasaran jawa timur.

Saat ini usaha tersebut sudah menggunakan mesin-mesin teknologi tinggi dengan kapasitas produksi terendah 3 ton per jam, dengan 15 karyawan tetap dan minimal 20 buruh lepas atau harian atau seasonal.

Usaha masih dalam target market atau termasuk dalam kriteria pasar sasaran bisnis dengan kriteria warna hijau.

Telah memenuhi Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) karena:

- Tidak termasuk dalam daftar hitam BI;
- Tidak termasuk dalam daftar/informasi pinjaman macet BI;
- Tidak termasuk dalam negatif list BKPM;
- Perijinan sudah lengkap (untuk perijinan yang telah jatuh tempo akan dimintakan untuk diperpanjang terlebih dahulu dan dimasukkan sebagai syarat kredit);

Halaman 117 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha telah berjalan di atas 2 tahun tanpa terputus; dan
- Usaha telah memperoleh laba untuk 2 tahun terakhir;

B. Analisa Karakter

1. Tingkat kepercayaan

- Debitur Menceritakan semua kondisi usaha, keluarga, dan aktifitas kegiatan di lingkungannya.
- Calon debitur, baik perorangan maupun perusahaan (direksi dan komisaris) Tidak memiliki tunggakan fasilitas pinjaman dalam 1 tahun terakhir (termasuk kartu kredit).
- Debitur memenuhi komitmen yang dijanjikan

2. Pengelolaan Rekening Bank

- Debitur Selalu menepati janji yang dibuat dengan bank, tidak pernah terlambat membayar
- Memenuhi kelengkapan dokumen dan memenuhi perjanjian kredit

3. Reputasi Bisnis

- Tidak terdapat informasi negatif dari supplier atau konsumen atau perusahaan sejenis mencakup hubungan bisnis dalam jangka waktu ≥ 2 tahun

4. Perilaku pribadi debitur

- Debitur tidak memiliki gaya hidup atau permasalahan pribadi yang dapat mengurangi kemampuan membayar kredit pada saat ini dan masa mendatang.
- Debitur pernah menandatangani Tidak pernah keluhan dari supplier/pelanggan/mitra usaha lainnya/perusahaan sejenis atas usahanya dalam 1 tahun
- Debitur dikenal oleh komunitas bisnis sejenis

5. Berdasarkan laporan sistem informasi debitur SLIK OJK atas nama Sri Yuniarti semua kondisi fasilitas pinjaman/kredit berkolektibilitas lancar.

C. Analisa Kemampuan / capacity

1. Aspek Manajemen

a) Struktur Internal Perusahaan

- Debitur menjalankan usaha Tidak secara one man show.
- Debitur memiliki konsep kaderisasi.
- Rata-rata karyawan debitur bekerja 3 sampai dengan 5

Halaman 118 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun.

b) Kualifikasi Komersial

- Pembukuan / pencatatan transaksi keuangan dilakukan secara tertib dan debitur mampu menyusun laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba, dll).
- Pertanyaan-pertanyaan masalah finansial dapat dijawab secara detail.

c) Kualifikasi Teknis

- Memiliki keahlian dan pengalaman sebagai pengelola usaha selama beberapa tahun (≥ 2 tahun) dalam bidang yang berkaitan
- Memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian (profesionalisme)
- Selalu mengikuti perkembangan pasar/industri.
- Usaha dikelola oleh YBS sendiri dibantu oleh ayah dan memiliki 10 karyawan

2. Aspek Produksi

a) Kualitas Product/Jasa

- Jenis produk/barang memenuhi kebutuhan kredit
- Harga jual lebih murah dibanding pesaing.
- Pemenuhan pesanan lebih cepat dari pesaing
- Personil trampil dan bersahabat.

b) Ketergantungan

- Tidak terdapat ketergantungan karena suplier / pembeli banyak dan bervariasi

c) Lokasi Usaha

- Lokasi usaha mudah dicapai oleh pemasok/pembeli
- Usaha Ymp berlokasi ditempat yang strategis, terletak dilokasi rice mill atau penggilingan padi dan penyosohan beras usaha di desa Suko kec. Maron Kab. Probolinggo, dan di desa Sumber Kedawung Kec. Lece Kab. Probolinggo
- Tidak terdapat masalah dalam hal ketersediaan tenaga kerja (baik kualitas maupun kuantitas)
- Diperkirakan tidak terdapat perubahan peruntukan lokasi oleh pemerintah / yang berwenang

Halaman 119 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Product / jasa

Komoditi utama yang diperdagangkan adalah beras, gabah kering giling, jagung pitlan yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok, disamping produk sampingan berupa sekam dan katul atau dedak.

Berikut ini spesifikasi mesin dan insfratraktur penunjang proses produksi:

a. mesin dan insfratraktur penunjang produksi beras:

- 1 unit mesin penggerak Mitsubishi D-14
- 2 unit elevator
- 1 unit husker (pemecah kulit) Satake SB 10 D, kapasitas terpasang 3 ton per jam
- 1 unit separator atau ayakan Yungsiang kapasitas 3 ton per jam
- 2 unit polisher atau pemutih merek Ichi, extension
- 3 unit timbangan
- 8 buah cangkingan

b. mesin perontok jagung:

- mesin penggerak Dongfeng 24 PK
- perontok jagung rakitan, kapasitas 3 ton per jam

c. gudang:

- gudang depan kapasitas 150 ton
- gudang belakang kapasitas 300 ton
- gudang leces kapasitas 500 ton

d. lantai jemur seluas 4000 m²

e. 4 unit truk

f. 4 unit pickup

Operasional rice mill pada saat peakseason dan gilingan gabah bulog 24 jam yang terbagi dalam 2 shift selama musim panen. Sedangkan untuk perontok jagung 4-5 jam perhari pada kondisi normal dan 14 jam per hari dalam kondisi peakseason.

3. Aspek Pemasaran

- Tidak ada strategi khusus untuk meningkatkan pemasarannya. Debitur memberikan pelayanan baik mutu maupun ketepatan waktu disamping memberikan kelonggaran pembayaran tagihan/piutang kepada buyer-buyernya yang selama ini telah

Halaman 120 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dikenal memiliki reputasi dan track record yang baik.

- Debitur telah memiliki buyer tetap yang rata-rata telah menjalin kerja sama lebih dari 3 tahun. Adapun pelanggan tetap YBS adalah sebagai berikut:
 - Toko Adi Jl. Niaga Kota Probolinggo
 - Toko 38 (Rudi Kompleks Ruko Pahlawan)
 - Toko Semangat Kota Probolinggo
 - Bulog gudang Kedungasem dan Klaseman
- Pembayaran dari buyer temponya berbeda-beda tergantung pada kebijakan buyernya. Untuk bulog adalah pembayaran mundur dengan tempo 2 sampai 3 hari sejak pengiriman barang, sedangkan untuk jaminan giling dan jemput gabah bisa lebih dari 3 bulan. Sedangkan untuk pembayaran pasar umum diberi tenggang waktu sampai dengan 2 minggu.

4. Aspek Persaingan

- Walaupun secara umum persaingan cukup ketat namun dapat diatasi dengan tetap menjaga kualitas pelayanan dan kelonggaran pembayaran sampai dengan 3 bulan untuk buyer lama dan besar. Disamping itu juga menjalin rekanan dengan pengusaha-pengusaha baru.

D. Analisa Kondisi dan Prospek Usaha

1. Perkembangan Pasar & Situasi Persaingan

- Perkembangan pasar diperkirakan tetap tinggi
- Peluang untuk mendapatkan laba tinggi

2. Prospek Industri

- Kondisi makro dimasa depan lebih baik dari periode sebelumnya dan memberikan dampak positif bagi industri yang digeluti debitur
- Usaha adalah penangkapan dan produk yang diperdagangkan adalah hasil laut atau ikan saat ini sangat baik mengingat produk tersebut merupakan kebutuhan pokok dan akan terus meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan masyarakat.

III. ANALISIS KUANTITATIF

A. Laba Rugi dalam juta rupiah

Halaman 121 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sri Yuniarti	PAST PERFORMANCE		
TANGGAL (HARI/BULAN/TAHUN)	1-Jan-20	1-Jan-21	1-Jan-22
	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Mar-22
	360	360	90
PENDAPATAN BERSIH	970,348	1,002,752	271,803

B. Neraca Keuangan dalam juta rupiah

Sri Yuniarti		PAST PERFORMANCE		
STATUS AUDIT PERUBAHAN AKUNTING TANGGAL (HARI/BULAN/TAHUN)		Unaudited	Unaudited	Unaudited
		1-Jan-20	1-Jan-21	1-Jan-22
		31-Dec-20	31-Dec-21	44,651
		360	360	90
1	Uang Kas/Bank	84,326	103,250	248,066
3	Piutang Dagang	3,409,758	3,595,614	3,675,437
4	Persediaan (FIFO/LIFO)	991,882	991,957	1,030,556
JUMLAH AKTIVA LANCAR		4,485,966	4,690,822	4,954,059
9	Ativa Tetap Netto	4,145,105	3,690,531	3,576,888
JUMLAH AKTIVA TETAP		4,145,105	3,690,531	3,576,888
TOTAL AKTIVA (LANCAR+TETAP)		8,631,071	8,381,353	8,530,946
19	Hutang Dagang	32,033	30,317	16,607
20	Hutang Jangka Pendek Bank Lain	3,555,086	2,304,332	2,195,833
JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK		3,587,119	2,334,649	2,212,440
JUMLAH HUTANG JK. PANJANG		-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN (PENDEK + PANJANG)		3,587,119	2,334,649	2,212,440
46	Laba Ditahan	4,073,604	5,043,952	6,046,704
47	Laba Berjalan	970,348	1,002,752	271,803
JUMLAH NET WORTH		5,043,952	6,046,704	6,318,507

c. Ratio Keuangan

Sri Yuniarti	PAST PERFORMANCE		
	31/12/2020	31/12/2021	31/03/2022
1. Likuiditas			
- Current Ratio	125%	201%	224%
- Quick Ratio	97%	158%	177%
- NWC	898,847	2,356,173	2,741,619



2. Solvabilitas			
- DER	71%	39%	35%
- DTA	42%	28%	26%
- ICR	555%	607%	808%
3. Profitabilitas			
- PM	2.50%	2.48%	2.63%
- ROE	19%	17%	17%
- ROA	11%	12%	3%
4. Aktivitas			
- DOR	32	32	32
- DOI	10	10	10
- DOP	0	0	0
- WCTO	42	42	42
5. Pertumbuhan			
- Sales	-	104%	102%
- Growth HPP	-	104%	100%
- Growth EBITDA	-	104%	100%
- Growth PM	-	103%	108%

IV. ANALISA PERHITUNGAN KEBUTUHAN KREDIT

Delta Piutang Dagang	1,286,403	
Delta Persediaan	360,695	+
Perub. MK	1,647,098	
Delta Hutang Dagang	(16,607)	-
Perub. MK	1,663,705	
Selisih Kas	144,816	-
Kebutuhan KMK	1,518,889	
Baki debet KMK	2,212,440	
		+
Maks Kredit yang bisa	3,731,329	



diberikan _____

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diusulkan fasilitas KMK sebesar
Rp3.500.000.000,-

- V. Credit Risk rating
- Skor CRR : 45.3204315627
 - Rating Kredit : Ba3
 - Tingkat Resiko: Risiko Sedang

VI. Analisa Agunan

No	Status & lokasi	NPW	NL	PNPW	PNL	Pengikatan Agunan			Asuransi
						Bentuk	No	Nilai	
1	Agunan Pokok :	1,030,5	PM PM	PM PM	PM PM	PJ.07 PJ.08	Baru Baru	1,000,000	-
2	Persediaan	56						2,500,000	-
	Piutang Usaha	3,675,437							
	Jumlah Agunan Pokok	1,030,556						3,500,000	-
	Agunan Tambahan :								
1	SHM No. 00723 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,666,500	1,381,200	1,477,200	1,234,560	HT	Baru	1,600,000	1,186,500
2	SHM No. 00240 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,260,000	1,050,000	1,134,000	953,400			1,250,000	840,000
3	SHM No. 00828 Lokasi : Kraksaan, Probolinggo	1,196,000	1,076,400	1,315,600	1,184,400			1,000,000	-
	Jumlah Agunan Tambahan	4,122,500	3,557,600	3,926,800	3,522,000			3,850,000	2,026,500
	Jml Agunan Pokok +	5,153,056	3,557,600	3,926,800	3,522,000			7,350,000	2,026,500



Tambahan							
TE Pinjaman	3,500,000	3,500,000	3,500.000	3,500,000		3,500,000	
Coverage Agunan Pokok	147.23 %	101.65 %	112.19 %	100.63 %		210.00 %	
Tambahan							
Coverage Agunan Tambahan	117.79 %	101.65 %	112.19 %	100.63 %		110.00 %	

VII. Rekomendasi

Merupakan opini/kesimpulan dari Pejabat Pemrakarsa atas permohonan kredit nasabah ybs

Struktur, tipe dan syarat kredit yang diusulkan :

Nama Pemohon : 1) Sri Yuniarti
2) Edhy Soetjahjo

Struktur dan Tipe Kredit

KMK Maks Co Tetap

- Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
- Bentuk Kredit : Maksimum Co Tetap
- Jumlah/Usul Kredit : Rp3.500.000.000,-
- Tujuan Penggunaan Kredit : Tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi
- Jangka Waktu Kredit : 12 bulan tmt realisasi
- Suku Bunga Kredit : 12.5 % pa. reviewable
- Provisi Kredit : $1.25 \% \times \text{Rp}3.500.000.000 = \text{Rp}43.750.000,-$
- Biaya Administrasi : Rp6.500.000,-
- Jasa Konsultasi : Rp1.000.000,-
- Penalty : 50.00% dari suku bunga yang berlaku atas tunggakan pokok dan atau bunga
- Jadwal Angsuran :

Bln Mulai	Term	Angsuran	Freq. Angsuran
Apr 2023	12 Bulan	3.500.000.000,-	1

VIII. Putusan Kredit

- No. Putusan :
- Nama Debitur : Sri Yuniarti

Halaman 125 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. No. SKPP :
4. Eksposur Kredit :

Fasilitas	Jenis Fasilitas Kredit	Maks. Co Kredit	Baki Debet	Jumlah Kredit yang Diputus
Valuta : IDR - Indonesia Rupiah				
BARU	KMK U/ PERDAGANGAN BERAS DAN PENGGILINGAN PADI	3.500.000.000,-	-	3.500.000.000,-
Jumlah Kredit Yang Akan Diputus				3.500.000.000,-

Total Nilai Agunan Kas
-

IDR	Eksposur Kredit	3.500.000.000.00	
	Total Nilai Agunan Kas	0.00	-
	Total Eksposur Kredit	3.500.000.000.00	

5. Debitur Grup
Tidak Ada
6. Putusan Kredit
Setuju / Tidak Setuju

CATATAN PEJABAT PEMUTUS : (tidak ada)

(Diisi apabila Pejabat Pemutus mempunyai pendapat lain, atau apabila ada Struktur, Tipe dan Syarat Kredit yang berbeda dengan usulan dari Pejabat Pemrakarsa).

- Bahwa pada MAK terdapat Analisa terkait agunan yang dibuat dan dinilai oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku Pejabat Pemrakarsa 1 bersama-sama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pemrakarsa 2, berdasarkan Laporan Penilaian Jaminan dalam pemberian fasilitas kredit an. Pemohon Sri Yuniarti terkait penilaian agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 dengan jenis agunan pokok dan agunan tambahan:

- Agunan pokok:
Persediaan senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Piutang Usaha Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 126 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



➤ Agunan Tambahan:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah seluruh analisa kredit yang tertuang dalam dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, kemudian diberikan kepada Saksi Dicky Purnamawidis selaku petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Saksi OFIS SETIAWAN selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 dengan hasil sebagai berikut :
1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
- Bahwa Saksi Dicky Purnamawid kemudian mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera melengkapi catatan tersebut.

Halaman 127 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila catatan tersebut sudah dilengkapi, maka Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) harus segera mengembalikan berkas kredit dan kelengkapannya tersebut kepada Petugas ADK. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak menindaklanjuti catatan/opini dari ADK tersebut dan langsung menyerahkan berkas kredit kepada Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus tanpa melalui Petugas ADK. Saksi Farida Budi Wijayanti pada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Atas putusan kredit tersebut kemudian Petugas ADK (Saksi Dicky Purnamawidi) membuat Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang diteruskan kepada Supervisor ADK (Saksi Ofis Setiawan) dan Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pemimpin Cabang untuk menandatangani surat tersebut.

- Terhadap Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dengan Nomor B1320-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) yang ditujukan kepada Sri Yuniarti yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tersebut kemudian diserahkan kepada pemohon kredit (Saksi Sri Yuniarti) oleh Terdakwa RIANG FAUZI untuk disetujui dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa penandatanganan SPPK tersebut dilakukan oleh Saksi Sri Yuniarti dan para pihak lainnya bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit tertanggal 27 April 2022.

Adapun isi dari SPPK tersebut yaitu:

Nama Pemohon : 1. Sri Yuniarti alias Nyonya Edhy Soetjahjo
(Peminjam) 2. Edhy Soetjahjo

Baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit secara tanggung renteng (Hoofdelijk)

1. Jumlah kredit : Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) (Baru)
2. Bentuk kredit : R/K dengan maksimum CO. Tetap
3. Jangka Waktu : 12 bulan terhitung sejak akad ditandatangani
4. Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja (KMK)

Halaman 128 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **Keperluan Kredit** : Tambahan modal kerja usaha penggilingan padi dan perdagangan beras
6. **Suku bunga** : 12.50% pertahun reviewable setiap saat sesuai suku bunga yang berlaku di BRI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
7. **Provisi kredit** : $1.25\% \times \text{Rp}3.500.000.000,- = \text{Rp}43.750.000,-$
8. **Penalty rate** : 50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun tunggakan bunga
9. **Biaya admin** : Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
10. **Jasa Konsultasi**: Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
11. **Agunan Kredit** :
 - Piutang dagangan atas nama Sri Yuniarti
 - Persediaan barang dagangan atas nama Sri Yuniarti
 - Tanah dan bangunan SHM No. 00723/Bulu atas nama Edhy Soetjahjo
 - Tanah dan bangunan SHM No. 00240/Bulu atas nama Hendra Widianto
 - Tanah SHM No. 00828/Patokan atas nama Sri Yuniarti
12. **Pengikatan Agunan** : -
 - Piutang dagangan atas nama Sri Yuniarti diikat dengan PJ-07 sebesar Rp2.500.000.000,-
 - Persediaan barang dagangan atas nama Sri Yuniarti diikat dengan PJ-08 sebesar Rp1.000.000.000,-

Terhadap agunan yang di jaminkan diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan I (Baru) sbb :

 - SHM No. 00723/Bulu sebesar Rp1.600.000.000,-
 - SHM No. 00240/Bulu sebesar Rp1.250.000.000,-
 - SHM No. 00828/Patokan sebesar Rp1.000.000.000,-
13. **Asuransi** : Bangunan diatas tanah yang di jaminkan diasuransikan terhadap bahaya kebakaran pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan Banker's Clause PT. BANK BRI (Persero) Tbk dengan nilai pertanggungan sbb :
 - SHM No. 00723/Bulu sebesar Rp1.186.500.000,- (rumah)
 - SHM No. 00240/Bulu sebesar Rp840.000.000,- (rumah)
14. **Pembuatan SPK** : Akta Perjanjian Membuka Kredit dibuat secara



Notariil pada notaris rekanan BRI

- Setelah SPPK (Offering letter) disetujui Saksi Sri Yuniarti kemudian Saksi Dicky Purnamawidiselaku Petugas ADK membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08 berdasarkan MAK terkait agunan persediaan sebesar Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07 sebesar Rp.3.675.437.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa atas dasar persetujuan Surat Penawaran Permohonan Kredit (SPPK) dari pemohon Saksi Sri Yuniarti, kemudian saksi Dicky Purnamawidimenghubungi Notaris saksi Budiyono untuk pembuatan perjanjian kredit.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2022 bertempat di Kantor Cabang BRI Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo No. 30 Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit yang dihadiri oleh saksi Sri Yuniarti, saksi Edi Soetjahjo, Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Budiyono, dan saksi Dicky Purnamawidiyang dibuktikan dengan Akta Notaris Budiyono, SH. Nomor 174 tanggal 27 April 2022. Adapun Pokok Pokok dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Dibuat oleh Notaris Budiyono sarjana Hukum
 - b) Sri Yuniarti dimana dalam perbuatan ini mendapat persetujuan dari suaminya Edhy Soetjahyo disebut sebagai debitur
 - c) Farida Budi WijayantiPemimpin Cabang Bank BRI Probolinggo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat dalam hal ini melalui Kantor Cabang Probolinggo
 - d) Bank Setuju Menyediakan Fasilitas Kredit Yaitu Kredit Modal Kerja (KMK) dalam Bentuk R/K dengan Maksimum Kredit Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang wajib digunakan sesuai keperluan yaitu Tambahan Modal Kerja Usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras dalam jangka waktu 12 bulan
 - e) Biaya Provisi Kredit sebesar 1,25% dari plafond kredit atau sebesar Rp.43.750.000,-(empat puluh tiga tujuh ratus limapuluh juta rupiah)
 - f) Biaya administrasi Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - g) Jasa konsultasi Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Halaman 130 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



h) Jaminan berupa:

- Usaha Yang dibiayai dengan Kredit Modal Kerja (KMK)
- Piutang dagang yang diikat dengan PJ-07 sebesar Rp.2.500.000.000,-(dua miliar limaratus juta rupiah)
- Persediaan Barang yang diikat dengan PJ-08 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Hak Tanggungan atas SHM Nomor 723/Bulu senilai Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah), SHM nomor 240/Bulu sebesar Rp.1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) SHM Nomor 838 /Patokan sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

- Bahwa terhadap isi dari SPPK dan Perjanjian Kredit sudah disampaikan secara langsung kepada Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta para pihak lainnya oleh Notaris Budiyo dan saksi Dicky Purnamawidipada saat sebelum proses penandatanganan perjanjian kredit. Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyatakan mengerti dan memahami ketentuan dalam SPPK dan Perjanjian Kredit terutama mengenai tujuan permohonan dan penggunaan kredit tersebut.
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (cessie) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, sebagaimana tercantum dalam klausul pendahuluan PJ-07 dan Pasal 1 pada PJ-08 sebagai berikut:

Pendahuluan PJ-07:

Seluruh tagihan-tagihan PIHAK PERTAMA/DEBITUR kepada PIHAK KETIGA (debiturnya) baik yang sekarang telah ada seperti tercantum dalam Model PJ-07A PT BANK BRI (PERSERO) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA/DEBITUR dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini senilai Rp2.500.000.000,00 (dua

Halaman 131 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



milyar lima ratus juta rupiah), maupun seluruh tagihan-tagihan yang kemudian hari akan ada.

Pasal 1 PJ-08:

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan Hak Milik atas kepercayaan, selanjutnya disebut Fiducia kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA sebagai jaminan atas pinjaman tersebut di atas, yang berupa barang-barang sebagaimana daftar terlampir (Model PJ-08A) dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini

- Bahwa setelah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit, kemudian Saksi Dicky Purnamawidimembuat Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor 253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi Dicky Purnamawididan Saksi Ofis Setiawan dan disetujui oleh Saksi Farida Budi Wijayanti. Selanjutnya Saksi Dicky Purnamawidimembuat formulir UM-06 (Pemindahbukuan Pencairan Pinjaman KMK an. Sri Yuniarti sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Pinjaman Nomor 0073-01-502347-15-1 an. Sri Yuniarti ke rekening giro Nomor 0073-01-003493-30-8 an. Sri Yuniarti), dan menandatangani lalu menyerahkan form UM-06 tersebut kepada Saksi Ofis Setiawan sebelum diserahkan kepada Saksi Erik Subiakto selaku Asisten Manager Operasional dan Layanan (AMOL). Selanjutnya Saksi Erik Subiakto melakukan pengecekan kesesuaian antara IPK dan Form UM-06, lalu menandatangani Form UM-06 tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Saksi Dicky Purnamawidi. Selanjutnya Form UM-06 tersebut diserahkan oleh Saksi Dicky Purnamawidikepada Saksi Elen Lidya Pramita selaku teller untuk dilakukan proses pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Cetak Buku atas Rekening Giro nomor 0073-01-003493-30-8 an. Sri Yuniarti terhadap hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diperuntukan sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, hal ini berdasarkan:

- Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini senilai Rp642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Saksi Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
- Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) senilai Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sdr. Sayuni nomor 007301002743302 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tapak validasi yang tercantum pada nota pemindahkuan UM-06 pada tanggal 2 Juni 2022, bahwa dalam proses tersebut Terdakwa RIANG FAUZI dengan sengaja memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Saksi Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller.
- Bahwa terhadap uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening Sdr. Sayuni nomor 007301002743302 diambil oleh Terdakwa RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 sekitar jam 14.00 WIB dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dan pada saat proses penarikan tersebut Terdakwa RIANG FAUZI mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto dengan memberikan identitas KTP Andyka Bayu Cahyanto dengan NIK 350724160290003 dengan alamat Perum Mondoroko Indah No 45 RT/RW 003/006, Kel. Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, status perkawinan belum kawin dan dengan pekerjaan mahasiswa sebagai syarat pencairan cek tersebut, sehingga Saksi Andrias Priyo sebagai Teller

Halaman 133 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melaksanakan transaksi tersebut. Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI mendapatkan KTP tersebut dari meminjam langsung kepada Saksi Andyka Bayu Cahyanto dengan alasan untuk keperluan bepergian dari Kota Probolinggo ke Malang pada saat pandemi Covid.

- Bahwa Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam keseluruhan proses pemberian dan penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti pada Bank BRI Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Para Para Pejabat Pemrakarsa Kredit menerima dokumen berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) bernomor 2210210017077 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2019 atas nama UD Sri Rejeki dari Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah), akan tetapi NIB yang tercantum dalam dokumen MAK tidak terdaftar di dalam database DPMPTSP Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu selaku Para Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak memeriksa keabsahan dan legalitas usaha debitur tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 :

- a. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 2. Permohonan dan Prakarsa Kredit, Huruf c point i. halaman 8 :

“Apabila permohonan kredit tersebut lolos pre screening dan pejabat pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan

Halaman 134 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dengan foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan.”

- b. Bab V Dokumentasi Dan Administrasi Kredit, huruf A. Dokumentasi Kredit, angka 2 Penggolongan Dokumen Kredit, huruf a dokumen yang berasal dari pemohon terdiri dari: huruf i. dokumen elektronik dan huruf ii dokumen non elektronik, halaman 2 dan 3, sebagai berikut:

“huruf i. dokumen elektronik:

i.10. Bukti perijinan usaha antara lain : SIUP, SITU, TDP, SIUJK, NPWK, NIB (Nomor Ijin Berusaha) dan dokumen lain sejenis

i.13. dokumen lainnya yang setara

huruf ii Dokumen non elektronik

ii.1. Asli Bukti kepemilikan agunan atau akte lainnya, antara lain: SHM, SHMSRS, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Lainnya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hak atas tanah lainnya.

ii.9 asli bukti kepemilikan agunan lainnya.”

Oleh karena itu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pencarian informasi seluas-luasnya tentang calon debitur atau debitur yang akan dilayani terkait skala usaha debitur/calon debitur, fasilitas perbankan yang dibutuhkan, riwayat dengan bank lain, reputasi pribadi dan reputasi bisnis, serta informasi-informasi lain yang diperlukan. Informasi dapat diperoleh secara langsung dari debitur/calon debitur maupun pihak ketiga lainnya, hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang

Halaman 135 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf c.

2. Bahwa pada saat dilakukan kunjungan Lokasi usaha Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI tidak melakukan pencarian informasi yang seluas-luasnya terkait kepemilikan usaha yang dikunjungi, melainkan hanya mengandalkan keterangan dari Terdakwa Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) saja yang menerangkan bahwa usaha penggilingan padi yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tersebut adalah UD Sri Rejeki milik Saksi Sri Yuniarti, akan tetapi usaha tersebut sebenarnya adalah UD Doa Jaya milik Saksi Abdul Koder Jaelani yang sudah beroperasi sejak tahun 2016 dan lahan/tanah tersebut sebenarnya adalah milik Wiwit yang merupakan Mertua dari Saksi Abdul Koder Jaelani dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Saksi Sri Yuniarti.

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 2. Permohonan dan Prakarsa Kredit, huruf f (halaman 8), sebagai berikut:

“dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan hal hal sebagai berikut:

- i. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai, pencarian data dan informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur /calon debitur maupun dengan pihak yang terkait dengan debitur (keluarga, tetangga, rekanan, karyawan dll) sehingga pejabat pemrakarsa

Halaman 136 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya, tujuan penggunaan kredit dll.

Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah/LKN. (Formulir 3/IV)

- ii. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan debitur/calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan.

Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan.

- iii. Melakukan penelitian atas dokumen / data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy (misalnya : identitas debitur, legalitas usaha, dll) dengan asli dokumen dan sebagainya.

- iv. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai.”

Oleh karena itu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf d yaitu:

“Melakukan On The Spot (OTS) untuk:

- i. Melakukan probing kepada calon debitur yang datanya telah dikumpulkan dan dicatat dalam RMB dengan maksud untuk memperoleh keyakinan terhadap data-data awal yang telah dikumpulkan, menggali informasi penting lain yang dibutuhkan dalam analisa kredit lebih lanjut.

Halaman 137 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iii. Melakukan collecting data yang kurang, selain untuk meyakini bahwa data yang telah dikumpulkan/diterima adalah benar milik debitur, bertanggung jawab terhadap kebenaran legalitas data tersebut, serta untuk mengumpulkan data yang kurang/masih diperlukan untuk melakukan analisa kredit lebih lanjut.
- iv. Melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha calon debitur, tempat tinggal serta agunan calon debitur.”

3. Bahwa Analisa dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tersebut berdasarkan keterangan saksi Denny Prasteyo (selaku tim auditor BRI cabang Probolinggo), saksi Tita Sarilia Ramadhani (selaku tim auditor BRI cabang Probolinggo), saksi Nur Karim (selaku RM) dan, saksi Ichwan Iswahyudi (selaku RM Credit Risk Recovery) tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu:

a. Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD)

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyusun Analisa pasar dengan narasi sebagai berikut:

“Usaha ini adalah usaha yang dirintis oleh orang tua debitur kurang lebih sejak tahun 1980 kemudian dilanjutkan oleh debitur (sebagai generasi pertama) sejak tahun 2003. Saat itu usaha hanya sebatas penggilingan padi dengan kualitas mesin kecil, maksimal 1 ton per jam. Debitur terus mengembangkan usaha tersebut mengikuti perkembangan teknologi dan pasar.”

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dikarenakan Saksi Sri Yuniarti tidak pernah mempunyai usaha yang ada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan bidang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi atas nama UD. Sri Rejeki.

b. Analisa Kemampuan (capacity)

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi menyusun analisa kemampuan usaha dalam empat aspek, yaitu aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran

Halaman 138 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dan aspek persaingan. Namun Seluruh aspek dalam analisa kemampuan nasabah ini tidak sesuai dengan faktanya karena Saksi Sri Yuniarti tidak pernah mempunyai usaha yang ada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan bidang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi.

Adapun aspek pemasaran yang tertuang dalam MAK yang menyatakan bahwa debitur UD Sri Rejeki telah menjalin kerjasama lebih dari tiga tahun dengan Bulog Gudang Kedungasem dan Klaseman adalah tidak benar, karena Saksi Mochammad Ramadhan selaku Kepala Bulog Kantor Cabang Probolinggo tidak pernah menjalin Kerjasama dengan Sri Yuniarti maupun UD Sri Rejeki yang beralamat di Desa Brani Kulon, Kec. Maron, Kab. Probolinggo.

c. Analisa Kuantitatif

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi menyusun analisa kuantitatif usaha dalam tiga aspek, yaitu aspek laba rugi, neraca keuangan dan ratio keuangan. Seluruh analisis kuantitatif atas ketiga aspek tersebut dilakukan dengan menyajikan kinerja keuangan UD Sri Rejeki selama tiga periode buku, yaitu: tahun 2020, 2021 dan Triwulan I 2022, mencakup pendapatan bersih dan posisi neraca setiap periodenya. Aktiva lancar dalam neraca dirinci dalam tiga akun, yaitu Uang kas/bank, Piutang Dagang dan Persediaan.

Bahwa dalam analisa kuantitatif terdapat penghitungan persediaan dan piutang yang dibuat tidak sebagaimana mestinya. Seluruh angka yang tercantum dalam Laporan Keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis kuantitatif adalah tidak benar, karena baik Saksi Sri Yuniarti maupun Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah memberikan data terkait transaksi keuangan kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun pihak BRI Probolinggo lainnya. Serta dalam menyusun analisa tersebut tidak pernah didukung dengan dokumen keuangan UD Sri Rejeki.

d. Analisa perhitungan kebutuhan kredit

Bahwa analisa perhitungan kebutuhan kredit yang dibuat dan diusulkan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi

Halaman 139 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



(dilakukan penuntutan secara terpisah) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah tidak benar, karena Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Saksi Sri Yuniarti tidak pernah menyerahkan data terkait piutang, persediaan dan utang yang didukung dengan bukti-bukti dokumen keuangan UD Sri Rejeki kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Terdakwa Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau pihak BRI Probolinggo lainnya.

e. Analisa Agunan

Bahwa dalam dokumen MAK, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi menyusun analisa agunan yang terbagi dalam dua agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok dilakukan dengan melakukan penilaian atas piutang dan persediaan saat ini. Dan agunan tambahan berupa tiga sertifikat tanah atas nama Saksi Sri Yuniarti (SHM 828), Saksi Edhy Soetjahjo (SHM 723) dan Saksi Hendra Widiyanto (SHM 240).

Hasil penilaian dari Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi atas agunan pokok diperoleh nilai agunan yang diikat sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) terdiri dari Persediaan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan Piutang sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan penilaian agunan tambahan diperoleh nilai total agunan tambahan sebesar Rp4.122.500.000,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari SHM 723 Rp1.666.000.500,- (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus rupiah); SHM 240 Rp1.260.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan SHM 828 Rp1.196.000.000,- (satu miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Perhitungan nilai agunan pokok sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak dapat dibenarkan, karena Saksi Sri Yuniarti, Saksi Edhy Soetjahjo dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak pernah memberikan data piutang dan persediaan kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) maupun Pihak BRI Probolinggo lainnya.



Bahwa dalam melaksanakan penilaian agunan tambahan terhadap rumah dan bangunan, Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Para Pejabat Pemrakarsa tidak menggunakan metode Market Data Approach (Metode Pendekatan Pasar) yang artinya adalah suatu metode penilaian agunan dengan cara membandingkan agunan yang dinilai dengan agunan lain dengan karakteristik yang hampir sama, yang diperjualbelikan di pasar. Sehingga Total Analisa Jaminan sebesar Rp4.122.500.000,- (empat miliar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menggunakan data pembanding yang disertai dengan data pendukung, serta luas bangunan dari Analisa tidak berdasarkan hasil pengukuran yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan dokumen berupa Appraisal Report yang telah dilakukan oleh Saksi FAISAL ZEN dan Saksi Dianto Kurniawan selaku Penilai Publik pada KJPP K-Appraisal Karmanto dan Rekan, dokumen laporan yang dibuat oleh Penilai Terdakwa RIANG FAUZI selaku Relationship Manager bersama dengan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku MBK tersebut dibuat tidak sesuai dengan prinsip Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018, yaitu:

- Tujuan Penilaian tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Dasar Nilai tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Teknik Analisa data pembanding tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan,
- Cara investigasi untuk menentukan luas bangunan dan spesifikasi bangunan tidak disebutkan dalam laporan penilaian jaminan.
- Tidak terdapat dasar penentuan nilai pembangunan baru dalam analisa penilaian bangunan

Hal tersebut bertentangan dengan:

- b. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018

Halaman 141 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

- 1) Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 3 Analisis dan Evaluasi Kredit Retail, Seluruh Besaran huruf e hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) halaman 12 sampai dengan halaman 16 pada II.4 Analisa 5 C kredit

II.4.1. Analisis watak :

Analisis mengenai karakter, bertujuan untuk menilai tingkat kepercayaan terhadap debitur berdasarkan perilaku debitur terhadap BRI, seperti: bagaimana debitur memberikan informasi tentang perusahaannya kepada BRI, apakah debitur menghormati/menepati perjanjian sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dll.

II.4.2. Analisis Kemampuan

Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon yang antara lain dipengaruhi oleh faktor :

- Aspek Manajemen.
Yaitu kemampuan pengelolaan perusahaan.
- Aspek Produksi
Bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon, antara lain : kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/diperdagangkan, kemampuan pemohon untuk memproduksi/berdagang secara berkesinambungan, dan lain-lain.
- Aspek Pemasaran.
Bertujuan untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya.
- Aspek Personalia
Bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/pemilik perusahaan.
- Aspek Finansial

Halaman 142 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pejabat Pemrakarsa dalam melakukan analisis aspek finansial antara lain adalah sebagai berikut:

- Laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah secara berkala, Analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan harus dimulai dengan mengkaji ulang seluruh komponen yang ada dalam laporan keuangan tersebut (Recasting), yaitu kondisi Aktiva (Lancar/Tetap), kondisi Hutang (Jangka Panjang, Jangka Pendek, Hutang Dagang), kondisi Modal, kondisi Penjualan/Pendapatan, kondisi Biaya, dan sebagainya. Sehingga dapat disusun/disajikan kembali dalam laporan yang riil, yaitu yang telah dipastikan bahwa transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (Neraca dan Laba Rugi) tersebut hanya yang termasuk mendukung kegiatan usaha nasabah saja. Transaksi keuangan diluar usaha yang akan dibiayai, piutang macet/ragu-ragu, persediaan barang dagangan yang telah usang dan lain-lain harus dikeluarkan dari laporan tersebut.
- Mengingat karakteristik bisnis UMKM dimana rata-rata debitur/calon debitur belum mampu menyediakan laporan keuangan dalam bentuk Neraca dan Laba-Rugi (kebanyakan hanya berupa catatan-catatan atas transaksi bisnisnya), maka dalam hal RM membantu debitur/calon debitur menyusun seluruh catatan-catatan transaksinya tersebut dalam bentuk Neraca dan Laba-Rugi, maka proses recasting telah sekaligus dilakukan oleh RM pada saat membantu debitur/calon debitur menyusun Neraca dan Laba-Rugi tersebut.
- Halaman 14, Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis pemberian kredit dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit.

Halaman 143 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dalam hal laporan keuangan telah diaudit (audited), agar disebutkan secara jelas akuntannya, opininya dan hal-hal lain yang mencolok dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan audited yang dapat diterima adalah laporan keuangan perusahaan yang telah mendapatkan opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik sekurang-kurangnya pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion). Pedoman mengenai penggunaan akuntan publik untuk audit laporan keuangan diatur tersendiri.

- Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah laporan keuangan minimal 3 (tiga) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimum tiga bulan sebelum bulan pengajuan.
- Memperhatikan secara cermat seluruh rasio keuangan usaha pemohon selama minimal 3 (tiga) periode terakhir, proyeksinya, kaitannya dengan kapasitas produksi yang tersisa dan kondisi pasar. Rasio keuangan yang perlu diperhatikan antara lain meliputi:
 - Liquidity Ratio, yang membahas mengenai Quick Ratio & Current Ratio.
 - Leverage Ratio, yang membahas mengenai Debt Equity Ratio & Debt to Asset Ratio.
 - Rentabilitas, yang membahas mengenai Profit Margin, Return on Equality, Return On Assets, Return On Investment dan Interest Coverage Ratio.
 - Working Capital Turn Over.
- Bagi calon debitur yang merupakan pengusaha baru, laporan keuangan yang dapat digunakan adalah laporan keuangan minimal 2 (dua) periode berturut-turut dengan laporan terakhir adalah maksimum tiga bulan sebelum pengajuan.

Halaman 144 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Memperhatikan GOFG (Gross Operating Fund Generation) yang mencerminkan kemampuan membayar pokok pinjamannya.
- Memperhatikan kebijaksanaan pembiayaan perusahaan melalui laporan sumber dan penggunaan dana.
- Analisis finansial yang lengkap meliputi:
 - Hasil pengkajian ulang (recasting) terhadap Komponen Neraca / Laba Rugi.
 - Analisis Aliran Kas (Cash flow).
 - Analisis Kebutuhan Modal Kerja/Investasi
 - Analisis Konsolidasi (untuk Kelompok)
 - Analisis Ratio-Ratio Perusahaan.
- Penggunaan laporan keuangan untuk skim kredit tertentu dapat diatur lain dalam ketentuan tersendiri.

II.4.3. Analisis Modal

Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya.

II.4.3. Analisis Kondisi/Prospek Usaha.

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, hasil analisis kualitatif merupakan kesimpulan dari analisis makro dan analisis prospek industri. Dalam melakukan analisis kondisi, agar memperhatikan hasil kajian/analisis makro ekonomi yang dikeluarkan oleh Divisi CDS. Analisis makro dan prospek industri yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Analisis Makro
Analisis makro ekonomi meliputi pertumbuhan permintaan dan penawaran, indikator makro seperti inflasi dan nilai tukar, kebijakan pemerintah dan kebijakan makro lainnya, kondisi sosial dan politik, dan

Halaman 145 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



keamanan. Analisis makro bertujuan untuk mengetahui kondisi makro dan pengaruhnya terhadap prospek industri ke depan.

- Analisis Prospek Industri

Analisis prospek industri difokuskan untuk mengetahui bahwa usaha yang dibiayai masih memiliki prospek yang positif.

II.4.4. Analisis Agunan Kredit.

Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah:

- Agunan Pokok

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dirubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank.

Agunan dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5'C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya.

- Agunan Tambahan.

Agunan tambahan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) dan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko kredit. Agunan tambahan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah



2) Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 10 Rekomendasi Pemberian Putusan Kredit, halaman 44

- i. Rekomendasi putusan kredit harus dibuat tertulis oleh Pejabat Pemrakarsa dalam MAK dan disampaikan kepada pejabat pemutus kredit yang berwenang.
- ii. Dalam rekomendasi kredit harus secara jelas menguraikan kelemahan dan kekuatan yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon dalam membayar Kembali kreditnya baik dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai (first way out) maupun dari sisi agunan kreditnya (second way-out)
- iii. bahwa dalam membuat rekomendasi kredit, pejabat pemrakarsa harus memastikan bahwa telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur, untuk kredit yang lebih kompleks dapat dimintakan ahli hukum

3) Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 5. Penghitungan Kebutuhan Kredit

a. Kredit Modal Kerja (KMK), halaman 23

Perlu ditegaskan bahwa ketersediaan laporan keuangan untuk proses analisis kredit komersial bersifat mutlak, oleh karena itu kesesuaian data keuangan yang akan dianalisa dengan kondisi usaha nasabah merupakan hal yang harus dipenuhi, karena apabila kualitas input data rendah maka apapun pendekatan analisis yang digunakan menjadi tidak bermanfaat (garbage in-garbage out). Untuk jenis kredit program tertentu, pendekatan kebutuhan kredit dapat berupa unit cost atau diatur dalam ketentuan masing-masing produk.

i. Pendekatan Formula Lending (Rumus Kebutuhan Kredit) halaman 25

i.1 Pendekatan Spreadsheet

$$\begin{array}{rcl} \text{Delta piutang dagang} & = & \text{xxx} \\ \text{Delta persediaan} & = & \text{xxx} + \\ & \hline & = & \text{xxx} \\ & \hline \end{array}$$

Halaman 147 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Delta hutang dagang	= xxx -
Perubahan Modal Kerja	= xxx
Hutang dagang (proyeksi)	= xxx -
Kebutuhan kredit modal kerja (KMK)	= xxx

- 4) Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D. Proses Pemberian Putusan Kredit, Angka 3 Analisis dan Evaluasi Kredit Retail Seluruh Besaran, huruf e Hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) pada II.4 Analisis 5'C kredit, II.4.5 Analisis Agunan Kredit, halaman 16

"Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas agunan kredit dimaksud.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah :

- Agunan Pokok
Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank. Agunan dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5 C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya
- Agunan Tambahan.
Agunan tambahan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) dan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko kredit. Agunan tambahan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah."

Halaman 148 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c. Surat Edaran Direksi Nose: S.05-DIR/ADK/03/2015 Tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015

1) Point III Jaminan Kredit, huruf C Kecukupan Jaminan Kredit (halaman 3), sebagai berikut:

“Kecukupan Jaminan Kredit ditentukan dari analisis 5C (character, Capital, Condition, Capacity, Colateral) oleh karena itu dalam menentukan kecukupan jaminan kredit baik pejabat pemrakarsa, maupun pejabat pemutus agar mempertimbangkan 3 (tiga) hal utama yaitu:

a. Kondisi dan Prospek Usaha Debitur

Analisis terhadap kondisi dan prospek usaha debitur menjadi dasar bagi pejabat pemrakarsa dan pemutus untuk meyakini bahwa pinjaman yang diberikan akan dapat dibayar Kembali sesuai dengan yang diperjanjikan. Tingkat keyakinan pejabat kredit tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kecukupan jaminan kredit yang diberikan

b. Nilai agunan pokok dan tambahan

Berdasarkan analisis sebagaimana pada butir a tersebut diatas, pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus menetapkan jenis dan jumlah agunan yang dipersyaratkan, apakah cukup agunan pokok atau tambahan

Dengan demikian maka apabila berdasarkan judgment pemutus agunan pokok yang ada tidak memenuhi kecukupan jaminan yang disebabkan diantaranya kesulitan penguasaan dan/atau pengikatan agunan pokok sehingga tidak dapat memberikan hak preferen menjadi wajib dipenuhi dalam mempertimbangkan kecukupan nilai agunan kredit, harus didasarkan keyakinan PKL (Pejabat Kredit Lini), bahwa nilai agunan tersebut akan dapat meminimalkan tingkat kerugian (loss given default) dan memperbesar recovery rate apabila debitur wanprestasi di kemudian hari.

c. Kecukupan jaminan

Halaman 149 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit harus mampu mengambil kesimpulan mengenai kecukupan jaminan untuk mendukung kredit yang diberikan berdasarkan kesimpulan atau judgement atas kualitas debitur/calon debitur (yang diperoleh melalui analisis terhadap watak, kemampuan, modal, serta kondisi dan prospek usaha seperti diuraikan pada butir a), serta nilai agunan yang diuraikan pada butir b diatas.”

- 2) point IV Penilaian Agunan. huruf A. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Dalam Penilaian Agunan, angka 2 halaman 4, sebagai berikut:

“Penilaian agunan kredit harus dilakukan secara obyektif, jujur, bertanggung jawab dan menyajikan suatu nilai yang wajar. Kewajaran nilai tersebut dapat diketahui dengan mempergunakan empat ukuran/nilai, yaitu pasar wajar, nilai likuidasi, proyeksi nilai pasar wajar dan proyeksi nilai likuidasi (kecuali untuk kredit mikro hanya menggunakan dua ukuran yaitu nilai pasar wajar dan nilai likuidasi). Nilai tersebut digunakan oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) dalam meyakini kecukupan dan pengikatan agunan (second way out).”

- 3) Point V Pengikatan Agunan. huruf A. Jenis Pengikatan Agunan, angka 2 Fiducia Eigendom Overdacht (FEO)/ Fiducia, huruf g halaman 14, sebagai berikut:

“bahwa untuk barang-barang agunan yang menjadi objek fidusia yang telah diputus sebagai agunan kredit yang diberikan, namun tidak perlu diikat dengan fiducia sesuai ketentuan dalam butir 2.d dan 2.e tersebut diatas (dibuat secara notarial dan didaftarkan di kantor pendaftaran fiducia), maka petugas ADK pada unit kerja yang melaksanakan realisasi kredit agar tetap melakukan pencatatan atas barang agunan tersebut dengan cara pembuatan perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (cessie) Model PJ-07 yang dilengkapi dengan model PJ-07a atau penyerahan hak milik atas kepercayaan (fiducia barang) model PJ-08 yang dilengkapi dengan model

Halaman 150 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJ-08a atau perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (Fidusia bangunan) model PJ-08b yang dilengkapi dengan model pj-08c, sesuai dengan jenis agunannya.”

4) Lampiran 2 Surat Edaran Direksi Nose: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015, Metode Penilaian Agunan, point I Konsep Dasar Penilaian Agunan, huruf C teknik/ metode penilaian agunan halaman 2 dan 3, sebagai berikut:

1. Metode Market Data Approach (metode Pendekatan Pasar)

Metode pendekatan pasar adalah suatu metode penilaian agunan dengan cara membandingkan agunan yang dinilai dengan agunan lain dengan karakteristik yang hampir sama, yang diperjualbelikan dipasar.

a. Pengumpulan data

Mengingat metode pendekatan pasar menggunakan data pembanding sebagai acuan untuk penilaian agunan, amak kualitas dan kuantitas data pembanding ini sangat menentukan akurasi penilaian agunan . untuk itu, langkah pertama yang harus diperhatikan adalah mencari informasi sebanyak banyaknya perihal harga yang dapat digunakan sebagai pembanding atas agunan yang akan dinilai. Data tersebut dapat berasal dari beberapa sumber sebagai berikut:

- Property agent seperti ERA, Century dan lain sebagainya
- Kantor kelurahan di lokasi agunan yang akan dinilai
- Broker pialang
- Iklan jual beli di surat kabar, majalah atau internet
- Penilai, khususnya rekanan BRI
- Sumber lainnya yang dapat diyakini kebenarannya

Halaman 151 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 5) Lampiran 2 Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015, Metode Penilaian Agunan, Poin II Penerapan Penilaian Agunan, sebagai berikut:

A. Penilaian Tanah

1. Pengumpulan data

Hasil penilaian Agunan dengan metode pasar sangat dipengaruhi oleh data pembanding yang tersedia. Untuk itu, diperlukan informasi dari berbagai sumber agar proses perbandingan dapat dilakukan dengan baik. Sumber informasi untuk penilaian agunan tanah antara lain berasal dari:

- a. Instansi pemerintah yang terkait dengan standar harga tanah mulai dari kelurahan hingga Badan Pertanahan Nasional
- b. Informasi Rencana tata kota yang menyangkut rencana penataan kota, zoning dan lain-lain, yang dapat diperoleh dari dinas tata kota atau pemda setempat
- c. Data pasar mengenai jual beli yang pernah dilakukan disekitar lokasi yang dapat diperoleh dari notaris atau property agent
- d. Data harga permintaan dan penawaran tanah disekitar lokasi, yang dapat diperoleh property agent, iklan jual beli tanah di media massa maupun internet.

B. Penilaian Bangunan

1. Secara umum terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menilai bangunan yaitu :

- a. Izin mendirikan Bangunan termasuk perubahanya
- b. Izin Gangguan, bagi bangunan yang memerlukan
- c. Denah bangunan
- d. Fisik bangunan

Halaman 152 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



e. Fasilitas sarana pelengkap bangunan

- 6) Lampiran 3 Surat Edaran Direksi Nose: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015, Agunan Yang Memerlukan Perhatian Khusus, huruf B. Persediaan Barang Dagangan, halaman 1 :

PKL (atau CI) perlu meyakini bahwa semua barang yang dijadikan agunan harus benar benar milik debitur.

Oleh karena itu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan prakarsa kredit sesuai prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat. Dalam melakukan prakarsa kredit, pejabat pemrakarsa harus melakukan analisis dan penilaian risiko (risk assessment) sesuai ketentuan yang berlaku secara jujur, obyektif dan professional, sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf e.

4. Bahwa Saksi Farida Budi Wijayantiselaku Pejabat Pemutus Kredit memberikan putusan pemberian kredit Nomor: R.3253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 25 April 2022, berdasarkan analisis, evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana putusan pemberian kredit tersebut dilakukan tanpa adanya catatan khusus pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen terkait dengan ketidaklengkapan dokumen PJ-07a dan PJ-08a tidak dipenuhi/dilengkapi oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM dan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 153 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



selaku AMPK. Sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada Perjanjian tersebut, berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.

Perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk:

- a. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 12 Pemberian Putusan Kredit, huruf d halaman 46, sebagai berikut:

“Dalam memberikan putusan kredit pejabat pemutus harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

- i. Analisa dan evaluasi yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit
- ii. Rekomendasi kredit yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit.”

- b. Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf F Persetujuan Pencairan Kredit, angka 1 Ketentuan dan angka 2 Syarat Penerbitan IPK halaman 50, sebagai berikut:

1. Ketentuan

- a. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah formulir IPK (Instruksi Pencairan Kredit) ditandatangani oleh:Pejabat yang berwenang,yaitu:

- i. Maker : Petugas ADK
 - ii. Checker : Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/Pinca
 - iii. Signer: Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/Pinca
- Aktivasi rekening dilakukan oleh Spv ADK/Kabag ADK/Pincapem/Pinca

Format Instruksi Pencairan Kredit (IPK) dapat dilihat pada Formulir 9/IV .

- b. ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit KCK/Kanwil/Kanca/Kancapem.

2. Syarat penerbitani IPK

Syarat penerbitan IPK adalah sebagai berikut:

Halaman 154 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Surat Perjanjian Kredit dan surat perjanjian accesoir: yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam: putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya (termasuk dokumen aslinya), serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
- c. semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut telah dicadangkan dalam jumlah yang cukup, baik secara tunai maupun overbooking selama bukan dari rekening kredit yang diputus, antara lain:
 - i. Biaya provisi.
 - ii. Biaya notaris.
 - iii. Biaya pengikatan agunan
 - iv. Biaya premi asuransi.
 - v. Biaya percetakan/ administrasi.
 - vi. DII.

Pembukuan biaya tersebut diatas dibuktikan dengan bukti setoran yang telah divalidasi.

Oleh karena itu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk bertanggung jawab terhadap account yang diprakarsai (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, penyelesaian) dan atau account yang dilimpahkan dari RM lain sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB III

Halaman 155 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf h.

5. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan kekurangan dokumen PJ-07A dan PJ-08A tidak pernah dilengkapi oleh Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Point 9 Penetapan Struktur dan Tipe Kredit, Point 3 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Ciri dan tujuan Penggunaan, Huruf a Hal.39

“KMK adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.”

Oleh karena itu Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 bersama-sama dengan Terdakwa RIANG FAUZI selaku Associate Relationship Manager 1 Kecil (RM) sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan review berkas pinjaman atas account binaannya secara berkala dan memastikan seluruh dokumen yang diperlukan sudah dipenuhi (termasuk dokumen yang di PPND) dan ditatakerjakan dalam berkas pinjaman serta melakukan monitoring secara periodik atas account binaannya (termasuk account yang dilimpahkan dari RM lain), baik secara on-site maupun off-site, untuk memastikan cashflow debitur masih cukup untuk membayar kewajibannya dan segera mencari Solusi yang tepat apabila terdapat

Halaman 156 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tanda-tanda penurunan cashflow. Hasil monitoring dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) sebagaimana Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB III Organisasi Manajemen Perkreditan, Huruf D Pejabat yang Terlibat dalam Proses Putusan Kredit, halaman 5 huruf f dan g.

Bahwa akibat dari perbuatan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa RIANG FAUZI telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 telah menguntungkan Saksi Hendra Widiyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) kurang lebih sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa RIANG FAUZI kurang lebih sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan Saksi Hafidz Hanafi (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan perbuatan tersebut adalah agar kredit yang diajukan tersebut dapat segera diproses sehingga target outstanding produk kredit cabang BRI Probolinggo terpenuhi

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 157 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tita Sarilia Ramadhani**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjabat selaku Asistant Manager, Risk Compliance / Auditor pada Kantor Cabang PT. BRI Probolinggo.
- Bahwa saksi menemukan ada pengambilan uang oleh Terdakwa RIANG FAUZI sejumlah Rp200.000.000,00 dengan menggunakan KTP Andika.
- Bahwa saksi sudah melakukan konfirmasi ke Andika dan Andika tidak tahu transaksi tersebut.
- Bahwa pengambilan uang tersebut melalui cek setelah ada pemindahan dana dari rekening ibu Hendra ke atas nama Sayuni
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI membenarkan mengambil uang karena ada hutang piutang dengan Hendra.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI sempat menghilang selama 1 minggu, namun setelahnya hadir dan bertemu dengan saksi di Café di Probolinggo, dan saat itu Terdakwa RIANG FAUZI menyampaikan bahwa ada kesepakatan dengan Hendra bahwa kredit akan dibagi 2, yakni 50:50 untuk Hendra dan terdakwa RIANG FAUZI.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa RIANG FAUZI, uang akan digunakan Hendra untuk membayar hutang di bank lain. Selain itu, Terdakwa RIANG FAUZI menyampaikan tidak tahu jika pemilik usaha bukan Hendra.
- Bahwa Hendra adalah nasabah existibf Terdakwa RIANG FAUZI.
- Bahwa saksi yang melakukan audit atas Pinjaman Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus rupiah).
- Bahwa temuan tersebut berawal dari audit rutin yang saksi lakukan, yang menemukan adanya anomali dalam pemberian kredit, yakni tidak terdapat dokumen sumber, seperti kuitansi untuk membuat neraca.
- Bahwa saksi melakukan kunjungan lapangan dan di lokasi tersebut diketahui bukan atas nama Sri Yunarti, namun atas nama Abdul Qodir Jaelani.
- Bahwa yang menjadi pejabat pemrakarsa dalam kredit tersebut adalah

Halaman 158 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANG FAUZI dan Terdakwa HADIFDZ HANAFI.

- Bahwa dalam kredit tersebut ditemukan adanya over penilaian terhadap agunan karena lebih tinggi dibanding harga yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mendengar RIANg FAUZI mengatakan jika kredit dicairkan maka akan dibagi 2 antara RIANg FAUZI dan Hendra, namun informasi tersebut belum sempat saksi tindaklanjuti.
- Bahwa kredit tersebut adalah kredit CO Tetap dalam jangka waktu 12 bulan dengan pembayaran bunga setiap bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diakhir kredit harus dilunasi pinjaman pokok sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam audit juga diketahui bahwa tidak ada dokumen pendukung terkait usaha Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki dimulai tahun 1997 dan masih eksis sampai dengan dilakukan kunjungan, juga tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki memiliki stok barang berupa Gabah, beras katul, dan jagung dengan total nominal 1 miliar dan saat Saksi melihat gudang pada lokasi usaha juga saksi meyakini bahwa stok yang ada nilainya tidak mencapai 1 Milyar karena ukuran gudang tidak cukup untuk menampung stok sampai dengan 1 miliar. Selain itu tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki mempunyai tagihan kepada pelanggan 3,6 Milliar rupiah dan juga tidak ada bukti pendukung bahwa nasabah mensuplai penggilingan padi di areal probolinggo.
- Bahwa Terdakwa RIANg FAUZI merupakan Relationship Manajer (RM) juga bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti.
- Bahwa saksi pada bulan Mei 2022 pernah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap aktifitas bank BRI Probolinggo tahun 2022 yaitu pemberian fasilitas kredit modal kerja dan terdapat temuan yaitu penyimpangan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Aturan yang menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank BRI tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman

Halaman 159 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018

- Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015
- Bahwa Tim Pemeriksa yang bertugas dalam pelaksanaan Verivikasi/ Audit dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalah:
 - Dian Samto Indrayana jabatan Pimpinan Cabang BRI Probolinggo sebagai Ketua
 - Indarto Yuswono jabatan AMPB (assistant Manager Pemasaran Bisnis Cabang BRI Probolinggo sebagai anggota
 - Tita Sarilia Ramadhani yakni Saksi sendiri, jabatan BRC (Branch Risk & Compliance) Cabang BRI Probolinggo sebagai anggota)
 - Denny Prasetyo Jabatan BRC (Branch Risk & Compliance) Cabang BRI Probolinggo sebagai anggota
- Bahwa yang menjadi temuan Tim Pemeriksa dan penyimpangan dalam pelaksanaan Verivikasi/audit dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 adalah:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi yang berlokasi di Brani Kulon, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dari pemohon Kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo yakni suami Sri Yuniarti, ternyata usaha tersebut adalah bukan milik pemohon kredit melainkan pemilik usaha tersebut adalah Abdul Koder Jaelani
 - Setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi dari RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing, diketahui bahwa pemohon kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo merupakan rekomendasi dari Hendra Widiyanto selaku anak pemohon, dan tujuan sebenarnya peminjaman kredit tersebut bukan untuk usaha melainkan untuk tujuan pelunasan hutang Hendra Widiyanto kepada pihak ketiga
 - Bahwa RIANG FAUZI ternyata mengetahui usaha yang diajukan oleh Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo atas kemauan Hendra Widiyanto tersebut bukan milik dari yang bersangkutan.

Halaman 160 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi usaha sesuai dengan permohonan Sri Yuniarti di temukan bahwa usaha tersebut bukan milik dari Sri Yuniarti melainkan milik dari Abdul Koder Jaelani dimana Abdul Koder Jaelani sebelumnya pernah memiliki fasilitas pinjaman di BRI unit maron dan telah lunas.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi terhadap Surat Ijin Usaha Perindustrian dengan Nama perusahaan UD Sri Rejeki dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dan hasil dari verifikasi Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 diketahui bahwa nama pelaku usaha yang tercantum adalah Hendra Widiyanto dan berdasarkan Aplikasi Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPN usaha tersebut beralamat di Perum Bumi Bulu Indah RT 01 Rw 06 Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Seharusnya tidak bisa, adapun bisa namun dengan pemohon atas nama Hendra Widiyanto
- Bahwa Pemohon Kredit Sri Yuniarti bukan merupakan pemilik tempat usaha yang berlokasi di Dusun Darungan Rt.001/Rw.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, maka seharusnya tidak dapat di penuhi karena melanggar ketentuan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018
- Bahwa pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 9 Penetapan Sturktur dan tipe Kredit, angka3 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Ciri dan tujuan Penggunaan, Huruf a Hal.39 mengatur bahwa:

“KMK adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja~ lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.”
- Bahwa pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 2.Permohonan dan Prakarsa Kredit, Huruf C point i. halaman 8 apabila permohonan kredit lolos prescreening dan pejabat pemrakarsa memutuskan untuk terus memproses permohonan kredit dimaksud, maka selanjutnya pejabat pemrakarsa melakukan pemeriksaan administrative dan pemeriksaan lapangan untuk meyakini

Halaman 161 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dengan foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen serta melakukan penilaian agunan.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan dari hasil MAK yang dibuat oleh RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit terhadap pemohon kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo tidak terdapat dokumen pendukung yang berupa data persediaan dan data piutang
- Bahwa terhadap Hasil Analisa kualitatif dan kuantitatif yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi selaku Pemrakarsa 2 tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak ada dokumen pendukungnya dan tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan kondisi keuangan usaha tersebut seperti rekening koran, Laporan keuangan, nota atau bukti transaksi, maka seharusnya tidak dapat dilakukan analisa kebutuhan kredit terkait besaran fasilitas kredit yang akan diberikan, serta rekomendasi kredit disetujui bahkan tanpa catatan oleh pemutus kredit.
- Bahwa analisa kredit yang ada dilakukan tanpa adanya dokumen / data yang diterima dari pemohon, sehingga tidak dapat diakui kebenarannya karena tidak adanya informasi yang sesungguhnya dari aktifitas usaha tersebut sehingga tidak dapat dipastikan usaha dapat dan layak untuk dibiayai
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah dalam berkas Kredit di bagian dokumentasi terlihat bahwa RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti melakukan kunjungan sebelum kredit direalisasikan
- Bahwa hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Farida Budi Wijayanti pimpinan cabang pada waktu itu yang dituangkan didalam Laporan Kunjungan Nasabah poin 8 Tanggapan para Pejabat BRI yang menerima LKN tersebut terdapat beberapa opini yakni untuk dianalisa secara lengkap 5C, melakukan audit lingkungan ke para pelanggan dan pemasok serta pesaing dan proses sesuai ketentuan, akan tetapi tidak dilakukan Audit lingkungan ke pada pelanggan, pemasok serta pesaing tidak dilakukan oleh RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing dan Hafidz Hanafi selaku Asistant Manager Pemasaran Kredit

Halaman 162 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMPK), namun permohonan kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo tetap di rekomendasikan serta diputus dan diberikan yakni Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018

- Bahwa dalam kredit tersebut ada 2 jenis agunan yakni Agunan Pokok dan Agunan Tambahan dimana Agunan Pokok terdiri dari Persediaan dan Piutang sedangkan Anggunan Tambahan terdiri dari 3 aset atau sertifikat dengan SHM Nomor Hak Milik Nomor 00723/Bulu tanggal 1 Juli 2000 atas nama ADHY SOETJAHJO, SHM Nomor Hak Milik Nomor 00240/Bulu tanggal 28 Juli 1999 atas nama Hendra Widiyanto dan SHM Nomor Hak Milik Nomor 00828/Patokaan tanggal 29 April 2010 atas nama Sri Yuniarti
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap agunan tersebut, ditemukan bahwa:
 - Agunan pokok tidak terdapat detail data terkait persediaan dan piutang yang menjadi agunan sesuai dengan format yang berlaku
 - Agunan tambahan terdapat indikasi bahwa nilai agunan tambahan terhadap ke 3 (tiga) sertifikat yang diserahkan sebagai agunan setelah dilakukan penilaian dimana nilai yang di tentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar terhadap hasil penilai agunan tambahan yang dibuat oleh RIANG FAUZI tidak tersedia data pembandingan sesuai ketentuan dan untuk aggunakan telah dilakukan penilaian uang oleh RM CRM.
- Bahwa terhadap Agunan Pokok dan Agunan Tambahan yang di jaminan oleh Pemohon kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketentuan yang dilanggar terkait dengan Analisa Agunan tersebut adalah sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit Angka 3 Analisis dan Evaluasi Kredit retail seluruh besaran huruf e hasil analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam memorandum analisis kredit (MAK) pada II.4 Analisis 5'C kredit II.4.5 Analisis Agunan Kredit halaman 16 Pada prinsipnya dalam pemberian kredit Bank harus meminta agunan untuk kredit tersebut. Agunan tersebut dapat berupa proyek yang dibiayai dan/atau agunan tambahan, oleh karena itu penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan menggambarkan obyektivitas penilaian yang wajar atas aguhan kredit dimaksud.

Halaman 163 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah:

➤ **Agunan Pokok**

Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU RI No.10 tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank. Agunan dapat hanya berupa agunan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5'C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya

➤ **Agunan Tambahan.**

Agunan tambahan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) dan berfungsi sebagai salah satu alat mitigasi risiko kredit. Agunan tambahan merupakan sumber pelunasan terakhir apabila kredit menjadi bermasalah.

- Bahwa terhadap temuan penyimpangan tersebut merupakan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi faktor yang timbul karena itikad tidak baik dari RM sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Nokep:PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf C Tanggung Jawa Pejabat Kredit Lini Dalam Proses Pemberian Kredit, Point 2 Risiko Atas Pemberian Kredit halaman 6) yaitu:
 - Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat
 - Pejabat kredit (RM) melakukan rekayasa kondisi debitur
 - Untuk perhitungan kami Outstanding terhadap fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 tetap Rp3.500.000.000,00 namun Nasabah Sri Yuniarti sudah melakukan pembayaran sejumlah Rp108.059.243,30 dan saat ini kolektibilitas kreditnya sudah 5 (macet)
- Adapun tahapan Proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon Sri Yuniarti beserta pasangannya Edgy Soetjahjo mengajukan permohonan ke Bank BRI dengan surat secara tertulis

Halaman 164 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang melalui RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo terkait permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan modal usaha

- Kemudian RIANG FAUZI membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjam yang ditandatangani oleh Sri Yuniarti
- Setelah permohonan diterima RIANG FAUZI selaku RM, kemudian RIANG FAUZI meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.
- Setelah diterima oleh RIANG FAUZI selaku RM kemudian dokumen tersebut oleh RIANG FAUZI dilakukan pemeriksaan administrative pre screening (pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut) dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (sistem layanan informasi keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) diseluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Hafidz Hanafi selaku Asistant Manager Pemasaran Kredit (AMPK) Bank BRI cabang Probolinggo untuk Kembali di pre screening dengan hasil kuning atau resiko sedang
- Kemudian setelah di pre screening oleh Hafidz Hanafi selaku AMPK keduanya (RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi) melakukan On the Spot atau pemeriksaan lapangan yang dituangkan kedalam dokumen laporan kunjungan nasabah untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon kredit termasuk dalam identitas Sri Yuniarti dan Edgy Soetjahjo serta legalitas usahanya
- Bersamaan juga ke proses Analisa 5C Character, Capacity, Capital Colateral, Condition (karakter / watak, kemampuan, finansial/keuangan/modal, Agunan, Prospek Usaha), dan pada proses tersebut RIANG FAUZI selaku Pemrakarsa 1 menganalisa dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen setelah lengkap, dalam hal ini termasuk pembuatan dokumen Neraca Keuangan oleh RIANG atas dasar dokumen dari Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo
- Setelah lolos dokumen tersebut diberikan kepada Hafidz Hanafi selaku Pemrakarsa 2 untuk di Verifikasi, Validasi dan dianalisa

Halaman 165 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat analisa juga terdapat proses penilaian agunan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Penilaian Agunan yang dibuat dan dianalisa oleh RIANG FAUZI selaku Pemrakarsa 1 terhadap 3 (tiga) tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak tanggungan menggunakan jasa notaris yaitu:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama Edgy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Edgy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Dalam proses Analisa keseluruhan dan presscaning dituangkan di dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas nama Sri Yuniarti tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh RIANG FAUZI Pemrakarsa 1 dengan rekomendasi jumlah plafon kredit yang di berikan Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan kredit tambahan modal kerja Usaha Perdagangan beras dan penggilingan padi, kemudian MAK tersebut diberikan kepada Hafidz Hanafi selaku AMPK untuk dianalisa dengan rekomendasi sependapat usulan RM dan bermutasi di rekening BRI dan mohon putusan ibu PINCA (FARIDA BUDI WIJAYANTI)

Halaman 166 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Hafidz Hanafi selaku AMPK kemudian dianalisa untuk dapat diberikan putusan kredit Tanggal 25 April 2022 oleh Pimpinan Cabang BRI PROBOLINGGO Farida Budi Wijayanti yaitu diterima berdasarkan Analisis, Evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit (RM dan AMPK)
- Setelah disetujui kemudian berkas seluruhnya diberikan kepada DICKY PURNAMAWIDY selaku ADK, kemudian ADK membuat dan memberikan surat penawaran putusan Kredit (Offering letter) Nomor .1320-XVI/KC/ADK/04/2022 Tanggal 26 April 2022 kepada pemohon kredit Sri Yuniarti selaku Pemohon Kredit, dan pihak pemohon menyetujuinya dengan plafon Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
- Setelah Offering letter disetujui Sri Yuniarti kemudian DICY PURNAMAWIDY selaku ADK membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan (Fiducia Barang) berdasarkan MAK terkait agunan persediaan Rp.1.030.000.000,- (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) senilai Rp.3.675.437.000,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Setelah disetujui kemudian bersamaan dengan Hak tanggungan, cessie dan fiducia ditandatangani berbarengan dengan realiasi akad kredit sebagaimana dokumen akta Perjanjian Membuka Kredit an Sri Yuniarti Notaris BUDIYONO SH Nomor 174 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Yuniarti selaku debitur dan Pihak Kedua Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan cabang mewakili BRI
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Persero adalah Bank Milik Pemerintah Republik Indonesia / Badan Usaha Milik Negara, dengan Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia sebanyak 53,19 % atau sebanyak 80.610.976.876 lot berdasarkan Surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 Perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham 09/04/202.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit pada Bab III Jaminan Kredit poin C Kecukupan Jaminan Kredit huruf b (hal. 3) Nilai Agunan Pokok Tambahan, yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan kecukupan nilai agunan kredit, harus didasarkan keyakinan PKL (Pejabat Kredit Lini), bahwa nilai agunan tersebut akan dapat meminimalkan tingkat kerugian (loss given

Halaman 167 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

default) dan memperbesar recovery rate apabila debitur wanprestasi di kemudian hari. Maksudnya dalam pengikatan agunan harus mempertimbangkan nilai minimum kerugian atau uang yang sudah dikeluarkan oleh BRI dan memaksimalkan pengembalian atas uang yang telah dikeluarkan oleh BRI. Dengan demikian agunan harus sesuai dengan nilai fasilitas kredit yang diberikan.

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemeriksaan Rekening Giro An Sri Yuniarti dengan nomor rekening 007301003493308 pinjaman sejumlah Rp3.500.000.000,00 masuk pada rekening giro tersebut pada tanggal 27 April 2022 setelah itu pada tanggal yang sama dari hasil pencairan pinjaman tersebut uang sejumlah Rp16.750.000,00 digunakan untuk pembiayaan Notaris dan sejumlah Rp642.000.000,00 dilakukan penarikan cek dengan tujuan/penerima Atas Nama Hartini, pada tanggal 28 April 2022 kembali dilakukan penarikan cek sejumlah Rp2.500.000.000,00 dengan tujuan/penerima atas nama Hendra Widiyanto dan pada tanggal 24 Mei 2022 digunakan untuk pembayaran asusansi dan pembayaran angsuran dengan total sejumlah Rp34.202.435,00 dan pada tanggal 30 Mei 2022 dilakukan penarikan cek sejumlah Rp100.000.000,00 dengan tujuan/penerima atas nama Hendra Widiyanto dan pada tanggal 02 Juni 2022 tranfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 ke rekening Giro atas nama Hj. Sayuni, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi transfer sejumlah Rp200.000.000,00 dengan tujuan Hj Sayuni dana tersebut dilakukan penarikan melalui cek oleh RIANG FAUZI di Kantor BRI cabang Pasuruan dengan cara awalnya RIANG FAUZI dengan sengaja memalsukan surat permohonan pemindahan dana dari Sri Yuniarti ke Hj Sayuni serta memalsukan laporan hasil kunjungan nasabah yang berisi konfirmasi terkait dengan permohonan pemindahan dana tersebut, selanjutnya surat permohonan dan LKN tersebut diserahkan kepada ADK Dicky Puranama Widi untuk dilakukan proses ke teller, setelah dana tersebut masuk ke rekening Hj Sayuni. RIANG FAUZI memanfaatkan buku cek Hj Sayuni yang sebelumnya sudah dikuasanya kemudian RIANG FAUZI memalsukan tanda tangan Hj Sayuni di cek dengan menuliskan penerima dana tersebut atas nama Andyka Bayu C kemudian RIANG FAUZI mencairkan cek tersebut di BRI Cabang Pasuruan dengan membawa Kartu Identitas Andyka Bayu C.
- Bahwa terkait cek milik Hj. Sayuni tersebut berdasarkan keterangan dari HJ.

Halaman 168 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuni diketahui bahwa Terdakwa RIANG FAUZI pernah menarik kembali cek yang dimiliki oleh HJ. Sayuni dengan alasan cek tersebut sudah tidak berlaku lagi, dan Terdakwa RIANG FAUZI akan mengganti cek tersebut dengan cek yang baru dan masih berlaku.

- Bahwa terkait dengan penandatanganan Laporan Kunjungan Nasabah, saksi tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana penandatanganan dokumen tersebut dilakukan oleh Sri Yuniarti karena saksi tidak tahu, namun setuju saksi yang bertugas membuat dokumen Laporan Kunjungan Nasabah adalah RM berdasarkan hasil pengamatan kondisi sebenarnya di lapangan.
- Bahwa terkait dengan tanda tangan yang diberikan oleh Petugas ADK Dicky Purnamawidi dan Spv. ADK Ofis Setiawan pada Formulir Review Dokumen atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022 bukan merupakan bentuk persetujuan terhadap pemberian kredit. Adapun arti tanda tangan tersebut adalah sebagai bukti bahwa dokumen tersebut telah dilakukan review dan verifikasi oleh ADK, dan Formulir review dokumen tersebut hanya sebagai bentuk informasi kepada pejabat pemutus Farida Budi Wijayanti melalui Manager Pemasaran/AMPK Hafidz Hanafi terkait dengan adanya kekurangan dokumen administratif di luar dokumen yang wajib dipenuhi.
- Bahwa hasil Analisa review dokumen dari ADK belum ada formulir PJ07a dan PJ08a. Terkait hal tersebut seharusnya para pemrakarsa melengkapinya. Dalam hal ini ADK sudah memberikan opininya terkait dokumen tersebut, dan seharusnya para pemrakarsa ada bukti lain terkait agunan pokok tersebut, namun sampai saat ini tidak pernah ada. Sehingga hasil Analisa penghitungan kebutuhan kredit dan rekomendasi kebutuhan kredit di dalam MAK yang dibuat oleh para pemrakarsa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang bertugas mencatat atas barang agunan dalam formulir PJ07a dan PJ08a adalah Petugas ADK sebagaimana Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015, dimana data yang termuat dalam formulir PJ07a dan PJ08a diperoleh dari RM/RIANG FAUZI. Namun sampai saat ini tidak pernah menerima data sehingga formulir PJ07a dan PJ08a tidak pernah dibuat
- Bahwa terhadap permohonan yang analisisnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik itu analisa kualitatif maupun kuantitatif dan nilai agunan dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK)

Halaman 169 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan maupun sebagian, maka termasuk ke dalam kredit yang mempunyai tingkat resiko sangat tinggi dan tidak dapat disetujui permohonan kreditnya. Adapun yang bertanggung jawab terhadap kebenaran analisa kredit maupun seluruh dokumen pendukung adalah seluruh Pejabat Kredit Lini termasuk RM serta pemohon itu sendiri

- Bahwa Laporan Neraca UD Sri Rejeki dan Laporan Laba Rugi UD Sri Rejeki tersebut dibuat oleh RIANG FAUZI selaku RM yang bertugas dan berwenang membuat Laporan Neraca, karena dokumen tersebut menggunakan format/template yang dibuat oleh BRI, maka dipastikan yang membuat dokumen tersebut adalah RM, dalam hal ini adalah RIANG FAUZI. Akan tetapi terkait dokumen laporan neraca dan laporan laba rugi tersebut tidak pernah dilengkapi dengan bukti dukung.
- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai Branch Risk and Compliance melakukan pemeriksaan kredit atas nama Sri Yuniarti, saksi lihat neraca poin piutang yang ada pada berkas tersebut terlihat ada kecurigaan terkait nominal besarnya piutang yang tercantum yaitu sebesar kurang lebih Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), dimana angka sebesar kurang lebih Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) tersebut untuk usaha penggilingan padi yang ada di Kabupaten Probolinggo termasuk relative besar, dan sepanjang saksi bertugas sebagai Branch Risk and Compliance di BRI Kota Probolinggo tidak pernah ada usaha dengan piutang sebesar itu di Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa selain itu kecurigaan lainnya terlihat dari histori pinjaman SLIK atas nama Sri Yuniarti, dimana berdasarkan penelusuran tersebut Sri Yuniarti tidak pernah memiliki histori pinjaman. Kemudian ketika saksi sebagai Branch Risk and Compliance di BRI Kota Probolinggo melakukan *on the spot* ke lapangan, yaitu ke tempat usaha "UD Sri Rejeki", saksi tidak menemukan adanya fakta bahwa benar usaha perdagangan beras dan penggilingan padi yang berlokasi di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo merupakan milik Sri Yuniarti maupun Hendra Widiyanto, akan tetapi usaha tersebut benar merupakan Abdul Koder Jaelani. Kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada Sri Yuniarti, pada saat itu Sri Yuniarti tidak bisa menjelaskan secara detail terkait usaha UD. Sri Rejeki yang diajukan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja, dan tidak dapat menjelaskan peruntukkan Kredit Modal Kerja dari PT. Bank BRI yang telah diberikan kepadanya tersebut.

Halaman 170 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap agunan, baik itu agunan pokok maupun agunan tambahan harus didukung dengan bukti asli kepemilikannya. Dan untuk agunan pokok harus dibuatkan formulir PJ07 dan lampiran PJ07a untuk piutang, sedangkan dibuatkan formulir PJ08 dan lampiran PJ08a untuk persediaan.
- Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang diterima oleh Sri Yuniarti tidak dapat digunakan untuk membayar/menutupi kredit lain yang dimilikinya atau dalam hal ini tidak digunakan sebagai modal usaha yang dimilikinya tersebut. Fasilitas kredit tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit Modal Kerja yang diajukan yaitu untuk pembiayaan usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi UD Sri Rejeki yang berlokasi di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sebagaimana yang diajukan.
- Bahwa yang menjadi dasar nilai pengikatan hak tanggungan dalam proses pengikatan agunan tambahan di Kredit Modal Kerja Sri Yuniarti adalah hasil penilaian agunan yang tertuang dalam Laporan Penilaian Jaminan yang dibuat oleh RM yakni Terdakwa RIANG FAUZI yang kemudian dijadikan dasar dalam analisa kredit yang dituangkan ke dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas nama Sri Yuniarti
- Bahwa nilai kerugian sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Displin di Kanca BRI Probolinggo yang diterbitkan oleh Tim Auditor Internal BRI sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditentukan dengan menggunakan metode baki debet sebagai kerugian yang terjadi. Dengan dasar bahwa rekening pinjaman yang berstatus macet, pihak BRI mengutamakan *recovery* atas uang riil yang dikeluarkan untuk dapat kembali. Maka penghitungan kerugian hanya memperhitungkan Baki Debet / pokok hutang, tidak memperhitungkan bunga berjalan dan nilai dari agunan
- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk melakukan analisa adalah pemrakarsa, sesuai dengan delegasi wewenang pada Putusan Delegasi Wewenang Kredit tersebut diatas. Dalam hal kasus ini, kewajiban melakukan analisa tersebut ada pada RM (Relationship Manager) dan AMPK (Asisten Manager Pemasaran Kredit) yang mana keduanya merupakan para pemrakarsa kredit

Halaman 171 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan analisa saksi selaku Asistance Manager Risk Compliance / Auditor pada Kantor Cabang PT. BRI Probolinggo, yang mana Hendra Widiyanto lebih memilih menggunakan nama orang lain yaitu Sdri. Sri Yuniarti beserta Edgy Soetjahjo dikarenakan berdasarkan slik atas nama Sri Yuniarti dan Edgy Soetjahjo tidak memiliki riwayat pinjaman menunggak/ bermasalah sehingga kemungkinan besar pinjaman akan dapat diproses dan diputus oleh Pejabat Pemutus.
- Bahwa pada saat saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa RIANG FAUZI, awalnya Terdakwa RIANG FAUZI tidak mengakui bahwa UD. Sri Rejeki tersebut merupakan usaha fiktif dan mengatakan bahwa benar usaha tersebut milik Hendra Widiyanto dan Hendra Widiyanto lah yang lebih mengetahui tentang usaha tersebut.
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa RIANG FAUZI mengajak saksi untuk bertemu di luar yaitu di Café Ombas Kota Probolinggo, disana ia mengaku bahwa telah ada kesepakatan secara lisan pada saat proses prakarsa antara dirinya dan Hendra Widiyanto akan membagi dua dana kredit tersebut untuk Terdakwa RIANG FAUZI dan Hendra Widiyanto, dimana dari dana Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut sebagian akan digunakan oleh Hendra Widiyanto untuk menutupi hutangnya, sisanya lagi akan digunakan Terdakwa RIANG FAUZI untuk keperluan pribadinya. Namun setelah dilakukan konfirmasi kepada Hendra Widiyanto, ia membantah kesepakatan tersebut dan mengatakan bahwa Hendra Widiyanto membutuhkan seluruh dana kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI telah membuat surat pernyataan pada tanggal 21 Juli 2022 yang menerangkan dirinya bersedia untuk menyerahkan kepada BRI Cabnag Probolinggo 1 (satu) unit mobil BRIO RS Tahun 2018 Nopol N1772WU an. Tanda Setya Pamungkas dan 1 (satu) unit mobil Mobilio RS tahun 2018 Nopol N1186WU an. RIANG FAUZI, dan Terdakwa RIANG FAUZI telah menyerahkan mobil miliknya kepada pihak BRI Cabang Probolinggo sebagai tanggung jawabnya atas kerugian yang telah ditimbulkan, kemudian oleh pihak Bank BRI Cabang Probolinggo mobil tersebut telah dilakukan penjualan dengan nilai sebesar kurang lebih Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana saat itu dana tersebut masih tersimpan di rekening penampungan Bank BRI Cabang Probolinggo dan belum dilakukan penyitaan oleh penyidik.

Halaman 172 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Denny Prasetyo**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan RIANG FAUZI namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Branch and Risk Compliance atau Tim Auditor Intern Kantor Cabang PT. BRI Probolinggo menggantikan saksi Tita Sarilia Ramamdhani.
- Bahwa saksi melakukan konfrontir antara Hendra dan Terdakwa RIANG FAUZI di Café.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI mengatakan mengambil uang Rp200.000.000,00 karena butuh. Selain itu, Terdakwa RIANG FAUZI mengatakan bahwa semua berkas kredit semuanya dari Hendra dan Terdakwa RIANG FAUZI hanya merekayasa penilaian agunan.
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, selama beberapa hari Terdakwa RIANG FAUZI datang ke kantor walaupun nonjob, tapi setelahnya Terdakwa RIANG FAUZI tidak hadir lagi.
- Bahwa mengenai pengambilan uang Rp200.000.000,00 menggunakan KTP Andika, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI agar tidak diketahui Terdakwa RIANG FAUZI yang mengambil uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI merekayasa penilaian agunan agar disetujui oleh pimpinan.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI menyampaikan kepada saksi bahwa Hendra menyampaikan kepada Terdakwa RIANG FAUZI bahwa dirinya membutuhkan uang, namun nilainya tidak sampai 3,5 miliar, dan kebetulan saat itu Terdakwa RIANG FAUZI juga membutuhkan dana dan setelah ditotal kebutuhan Hendra dan Terdakwa RIANG FAUZI sejumlah 3,5 miliar.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI merupakan Relationship Manajer (RM) juga bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti, sedangkan Hadifdz Hanafi merupakan Asisten Manajer Pemasaran Kredit (AMPK) pada Bank BRI Cabang Probolinggo dan juga bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti tersebut.
- Bahwa saksi pernah melakukan konfrontir terhadap RIANG FAUZI dan

Halaman 173 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra di café di Probolinggo dan saat itu RIANG FAUZI mengatakan mengambil uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena butuh uang;

- Bahwa RIANG FAUZI menyampaikan kepada Saksi bahwa semua berkas dalam kredit atas nama Sri Yuniarti berasal dari Hendra sedangkan RIANG MAHENDRA hanya merekayasa penilaian agunan;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, RIANG FAUZI tetap hadir ke kantor selama beberapa hari walaupun non job, namun setelahnya tidak hadir lagi;
- Bahwa RIANG FAUZI melakukan pengambilan uang dengan menggunakan KTP Andhika agar tidak diketahui bahwa RIANG FAUZI yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa tujuan RIANG FAUZI merekayasa agunan adalah agar kredit tersebut disetujui oleh pimpinan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan diketahui bahwa Hendra membutuhkan uang namun nilainya tidak sampai 3,5 milyar rupiah dan hal tersebut disampaikan ke RIANG FAUZI, kebetulan saat itu RIANG FAUZI juga membutuhkan uang yang total seluruh kebutuhan Hendra dan RIANG adalah sejumlah 3,5 milyar. Selanjutnya RIANG menyarankan Hendra agar mencari usaha yang dapat digunakan untuk mengajukan kredit.
- Bahwa sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, RIANG FAUZI menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada BRI Probolinggo;
- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa RIANG FAUZI merupakan Relationship Manager (RM) pada Bank BRI Cabang Probolinggo juga bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti.
- Bahwa dalam Pedoman Pemberian Kredit Ritel pada PT Bank BRI Persero, adapun Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 dan 2 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama.
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi sebagai Branch Risk and Compliance (BRC) pada Bank BRI Cabang Probolinggo melanjutkan proses audit yang telah dilakukan sebelumnya oleh Tita Sarilia Ramadhani terhadap pinjaman kredit modal kerja (KMK) Nasabah an. Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan yang bersangkutan terbukti tidak memiliki usaha sesuai dengan analisa yang dibuat oleh Para Pejabat Pemrakarsa Kredit.

Halaman 174 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha milik nasabah Sri Yuniarti tersebut adalah usaha milik orang lain dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diindikasikan palsu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Auditor pada tanggal 06 Juni 2022 dilakukan pengembangan proses pemeriksaan terhadap nasabah kredit macet an. Sri Yuniarti yang merupakan kelolaan dari Terdakwa RIANG FAUZI, setelah dilakukan pemeriksaan internal Bank BRI terhadap nasabah an. Sri Yuniarti yang dikelola Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi ditemukan adanya indikasi kredit fiktif terhadap tempat usaha dan legalitas usaha milik nasabah tersebut. Metode yang digunakan Tim Pemeriksa Internal Tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan di tempat usaha nasabah, meneliti dokumen dan analisa pemberian kredit yang dipergunakan dalam berkas kredit, serta melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha yang asli serta kepada Terdakwa RIANG FAUZI, dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Bahwa modus yang dipergunakan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dalam melakukan perbuatannya adalah dengan cara bekerjasama dengan pihak ke-3 yakni Hendra Widiyanto untuk mempersiapkan sedemikian rupa, sehingga seakan-akan usaha tersebut adalah milik nasabah beserta dengan semua dokumen legalitas usahanya, dan selanjutnya hasil pencairan kredit dipergunakan oleh pihak ke-3 yakni Hendra Widiyanto.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa RIANG FAUZI awal adanya kerja sama tersebut bermula ketika Hendra Widiyanto mengeluh sedang membutuhkan dana kepada Terdakwa RIANG FAUZI dan pada saat itu juga secara kebetulan Terdakwa RIANG FAUZI sedang membutuhkan dana juga, akhirnya disetujui oleh keduanya pengajuan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Aturan yang menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Bri tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018
 - Surat Keputusan Nokep: S.104-DIR/DMR/05/2012 tentang strategi anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Mei 2012
 - Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015

Halaman 175 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Edaran Direksi Nomor S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), TBK.
- Bahwa yang menjadi temuan Tim Pemeriksa dan penyimpangan dalam pelaksanaan Verifikasi atau audit dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 adalah:
 - Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi yang berlokasi di Brani Kulon, Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dari pemohon Kredit an. Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo, diketahui ternyata usaha tersebut adalah bukan milik pemohon kredit melainkan pemilik usaha tersebut adalah Abdul Koder Jaelani;
 - Setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi dari Terdakwa RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing pemohon kredit Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo, diketahui bahwa kredit tersebut merupakan rekomendasi dari Hendra Widiyanto selaku anak pemohon, dan tujuan sebenarnya peminjaman kredit tersebut bukan untuk usaha melainkan untuk tujuan pelunasan hutang Hendra Widiyanto kepada pihak ketiga;
- Bahwa pada saat proses audit tersebut Saksi pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa RIANG FAUZI dimana pada awalnya yang bersangkutan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa usaha penggilingan beras tersebut ternyata bukan milik Saksi Hendra Widiyanto, karena yang menyiapkan usaha tersebut adalah Saksi Hendra Widiyanto itu sendiri. Sehingga Terdakwa RIANG FAUZI tidak turut serta dalam proses pemalsuan izin usaha tersebut. Terdakwa RIANG FAUZI hanya merekayasa terkait penilaian agunan saja dengan tujuan agar permohonan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut dapat direalisasikan.
- Bahwa terhadap temuan penyimpangan tersebut merupakan risiko non bisnis, yaitu resiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi faktor yang timbul karena itikad tidak baik dari RM sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Nokep:PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 pada BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit,

Halaman 176 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf C Tanggung Jawa Pejabat Kredit Lini Dalam Proses Pemberian Kredit, Point 2 Resiko Atas Pemberian Kredit halaman 6) yaitu:

- Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat
- Pejabat kredit (RM) melakukan rekayasa kondisi debitur.
- Outstanding yang dibayarkan saksi lupa, namun saat ini kolektibilitas kreditnya sudah 5 (macet).

- Bahwa tahapan Proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon Sri Yuniarti beserta pasangannya EDHY SOETJAHJO mengajukan permohonan ke Bank BRI dengan surat secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang melalui Terdakwa RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo terkait permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan modal usaha
- Kemudian Terdakwa RIANG FAUZI membuat Surat Keterangan Permohonan Pinjam yang ditandatangani oleh Sri Yuniarti
- Setelah permohonan diterima Terdakwa RIANG FAUZI, kemudian meminta pemohon untuk melengkapi dokumen yang diperlukan yaitu identitas pemohon dan penjamin, identitas usaha, serta dokumen agunan.
- Setelah diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI kemudian dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan administrative pre screening yakni pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon tersebut dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (sistem layanan informasi keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pijaman) diseluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu HAFIDZ HANAFI selaku Asistant Manager Pemasaran Kredit (AMPK) Bank BRI cabang Probolinggo untuk Kembali di pre screening dengan hasil kuning atau resiko sedang
- Kemudian setelah di prescreening oleh HAFIDZ HANAFI selaku AMPK keduanya yakni Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan *On the Spot* atau pemeriksaan lapangan bersama dengan Farida selaku

Halaman 177 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemutus yang dituangkan kedalam dokumen laporan kunjungan nasabah untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon kredit termasuk dalam identitas Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo serta legalitas usahanya.

- Bersamaan juga ke proses Analisa 5C Character, Capacity, Capital Colateral, Condition (karakter / watak, kemampuan, finansial/keuangan/modal, Agunan, Prospek Usaha), dan pada proses tersebut RIANG FAUZI selaku RM menganalisa dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen setelah lengkap, dalam hal ini termasuk pembuatan dokumen Neraca Keuangan oleh RIANG atas dasar dokumen dari Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo
- Setelah lolos dokumen dokumen tersebut diberikan kepada Hafidz Hanafi untuk di Verivikasi, Validasi dan dianalisa
- Bahwa pada saat analisa juga terdapat proses penilaian agunan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Penilaian Agunan yang dibuat dan dianalisa oleh RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit terhadap 3 sertifikat SHM dan dilakukan pengikatan agunan dengan hak tanggungan oleh notaris yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama EDHY SOETJAHJO alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama EDHY SOETJAHJO alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 178 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses Analisa keseluruhan dan presscanning dituangkan di dalam dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK) atas nama Sri Yuniarti tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dengan rekomendasi jumlah plafon kredit yang di berikan Rp3.500.000.000,- (tiga milliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan kredit tambahan modal kerja Usaha Perdagangan beras dan penggilingan padi, kemudian MAK tersebut diberikan kepada Hafidz Hanafi selaku AMPK untuk dianalisa dengan rekomendasi sependapat usulan RM dan bermutasi di rekening BRI dan mohon putusan ibu PINCA yakni Farida Budi Wijayanti.
- Bahwa dari Hafidz Hanafi selaku AMPK kemudian dianalisa untuk dapat diberikan putusan kredit Tanggal 25 April 2022 oleh Pimpinan Cabang BRI Probolinggo Farida Budi Wijayanti yaitu diterima berdasarkan Analisis, Evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit (RM dan AMPK)
- Bahwa setelah disetujui kemudian berkas seluruhnya diberikan kepada Dicky Purnamawidy selaku ADK, kemudian ADK membuat dan memberikan surat penawaran putusan Kredit (Offering letter) Nomor .1320-XVI/KC/ADK/04/2022 Tanggal 26 April 2022 kepada pemohon kredit Sri Yuniarti selaku Pemohon Kredit, dan pihak pemohon menyetujuinya dengan plafon Rp3.500.000.000,00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa setelah *Offering letter* disetujui Sri Yuniarti kemudian Dicy Purnamawidy selaku ADK membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan (Fiducia Barang) berdasarkan MAK terkait agunan persediaan Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (*cessie*) sejumlah Rp3.675.437.000,00 (tiga milliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa setelah disetujui kemudian bersamaan dengan Hak tanggungan, *cessie* dan fiducia ditandatangani berbarengan dengan realiasi akad kredit sebagaimana dokumen akta Perjanjian Membuka Kredit an Sri Yuniarti oleh Notaris Budiyo SH Nomor 174 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Yuniarti selaku debitur dan Pihak Kedua Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan cabang mewakili BRI.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018 "KMK adalah fasilitas kredit yang

Halaman 179 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja~ lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya.”

- Bahwa untuk Modal Kerja harus secara tegas menguraikan komponen modal kerja yang diusulkan, Misalnya: Piutang Usaha, Persediaan, Pelunasan Hutang dagang, Uang Kas, Cadangan Kas.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018:
 - bahwa pengawasan dan muatan MAK berdasarkan Pada BAB VI Pembinaan dan Pengawasan Kredit, Huruf G Pengawasan Ganda, Point 2 Halaman 6 menyatakan bahwa:
“Pengawasan Ganda ternadap Proses Analisis dan Evaluasi kredit Pejabat Pemrakarsa harus meyakini kebenaran data dan Informasi yang diperoleh sebelum melakukan analisis pembuatan MAK.
Pejabat Pemutus (Individual/Komite) harus meyakini kebenaran data dan Informasi yang diperoleh serta analisa dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa dalam rangka pembuatan MAK.
- Bahwa yang bertugas membuat analisa kredit RM dan AMPK selaku Pejabat Pemrakarsa sebagaimana ketentuan dalam BAB IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, Point 3 Analisis dan Evaluasi Kredit Ritel Seluruh Besaran, Point a Hal, 09 menyatakan:
“a Semua Permohonan kredit yang akan diproses harus dilakukan Analisa dan evaluasi secara tertulis oleh pejabat pemrakarsa
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Persero adalah Bank Milik Pemerintah Republik Indonesia / Badan Usaha Milik Negara, dengan Kepemilikan saham milik Negara Republik Indonesia sebanyak 53,19 % atau sebanyak 80.610.976.876 lot berdasarkan Surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 Perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham 09/04/2022.
- Bahwa saksi sebagai Manager, Risk Compliance/ Auditor sudah melakukan pemeriksaan terhadap SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) milik pemohon kredit an. Sri Yuniarti terkait dengan kebenaran SIUPnya dan setelah dicek dalam sistem One Single Submission (OSS) pada Aplikasi

Halaman 180 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Investasi / BKPM ternyata ditemukan Nomor NIB yang tertera di SIUP pada berkas berbeda dengan sistem OSS tersebut, NIB tersebut An. Hendra Widiyanto bukan An. Sri Yuniarti.

- Bahwa yang melakukan cek lapangan setelah ditemukan ada permasalahan adalah saksi sendiri selaku Manager, Risk Compliance/ Auditor, Nur Karim selaku Relationship Manager Bank BRI cabang Probolinggo yang baru sebagai pengganti Terdakwa RIANG FAUZI dan Dian Samto Indrayana selaku Pimpinan Cabang BRI Probolinggo yang baru sebagai pengganti Pinca yang lama yakni Farida Budi Wijayanti.
- Bahwa terhadap Hasil Analisa kualitatif yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para pemrakarsa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak ada dokumen pendukungnya.
- Bahwa terhadap hasil Analisa kuantitatif yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para pemrakarsa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena tidak ada dokumen yang dapat menunjukkan kondisi keuangan usaha tersebut seperti Rekening koran, Laporan keuangan, nota atau bukti transaksi
- Bahwa dengan adanya fakta tidak dapat dipertanggungjawabkannya kebenaran terkait Analisa kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para pemrakarsa tersebut, maka seharusnya tidak dapat dilakukan analisa kebutuhan kredit terkait besaran fasilitas kredit yang akan diberikan, serta rekomendasi kredit disetujui bahkan tanpa catatan oleh pemutus kredit
- Bahwa analisa kredit yang ada dilakukan tanpa adanya dokumen atau data yang diterima dari pemohon, sehingga tidak dapat diakui kebenarannya karena tidak adanya informasi yang sesungguhnya dari aktifitas usaha tersebut sehingga tidak dapat dipastikan usaha dapat dan layak untuk dibia
- Bahwa hasil dari kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pimpinan cabang pada waktu itu terdapat beberapa opini yakni untuk dianalisa secara lengkap 5C, melakukan audit lingkungan ke para pelanggan dan pemasok serta pesaing dan proses sesuai ketentuan, namun di dalam berkas kredit tidak terdapat hasil audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing dan tidak ada dokumen pendukung dari Terdakwa RIANG FAUZI dan Saksi HAFIDZ DAHANFI pada waktu itu untuk menjalankan opini-opini dari Pimpinan Cabang
- Bahwa dengan adanya fakta bahwa Sri Yuniarti bukan merupakan pemilik

Halaman 181 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat usaha yang berlokasi di Dusun Darungan RT 001/RW 001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, seharusnya Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut ditolak dan tidak dapat dicarikan karena Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnisnya. Serta melanggar ketentuan Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Rekening Giro An Sri Yuniarti dengan nomor rekening 007301003493308 pinjaman sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) masuk pada rekening giro tersebut pada tanggal 27 April 2022 setelah itu pada tanggal yang sama dari hasil pencairan pinjaman tersebut digunakan sejumlah Rp16.750.000,00 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembiayaan Notaris dan sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dilakukan penarikan cek dengan tujuan atau penerima atas nama Hartini, pada tanggal 28 April 2022 kembali dilakukan penarikan cek sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan/penerima atas nama Hendra Widiyanto dan pada tanggal 24 Mei 2022 digunakan untuk pembayaran asusansi dan pembayaran angsuran dengan total sejumlah Rp34.202.435,00 (tiga puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) dan pada tanggal 30 Mei 2022 dilakukan penarikan cek sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan atau penerima atas nama Hendra Widiyanto dan pada tanggal 02 Juni 2022 tranfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Giro atas nama Hj. Sayuni, dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan Hj. Sayuni dana tersebut dilakukan penarikan melalui cek oleh RIANG FAUZI di Kantor BRI cabang Pasuruan dapat saksi jelaskan bahwa awalnya RIANG FAUZI dengan sengaja memalsukan surat permohonan pemindahan dana dari Sri Yuniarti ke Hj. Sayuni serta memalsukan laporan hasil kunjungan nasabah yang berisi konfirmasi terkait dengan permohonan pemindahan dana tersebut, selanjutnya surat

Halaman 182 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



permohonan dan LKN tersebut diserahkan kepada ADK Dicky Puranama Widi untuk dilakukan proses ke teller, setelah dana tersebut masuk ke rekening Hj. Sayuni, RIANG FAUZI Memanfaatkan buku cek Hj. Sayuni yang sebelumnya sudah dikuasanya kemudian RIANG FAUZI memalsukan tanda tangan Hj. Sayuni di cek dengan menuliskan penerima dana tersebut atas nama Andyka Bayu C kemudian Terdakwa RIANG FAUZI mencairkan cek tersebut di BRI Cabang Pasuruan dengan membawa Kartu Identitas Andyka Bayu C.

- Bahwa penggunaan KTP atas nama ANDYKA BAYU C. tersebut dilakukan agar tidak dapat diketahui bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah Terdakwa RIANG FAUZI .
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan antara KTP dan tanda tangan pada cek, memang benar terdapat kemiripan, namun Andyka Bayu C mengatakan tidak pernah menandatangani cek tersebut.
- Bahwa dari hasil MAK yang dibuat oleh RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi terhadap pemohon kredit Sri Yuniarti dan Edi Sutjahyo tidak terdapat dokumen pendukung yang berupa data persediaan dan data piutang
- Bahwa ada 2 jenis agunan yakni Agunan Pokok dan Agunan Tambahan dimana Agunan pokok terdiri dari Persediaan dan Piutang sedangkan agunan tambahan terdiri dari 3 aset / sertifikat dengan SHM Nomor Hak Milik Nomor 00723/Bulu tanggal 1 Juli 2000 atas nama Adhy Soetjahjo, SHM Nomor Hak Milik Nomor 00240/Bulu tanggal 28 Juli 1999 atas nama Hendra Widianto dan SHM Nomor Hak Milik Nomor 00828/Patokan tanggal 29 April 2010 atas nama Sri Yuniarti.
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap agunana tersebut, ditemukan bahwa :
 - Agunan pokok tidak terdapat detail data terkait pesediaan dan piutang yang menjadi agunan sesuai dengan format yang berlaku
 - Agunan tambahan terdapat indikasi bahwa nilai agunan tambahan terhadap ke 3 (tiga) sertifikat yang diserahkan sebagai agunan setelah dilakukan penilaian dimana nilai yang di tentukan berdasarkan nilai pasar yang wajar terhadap hasil penilain agunan tambahan yang dibuat oleh RIANG FAUZI tidak tersedia data pembanding sesuai ketentuan dan untuk aggunakan telah dilakukan penilaian uang oleh RM CRM
- Bahwa terkait dengan kunjungan nasabah yang telah dilakukan dalam

Halaman 183 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kegiatan kunjungan on the spot yang dilakukan dengan wawancara terhadap Hendra Widiyanto sebagai anak kandung/keluarga dari nasabah Sri Yuniarti, namun tetap harus dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran apa yang tertuang di dalam dokumen kunjungan nasabah terhadap Sri Yuniarti selaku pemohon secara langsung, karena di dokumen Laporan Kunjungan Nasabah pada pengajuan kredit tersebut Sri Yuniarti menandatangani sehingga dapat dikatakan Sri Yuniarti membenarkan dan menyetujui kebenaran isi dalam dokumen tersebut. Namun terkait dengan tandatangan Sri Yuniarti dalam Laporan Kunjungan Nasabah, saksi tidak dapat menjelaskan kapan dan dimana penandatanganan dokumen tersebut dilakukan oleh Sdr. Sri Yuniarti karena saksi tidak tahu, namun setahu saksi yang bertugas membuat dokumen Laporan Kunjungan Nasabah adalah RM berdasarkan hasil pengamatan kondisi sebenarnya di lapangan.

- Bahwa hasil analisa review dokumen dari ADK belum ada formulir PJ07a dan PJ08a. Terkait hal tersebut seharusnya RM melengkapinya. Dalam hal ini ADK sudah memberikan opininya terkait dokumen tersebut, dan seharusnya RM dan Pejabat Pemutus ada bukti lain terkait agunan pokok tersebut, namun sampai saat ini tidak pernah ada. Sehingga hasil Analisa penghitungan kebutuhan kredit dan rekomendasi kebutuhan kredit di dalam MAK yang dibuat oleh RM dan AMPK selaku para pemrakarsa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa nilai kerugian sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dugaan Pelanggaran Displin di Kanca BRI Probolinggo yang diterbitkan oleh Tim Auditor Internal BRI sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditentukan dengan menggunakan metode baki debet sebagai kerugian yang terjadi. Dengan dasar bahwa rekening pinjaman yang berstatus macet, pihak BRI mengutamakan recovery atas uang riil yang dikeluarkan untuk dapat kembali. Maka penghitungan kerugian hanya memperhitungkan Baki debet / pokok hutang, tidak memperhitungkan bunga berjalan dan nilai dari agunan.
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa RIANG FAUZI apakah telah melakukan pengecekan terhadap NIB UD Sri Rejeki, saat itu Terdakwa RIANG FAUZI mengatakan bahwa ia tidak melakukan pengecekan karena sudah percaya dengan Hendra Widiyanto.
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa RIANG FAUZI namun tidak pada saat sedang melakukan klarifikasi/audit, perihal motivasi

Halaman 184 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang bersangkutan untuk melakukan serangkaian penyimpangan dalam proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti ini, dan saat itu Terdakwa RIANG FAUZI menyatakan ada kesepakatan antara Terdakwa RIANG FAUZI dengan Hendra Widiyanto untuk membagi dua dari nominal yang akan cair dari pinjaman ini

- Bahwa pada April 2022 status/kondisi KMK an. Hendra Widiyanto mengalami kondisi restrukturisasi atau ada permasalahan pembayaran

3. Saksi **Ofis Setiawan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Supervisor ADK atau Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Probolinggo yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas kredit yang diajukan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada pemimpin cabang Bank Rakyat Indonesia yang ditandatangani Sri Yuniarti dan Surat keterangan Permohonan Pinjam Formulir 1a/IV Nomor:/KC/ADK/04/2022 tanggal ... April 2022 diketahui bahwa Sri Yuniarti merupakan pemohon kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha perdagangan beras dan penggilingan padi yang berada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa usaha perdagangan beras dan penggilingan padi yang dimohonkan Sri Yuniarti selaku pemohon fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) tanggal 10 Januari 2019 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 2210210017977 adalah usaha dengan nama UD. Sri Rejeki dengan alamat Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa timur, dengan nama KBLI Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dengan barang/jasa dagangan utama Beras.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 seluruh dokumen administrasi kredit diberikan Terdakwa RIANG FAUZI kepada Dicky Purnamawidi selaku ADK untuk diverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dan hasilnya oleh Dicky Purnamawidi dituangkan di dalam Formulir Review Dokumen yang kemudian diteruskan kepada Saksi selaku Supervisor ADK untuk kembali dilakukan verifikasi kelengkapan, dimana ditemukan adanya beberapa catatan kekurangan dokumen yaitu :

Halaman 185 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 - 2) Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 - 3) Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
- Bahwa selanjutnya Dicky Purnamawidi menyerahkan dokumen berkas kredit kepada Hafidz Hanafi selaku AMPK, dan kemudian diteruskan kepada Pimpinan Cabang selaku Pejabat Pemutus untuk dapat diberikan putusan kredit Tanggal 25 April 2022 oleh Farida Budi Wijayanti berdasarkan Analisis, Evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit. Bahwa atas analisa yang dibuat oleh Para Pejabat Pemrakarsa, kemudian pada tanggal 25 April 2022 bersamaan dengan Laporan Kunjungan Nasabah Pejabat Pemutus yaitu Farida Budi Wijayanti memberikan putusan menyetujui pengajuan kredit yang diajukan atas nama Sri Yuniarti tanpa catatan apapun.
 - Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI pernah berpesan kepada saksi meminta tolong agar mempercepat proses review dokumen kredit dengan alasan untuk menutupi target bulan April 2022, kemudian Saksi langsung melakukan proses review dokumen sesuai SOP yaitu dalam 1 (satu) hari saja.
 - Bahwa dalam proses review tersebut saksi menambahkan adanya kekurangan dokumen ijin gangguan atau DO yang belum dilengkapi, karena untuk usaha penggilingan padi selain NIB harus ada juga dokumen ijin gangguan atau DO.
 - Setelah disetujui kemudian berkas seluruhnya diberikan kepada DICKY PURNAMAWIDY selaku ADK, kemudian ADK membuat dan memberikan surat penawaran putusan Kredit (Offering letter) Nomor 1320-XVI/KC/ADK/04/2022 Tanggal 26 April 2022 kepada pemohon kredit Sri Yuniarti selaku Pemohon Kredit, dan pihak pemohon menyetujuinya dengan plafon Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa setelah *Offering Letter* disetujui Sri Yuniarti kemudian Dicky Purnamawidy membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan atau Fiducia Barang berdasarkan MAK terkait agunan persediaan sejumlah Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih atau cession sejumlah Rp3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 186 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 bersamaan dengan Hak tanggungan, Cessie dan Fiducia ditandatangani bersamaan dengan realisasi akad kredit sebagaimana dokumen akta Perjanjian Membuka Kredit an Sri Yuniarti oleh Notaris Budiyono SH Nomor 174 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Yuniarti selaku debitur dan Pihak Kedua Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan cabang mewakili BRI, dan di perjanjian tersebut disebutkan bahwa kredit dipergunakan untuk tambahan modal kerja yang telah ditetapkan, tidak boleh untuk pembiayaan investasi dan/atau disimpan untuk tujuan investasi lainnya.
- Bahwa terkait bukti dokumen pendukung untuk hasil pemeriksaan setempat tersebut :
 - 1) tidak ada dokumen pendukung terkait usaha Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki dimulai tahun 1997 dan masih eksis sampai dengan dilakukan kunjungan
 - 2) benar mengajukan KMK Rp3.500.000.000,00 sesuai surat permohonan kredit
 - 3) tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki memiliki stok barang berupa Gabah, beras katul, dan jagung dengan total nominal 1 miliar
 - 4) tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki mempunyai tagihan kepada pelanggan 3,6 Miliar rupiah
 - 5) tidak ada bukti pendukung bahwa nasabah mensuplai penggilingan padi di areal probolinggo, beberapa toko kecil dan warung.
 - 6) kaderisasi usaha Sri Yuniarti kepada putranya karena berumur dan juga sudah dikelola putranya 3 tahun dengan tujuan ekspansi usaha, menambah kapasitas produksi dan jumlah bayar, anak yang dimaksud yaitu Hendra Widiyanto.
 - 7) tidak ada bukti pendukung bahwa nilai agunan tambahan yang diserahkan berupa 2 unit rumah tinggal diperumahan Bumi bulu indah dan 1 unit tanah kavling u ketiganya berlokasi di kraksaan dengan nilai pasar wajar (NPW) sebesar 4 miliar rupiah.
 - 8) terkait pelaksanaan dari catatan pinca maka:
 - Analisa tidak mempedomani 5c karena tidak ada bukti dukung terkait keadaan keuangan terutama piutang dari usaha dan nilai riil persediaan serta tidak ada bukti dukung terkait nilai agunan rumah serta hal lainnya yang dijabarkan pada point sebelumnya

Halaman 187 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Tidak dilaksanakan audit lingkungan yaitu hasil konfirmasi kepada pemasok, pesaing dan pelanggan terkait aktifitas dari usaha Sri Yuniarti / UD Sri Rejeki
- Maka terkait hal tersebut ada proses yang tidak sesuai ketentuan salah satunya ada rekayasa hasil Analisa terkait keadaan nasabah, maka seharusnya kredit tidak dapat dicairkan
- Bahwa dalam Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti terdapat agunan pokok dan agunan tambahan, yakni:
 - Agunan pokok, yang secara langsung yang berhubungan dengan usaha yang dibiayai dengan kredit yang kemudian dibuatkan perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Model PJ-07 dengan lampiran PJ-07a (untuk piutang) dan perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) Model PJ-08 yang dilampiri model PJ-08a (fidusia persediaan), yaitu terdiri dari Persediaan dan Piutang Usaha.

Bahwa perjanjian fiducia dan cessie tersebut dilakukan di bawah tangan, sehingga lampiran berupa PJ-07a dan PJ-08a adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PJ-07 dan PJ-08, atau dalam hal ini bersifat wajib. namun hingga saat ini lampiran barang (Model PJ-08a) tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dipakai sebagai pertimbangan untuk menganalisa kredit oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit.
 - Agunan Tambahan :
 - i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - ii. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama EDHY SOETJAHJO alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan



piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);

iii. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bahwa terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 tersebut sudah diikat dan dianalisa oleh Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk dijadikan agunan tambahan senilai Rp3.500.000.000,-, akan tetapi dalam Laporan Penilaian Jaminan tersebut tidak terdapat data nilai pembanding yang merupakan hal yang wajib ada, sehingga laporan penilaian jaminan untuk ketiga objek agunan tambahan tersebut yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Bahwa saksi sebagai Petugas ADK ketika mengecek kelengkapan dokumen kelengkapan kredit tidak memeriksa terkait kebenaran SIUP milik pemohon kredit an. Sri Yuniarti, karena ADK hanya mengecek sudah ada atau belum dokumen tersebut, adapun yang bertugas untuk mengecek kebenaran SIUP tersebut adalah Pejabat Pemrakarsa.
- Bahwa Formulir Review Dokumen yang dibuat oleh Petugas ADK adalah sebagai bentuk informasi kepada pejabat pemutus yakni Farida Budi Wijayanti melalui Manager Pemasaran/AMPK HAFIDZ HANAFI terkait dengan adanya kekurangan dokumen yang hanya bersifat opini atau masukan bagi Pejabat Pemutus, untuk melihat kelengkapan dokumen kredit yang selanjutnya dari hasil review tersebut akan digunakan oleh Pejabat Pemutus kredit melalui AMPK untuk mengukur tingkat resiko dari adanya berkas yang belum lengkap yang selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan.
- Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar/menutupi kredit lain yang dimilikinya atau dalam hal ini tidak digunakan sebagai modal usaha yang dimilikinya tersebut. Fasilitas pinjaman tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit Modal Kerja yaitu untuk pembiayaan usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi

Halaman 189 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagaimana yang diajukan.

- Bahwa terhadap dokumen pengajuan yang dinyatakan belum lengkap tersebut selanjutnya Saksi kembalikan ke Pemrakarsa untuk dapat dilengkapi terlebih dahulu sebelum dapat dilanjutkan ke Pemutus. Selanjutnya seharusnya diserahkan kembali ke ADK setelah dilengkapi untuk dapat dibuatkan hasil checklist baru atas kelengkapan dokumen yang belum lengkap sebelumnya. Namun dalam pemberian kredit kepada Sri Yuniarti ini, ADK mengembalikan dokumen pengajuan kepada pemrakarsa, tapi pemrakarsa tidak melengkapi dan mengajukan kepada ADK untuk dapat dibuatkan checklist kelengkapan yang baru, melainkan langsung dilanjutkan ke pemutus.
- Bahwa status KMK atas nama Sri Yuniarti sudah macet/kolektabilitas 5.
- Bahwa penggunaan dana KMK atas nama Sri Yuniarti tidak sesuai dengan peruntukannya, melainkan digunakan oleh anaknya yaitu Hendra Widiyanto.
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 pernah menyerahkan dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) atas nama Sri Yuniarti yang sudah ditandatangani oleh nasabah untuk dapat melakukan pemindahbukuan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada rekening milik HJ. Sayuni, seluruh dokumen yang dibutuhkan tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM dan juga oleh atasannya, sehingga saksi tidak konfirmasi lagi terhadap nasabah Sri Yuniarti karena dokumen sudah dianggap lengkap dan dianggap telah dikonfirmasi langsung oleh Terdakwa RIANG FAUZI.
- Bahwa setelah ada pengambilan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa RIANG FAUZI tersebut kemudian dilakukan konfirmasi kepada Sri Yuniarti bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut walaupun ada kemiripan dalam tandatangannya.

4. Saksi **Dicky Purnamawidi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku Petugas ADK (Administrasi Kredit) Bank BRI Cabang Probolinggo yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas kredit yang diajukan, membuat *Offering Letter* dan menyiapkan berkas yang diperlukan dalam penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.

Halaman 190 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI adalah pemrakarsa kredit dan menjadwalkan pencairan kredit, padahal biasanya penjadwalan tersebut adalah tugas saksi.
- Bahwa saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat kekurangan dokumen, yakni: identitas pemohon belum E-KTP, belum ada form PJ-07A dan form PJ-08A, rekening koran Pemohon belum dilampirkan, identitas penjamin tidak ada, SPPT belum ada dan foto usaha dan agunan juga belum ada.
- Bahwa setelah permohonan kredit disetujui oleh Pemutus, diketahui bahwa sebagian catatan ADK telah dilengkapi, kecuali: identitas belum E-KTP, form PJ-07A dan form PJ-08A dan rekening koran yang belum dilampirkan.
- Bahwa pemohon Sri Yuniarti beserta suaminya Edhy Soetjahjo mengajukan permohonan ke Bank BRI dengan surat secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang melalui RIANG FAUZI selaku Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo terkait permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan modal usaha.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2022 seluruh dokumen administrasi kredit diberikan RIANG FAUZI selaku RM kepada Saksi selaku ADK untuk diverifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya dan hasilnya Saksi tuangkan di dalam Formulir Review Dokumen yang kemudian diteruskan kepada Ofis Setiawan selaku Supervisor ADK untuk kembali dilakukan verifikasi kelengkapan dan ditemukan adanya beberapa catatan kekurangan dokumen yaitu:
 - 1) Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 - 2) Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 - 3) Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan dokumen berkas kredit kepada Hafidz Hanafi selaku AMPK, dan diteruskan kepada Pimpinan Cabang selaku Pejabat Pemutus untuk dapat diberikan putusan kredit tanggal 25 April 2022 oleh Saksi Farida Budi Wijayanti yaitu berdasarkan Analisis, Evaluasi dan rekomendasi Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa Kredit (RM dan AMPK). Bahwa atas analisa yang dibuat oleh Para Pejabat

Halaman 191 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa, kemudian pada tanggal 25 April 2022 bersamaan dengan Laporan Kunjungan Nasabah, Pejabat Pemutus yaitu Farida Budi Wijayanti memberikan putusan menyetujui pengajuan kredit yang diajukan atas nama Sri Yuniarti tanpa catatan apapun.

- Bahwa setelah disetujui kemudian berkas seluruhnya diberikan kepada Saksi selaku ADK, kemudian ADK membuat dan memberikan surat penawaran putusan Kredit atau *Offering Letter* Nomor 1320-XVI/KC/ADK/04/2022 Tanggal 26 April 2022 kepada pemohon kredit Sri Yuniarti selaku Pemohon Kredit, dan pihak pemohon menyetujuinya dengan plafon Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Setelah *Offering Letter* disetujui Sri Yuniarti kemudian Saksi membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas kepercayaan atau Fiducia Barang berdasarkan MAK terkait agunan persediaan Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih atau *cessie* senilai Rp3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 April 2022 bersamaan dengan Hak tanggungan, *Cessie* dan Fiducia ditandatangani bersamaan dengan realiasi akad kredit sebagaimana dokumen akta Perjanjian Membuka Kredit an Sri Yuniarti oleh Notaris Budiyo SH Nomor 174 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Yuniarti selaku debitur dan Pihak Kedua Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan cabang mewakili BRI, dan dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa kredit dipergunakan untuk tambahan modal kerja yang telah ditetapkan, tidak boleh untuk pembiayaan investasi dan / atau disimpan untuk tujuan investasi lainnya.
- Bahwa sebelum penandatanganan perjanjian kredit, terlebih dahulu Saksi sebagai petugas ADK membacakan isi *Offering Letter*, dan Notaris membacakan isi dari Perjanjian Kreditnya.
- Pada pasal 1 ayat 2 surat perjanjian kredit menyatakan bahwa fasilitas kredit tersebut pada ayat 1 wajib dipergunakan oleh pengambil kredit/debitur sesuai keperluan yaitu tambahan modal kerja usaha penggilingan padi dan perdagangan beras.
- Bahwa terkait bukti dokumen pendukung untuk hasil pemeriksaan setempat ditemukan bahwa:

Halaman 192 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tidak ada dokumen pendukung terkait usaha Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki dimulai tahun 1997 dan masih eksis sampai dengan dilakukan kunjungan
- 2) pengajuan KMK sejumlah Rp3.500.000.000,00 sesuai surat permohonan kredit
- 3) tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki memiliki stok barang berupa Gabah, beras katul, dan jagung dengan total nominal 1 miliar
- 4) tidak ada dokumen pendukung bahwa Sri Yuniarti yaitu UD Sri Rejeki mempunyai tagihan kepada pelanggan 3,6 Miliar rupiah
- 5) tidak ada bukti pendukung bahwa nasabah mensuplai penggilingan padi di areal probolinggo, beberapa toko kecil dan warung\
- 6) kaderisasi usaha Sri Yuniarti kepada putranya karena berumur dan juga sudah dikelola putranya 3 tahun dengan tujuan ekspansi usaha, menambah kapasitas produksi dan jumlah bayar, anak yang dimaksud yaitu Hendra Widiyanto
- 7) tidak ada bukti pendukung bahwa nilai agunan tambahan yang diserahkan berupa 2 unit rumah tinggal diperumahan Bumi bulu indah dan 1 unit tanah Kavling u ketiganya berlokasi di kraksaan dengan nilai pasar wajar (NPW) sebesar 4 miliar rupiah.
- 8) terkait pelaksanaan dari catatan pinca maka:
 - Analisa tidak mempedomani 5c karena tidak ada bukti dukung terkait keadaan keuangan terutama piutang dari usaha dan nilai riil persediaan serta tidak ada bukti dukung terkait nilai agunan rumah serta hal lainnya yang dijabarkan pada point sebelumnya
 - Tidak dilaksanakan audit lingkungan yaitu hasil konfirmasi kepada pemasok, pesaing dan pelanggan terkait aktifitas dari usaha Sri Yuniarti / UD Sri Rejeki
 - Maka terkait hal tersebut ada proses yang tidak sesuai ketentuan salah satunya ada rekayasa hasil Analisa terkait keadaan nasabah, maka seharusnya kredit tidak dapat dicairkan
- Bahwa dalam Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti terdapat agunan pokok dan agunan tambahan :
 - Agunan pokok, yang secara langsung yang berhubungan dengan usaha yang dibiayai dengan kredit yang kemudian dibuatkan perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Model PJ-07

Halaman 193 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampiran PJ-07a (untuk piutang) dan perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) Model PJ-08 yang dilampiri model PJ-08a (fidusia persediaan), yaitu terdiri dari Persediaan dan Piutang Usaha.

Bahwa perjanjian fiducia dan cessie tersebut dilakukan di bawah tangan, sehingga lampiran berupa PJ-07a dan PJ-08a adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PJ-07 dan PJ-08, atau dalam hal ini bersifat wajib. namun hingga saat ini lampiran barang (Model PJ-08a) tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dipakai sebagai pertimbangan untuk menganalisa kredit oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit.

- Agunan Tambahan:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama EDHY SOETJAHJO alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah);
3. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Bahwa terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 tersebut sudah diikat dan dianalisa oleh Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk dijadikan agunan tambahan senilai Rp3.500.000.000,-, akan tetapi dalam Laporan Penilaian Jaminan tersebut tidak terdapat data nilai pembanding yang merupakan hal yang wajib ada yang dapat berasal dari website ATR/BPN,

Halaman 194 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/kelurahan, property agent, Riwayat jual beli atau NJOP, sehingga laporan penilaian jaminan untuk ketiga objek agunan tambahan tersebut yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- Bahwa tidak diperbolehkan pemohon kredit menggunakan nama atau usaha milik orang lain, sekalipun usaha tersebut adalah milik anak atau milik keluarganya. Pemilik usaha lah yang bisa mengajukan permohonan kredit tersebut, dan usaha tersebut adalah usaha yang sudah berjalan, bukan usaha yang akan berjalan.
- Bahwa saksi sebagai Petugas ADK ketika mengecek kelengkapan dokumen kelengkapan kredit tidak memeriksa terkait kebenaran SIUP milik pemohon kredit an. Sri Yuniarti hanya mengecek sudah ada atau belum dokumen tersebut, adapun yang bertugas untuk mengecek kebenaran SIUP tersebut adalah Pejabat Pemrakarsa.
- Bahwa dokumen kelengkapan kredit diajukan secara manual dan secara elektronik melalui aplikasi BRISpot, pada tahun 2022 pengajuan kredit menggunakan 2 (dua) metode tersebut, dan saksi selaku Petugas ADK melakukan pemeriksaan dokumen secara fisik dan secara elektronik melalui aplikasi BRISpot tersebut dan mencocokkannya.
- Bahwa Formulir Review Dokumen yang dibuat oleh Petugas ADK adalah sebagai bentuk informasi kepada pejabat pemutus yakni Farida Budi Wijayanti melalui Manager Pemasaran/AMPK Hafidz Hanafi terkait dengan adanya kekurangan dokumen yang hanya bersifat opini atau masukan bagi Pejabat Pemutus, untuk melihat kelengkapan dokumen kredit yang selanjutnya dari hasil review tersebut akan digunakan oleh Pejabat Pemutus kredit melalui AMPK untuk mengukur tingkat resiko dari adanya berkas yang belum lengkap yang selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan.
- Bahwa fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar atau menutupi kredit lain yang dimilikinya atau dalam hal ini tidak digunakan sebagai modal usaha yang dimilikinya tersebut. Fasilitas pinjaman tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan Kredit Modal Kerja yaitu untuk pembiayaan usaha Perdagangan Beras dan Penggilingan Padi sebagaimana yang diajukan.
- Bahwa dokumen pengajuan yang dinyatakan belum lengkap tersebut oleh

Halaman 195 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ADK dikembalikan ke Pemrakarsa untuk dapat dilengkapi terlebih dahulu sebelum dapat dilanjutkan ke Pemutus, dan seharusnya diserahkan kembali ke ADK setelah dilengkapi untuk dapat dibuatkan hasil checklist baru atas kelengkapan dokumen yang belum lengkap sebelumnya. Dalam hal pemberian kredit kepada Sri Yuniarti ini, ADK mengembalikan dokumen pengajuan kepada pemrakarsa, namun pemrakarsa tidak melengkapi dan mengajukan kepada ADK untuk dapat dibuatkan checklist kelengkapan yang baru, melainkan langsung dilanjutkan ke pemutus.

5. Saksi **Andyka Bayu Cahyanto** alias **Andika**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) BRI Cabang Probolinggo.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi pernah meminjamkan KTP kepada RIANG FAUZI, yakni akhir tahun 2021 Terdakwa RIANG FAUZI mendatangi Saksi di ruang kerja Saksi di Bank BRI Kota Probolinggo dan Terdakwa RIANG FAUZI meminjam KTP milik Saksi dikarenakan ada PPKM sehingga membutuhkan KTP yang berdomisili di Malang agar bisa bolak balik, karena Terdakwa RIANG FAUZI memiliki domisili dan keluarga di Malang namun bekerja di BRI Kota Probolinggo, atas permintaan Terdakwa RIANG FAUZI tersebut akhirnya Saksi merasa kasihan dan meminjamkannya.
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3507241602900003 atas Nama: Andyka Bayu Cahyanto milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa RIANG FAUZI tidak pernah dikembalikan kepada Saksi, adapun ketika Saksi meminta kepada Terdakwa RIANG FAUZI untuk mengembalikan KTP milik Saksi selalu beralasan nanti akan dikembalikan, namun hingga sekarang tidak dikembalikan kepada Saksi, sehingga Saksi mencetak kembali KTP Saksi dengan tanggal cetak yang berbeda, yaitu tanggal 28 Desember 2020
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa KTP milik Saksi yang dipinjam RIANG FAUZI dipakai untuk mengambil dari cek nomor CGE 055777 bank Rakyat Indonesia 007301002743302 atas nama Hj Sayuni tanggal 03 Juni 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa mengenai cek atas nama Hj Sayuni, Saksi tidak pernah melihatnya, saya juga tidak pernah menulis dan menandatangani cek terkait pengambilan dana tersebut

Halaman 196 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pada bagian belakang cek nomor CGE 055777 bank Rakyat Indonesia 007301002743302 atas nama Hj Sayuni tanggal 03 Juni 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi karena bukan Saksi yang menandatangani, dan Terdakwa RIANG FAUZI bisa meniru tanda tangan Saksi dengan dugaan Terdakwa RIANG FAUZI melihat berkas-berkas pekerjaan yang ada di meja Saksi karena meja kerja Saksi dengan Terdakwa RIANG FAUZI berdekatan.
- Bahwa cek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dicairkan oleh Terdakwa RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022, dan pada saat itu Saksi sedang melakukan kunjungan nasabah di Kabupaten Probolinggo bersama atasan saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari RIANG FAUZI atas peminjaman KTP tersebut

6. Saksi **Andrias Priyo Arianto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja Teller Bank BRI Cabang Pasuruan.
- Bahwa saksi yang mencairkan cek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saat ini yang datang ke BRI Pasuruan membawa KTP atas nama Andika.
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi kepada pemilik cek karena penarikan dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB datang nasabah dengan identitas KTP atas nama Andyka Bayu Cahyanto dengan NIK 350724160290003 dengan alamat Perum Mondoroko Indah No 45 RT/RW 003/006, Kel. Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang, status perkawinan belum kawin dan dengan pekerjaan mahasiswa, tujuannya adalah untuk melakukan pencairan dana dengan menggunakan cek sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) No. CGE055777. Pada waktu itu Saksi menyampaikan bahwa kas masih belum ada dan meminta orang tersebut untuk menunggu. Kemudian sekira jam 14.50 WIB Saksi memanggil orang tersebut ke depan meja teller untuk melakukan verifikasi tanda tangan cek an. Sayuni dengan nomor rekening 007301002743302 dan setelah proses verifikasi tanda tangan cek berupa tanda tangan pemilik cek dengan sistem di BRI sudah cocok dan sesuai maka transaksi dilanjutkan dengan

Halaman 197 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi penarik dengan membuka masker dan membawa KTP asli, tanda tangan di depan teller dibelakang cek satu kali sebagai data penarik. Setelah diproses Saksi meminta *approval* atau persetujuan ke SPV an. Nurul Hasanah, kemudian SPV melakukan verifikasi pemberi cek dan penerima cek dan setelah verifikasi tersebut sudah cocok dan sesuai selanjutnya disetujui. Setelah itu dilakukan penghitungan uang di depan nasabah, dan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada nasabah dan nasabah menandatangani lagi cek tersebut sebagai tanda terima uang.

- Bahwa bentuk verifikasi terkait dengan pembawa cek atau penerima cek tersebut Saksi mencocokkan identitas dengan wajah, namun pada saat itu karena masa pandemi Covid19 dan kebetulan pengambil cek menggunakan topi dan masker maka Saksi hanya formalitas untuk melihat wajahnya dengan memintanya sedikit membuka masker bukan melepasnya. Ditambah lagi foto yang ada di KTP tersebut sudah agak buram. Pada saat itu Saksi meyakini orang tersebut adalah pemilik identitas asli karena yang bersangkutan membawa KTP asli bukan fotokopi.
- Bahwa pada saat proses pengambilan cek No. CGE055777 pada tanggal 03 Juni 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi tidak melakukan konfirmasi terhadap Sayuni selaku pemilik rekening giro pada cek tersebut karena nominal yang dicairkan di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

7. Saksi **Ichwan Iswahyudi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat selaku Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) BRI Cabang Probolinggo.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa salah satu tugas Saksi adalah penanganan kredit bermasalah.
- Bahwa dalam pembayaran Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti terjadi keterlambatan pembayaran, dan Saksi membuat 3 (tiga) kali peringatan atau penagihan kepada nasabah, yakni pada tanggal 2 September 2022, 26 September 2022 dan 14 Oktober 2022.
- Bahwa Saksi mengetahui proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 pada saat kredit tersebut

Halaman 198 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bermasalah yaitu pada sekitar akhir tahun 2022 dimana pada saat itu saya menjadi RM SME yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.

- Bahwa sebagai RM SME pada saat kredit tersebut bermasalah Saksi melihat berkas pengajuan kredit tersebut, dimana diantaranya adalah identitas pemohon kredit, identitas usahanya dan legalitas agunan, adapun berdasarkan berkas kredit yang saya teliti tersebut jenis Usaha yang diajukan oleh pemohon kredit adalah perdagangan beras dan penggilingan padi yang berada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang dimohonkan Sri Yuniarti selaku pemohon fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 berdasarkan Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) tanggal 10 Januari 2019 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 2210210017977 adalah usaha dengan nama UD. Sri Rejeki dengan alamat Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa timur, dengan nama KBLI Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dengan barang/ jasa dagangan utama Beras.
- Bahwa Saksi tidak pernah pernah melihat adanya form PJ07a yakni daftar piutang dan form PJ08a yakni daftar persediaan pada berkas kredit an. Sri Yuniarti;
- Bahwa apabila tidak ada form PJ07a yakni daftar piutang dan form PJ08a yakni daftar persediaan pada berkas kredit sebagai agunan pokok kredit, maka segala sesuatu berupa agunan piutang dan persediaan tidak dapat dieksekusi karena tidak jelas objek yang dimaksud;
- Bahwa terkait fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 yang berkewajiban mengumpulkan dokumen kredit adalah RIANG FAUZI selaku RM, dan diverifikasi/dianalisa oleh Hafidz Hanafi selaku AMPK, kemudian dokumen diberikan kepada Dicky Purnamawidi sebagai petugas ADK dan diverifikasi secara administrasi oleh Ofis Setiawan selaku Supervisor ADK, barulah kemudian dokumen tersebut diberikan kepada Farida Budi Wijayanti selaku Pinca atau Pemutus Kredit.
- Bahwa ada yang sampai saat ini belum dipenuhi sehingga ada akibatnya yaitu:
 - 1) Identitas YMP (yang mengajukan permohonan) belum E- KTP
 - 2) Form Pj07a merupakan daftar Piutang dan PJ08a merupakan daftar

Halaman 199 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Persediaan Sampai saat ini Belum ada sehingga tidak jelas terkait agunan pokoknya, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan Analisa terkait agunan pokok berupa persediaan dan Piutang

- 3) Rekening Koran simpanan belum dilampirkan sampai saat ini belum ada, sehingga tidak jelas terkait keadaan keuangan usahanya, maka akibatnya terkait MAK pada Analisa kualitatif dan kuantitatif tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rekening koran tersebut untuk seluruh bank yang dimiliki nasabah, kecuali ada bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasilnya
- Bahwa ketersediaan laporan keuangan untuk proses analisis kredit komersial bersifat mutlak, oleh karena itu kesesuaian data keuangan yang akan dianalisa dengan kondisi usaha nasabah merupakan hal yang harus dipenuhi, karena apabila kualitas input data rendah maka apapun pendekatan analisis yang digunakan menjadi tidak bermanfaat (*garbage in-garbage out*). Untuk jenis kredit program tertentu, pendekatan perhitungan kebutuhan kredit dapat berupa *unit cost* atau diatur dalam ketentuan masing-masing produk.
- Bahwa terkait dengan kewajiban kredit yang belum dibayarkan oleh ibu Sri Yuniarti telah melakukan penagihan dan mengirimkan surat:
 - Surat Nomor B2647-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Surat Peringatan Pertama dimana pada intinya meminta agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pembayaran kredit pada pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Surat Nomor B2886-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Surat Peringatan Kedua dimana pada intinya meminta agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pembayaran kredit pada pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - Surat Nomor B3140-KC-RO-MLG/ADK/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga dimana pada intinya meminta agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban pembayaran kredit

Halaman 200 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151 Bank BRI Cabang Probolinggo dengan nilai pinjaman Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi selaku RM SME yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah juga telah melakukan upaya lainnya yaitu:

1. Menghubungi nomor telepon pemohon yang ada pada berkas kredit yaitu 081234555591 sekitar pertengahan tahun 2022, namun pada saat Saksi hubungi ternyata bukan nomor telepon Sri Yuniarti melainkan nomor telepon Hendra Widiyanto yang merupakan anak dari Sri Yuniarti, melalui telepon tersebut Saksi meminta agar Sri Yuniarti melakukan pembayaran angsuran kredit KMK, dan Hendra Widiyanto mengatakan akan melakukan pembayaran angsuran tersebut namun hingga saat ini tidak ada pembayaran.
2. Bahwa sekitar bulan September 2022 Saksi bersama dengan Pemimpin Cabang BRI Probolinggo Dian Samto Indrayana dan Auditor Denny Prasetyo menemui Hendra Widiyanto di Cafe Ombass, pada pertemuan tersebut Hendra Widiyanto meminta agar RIANG FAUZI mengembalikan uang yang menjadi bagian dari hasil pencairan kredit Sri Yuniarti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diambil dari rekening giro BRI atas nama Sri Yuniarti nomor 007301003493308 melalui mekanisme overbooking dimana pada saat itu RIANG FAUZI mengambil uang tersebut karena seolah-olah merupakan permohonan dari Sri Yuniarti, namun Saksi tetap meminta kepada Hendra Widiyanto agar tetap melunasi pinjaman kredit Sri Yuniarti.
3. Bahwa Saksi pernah mendatangi lokasi usaha penyosohan, penggilingan dan perdagangan padi UD Sri Rejeki milik Sri Yuniarti yang beralamat di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo sekitar bulan September tahun 2022, pada saat Saksi datang ke tempat tersebut memang ada usaha penyosohan, penggilingan dan perdagangan padi, namun ternyata pemilik usaha tersebut adalah Abdul Koder Jaelani alias Jen dengan nama usaha UD Doa Jaya. Pada saat Saksi melakukan pengecekan dengan menanyakan kepada pegawai dan orang yang ada di sekitar lokasi

Halaman 201 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



usaha, tidak ada mengenal Sri Yuniarti dan tidak tahu UD Sri Rejeki.

4. Bahwa Saksi berkomunikasi melalui Whatsapp ke nomor Hendra Widiyanto tersebut untuk terus melakukan penagihan hingga saat ini, dimana posisi kolektabilitasnya adalah 5 (macet)

- Bahwa terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 tersebut sudah diikat dan dianalisa oleh RIANG FAUZI selaku RM, Hafidz Hanafi selaku AMPK, dan Farida Budi Wijayanti selaku Pemutus Kredit untuk dijadikan agunan tambahan senilai Rp3.500.000.000,00 namun Analisa yang dilakukan tanpa adanya data pembanding atau bukti lainnya terkait hal tersebut, sehingga harga yang dituangkan pada laporan penilaian agunan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 Saksi bersama dengan Ichwan Iswahyudi (Relationship Manager Credit Risk Recovery) dan Indarto Yuswono (Small Bussiness Manager) telah melakukan kunjungan penilaian ulang terhadap agunan tambahan Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan:

- a. Untuk lokasi yang terletak di Perum Bulu Indah RT 001 RW 006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00723/Bulu tanggal 1 Juli 2000 atas nama Edhy Soetjahjo, dengan hasil:

TANAH:

Berdasarkan Metode Pendekatan Pasar maka Nilai Pasar Wajar tanah pada tanggal 12 April 2023 untuk tanah tersebut adalah sebesar Rp180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)

BANGUNAN:

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapnnya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar, maka Nilai Pasar Wajar dari bangunan tersebut pada tanggal 12 April 2023 adalah sebesar Rp240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).

REKAP PENILAIAN

KETERANGAN	LUAS	NPW	NL	PNPW	PNL
Tanah	120	120,000,000	108,000,000	132,000,000	118,800,000
Bangunan Lantai 1	80	160,000,000	128,000,000	128,000,000	102,400,000
Bangunan Lantai 2	14	28,000,000	22,400,000	22,400,000	17,920,000
Jumlah		308,000,000	258,400,000	282,400,000	239,120,000

Halaman 202 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



HARGA PEMBANDING

- Berdasarkan informasi situs online resmi BPN www.bhumi.atrbpn.go.id tahun dibuat 2022 untuk tanah dilokasi tersebut berkisar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- per meter.
- Berdasarkan keterangan dari Ibu Evi warga sekitar obyek agunan, bahwa ada rumah dijual dengan jarak 2 rumah sebelah barat dari obyek agunan dengan harga penawaran Rp 350.000.000,00 dengan ukuran yang sama
- Untuk lokasi yang terletak di Perum Bulu Indah RT 001 RW 006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00240/Bulu tanggal 28 Juli 1999 atas nama Hendra Widiyanto dengan hasil :

TANAH

Berdasarkan Metode Pendekatan Pasar maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar tanah pada tanggal 12 April 2023 untuk tanah tersebut adalah sejumlah Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)

BANGUNAN

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapny setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar dari bangunan tersebut pada tanggal 12 April 2023 adalah sejumlah Rp188.000.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

REKAP PENILAIAN

KETERANGAN	LUAS	NPW	NL	PNPW	PNL
Tanah	120	120,000,000	108,000,000	132,000,000	118,800,000
Bangunan Lantai 1	80	160,000,000	128,000,000	128,000,000	102,400,000
Bangunan Lantai 2	14	28,000,000	22,400,000	22,400,000	17,920,000
Jumlah		308,000,000	258,400,000	282,400,000	239,120,000

HARGA PEMBANDING

- Berdasarkan informasi situs online resmi BPN www.bhumi.atrbpn.go.id tahun dibuat 2022 untuk tanah dilokasi tersebut berkisar Rp1.000.000,- s/d Rp2.000.000,- per meter.
- Berdasarkan keterangan dari Ibu Evi warga RT 01 RW 06 berjarak 300 meter dari obyek agunan, bahwa ada rumah dijual didepan rumahnya dengan harga penawaran Rp 350.000.000,- dengan

Halaman 203 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ukuran yang sama.

- c. Untuk lokasi yang terletak di Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00828/Patokan tanggal 29 April 2010 atas nama Sri Yuniarti dengan hasil:

TANAH

Berdasarkan Metode Pendekatan Pasar maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar tanah pada tanggal 12 April 2023 untuk tanah tersebut sejumlah Rp224.250.000,00 (Dua ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

REKAP PENILAIAN

KETERANGAN	LUAS	NPW	NL	PNPW	PNL
Tanah	299	224,250,000	201,825,000	246,675,000	222,007,500
Jumlah		224,250,000	201,825,000	246,675,000	222,007,500

HARGA PEMBANDING :

- a. Berdasarkan informasi situs online resmi BPN www.bhumi.atrbpn.go.id tahun dibuat 2022 untuk tanah dilokasi tersebut berkisar Rp 1.000.000,- s/d Rp 2.000.000,- per meter.
- b. Berdasarkan informasi situs online www.olx.co.id dijual tanah kavling Luas 87 meter persegi dengan harga Rp75.000.000,00
- Bahwa tidak ada dokumen pendekatan pasar berupa data pembanding yang digunakan oleh RIANG FAUZI dalam analisisnya, sehingga analisa nilai NPW yang dibuat oleh RIANG FAUZI sebesar Rp4.122.500.000,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menggunakan data pembanding yang disertai dengan data pendukung, dan luas bangunan dalam Analisa RIANG FAUZI tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan hasil pengukuran yang sebenarnya.
8. Saksi **Dianto Kurniawan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan di Malang sejak tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang pernah diminta oleh PT. Bank BRI Cabang Probolinggo untuk melakukan penilaian agunan sebagaimana Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor B.480-KC-RO- MLG/ADK/02/2023 tanggal 03 Februari

Halaman 204 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal Permohonan Penilaian Agunan Untuk Keperluan Lelang terhadap asset yang menjadi agunan debitur atas nama Sri Yuniarti berupa:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM Nomor 240/Bulu an. Hendra Widiyanto luas 120 m2 terletak di Perum Bumi Bulu Indah Kel/Desa Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo,
 - b. Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM Nomor 723/Bulu an. EDHY SOETJAHYO luas 120 m2 terletak di Perum Bumi Bulu Indah Kel/Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo,
 - c. Sebidang Tanah tersebut dalam SHM Nomor 828/Patokan an. Sri Yuniarti luas 299 m2 terletak di Kel/Desa Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa atas permintaan tersebut adapun tindak lanjutnya yaitu:
- a. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K- Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang dengan PT. Bank BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor 00063/K-APPRAISAL/MLG/SPK/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.
 - b. Selanjutnya Saksi selaku Kepala Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan inspeksi lapangan, dan menunjuk Penilai atas nama Faisal Zein untuk melakukan inspeksi lapangan.
 - c. Setelah dilakukan Inspeksi Lapangan, Faisal Zein selaku Penilai yang ditunjuk melaporkan hasil pekerjaannya berupa Kertas Kerja disertai dengan Draft Laporan kepada Reviewer/Quality Assurance yakni Jauharri Effendi, S.Sos., MAPPI (Cert) dan Shelvina Rizky Arifanda, SE. untuk dilakukan pemeriksaan/review.
 - d. Kemudian Reviewer/Quality Assurance menyerahkan Draft Laporan yang telah diperbaiki kepala Saksi selaku Kepala Cabang pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan di Malang, apabila laporan telah sesuai dengan SOP maka Saksi memberikan persetujuan atas Draft Laporan dan kemudian diterbitkan Appraisal Report untuk diserahkan kepada pihak pemohon
- Bahwa pedoman/aturan yang digunakan Penilai Publik untuk melakukan penilaian atas suatu asset/objek yaitu:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Halaman 205 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018
- Bahwa metode penilaian yang digunakan oleh Penilai untuk melakukan penilaian atas aset yang menjadi agunan debitur atas nama Sri Yuniarti yaitu terhadap tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 240/Bulu an. Hendra Widiyanto luas 120 m² dan SHM Nomor 723/Bulu an. EDHY SOETJAHYO luas 120 m² metode penilaian yang digunakan yaitu dengan Pendekatan Biaya atau Cost Approach dimana nilai properti dengan mengestimasi biaya perolehan hak tanah ditambah dengan nilai bangunan dan metode penilaian tanah yang digunakan adalah Ekstraksi yakni teknik perbandingan tidak langsung yang terkadang disebut abstraksi. Teknik ini menghitung estimasi nilai dari pengembangan dengan menerapkan analisis biaya dikurangi depresiasi dan mengekstraksi hasilnya dari harga total properti pembanding. Residu yang dihasilkan adalah indikasi dari nilai tanah, sesuai SPI 300 butir 5.35.d.
 - Bahwa metode penilaian atas Sebidang Tanah tersebut dalam SHM Nomor 828/Patokan an. Sri Yuniarti luas 299 m² pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Pasar untuk menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia sesuai KPUP butir 15.1, dan Metode penilaian tanah yang digunakan adalah Ekstraksi adalah teknik perbandingan tidak langsung (terkadang disebut abstraksi). Teknik ini menghitung estimasi nilai dari pengembangan dengan menerapkan analisis biaya dikurangi depresiasi dan mengekstraksi hasilnya dari harga total properti pembanding. Residu yang dihasilkan adalah indikasi dari nilai tanah sesuai dengan SPI 300 butir 5.35.d.
 - Bahwa data pasar yang diperoleh meliputi data tentang objek penilaian dan data pembanding yang digunakan dalam analisa atas tanah dan bangunan dalam SHM Nomor 240/Bulu an. Hendra Widiyanto dan SHM Nomor 723/Bulu an. EDHY SOETJAHYO, data pembandingnya adalah: Perumahan Bumi Bulu Indah Blok N No. 4, Perumahan Bumi Bulu Indah Blok F, Perumahan Perumahan Bumi Bulu Indah Blok E dan Perumahan Bumi Bulu Indah Blok G.
 - Bahwa untuk tanah SHM Nomor 828/Patokan an. Sri Yuniarti, data pembandingnya yakni 2 (dua) tanah di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Gereja dan tanah di Jalan Mayjen Sutoyo gang Mulia.
 - Bahwa asil Analisa penilaian agunan yang diperoleh atas objek

Halaman 206 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian adalah:

- a. Atas Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM Nomor 240/Bulu an. Hendra Widiyanto, adalah Indikasi Nilai Pasar dengan pembulatan sejumlah Rp368.000.000,00 dan nilai likuidasi dengan pembulatan sejumlah Rp258.000.000,00
- b. Atas Sebidang Tanah dan Bangunan tersebut dalam SHM Nomor 723/Bulu an. EDHY SOETJAHYO adalah Indikasi Nilai Pasar dengan pembulatan sejumlah Rp424.000.000,00 dan nilai likuidasi dengan pembulatan sejumlah Rp297.000.000,00
- c. Atas Sebidang Tanah tersebut dalam SHM Nomor 828/Patokan an. Sri Yuniarti adalah Indikasi Nilai Pasar dengan pembulatan sejumlah Rp230.000.000,00 dan nilai likuidasi dengan pembulatan sejumlah Rp161.000.000,00

9. Saksi **Hartini als Nini**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi pernah meminjamkan uang sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta) kepada Hendra Widiyanto pada tanggal 25 April 2022 dan uang tersebut digunakan oleh Hendra Widiyanto untuk melunasi pinjaman.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 saksi datang ke BRI Probolinggo bertemu dengan Hendra Widiyanto dan diberi cek, dan keesokan harinya tanggal 27 April, pinjaman dilunasi oleh Hendra Widiyanto.
- Bahwa Saksi tahu mengetahui terkait pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) a.n Sri Yuniarti di Bank BRI Cab Probolinggo Tahun 2022 karena Saksi pernah ditunjukkan dokumen kreditnya oleh RIANG FAUZI selaku Marketing Bank BRI KC Probolinggo pada saat berada di ruang kerja RIANG FAUZI dan pemohon kredit tersebut adalah Sri Yuniarti
- Bahwa bermula pada tanggal 25 April 2022 Saksi menerima telepon dari teman Saksi yang bernama Indra Setiawan yang menginformasikan bahwa temannya yang bernama Hendra Widiyanto sedang membutuhkan putaran dana/uang namun Indra Setiawan tidak menyampaikan keperluan dana itu akan dipergunakan untuk apa.
- Bahwa atas permintaan Indra Setiawan tersebut awalnya Saksi

Halaman 207 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menolak untuk memberikan pinjaman uang, namun Indra Setiawan menyampaikan kepada saya bahwa uang tersebut akan segera dikembalikan dalam waktu 1 (satu) hari, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersedia untuk memberikan pinjaman.

- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 26 April 2022 sekira jam 09.00 WIB Saksi menemui Indra Setiawan di Bank BNI Kantor Cabang Kota Probolinggo dan di tempat tersebut saya juga bertemu dengan Hendra Widiyanto, Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo. Pada saat itu juga Hendra Widiyanto dan Sri Yuniarti meminta kepada Saksi untuk membantunya memberikan pinjaman dana untuk melunasi hutangnya di Bank BNI dan mengambil jaminan berupa 2 (dua) atau 3 (tiga) sertifikat tanah mengingat pengajuan kreditnya di Bank BRI sudah disetujui, pada saat itu Hendra Widiyanto menjanjikan kepada Saksi akan mengembalikan uang tersebut pada hari yang sama. Akan tetapi untuk meyakinkan hal tersebut kemudian Saksi bertemu dengan salah satu Marketing Bank BNI KC Probolinggo yang tidak Saksi ketahui namanya untuk mengklarifikasi apakah benar Sdr. Hendra Widiyanto memiliki hutang di Bank BNI KC Probolinggo dan hendak melunasinya.
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh dari Marketing Bank BNI KC Probolinggo tersebut adalah Hendra Widiyanto memiliki hutang di Bank BNI KC Probolinggo sejumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan hendak melunasinya.
- Bahwa masih di hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 April 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi bersama dengan Indra Setiawan dan Hendra Widiyanto pergi ke BRI Kantor Cabang Probolinggo dan di tempat tersebut RIANG FAUZI yang merupakan Marketing Bank BRI Kantor Cabang Probolinggo mempersilahkan Saksi dan Hendra Widiyanto untuk masuk ke ruang kerjanya. Di ruang kerjanya tersebut Sdr. RIANG FAUZI menyampaikan kepada Saksi bahwa pengajuan kredit atas nama Sri Yuniarti sudah disetujui oleh pihak Bank BRI KC Probolinggo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sambil menunjukkan kepada Saksi dokumen-dokumen kredit yang sudah disetujui oleh pejabat Bank BRI KC Probolinggo untuk meyakinkan Saksi agar bersedia memberikan pinjaman uang kepada Hendra Widiyanto untuk melunasi kreditnya di Bank BNI KC Probolinggo.

Halaman 208 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 April 2022 sekira jam 13.00 WIB Saksi bersama dengan Indra Setiawan dan Hendra Widiyanto kembali ke Bank BNI KC Probolinggo untuk melakukan pelunasan kredit milik Hendra Widiyanto sejumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan cara autobedet dari rekening BNI Taplus Cabang Surabaya Nomor 1254753560 an. Hartini. Setelah berhasil dilakukan autodebet pelunasan kredit milik Hendra Widiyanto kemudian Sertipihak hak atas tanah yang dijadikan sebagai agunan di Bank BNI dikembalikan kepada Hendra Widiyanto.
- Bahwa kemudian masih di hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 26 April 2022 sekira jam 15.00 WIB Saksi bersama dengan Indra Setiawan, Hendra Widiyanto, Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo kembali ke bank BRI KC Probolinggo untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang telah diambil dari Bank BNI sekaligus untuk proses penandatanganan perjanjian kredit. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penandatanganan perjanjian kredit tersebut karena Saksi tidak menyaksikannya, Saksi hanya menunggu proses pencairan dana kredit yang dijanjikan akan cair pada hari yang sama. Namun hingga sekitar jam 18.00 WIB dana kredit tersebut tidak kunjung cair, akhirnya setelah berdebat dengan Hendra Widiyanto Saksi diminta datang kembali lagi ke Bank BRI KC Probolinggo keesokan harinya tanggal 27 April 2022 untuk proses pengembalian uang milik Saksi yang dipinjam oleh Hendra Widiyanto.
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditemani oleh Indra Setiawan kembali ke Bank BRI KC Probolinggo bertemu dengan Hendra Widiyanto dan RIANG FAUZI, di tempat tersebut saya diminta untuk mengisi dan menandatangani cek sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) guna mengembalikan uang yang Saksi pinjamkan kepada Hendra Widiyanto. Setelah cek berhasil dicairkan, kemudian Saksi kembali ke Surabaya.
- Bahwa alasan saksi bersedia memberikan pinjaman uang kepada Hendra Widiyanto meskipun nama pemohon kredit yang tercantum dalam dokumen kredit yang ditunjukkan oleh Terdakwa RIANG FAUZI atas nama Sri Yuniarti adalah karena pada tanggal 26 April 2022

Halaman 209 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Bank BNI KC Probolinggo Hendra Widiyanto memperkenalkan ibunya kepada Saksi, yaitu Sri Yuniarti.

- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk pelunasan kredit milik Hendra Widiyanto di Bank BNI KC Probolinggo sejumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara autodebet dari rekening BNI Taplus Cabang Surabaya Nomor 1254753560 an. Hartini ditambah dengan pembayaran provisi, asuransi, admin, dll sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa proses pengembalian milik Saksi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Hendra Widiyanto dengan menggunakan dana kredit atas nama SRI YUNIARTI pada Bank BRI KC Probolinggo yang dicairkan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan instrument berupa Cek No. CGM057401 an. Sri Yuniarti dengan nominal sejumlah Rp642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah).
- Adapun proses pencairan cek tersebut yaitu pada tanggal 27 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa RIANG FAUZI dan Hendra Widiyanto di Bank BRI KC Probolinggo, pada kesempatan tersebut Hendra Widiyanto menyodorkan kepada saya Cek No. CGM057401 an. Sri Yuniarti sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk Saksi tandatangani sebagai penerima, dimana pada saat cek tersebut sudah diisi sebelumnya. Setelah cek tersebut saya tandatangani, kemudian cek tersebut dicairkan melalui teller, setelah itu pada jam 15:48:36 WIB uang sebesar Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) masuk ke rekening Bank BRI BritAma Bisnis KC Surabaya Kusuma Bangsa Nomor rekening 36001000995562 atas nama Hartini
- Bahwa selain uang total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), ada uang milik Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh Hendra Widiyanto untuk membayar biaya notaris kredit di Bank BRI KC Probolinggo, sehingga total uang milik Saksi yang digunakan oleh Hendra Widiyanto adalah sejumlah Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh Hendra Widiyanto kepada saya adalah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai

Halaman 210 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan atau keuntungan yang Saksi peroleh karena telah meminjamkan uang kepada Hendra Widiyanto.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menulis/mengisi cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057401 atas nama Sri Yuniarti 0073-01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) tersebut, pada saat Hendra Widiyanto menyodorkan cek tersebut, cek tersebut sudah diisi dan ditandatangani, Saksi hanya menandatangani bagian belakang cek tersebut dengan tanda tangan Saksi.

10. Saksi **Budiyono**, pada pokoknya membeirkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Notaris PPAT di Probolinggo.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa kredit modal kerja (KMK) yang diberikan terhadap nasabah an. Sri Yuniarti diikat melalui Saksi selaku Notaris dan PPAT dengan pinjaman sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa Kredit Modal Kerja tersebut untuk keperluan tambahan modal kerja usaha penggilingan padi dan perdagangan beras yang berlokasi di Desa Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo dan yang diagunkan dalam pinjaman kredit tersebut berupa piutang an. Sri yuniarti, persediaan barang dagangan an. Sri yuniarti, 3 bidang tanah berupa SHM No. 723/ Bulu an. Edhy Soetjahjo, SHM No. 240/ Bulu an. Hendra Widiyanto dan SHM No. 828/ Bulu an. Sri Yuniarti
- Bahwa dasar pinjaman kredit modal kerja (KMK) yang diberikan terhadap nasabah an. Sri Yuniarti tersebut berupa surat penawaran putusan kredit tanggal 26 April 2022 yang ditujukan kepada sdri. Sri Yuniarti dan ditembuskan kepada saksi selaku Notaris dan PPAT
- Bahwa pelaksanaan Akad Kredit debitur an. Sri Yuniarti sebenarnya dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 di Ruang Prioritas Kantor BRI Cabang Probolinggo jam 18.00 WIB, namun atas permintaan dari Dicky Purnama Widi selaku Petugas Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Probolinggo agar penandatanganan perjanjian/akad Kredit debitur an. Sri Yuniarti dibuat hari Rabu tanggal 27 April 2022, dengan alasan karena sudah malam sehingga pencairan kredit tidak dapat diproses pada saat itu juga karena di luar jam

Halaman 211 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional. Sehingga perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti Saksi buat hari Rabu tanggal 27 April 2022 jam 18.00 WIB.

- Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan Akad Kredit tersebut adalah pihak debitur/pemohon an. Sri Yuniarti, sdr. Edhy Soetjahjo yakni suami Sri Yuniarti sebagai penjamin, Hendra Widiyanto yakni anak kandung Sri Yuniarti sebagai penjamin, sedangkan yang hadir dari pihak Bank BRI cabang Probolinggo adalah Farida Budi Wijayanti, RIANG FAUZI dan Dicky Purnamawidi
- Bahwa poin-poin yang tercantum dalam Akad Kredit yang Saksi bacakan dihadapan pihak debitur dan pihak Bank BRI Cabang Probolinggo yakni terkait identitas penghadap/pemohon kredit, jumlah nilai kredit yang sudah diputus, bentuk kreditnya, jangka waktu kreditnya, jenis kreditnya, keperluan kredit dan suku bunga.
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha penggilingan padi dan perdagangan beras yang berlokasi di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo yang diagunkan oleh sdri Sri Yuniarti sudah ada atau sudah berjalan. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan dokumen Surat Order yang disusun oleh BRI, dan Saksi menanyakan secara langsung kepada Hendra yang merupakan anak dari Sri Yuniarti terkait usaha penggilingan padi tersebut, dan dijawab bahwa benar usaha penggilingan padi tersebut masih berjalan,
- Bahwa Saksi memiliki kerjasama dengan BRI Cabang Probolinggo untuk bertindak sebagai notaris yang akan melakukan pengikatan yang diperlukan dalam perjanjian atau kontrak, sehingga pelaksanaan pengikatan akta notariil pada surat perjanjian atas nama Sri Yuniarti tersebut dilakukan atas dasar kerja sama tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek apakah dokumen SHM tersebut tidak memiliki permasalahan sebelum Saksi lakukan pengikatan. Hasil dari pengecekan yang dilakukan adalah berupa Surat Jawaban dari BPN atas pengecekan SHM terkait
- Bahwa berdasarkan dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 176, Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 177, tertera bahwa ketiga dokumen tersebut ditandatangani pada tanggal 27 April 2022 pukul 18.20 WIB.

Halaman 212 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun seperti yang Saksi jelaskan sebelumnya bahwa penandatanganan Surat Kuasa tersebut sebenarnya dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 jam 18.20 WIB pada hari yang sama setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit. Hal tersebut Saksi lakukan menyesuaikan dengan permintaan dari Dicky Purnama Widi selaku Petugas Administrasi Kredit Bank BRI Cabang Probolinggo terkait waktu perjanjian kredit agar dibuat tanggal 27 April 2022, maka Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175, 176 dan 177 juga saya buat hari Rabu tanggal 27 April 2022.
- Bahwa Saksi baru membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan perpanjangan setelah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sudah siap, yakni pada tanggal 7 Juni 2022
- Bahwa Hak Preferensi BRI baru diperoleh apabila telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan, yang dalam hal ini yaitu Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00864/2022, 00860/2022, 00859/2022.
- Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan baru bisa terbit setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan ditandatangani. Dalam hal ini APHT yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak tanggungan diatas adalah APHT nomor 293/2022 tanggal 14 Juni 2022, APHT nomor 292/2022 tanggal 14 Juni 2022, dan APHT nomor 294/2022 tanggal 14 Juni 2022. Akta Pemberian Hak Tanggungan diterbitkan berdasarkan SKMHT
- Bahwa dokumen perjanjian pengikatan agunan tambahan dalam Perjanjian Kredit atas nama Sri Yuniarti adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 293/2022 tanggal 14 Juni 2022, APHT nomor 292/2022 tanggal 14 Juni 2022, dan APHT nomor 294/2022 tanggal 14 Juni 2022.

11. Saksi **Arik Setyowati, S.E., M.M.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pejabat Fungsional pada DPMPTSP Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke lapangan di kecamatan Maron. Dilokasi tersebut ada usaha penggilingan padi. Saksi bertemu

Halaman 213 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemiliknya tapi bukan Hendra atau Sri, melainkan Abdul Qodir Jaelani.

- Bahwa terdapat perbedaan secara fisik terhadap dokumen Izin Usaha yang diterbitkan melalui Sistem OSS yang lama dengan Sistem OSS RBA, yaitu pada bagian Kop Surat Izin Usaha, berdasarkan OSS lama pada kop surat tertulis: Surat Izin Usaha, sedangkan berdasarkan OSS baru pada kop surat tertulis: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang diterbitkan dari Sistem OSS (*Online Single Submission*) tanggal 10 Januari 2019, secara fisik kedua dokumen yang ditunjukkan tersebut merupakan dokumen yang diterbitkan sebelum berlakunya OSS RBA, dilihat dari format dan tanggal penerbitannya dokumen. Selain itu, data yang termuat dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 nama perusahaan: UD Sri Rejeki, NIB: 2210210017077, alamat perusahaan: Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo, Nama KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Indonesia): Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Kodel KBLI: 10631, Barang / Jasa Dagangan Utama: Beras, Lokasi usaha: Dusun Darungan Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo Jawa Timur, NPWP: 67.489.269.0-625.000, Nomor telepon: 081234555591, Status penanaman modal: PMDN.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan melalui data arsip yang terdapat di DPMPTSP Kabupaten Probolinggo yaitu data OSS versi 1.1 (sebelum OSS RBA) yang dikonversi ke dalam bentuk excel, Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. SRI REJEKI dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. SRI REJEKI tanggal 10 Januari 2019 tidak ditemukan dalam data tersebut.
- Bahwa setelah dicek melalui Sistem OSS RBA dengan memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, data yang muncul tidak sama / berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. SRI REJEKI dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. SRI REJEKI tanggal 10 Januari 2019, adapun data yang muncul yaitu nama pelaku usaha: Hendra Widiyanto, NIP: 3513123108840002, NIB: 2210210017077, NIB terbit: 22-10-2021, alamat kantor: Perum BUMI BULU INDAH RT 001 RW 006 Kel. Bulu Kec.

Halaman 214 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur, Nomor telepon: 081234555591, Email: hendraallea@gmail.com, Skala usaha: usaha mikro, Kode KBLI: 10631, Judul KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Indonesia): Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Lokasi usaha: Dusun Darungan Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo Jawa Timur 67276, Klasifikasi resiko: rendah, Perizinan Berusaha Legalitas: Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Jenis produksi: beras, Nomor SNI dan/atau Sertifikat Halal: SNI 6128:2020 BINA UMK, Nama usaha/kegiatan: UD Sakinah, Luas Lahan Usaha: 2.500 m², Total Nilai Investasi: Rp500.000.000,-, tenaga kerja Indonesia: 15 laki-laki, kapasitas: 3.000 ton

- Bahwa saat pengecekan scan QR dan input NIB melalui aplikasi OSS Indonesia, data usaha dengan NIB 2210210017077 adalah atas nama Hendra Widiyanto, bukan atas nama UD. Sri Rejeki, sehingga dengan demikian maka Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang terbit pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ditunjukkan adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Nomor Induk Berusaha: 2210210017077 tersebut terdaftar pada tanggal diterbitkan yaitu 22 Oktober 2021 Dan setelah kami lakukan pengecekan di Sistem OSS RBA, atas Nomor Induk Berusaha: 2210210017077 tidak pernah ada perubahan data sama sekali pada sistem.
- Bahwa selain itu apabila terjadi perubahan data NIB, maka pada dokumen fisik perizinan akan tercantum tanggal pertama kali diterbitkan dan tanggal dilakukannya perubahan, tidak hanya tanggal diterbitkan saja
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo pernah melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang beralamat di Dusun Darungan Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo dan memang terdapat usaha penggilingan padi dan penyosohan beras, akan tetapi pemilik usaha tersebut adalah Abdul Koder Jaelani dengan nama usaha UD. Do'a Jaya, bukan UD. Sri Rejeki atau UD. Sakinah milik Hendra Widiyanto.

Halaman 215 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



12. Saksi **Gradian Wahyu Utama, S.T.**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tenaga Pendamping pada Badan Koordinasi Penanaman Modal di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saat ini SIUP sudah tidak berlaku. Yg berlaku hanya NIB sejak tahun 2018. Setelah tahun 2018 sudah tidak bisa terbit SIUP.
- Bahwa sistem OSS mengalami perubahan sejak bulan Agustus 2021, dan terjadi perubahan Penerbitan dokumen dimana Surat Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB) diubah menjadi 1 (satu) yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, oleh karena itu yang menjadi dasar penerbitannya pun berbeda
- Bahwa sebelum Agustus 2021, pada dokumen Izin Usaha tertulis dasar penerbitannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120301731579 dasar penerbitannya adalah Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Bahwa setelah Agustus 2021 pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko tertulis dasar penerbitannya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Bahwa terhadap 2 (dua) lembar dokumen yang ditunjukkan berupa Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang diterbitkan dari Sistem OSS (*Online Single Submission*) tanggal 10 Januari 2019 saksi memberikan keterangan bahwa dokumen yang ditunjukkan tersebut merupakan Surat Izin Usaha Perindustrian yang dikeluarkan dari Sistem OSS (*Online Single Submission*) yang terbit pada tanggal 10 Januari 2019, dan masih menggunakan Sistem OSS yang lama, karena format dokumennya juga sudah berbeda dengan Sistem OSS yang terbaru.
- Bahwa data yang termuat dalam dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 adalah nama perusahaan: UD Sri Rejeki, NIB:

Halaman 216 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2210210017077, alamat perusahaan: Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo, Nama KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Indonesia): Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Kodel KBLI: 10631, Barang / Jasa Dagangan Utama: Beras, Lokasi usaha: Dusun Darungan Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo Jawa Timur, NPWP: 67.489.269.0-625.000, Nomor telepon: 081234555591, Status penanaman modal: PMDN.

- Bahwa dikarenakan adanya perubahan sistem OSS yang baru sejak bulan Agustus 2021, maka terdapat Edaran dari BPKM Pusat ke daerah agar para pelaku usaha yang telah terdaftar sebelumnya untuk memigrasikan atau melakukan perubahan data secara mandiri atas data Izin Usaha yang telah diinput sebelumnya pada Sistem OSS, dan kemudian melakukan perubahan data menggunakan Sistem OSS yang baru. Tugas Tenaga Pendamping yaitu memberikan sosialisasi dan bimbingan kepada para pelaku usaha yang ada di daerah/wilayah kerjanya untuk perubahan data tersebut.
- Bahwa setelah dicek melalui Sistem OSS RBA dengan memasukkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077, data yang muncul tidak sama / berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. SRI REJEKI dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. SRI REJEKI tanggal 10 Januari 2019, adapun data yang muncul yaitu nama pelaku usaha: Hendra Widiyanto, NIP: 3513123108840002, NIB: 2210210017077, NIB terbit: 22-10-2021, alamat kantor: Perum BUMI BULU INDAH RT 001 RW 006 Kel. Bulu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur, Nomor telepon: 081234555591, Email: hendraallea@gmail.com, Skala usaha: usaha mikro, Kode KBLI: 10631, Judul KBLI (Klarifikasi Baku Lapangan Indonesia): Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, Lokasi usaha: Dusun Darungan Ds. Brani Kulon Kec. Maron Kab. Probolinggo Jawa Timur 67276, Klasifikasi resiko: rendah, Perizinan Berusaha Legalitas: Untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, Jenis produksi: beras, Nomor SNI dan/atau Sertifikat Halal: SNI 6128:2020 BINA UMK, Nama usaha/kegiatan: UD Sakinah, Luas Lahan Usaha: 2.500 m2, Total Nilai Investasi: Rp500.000.000,-, tenaga kerja Indonesia: 15 laki-laki, kapasitas: 3.000 ton
- Bahwa jika membandingkan antara data pada Sistem OSS lama dengan

Halaman 217 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada pada Sistem OSS Baru dengan Nomor Induk Berusaha 2210210017077, maka ada perubahan data Nama Usaha / Kegiatan, semula bernama UD. Sri Rejeki menjadi UD. Sakinah, sedangkan perubahan data lainnya tidak dapat dipastikan karena perlu diketahui terlebih dahulu data lebih rinci yang terdaftar pada Sistem OSS yang lama, sedangkan data pada Sistem OSS yang lama sudah tidak dapat dilihat lagi riwayatnya.

- Bahwa pada dokumen berupa Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki diterbitkan dari Sistem OSS (Online Single Submission) tanggal 10 Januari 2019, namun jika melihat dari Sistem OSS (Online Single Submission) maka terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyelidik dengan data yang tercantum pada sistem OSS.
- Bahwa terkait perbedaan data pelaku usaha, pada dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang diterbitkan dari Sistem OSS (*Online Single Submission*) tanggal 10 Januari 2019, tercantum Nama Perusahaan adalah UD. Sri Rejeki, sedangkan pada Sistem OSS terbaru yang diakses pada tanggal 6 April 2023 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sama yakni 2210210017077 tercantum Nama Usaha adalah UD. SAKINAH.
- Bahwa terkait penomoran Nomor Induk Berusaha (NIB), pada Sistem OSS terbaru yakni setelah Agustus 2021 Penomoran Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah berdasarkan tanggal pendaftaran, dimana 6 (enam) angka pertama pada NIB merupakan tanggal dilakukannya penerbitan NIB sehingga seharusnya Nomor Induk Berusaha (NIB) yang tercantum pada dokumen Surat Izin Usaha Perindustrian dan Nomor Induk Berusaha (NIB) an. UD. Sri Rejeki yang terbit tanggal 10 Januari 2019 menggunakan format penomoran NIB yang lama, namun pada dokumen tersebut malah menggunakan format penomoran terbaru yang berdasarkan tanggal penerbitan NIB
- Bahwa terkait penulisan tanggal diterbitkan, pada dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 2210210017077 an. Hendra Widiyanto, hanya tercantum tanggal diterbitkan saja yaitu tanggal 22 Oktober 2021, seharusnya apabila Usaha an. Hendra Widiyanto yakni UD. Sri Rejeki sudah pernah terdaftar sebelumnya sebagaimana dokumen Nomor Induk

Halaman 218 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Berusaha (NIB) an. UD. Sri Rejeki yang terbit tanggal 10 Januari 2019, maka seharusnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 2210210017077 an. Hendra Widiyanto tercantum pula tanggal pertama kali diterbitkan dan tanggal dilakukannya perubahan, tidak hanya tanggal diterbitkan saja.

- Bahwa berdasarkan pengecekan scan QR dan input NIB melalui aplikasi OSS Indonesia, data usaha dengan NIB 2210210017077 adalah atas nama Hendra Widiyanto, bukan atas nama UD. Sri Rejeki sehingga Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang terbit pada tanggal 10 Januari 2019 sebagaimana ditunjukkan adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran data yang telah diinput oleh pelaku usaha pada Sitem *Online Singel Submission* (OSS) adalah pelaku usaha itu sendiri. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu Dinas terkait juga berwenang melakukan pemeriksaan kebenaran data yang telah diinput oleh pelaku usaha pada Sitem *Online Singel Submission* (OSS), seperti usaha produk untuk konsumsi, dimana di Kota Probolinggo yaitu dimulai dari DPMPSTSP mencetak NIB yang baru masuk/didaftarkan dan menyerahkannya kepada DKUPP atas permintaan sebelumnya dari DKUPP, kemudian DKUPP bersama dinas terkait, misal untuk usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras maka mengikutsertakan Dinas Pertanian untuk melakukan pengecekan / pemeriksaan ke lapangan.

13. Saksi **Farida Budi Wijayanti**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Probolinggo sejak Agustus 2020 s/d Juni 2022.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sekarang dimana.
- Bahwa terakhir saksi komunikasi dengan Terdakwa melalui WA tapi tidak pernah bertemu dan saat itu saksi tidak pensiun. Saksi bertanya bagaimana penyelesaian masalahnya dan waktu itu belum ada penyidikan.
- Bahwa saat itu saksi bertanya apakah kredit tersebut dapat disehatkan agar bisa dibayar atau tidak. Namun saksi lupa bagaimana jawaban Terdakwa.
- Saksi melakukan kunjungan *on the spot* sendiri bersama dengan Hafidz dan

Halaman 219 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bertemu dengan Hendra dan memang ada usahanya.
- Saksi tidak tahu jika Terdakwa memiliki perjanjian dengan Hendra.
 - Saksi tidak melakukan pengecekan dokumen pengajuan kredit karena hal tersebut tugas Pemrakarsa.
 - Bahwa pada tahun 2022 BRI Cabang Probolinggo pernah memberikan Kredit Modal Kerja berdasarkan pengajuan atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk usaha penggilingan padi dan jual beli beras.
 - Bahwa Kredit tersebut diprakarsai oleh RIANG FAUZI sebagai Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa 2.
 - Bahwa Saksi pernah melakukan kunjungan lapangan atau on the spot bersama dengan kedua pemrakarsa tersebut dan beremu dengan Hendra, namun tidak bertemu dengan Sri Yuniarti yang saat itu disampaikan oleh Hendra bahwa Sri Yuniarti sedang keluar kota.
 - Bahwa dalam kunjungan tersebut, Hendra Widiyanto menyampaikan bahwa usaha tersebut merupakan milik Sri Yuniarti, dan karena Sri Yuniarti sudah tua, maka usaha tersebut dijalankan oleh Hendra. Pada saat kunjungan tersebut selain Hendra juga ada adiknya.
 - Bahwa pada saat kunjungan tersebut, Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pegawai yang bekerja di lokasi.
 - Bahwa saksi melihat ada stok beras di lokasi dan menurut perkiraan saksi, baik gabah dan beras tersebut stoknya 1 miliar.
 - Bahwa saat pulang dari kunjungan, saksi menyampaikan kepada Hafidz Hanafi jika melihat kondisi tersebut, maka kredit yang bisa diberikan maksimal 1 sampai 1,5 milyar rupiah.
 - Bahwa Laporan Kunjungan Nasabah dibuat oleh Pemrakarsa dan dalam laporan tersebut, Saksi menulis agar dilakukan audit lingkungan, dan Analisa 5C.
 - Bahwa untuk analisa lingkungan dan analisa 5C tidak ada formulir khusus, namun dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat oleh Pemrakarsa.
 - Bahwa banyak data yang disampaikan kepada Saksi yang tidak benar yang diketahui Saksi setelah ada kasus ini, misalnya Saksi baru tahu jika usaha tersebut sebenarnya bukan milik UD Sri Rejeki
 - Bahwa dalam kredit tersebut terdapat agunan pokok berupa persediaan stok gabah dan beras. Selain itu juga ada agunan tambahan berupa 3 (tiga) buah

Halaman 220 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan penilaian Pemrakarsa.

- Bahwa dokumen PJ07A dan dokumen PJ08A sesuai dengan catatan ADK sebenarnya dapat dipenuhi setelah persetujuan kredit.
- Bahwa Saksi mengetahui ADK sudah meminta kepada Pemrakarsa agar dokumen tersebut dilengkapi, namun Saksi tidak mengecek kelanjutannya.
- Bahwa KMK bisa digunakan untuk membayar hutang yang memang dibiayai, dan diluar itu tidak boleh.
- Bahwa Saksi mengenal Hendra sebagai nasabah BRI dengan perusahaan garmen Trans Utama Garmen.
- Bahwa kekurangan dokumen PJ07A dan dokumen PJ08A seharusnya dilengkapi saat tandatangan kredit sebelum pencairan kredit.
- Bahwa kredit tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi jika dokumen PJ07A dan dokumen PJ08A belum dilengkapi.
- Bahwa dalam pemberian kredit tersebut, RIANG FAUZI selalu berkoordinasi dengan Saksi dan RIANG FAUZI menunjukkan data kepada Saksi
- Bahwa Saksi percaya terhadap data yang disampaikan oleh RIANG FAUZI karena menurut Saksi, RIANG FAUZI adalah pegawai berprestasi dan anak baik.
- Bahwa berdasarkan penyampaian RIANG FAUZI tersebut, saksi menyetujui pemberian kredit walaupun saat ini belum ada Memorandum Analisa Kredit dari Pemrakarsa.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI pada tahun 2022 adalah:
 - a. Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018
 - b. Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015
- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) pada tahun 2022 atas nama nasabah Sri Yuniarti dengan nomor rekening pinjaman 007301502347151, Saksi selaku Pimpinan Cabang BRI Probolinggo yang berwenang menjadi Pemutus Kredit pada fasilitas kredit tersebut
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 01 April 2022,

Halaman 221 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Yuniarti merupakan pemohon kredit dengan nilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha perdagangan beras dan penggilingan padi yang berada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo berdasarkan Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) tanggal 10 Januari 2019 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 2210210017977 adalah usaha dengan nama UD. Sri Rejeki.

- Bahwa sekitar bulan April 2022 Saksi meminta kepada RIANG FAUZI agar melakukan kunjungan nasabah atas nama Sri Yuniarti di tempat usaha yang bersangkutan. Kemudian Saksi menanyakan kepada Hafidz Hanafi apakah yang bersangkutan telah melakukan kunjungan nasabah tersebut, karena Hafidz Hanafi menjawab belum maka Saksi mengajak Hafidz Hanafi untuk ikut serta dalam melakukan kunjungan nasabah tersebut.
- Bahwa pada 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bersama dengan RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan kunjungan nasabah atas nama Sri Yuniarti di lokasi usaha penggilingan padi dan perdagangan beras milik Sri Yuniarti yang beralamat di Desa Brani Kulo Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan kami bertemu dengan Hendra Widiyanto yang mengaku sebagai anak dari Sri Yuniarti, pada pertemuan tersebut Hendra Widiyanto menerangkan tempat usaha tersebut merupakan milik ibunya yaitu SRI YUNIARTI sebagaimana yang diajukan dalam pengajuan pinjaman dan sudah lama beroperasi di tempat tersebut, mengingat Sri Yuniarti sudah tua sehingga selama ini dikelola oleh Hendra Widiyanto
- Bahwa Hendra Widiyanto mengatakan bahwa kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut
- Bahwa HENDRA WIDIANTO mengatakan bahwa pada saat itu SRI YUNIARTI sedang pergi ke luar kota.
- Bahwa RIANG FAUZI dan Hendra Widiyanto mengatakan kepada Saksi bahwa Sri Yuniarti tidak memiliki kredit/hutang di bank lain, melainkan memiliki hutang di pihak ketiga namun saksi lupa namanya yang besarnya sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk modal kerja penggilingan padi tersebut.
- Bahwa selain Hendra Widiyanto, di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga terdapat beberapa pegawai penggilingan padi tersebut dan 1 (satu) truk yang datang mengantar gabah. Namun Saksi tidak melakukan

Halaman 222 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya jawab dengan pegawai yang ada di sana.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju Kota Probolinggo, Saksi mengatakan kepada RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi bahwa jika melihat stok beras dan gabah serta usaha yang bersangkutan dan sesuai informasi RIANG FAUZI bahwa piutang yang dimiliki Sri Yuniarti adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka seharusnya kredit yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan kasar adalah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setinggi-tingginya sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan pada saat itu RIANG FAUZI mengiyakan pernyataan Saksi dan akan mendetailkan kembali piutangnya
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menanyakan kepada RIANG FAUZI mengenai perkembangan pengajuan kredit Sri Yuniarti, pada waktu itu RIANG FAUZI menjawab bahwa masih memverifikasi piutangnya, dan mengatakan bahwa ternyata piutangnya bukan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), melainkan sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), saksipun meminta data rincian piutangnya kepada RIANG FAUZI dan meminta agar RIANG FAUZI membuat analisa perhitungannya terlebih dahulu.
- Beberapa hari kemudian RIANG FAUZI menyerahkan Analisa perhitungan kredit namun hanya kuantitatif saja sebagai pendahuluan beserta dengan rincian piutang milik Sri Yuniarti kepada Saksi yang awalnya senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga kemudian bertambah menjadi senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Kemudian dari hasil perhitungan dan analisa yang disampaikan oleh RIANG FAUZI bahwa kebutuhan kreditnya adalah sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Atas laporan tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada RIANG FAUZI agar memproses permohonan kredit tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian RIANG FAUZI memberikan Analisa penuhnya dalam bentuk MAK kepada ADK Dicky Purnamawidi, lalu diteruskan kepada Supervisor ADK Ofis Setiawan, lalu kepada AMPK Hafidz Hanafi dan terakhir kepada Saksi selaku Pemutus Kredit.
- Bahwa hasil dari kunjungan nasabah tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) yang ditandatangani oleh Sri Wahyuni pada April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 223 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANG FAUZI sebagai RM dan Hafidz Hanafi sebagai MBK selaku pemrakarsa kredit pada tanggal 19 April 2022 dan terhadap hasil kunjungan tersebut saksi memberikan tanggapan yaitu:

- 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5 C
 - 2) Lakukan Audit lingkungan ke pada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa sebelum kredit tersebut diputus atau disetujui, Saksi selaku Pemutus Kredit rajin/selalu berdiskusi dengan Para Pejabat Pemrakarsa Kredit yakni RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi terkait pengajuan KMK Sri Yuniarti tersebut, yakni perihal agunan pokok dan agunan tambahan yang harus dipenuhi agar permohonan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) bisa disetujui namun dengan mematuhi prinsip 5C, serta agar melakukan audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing UD Sri Rejeki. Dengan diskusi tersebut Para Pejabat Pemrakarsa Kredit menyatakan sanggup untuk segera menindaklanjutinya.
 - Bahwa Saksi memberikan tanggapan pada Laporan Kunjungan Nasabah pada tanggal 25 April 2022 agar melakukan Audit lingkungan ke para pelanggan dan pemasok serta pesaing. Namun meskipun Saksi selaku Pemutus Kredit menandatangani Laporan Kunjungan Nasabah dan Memorandum Analisis dan Putusan Kredit (MAK) pada tanggal yang sama, Saksi sudah terlebih dahulu menyampaikan secara lisan kepada Pemrakarsa Kredit yaitu RM dan AMPK terkait kekurangan-kekurangan yang perlu dipenuhi setelah kunjungan nasabah tersebut yaitu agar mengecek pelanggan, pemasok dan pesaing. Ketika Saksi membaca MAK yang dibuat oleh RM dan diberikan kepada Saksi, dimana dalam MAK tersebut sudah tercantum siapa saja pelanggan, pemasok dan pesaing, namun Saksi tidak pernah menanyakan kepada para Pemrakarsa Kredit yaitu RM dan AMPK apakah benar mereka sudah melakukan audit lingkungan tersebut atau belum beserta data dukungannya pada saat memberikan putusan menyetujui permohonan kredit dan tidak pernah menanyakan bukti dukungannya.
 - Yang berkewajiban mengumpulkan dokumen kredit adalah RIANG FAUZI selaku RM, dan diverifikasi/dianalisa oleh Hafidz Hanafi selaku AMPK dan keduanya merupakan Para Pemrakarsa Kredit, kemudian dokumen diberikan kepada Dicky Purnamawidi sebagai ADK dan diverifikasi secara administrasi oleh Ofis Setiawan selaku Supervisor ADK, barulah kemudian

Halaman 224 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut diberikan kepada Saksi selaku Pinca atau Pemutus Kredit.

- Bahwa seluruh analisa wajib disertai dengan bukti dukung.
- Bahwa catatan ADK yang sampai saat ini belum dipenuhi sehingga ada akibatnya yaitu:
 - 1) Identitas YMP (yang mengajukan permohonan) belum E- KTP
 - 2) Form PJ07A merupakan daftar Piutang dan PJ08a merupakan daftar Persediaan Sampai saat ini Belum ada sehingga tidak jelas terkait agunan pokoknya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan Analisa terkait agunan pokok berupa persediaan dan Piutang.
 - 3) Rekening Koran simpanan belum dilampirkan sampai saat ini belum ada, sehingga tidak jelas terkait keadaan keuangan usahanya, maka akibatnya terkait MAK pada Analisa kualitatif dan kuantitatif tidak dapat dipertanggungjawabkan. Rekening koran tersebut untuk seluruh bank yang dimiliki nasabah
- Bahwa terhadap ketiga Sertifikat Hak Milik Nomor 00723, 00240, dan 00828 tersebut sudah diikat dan dianalisa oleh Para Pemrakarsa Kredit yaitu RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi, dan Saksi selaku Pemutus Kredit untuk dijadikan agunan tambahan senilai Rp3.500.000.000,00 namun Analisa yang dilakukan tanpa adanya data pembanding atau bukti lainnya terkait hal tersebut, sehingga harga yang dituangkan pada laporan penilaian agunan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena Analisa tersebut dalam menggunakan metode pendekatan pasar dimana menggunakan data pembanding sebagai acuan untuk menilai agunan tidak pernah ada sumber data pembanding yang digunakan untuk menilai akurasi agunan seperti properti agen, kantor kelurahan agunan, penilaian khusus rekanan BRI atau sumber lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sehingga dalam menentukan nilai agunan tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015 pada poin metode penilaian agunan huruf c Teknik atau metode penilaian agunan angka 1 metode market data approach (pendekatan pasar) a. pengumpulan data halaman 2 dan 3.
- Bahwa agunan pokok merupakan agunan yang secara langsung yang berhubungan dengan usaha yang dibiayai dengan kredit, dalam hal ini persediaan dan piutang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi milik Sri Yuniarti sejumlah Rp3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh

Halaman 225 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan nilai yang diikat sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat berupa tanah, atau bangunan, mesin atau persediaan yang tidak diikat dengan fidusia melainkan hanya dilakukan pencatatan atas barang agunan tersebut untuk kemudian dibuatkan perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Model PJ-07 dengan lampiran PJ-07a untuk piutang dan perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan fidusia barang Model PJ-08 yang dilampiri model PJ-08a fidusia persediaan. Saksi tidak pernah menanyakan kepada RIANG FAUZI perihal form PJ07a daftar piutang dan form PJ08a daftar persediaan.

- Bahwa pada saat Saksi selaku Pejabat Pemutus memberikan putusan kredit pada tanggal 25 April 2022 mengetahui adanya catatan kekurangan dokumen kelengkapan sebagaimana tercantum dalam Review Dokumen dari Petugas ADK, adapun alasan Saksi tetap mau memberikan putusan kredit meskipun adanya catatan kekurangan tersebut adalah karena kekurangan tersebut masih bisa dipenuhi sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kredit
- Bahwa kekurangan dokumen tersebut bisa disusulkan setelah dilakukan putusan kredit hingga dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 sekitar jam 17.00 – 18.00 WIB bertempat di Kantor Cabang BRI Probolinggo dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, setelah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit, kemudian ADK Dicky Purnamawidi membuat Instruksi Pencairan Kredit Nomor 253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Dicky Purnamawidi selaku ADK dan Ofis Setiawan selaku Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) dan disetujui oleh Saksi selaku Pimpinan Cabang, namun hingga dilakukan pencairan kredit pada tanggal 27 April 2022 dokumen kelengkapan berupa form PJ07a daftar piutang dan form PJ08a daftar persediaan tidak pernah dilengkapi, sehingga perjanjian cessie dan fiducia tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan Kunjungan Nasabah adalah RIANG FAUZI selaku RM dan ditandatangani oleh Sri Yuniarti meskipun pada kunjungan nasabah tersebut Sri Yuniarti tidak pernah hadir. Atas hal tersebut Saksi tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Sri Yuniarti, namun sepengetahuan Saksi RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi telah melakukan konfirmasi dan bertemu langsung dengan Sri Yuniarti, sehingga

Halaman 226 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ditandatanganinya Laporan Kunjungan Nasabah oleh Sri Yuniarti maka Sri Yuniarti telah membenarkan isi dan data yang termuat dalam Laporan Kunjungan Nasabah tersebut.

- Bahwa setelah ditandatangani Akta Perjanjian Kredit, kemudian ADK Dicky Purnamawidi membuat Instruksi Pencairan Kredit Nomor 253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Dicky Purnamawidi selaku ADK dan Ofis Setiawan selaku Supervisor Penunjang Bismis (SPB) dan disetujui oleh saya selaku Pimpinan Cabang.
- Bahwa Pejabat Pemrakarsa Kredit 1 memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Pejabat Pemrakarsa Kredit 2.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 Hafidz Hanafi mendapatkan mutasi ke BRI Cabang Bondowoso, namun memperoleh penundaan pelaksanaan tugas hingga tanggal 29 April 2022, sehingga Hafidz Hanafi masih terlibat dalam proses pengajuan KMK Sri Yuniarti.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan meminta bukti dukung atas analisa yang dilakukan baik kepada pemohon maupun kepada Pemrakarsa Kredit yaitu RIANG FAUZI (RM) yang berhubungan dengan nasabah dan Hafidz Hanafi (AMPK) sampai kredit tersebut Saksi setuju tidak pernah ada dokumen pendukungnya. Alasan mengapa Saksi tetap mau memberikan putusan menyetujui kredit sebagaimana Memorandum Analisis dan Putusan Kredit atas nama Sri Yuniarti adalah semata-mata karena Saksi sudah mempercayakan semuanya kepada RIANG FAUZI yang secara pribadi Saksi nilai RIANG FAUZI merupakan orang yang pintar, dapat dipercaya dan bisa diajak diskusi, dan Saksi juga selaku Pimpinan Cabang mau memberikan putusan menyetujui pengajuan kredit karena Hafidz Hanafi memberikan catatan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit bahwa telah sependapat dengan RM dan berpendapat bahwa pengajuan kredit ini dapat disetujui dan diputus oleh Pemutus Kredit.
- Meskipun seharusnya Laporan Kunjungan Nasabah harus Saksi setuju terlebih dahulu sebelum dibuatkan Memorandum Analisis dan Putusan Kredit (MAK) karena dijadikan sebagai dasar untuk membuat Memorandum Analisis dan Putusan Kredit (MAK), namun untuk mempersingkat waktu proses pengajuan kredit, maka hal tersebut sudah sering dilakukan yaitu proses penandatanganan dokumen kredit dilakukan secara sekaligus yang seharusnya dilakukan secara bertahap. Adapun yang berinisiatif melakukan hal tersebut adalah Pemrakarsa Kredit, yaitu RIANG FAUZI (RM) dan Hafidz

Halaman 227 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Hanafi (AMPK). Hal tersebut dilakukan karena untuk memenuhi target realisasi kredit hingga mendekati akhir bulan yang masih dinilai kurang.

- Bahwa data pembanding dalam Analisa agunan tersebut pernah ditunjukkan oleh Pemrakarsa kepada Saksi sebagai pejabat Pemutus, namun data pembanding tersebut tidak pernah dimasukkan ke dalam Laporan Penilaian Jaminan.
- Bahwa Pejabat Pemrakarsa Kredit pernah menunjukkan daftar piutang kepada Saksi, adapun yang membuat daftar piutang tersebut adalah RIANG FAUZI, dan telah disetujui oleh Hafidz Hanafi. Akan tetapi daftar piutang tersebut tidak disertai dengan bukti dukung, dan tidak dapat dikatakan sebagai form PJ-07a (satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Cessie (PJ-07) karena tidak pernah ditandatangani oleh nasabah.
- Bahwa Hendra Widiyanto merupakan nasabah eksisting BRI Cabang Probolinggo yang telah memiliki kredit modal kerja sebelumnya yang masih berjalan.

14. Saksi **Hendra Widiyanto**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa yang pertama kali menawarkan kredit kepada Saksi ialah RIANG FAUZI. Saat itu kredit Saksi sudah limit sehingga tidak bisa mengajukan kredit. Terhadap hal tersebut, RIANG FAUZI menawarkan agar kredit diajukan atas nama orang tua Saksi.
- Bahwa kredit saksi yang sudah limit tersebut adalah kredit untuk usaha garmen.
- Bahwa saat itu RIANG FAUZI menawarkan kredit usaha konsumtif seperti penggilingan padi, obat atau makanan karena waktu itu baru Covid. Dan setelah itu saksi menyiapkan data-data.
- Bahwa saksi memiliki usaha penggilingan padi skala kecil dan Terdakwa pernah datang ke lokasi.
- Saksi hanya mengurus NIB, berkas yang lain diurus Terdakwa.
- Saksi mengurus NIB di mall pelayanan publik atas arahan Terdakwa.
- Bahwa terkait kredit, Saksi menghubungi Abdul Qodir Jaelani dan sepakat akan ada kerjasama pembiayaan.
- Bahwa selain Saksi, RIANG FAUZI juga bertemu dengan Abdul Qodir Jaelani menyampaikan akan ada pembiayaan kerjasama dengan Saksi.

Halaman 228 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertandatangan atas nama orang tua Saksi dalam dokumen kunjungan lapangan.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang bertandatangan dalam dokumen pengajuan kredit, kemungkinan tandatangan tersebut dipalsukan atau ditandatangan pada saat pencairan kredit.
- Bahwa Saksi pernah bertemu KHafidz Hanafi di kantor BRI, tapi pertemuan tersebut tidak khusus membahas kredit.
- Bahwa pada saat kunjungan lapangan, Hafidz Hanafi bertanya tentang penggilingan padi dan Saksi yang menjawab. Saat itu Abdul Qodir Jaelani tidak hadir karena sedang ke Jember.
- Bahwa RIANG FAUZI yang memerintahkan Saksi untuk membuat NIB untuk legalisasi.
- Bahwa terkait piutang, RIANG FAUZI tidak pernah bertanya tentang piutang kepada Saksi dan saksi tidak pernah menyampaikan piutang kepada RIANG FAUZI.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah kredit sejumlah 1,7 miliar, namun menurut RIANG FAUZI bisa ditambah 800-an juta hingga menjadi Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan setelah kredit tersebut cair, RIANG FAUZI menghubungi Saksi untuk meminjam uang Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan menjanjikan keuntungan dalam 14 hari atau paling lama 1 bulan.
- Bahwa saksi memberikan permintaan RIANG FAUZI tersebut namun pinjaman tersebut belum dilunasi oleh RIANG FAUZI.
- Bahwa awalnya saksi ditawarkan fasilitas kredit oleh Terdakwa RIANG FAUZI pada sekitar awal tahun 2022, pada saat itu Terdakwa RIANG FAUZI menawarkan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Mengingat pada saat itu sedang Covid19 Terdakwa RIANG pada saat itu menyarankan untuk mengembangkan usaha yang bersifat konsumtif karena di masa itu jenis usaha tersebut yang paling mudah dibiayai oleh pihak bank. Atas saran tersebut kemudian saya berkeinginan untuk membuka usaha di bidang penggilingan padi dan perdagangan beras, atas hal tersebut saya menyetujui tawaran kredit dari Terdakwa RIANG FAUZI tersebut dan menyetujui besarnya kredit yang ditawarkan sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa karena Saksi sudah memiliki Kredit Modal Kerja (KMK) di Bank BRI Cabang Probolinggo sejak tahun 2018 atas nama badan usaha PT. Trust

Halaman 229 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Garment, sehingga Saksi sudah tercatat mempunyai pinjaman dan sudah mencapai limit serta tidak memiliki usaha lain. Kemudian pada sekitar awal tahun 2022 RIANG FAUZI menyarankan kepada Saksi untuk memakai kredit atas nama orang lain dan mencari usaha milik orang lain yang bersifat konsumtif seperti penggilingan padi agar permohonan kreditnya mudah disetujui oleh pihak BRI Cabang Probolinggo, dan Riang menjanjikan semuanya akan diurus oleh RIANG FAUZI, sedangkan Saksi tinggal tanda tangan saja dan tinggal mencari usaha yang disarankan tersebut, atas hal tersebut maka Saksi memakai nama ibu saksi yaitu Sri Yuniarti untuk mengajukan kredit. Sekitar seminggu kemudian setelah mendapatkan penawaran dari RIANG FAUZI, Saksi menyampaikan kepada ibu Saksi Sri Yuniarti dan bapak Saksi Edhy Soetjahjo ketika sedang berada di rumah bahwa Saksi akan mengajukan kredit atas nama ibu Saksi Sri Yuniarti.

- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong kepada teman yang bernama Didit Cahyadi untuk mencari usaha yang bersifat konsumtif seperti penggilingan padi, dan beberapa hari kemudian Didit Cahyadi mengenalkan Saksi kepada temannya yang bernama Abdul Koder Jaelani. Dan selanjutnya saksi bersama dengan Didit Cahyadi bertemu dengan Abdul Koder Jaelani di tempat usaha penggilingan berasnya yang ada di Desa Brani Kulon Maron Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan kepada Abdul Koder Jaelani bahwa ada penawaran dari pihak BRI Cabang Probolinggo untuk memberikan kredit usaha konsumtif, sehingga Saksi menawarkan kepada Abdul Koder Jaelani agar Saksi bisa menyimpan modal ke usaha penggilingan padi milik Abdul Koder Jaelani. Namun pada saat itu Saksi tidak memperjanjikan besarnya modal yang akan Saksi berikan kepada Abdul Koder Jaelani karena pada saat itu Abdul Koder Jaelani kepada Saksi, oleh karena itu Saksi mengatakan kepadanya bahwa nanti ada pihak dari BRI Cabang Probolinggo sendiri yang datang langsung ke tempat penggilingan padinya dan menjelaskan semuanya.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah itu lalu Saksi bersama dengan Didit Cahyadi dan Riang bertemu dengan Abdul Koder Jaelani, dimana pada pertemuan tersebut RIANG FAUZI menjelaskan jika hendak menggabungkan usaha milik Abdul Koder Jaelani dengan modal yang dimiliki Saksi melalui kredit dari Bank BRI Cabang Probolinggo. Pada saat itu Abdul Koder Jaelani menyetujui tawaran tersebut.

Halaman 230 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RIANG FAUZI menawarkan penambahan kredit kepada Saksi hingga ditandatanganinya perjanjian kredit tidak pernah ada sesuatu hal yang diperjanjian berupa keuntungan yang diperoleh antara Saksi dengan RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi. Adapun alasan RIANG FAUZI menawarkan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Saksi adalah karena untuk mengejar target kerja RIANG FAUZI. Akan tetapi sekitar 2 (dua) hari kemudian setelah penandatanganan perjanjian kredit, RIANG pernah memohon pinjaman uang kepada saya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menggunakan uang Kredit Modal Kerja (KMK) yang sudah cair tersebut, namun Saksi menolak permintaannya tersebut.
- Bahwa untuk memproses pengajuan KMK tersebut Terdakwa RIANG FAUZI meminta kepada saya untuk menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, kemudian saya mengirimkan dokumen yang dibutuhkan tersebut kepada Terdakwa RIANG FAUZI yaitu:
 - a. KTP atas nama Sri Yuniarti dengan Nomor 3513145306670001 dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 3513141205590001
 - b. Kartu Keluarga dengan nomor 3513141511055182
 - c. Akta nikah atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo dengan nomor 291/23/X/1994
 - d. Foto Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo
 - e. Bukti perijinan usaha, antara lain: NIB dengan nomor 2210210017077 atas nama usaha UD. Sri Rejeki sesuai dengan instruksi yang diminta oleh sdr RIANG FAUZI untuk membuat surat perijinan tersebut
 - f. NPWP atas nama Edhy Soetjahjo dengan nomor 67.489.269.0-625.000
- Bahwa pada tanggal 26 April 2022 Saksi menyerahkan secara langsung kepada RIANG FAUZI di Kantor Bank BRI Cabang Probolinggo beberapa sertifikat tanah yang dijadikan sebagai agunan yakni:
 - a. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - c. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo

Halaman 231 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian) tanggal 10 Januari 2019 nama perusahaan UD. Sri Rejeki, Saksi tidak pernah menyerahkan mengajukan permohonan pembuatan dokumen tersebut, dan Saksi tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut kepada Riang atau pihak manapun. Karena pada saat Saksi mendatangi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo untuk mengurus perijinan UD Sri Rejeki, petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa SIUP sudah tidak berlaku tidak dapat diterbitkan lagi, cukup NIB saja.
- Bahwa mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 10 Januari 2019 nama usaha UD. Sri Rejeki, dokumen tersebut Saksi peroleh ketika mendatangi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo untuk memohon penerbitan ijin usaha UD Sri Rejeki atas saran dari RIANG FAUZI karena Saksi tidak mengerti cara pembuatannya melalui internet. Pada saat itu petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo hanya meminta Saksi agar menyebutkan nama usaha (UD Sri Rejeki), alamat usaha serta titik koordinat dengan menunjukkan lokasi di google map lokasi usaha penggilingan padi dan perdagangan beras tersebut. Pada hari yang sama itu juga Saksi memperoleh dokumen berupa 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 10 Januari 2019 nama usaha UD. Sri Rejeki dari petugas Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. Bahwa legalitas usaha tersebut saya buat atas perintah dari Sdr. RIANG FAUZI dan ijin dari Abdul Koder Jaelani melalui panggilan telepon/handphone
- Bahwa terkait UD. Sri Rejeki tersebut Saksi berencana bekerja sama dengan teman Saksi Abdul Koder Jaelani alias Jen atau Zein, karena usaha tersebut awalnya adalah milik Zein yang merupakan teman Saksi dan dana kredit tersebut merupakan uang yang akan saya investasikan kepada usaha Zein/Jen setelah kredit cair, namun karena ada permasalahan dengan RIANG FAUZI setelah kredit tersebut cair, sehingga uang kredit yang saya terima tidak jadi saya investasikan kepada Zein/Jen karena Zein/Jen menolak.
- Bahwa sebelumnya Saksi mempunyai pinjaman atas nama Saksi sendiri selaku Direktur PT. Tras Utama Garment di Bank BRI Cabang Probolinggo sejumlah Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan waktu itu ditambah palfondnya sejumlah Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman saya tersebut sebesar

Halaman 232 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) dan pembayaran pinjaman kredit tersebut saat ini juga macet sejak Juli 2022.

- Bahwa alasan Saksi tidak membayar angsuran pinjaman atas nama diri Saksi sendiri maupun Sri Yuniarti karena RIANG FAUZI belum membayar hutang yang Saksi berikan kepadanya sekitar awal tahun 2022 sebelum pinjaman an. Sri Yuniarti cair sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ditambah lagi RIANG FAUZI juga telah mengambil uang Saksi di rekening giro Sri Yuniarti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi, namun Saksi juga sudah beritindak baik untuk melanjutkan pinjaman kredit Saksi agar tidak macet dengan menemui beberapa pejabat di Kantor BRI Cab Probolinggo namun tidak ada satupun pihak yang mau memberikan kepastian bagaimana uang Saksi yang dipinjam dan diambil tanpa sepengetahuan Saksi untuk solusi jalan keluarnya dan uang yang hilang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut hilang pada saat Saksi sudah menjalankan dan membayar kewajiban Saksi atas kredit tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah berniat untuk tidak membayar kredit tersebut sehingga Saksi mencoba mengirimkan surat kepada pihak BRI Cab Probolinggo agar dapat menunda pembayaran kewajiban Saksi agar dapat diberikan kepastian terhadap uang Saksi yang dipinjam dan diambil oleh RIANG FAUZI.
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada RIANG FAUZI sebagai hutang adalah dengan cara pemindahbukuan atau overbooking pada sekitar awal tahun 2022 melalui rekening giro Bank BRI Cabang Probolinggo atas nama PT. Tras Utama Garment. Dimana pada saat itu RIANG FAUZI datang membawakan dokumen pemindahbukuan untuk Saksi tandatangani dan kemudian ditransfer ke rekening Dedi Santoso sebagai pembayaran hutangnya.
- Dan alasan Saksi mau memberikan hutang kepada RIANG FAUZI sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah karena Saksi mengenal RIANG FAUZI dan saat itu RIANG FAUZI merupakan pegawai Bank BRI Cabang Probolinggo. Selain itu, RIANG FAUZI pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi dan bisa mengembalikannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari pada sekitar

Halaman 233 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2022 dan RIANG FAUZI selama ini telah membantu mempermudah administrasi permohonan kredit Saksi.

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dokumen terkait piutang dan persediaan maupun laporan neraca dan laporan laba rugi atas nama UD. Sri Rejeki kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan dokumen berupa rekening koran atas nama pribadi saksi atau atas nama Sri Yuniarti atau Edhy Soetjahjo, maupun rekening koran yang berkaitan dengan keadaan keuangan UD. Sri Rejeki kepada pihak Bank BRI terkait kredit pengajuan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahun 2022.
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 dilakukan pengecekan atau peninjauan lokasi oleh Bank BRI Cabang Probolinggo berkaitan dengan pengajuan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahun 2022. Awalnya RIANG FAUZI memberitahu Saksi bahwa akan dilakukan survey lokasi usaha terkait permohonan kredit yang diajukan atas nama Sri Yuniarti, pada saat itu RIANG FAUZI memberikan arahan kepada Saksi apabila pihak Bank BRI Cabang Probolinggo menanyakan sesuatu hal terkait usaha, maka Saksi harus menjawab sesuai dengan arahan dari RIANG FAUZI, sehingga RIANG FAUZI yang mengatur semua jawaban yang Saksi berikan pada saat kunjungan nasabah.
- Bahwa dalam kunjungan tersebut dari pihak bank BRI Cabang Probolinggo yaitu Farida Budi Wijayanti selaku Kepala Cabang, RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku atasan dari RIANG FAUZI. Di tempat tersebut Saksi menerangkan terkait operasional usaha UD. Sri Rejeki yaitu mengenai kapasitas mesin, kepemilikannya dan penjualan berasnya. Pada saat itu Zein/Jen tidak ada di lokasi usaha penggilingan beras, namun Saksi sudah minta izin sebelumnya kepada Zein/Jen bahwa akan ada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo yang datang melakukan kunjungan usaha.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo bahwa usaha tersebut milik Zein dan saksi menjelaskan usaha tersebut adalah milik Saksi, serta tidak pernah menjelaskan kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo terkait kemitraan yang akan Saksi jalani dengan Zein.
- Bahwa usaha UD. SRI REJEKI yang berlokasi di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo pernah dilakukan pengecekan atau peninjauan lokasi oleh Bank BRI Cabang Probolinggo berkaitan

Halaman 234 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengajuan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Tahun 2022 pada tanggal 19 April 2022. Bermula saat Terdakwa RIANG FAUZI memberitahu kepada Saksi bahwa akan dilakukan survey lokasi usaha terkait permohonan kredit yang diajukan atas nama Sri Yuniarti, pada saat itu Terdakwa RIANG FAUZI memberikan arahan kepada Saksi apabila pihak Bank BRI Cabang Probolinggo menanyakan sesuatu hal terkait usaha, maka Saksi harus menjawab sesuai dengan arahan dari Terdakwa RIANG FAUZI, sehingga Terdakwa RIANG FAUZI yang mengatur semua jawaban yang saya berikan pada saat kunjungan nasabah. Kemudian datang dari pihak bank BRI Cabang Probolinggo yaitu Farida Budi Wijayanti selaku Kepala Cabang, Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku atasan dari Terdakwa RIANG FAUZI. Di tempat tersebut saya menerangkan terkait operasional usaha UD. Sri Rejeki yaitu mengenai kapasitas mesin, kepemilikannya dan penjualan berasnya. Pada saat itu Zein atau Jen tidak ada di lokasi usaha penggilingan beras, namun saya sudah minta ijin sebelumnya kepada Zein/Jen bahwa akan ada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo yang datang melakukan kunjungan usaha.

- Bahwa Saksi tidak pernah menjelaskan kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo bahwa usaha tersebut milik Zein, karena Saksi menjelaskan usaha tersebut adalah milik Saksi, serta tidak pernah menjelaskan kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo terkait kemitraan yang akan Saksi jalani dengan Zein.
- Bahwa pada saat kunjungan nasabah tersebut yang aktif bertanya adalah Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti, sedangkan RIANG FAUZI mengumpulkan dokumentasi.
- Bahwa adapun yang dijadikan sebagai agunan dalam pengajuan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) an Sri Yuniarti di Bank BRI Cab Probolinggo Tahun 2022 adalah 3 sertifikat, yakni Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 atas nama Edhy Soetjahjoalamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo

Halaman 235 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ketiga agunan tambahan sebagaimana tersebut telah dilakukan kunjungan oleh pihak Bank BRI Cabang Probolinggo yaitu RIANG FAUZI dan melakukan pengukuran.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Penawaran atau *Offering Letter* Kredit Modal Kerja (KMK) Sri Yuniarti sebagai pemohon fasilitas kredit dari Bank BRI Cabang Probolinggo, namun sehari sebelum penandatanganan akad kredit Saksi pernah dikabari oleh RIANG FAUZI bahwa pengajuan kredit sudah disetujui, hingga keesokan harinya ketika pelaksanaan penandatanganan akad kredit RIANG FAUZI menyodorkan setumpuk dokumen kredit yang harus ditandatangani, salah satunya adalah Surat Penawaran / *Offering Letter*.
- Bahwa RIANG FAUZI menginstruksikan kepada Saksi dan keluarga untuk hadir menandatangani kredit tersebut di kantor BRI Cab Probolinggo sekitar Pukul 18.00 wib yang telah disetujui sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kemudian dilaksanakan penandatanganan akad kredit pada tanggal 26 April 2022.
- Bahwa yang hadir pada saat perjanjian akad kredit tersebut adalah Sri Yunarti, Edhy Soetjahjo, Hendra Widiyanto, Notaris Budiyo, RIANG FAUZI selaku RM, Ofis Setiawan selaku ADK dan Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan Cabang BRI Probolinggo.
- Bahwa pada saat sebelum penandatanganan akad kredit tersebut dilakukan, Notaris BUDIYONO membacakan isi perjanjian kredit, sehingga para pihak mengetahui dan mengerti isi dari perjanjian kredit tersebut.
- Bahwa pada hari penandatanganan akad kredit yaitu tanggal 27 April 2022 pihak bank membukakan rekening giro untuk ibu saksi Sri Yuniarti dengan Nomor 0073-01-003493- 30-8, dan terhadap rekening tersebut memang ada beberapa transaksi yaitu:
 - a. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini senilai Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman di bank atas nama saksi yakni untuk keperluan menutup kredit saksi di BNI Cabang Probolinggo.
 - b. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Saksi sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi lainnya di bidang jasa angkut.
 - c. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Saksi sejumlah

Halaman 236 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk pembayaran hutang lainnya milik Saksi, seperti pembayaran mobil dll.
- d. Overbooking dari rekening giro ke Sayuni nomor 007301002743302 Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas dasar surat permohonan dari pemilik rekening namun Saksi tidak mengetahuinya, karena pada sekitar bulan Juni 2022 ketika saksi mau menarik dana yang ada di rekening tersebut ternyata tidak ada dana yang tersisa. Akhirnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada pihak Bank BRI Cabang Probolinggo dan meminta rekapan transaksinya, namun pihak Bank BRI Cabang Probolinggo menyuruh Saksi agar menanyakan hal tersebut kepada RIANG FAUZI. Terkait dana tersebut Saksi pernah konfirmasi kepada RIANG FAUZI secara langsung bertempat di Café Ombass Kota Probolinggo, dan RIANG FAUZI mengaku kepada Saksi dan di hadapan Pimpinan Cabang BRI Probolinggo yang baru yaitu Indra dan beserta Kuasa Hukum saya dan disaksikan oleh pada saksi dari kedua belah pihak.
- Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran cicilan/angsuran kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sebanyak 2 (dua) kali angsuran, karena sejak adanya permasalahan RIANG FAUZI mengambil dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ada di rekening giro Bank BRI Cabang Probolinggo Nomor 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti Saksi menunda pembayaran kewajiban Saksi terkait cicilan atau angsuran kreditnya, dimana pembayaran yang Saksi lakukan tersebut adalah untuk bunga pinjaman saja.
 - Bahwa pihak Bank BRI Cabang Probolinggo melakukan penagihan secara lisan, namun karena Saksi tidak bersedia untuk membayar, kemudian pihak Bank BRI Cabang Probolinggo mengirimkan Surat Peringatan kepada ibu saksi Sri Yuniarti yaitu:
 - a. Surat Nomor B2647-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 2 September 2022 perihal Surat Peringatan Pertama.
 - b. Surat Nomor B2886-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Surat Peringatan Kedua.
 - c. Surat Nomor B3140-KC-RO-MLG/ADK/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga.
 - Dengan adanya permasalahan ini Saksi tidak punya niatan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Saksi tetap akan mengembalikan kredit yang

Halaman 237 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanda tangani bersama orang tua Saksi untuk dibayar selunas-lunasnya

15. Saksi **Hafidz Hanafi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pj. Asisten Manajer Pemasaran Komersial pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo, dan bersama dengan Riang Fauzi menjadi Pemrakarsa dalam KMK atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dimana Riang Fauzi menjadi Pemrakarsa 1 dan Saksi sebagai Pemrakarsa 2.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa yang mengajukan kredit adalah Sri Yuniarti bukan Hendra. Terdakwa menyampaikan bahwa Sri Yuniarti memiliki pinjaman ditempat lain seingat saksi waktu itu disampaikan oleh Terdakwa pinjamannya 1,5 miliar, dan saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk memasukkannya dalam neraca, dan seingat saksi, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terkait KMK awalnya Riang Fauzi sebagai pemegang data nasabah melaporkan kepada Saksi ada potensi pinjaman Hendra atas nama Sri Yuniarti.
- Bahwa Terdakwa sebagai nasabah memberi rekomendasi pinjaman atas nama Sri Yuniarti
- Bahwa sejak awal Saksi sudah mendapat informasi bahwa Sri Yuniarti adalah ibu Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pinjaman akan digunakan untuk Terdakwa, yang Saksi tahu untuk Sri Yuniarti.
- Bahwa pinjaman dibawah 300 adalah kewenangan Saksi untuk memutus.
- Bahwa kunjungan ke lokasi atau OTS sebenarnya tidak direncanakan, hanya kebetulan sedang ada kegiatan ke arah timur bersama pimpinan cabang. Saat itu Riang Fauzi menghubungi bu Farida dan Saksi sedang bersama bu Farida. Selanjutnya datang ke lokasi.
- Bahwa dilokasi ada jemuran gabah, mesin selep, tumpukan gabah.
- Bahwa waktu itu datang untuk melakukan pengecekan apakah benar ada usaha dan apakah usahanya berjalan.
- Bahwa Saksi hanya memeriksa hal tersebut karena Saksi akan pindah ke Bondowoso dan Saksi yakin akan ada tim baru yang akan meneruskan.
- Bahwa pada waktu OTS, kegiatan sudah tutup karena sudah sore.

Halaman 238 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kunjungan dilakukan 2-3 kali, tapi dalam kasus ini hanya 1 kali.
- Bahwa waktu pengajuan sampai dengan pencairan dalam KMK ini selama 26 hari.
- Bahwa dalam pemberian kredit, tidak ada penawaran apapun dari Riang kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui jika legalitas UD Sri Rejeki tidak ada, dan Saksi menyampaikan kepada Riang Fauzi agar membantu.
- Bahwa tanggal MAK lebih dulu disbanding tanggal kunjungan, namun Saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut terjadi.
- Bahwa setelah dibacakan keterangan dalam BAP nomor 35, Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Cabang Probolinggo an. Sri Yuniarti direkomendasikan oleh anaknya yaitu Terdakwa yang merupakan nasabah di Bank BRI yang sudah memiliki kredit di BRI Cabang Probolinggo dengan plafond di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dengan kolektibilitas lancar namun sejak pandemi Covid-19 mengalami restrukturisasi kredit. Saksi menawarkan kepada Terdakwa jika yang bersangkutan dapat merekomendasikan pihak lain untuk mengajukan kredit ke BRI Cabang Probolinggo, kemudian atas tawaran Saksi tersebut Terdakwa merekomendasikan ibunya yaitu Sri Yuniarti.
- Bahwa Saksi selaku AMPK kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada Riang Fauzi selaku RM (Relationship Manager) untuk memfasilitasi nasabah atas nama Sri Yuniarti. Atas hal tersebut kemudian Riang Fauzi melakukan serangkaian tugasnya selaku Relationship Manager (RM) dalam memfasilitasi permohonan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi sudah bertugas di BRI selama 21 tahun, dan sudah menjadi Pemrakarsa Kredit selama 12 tahun, dimana diantara kredit tersebut adalah Kredit Modal Kerja (KMK).
- Bahwa Saksi selaku AMPK melaporkan setiap pekerjaan kepada atasan Saksi yaitu Pimpinan Cabang yaitu Farida Budi Wijayanti dan selaku Pemrakarsa Kredit 2 dalam pemberian fasilitas kredit memberikan laporan hasil Analisa Saksi kepada Pimpinan Cabang yaitu Farida Budi Wijayanti. Adapun yang menjadi bawahan Saksi yakni Pemrakarsa Kredit Pertama pada saat pelaksanaan proses pemberian fasilitas kredit di Bank BRI Cabang Probolinggo adalah Relationship Manager (RM) yang berjumlah 15

Halaman 239 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) orang pada tahun 2022, salah satunya adalah Riang Fauzi.

- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI pada tahun 2022 adalah:
 - Surat Keputusan Nokep: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tanggal 31 Desember 2018
 - Surat Edaran Direksi NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015
- Bahwa berdasarkan Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada pemimpin cabang Bank Rakyat Indonesia yang ditandatangani Sri Yuniarti dan Surat Keterangan Permohonan Pinjam Formulir 1a/IV Nomor/KC/ADK/04/2022 tanggal ... April 2022, Sri Yuniarti merupakan pemohon kredit dengan nilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan tambahan modal usaha perdagangan beras dan penggilingan padi yang berada di Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo dengan Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) tanggal 10 Januari 2019 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) nomor 2210210017977 adalah usaha dengan nama UD. Sri Rejeki dengan alamat Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa timur, dengan nama KBLI Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dengan barang/ jasa dagangan utama Beras
- Bahwa Saksi selaku Pemrakarsa Kredit 2 tidak melakukan pengecekan serta memverifikasi keaslian atas Surat Izin Usaha Perindustrian an. UD. Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 an. UD. Sri Rejeki yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2019.
- Bahwa pemohon Sri Yuniarti beserta suaminya Edhy Soetjahjo mengajukan permohonan ke Bank BRI dengan surat secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang melalui Riang Fauzi selaku Relationship Manager (RM)/ marketing Bank BRI cabang Probolinggo terkait permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Sebesar Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk keperluan modal usaha.
- Bahwa selanjutnya Riang Fauzi selaku Pemrakarsa Kredit 1 melakukan pengumpulan dokumen yang diperlukan dari Terdakwa untuk dilakukan prescreening oleh para Pejabat Pemrakarsa Kredit, kemudian pada tanggal 19 April 2022 dilakukan On the Spot/ Pemeriksaan lapangan dan bertemu

Halaman 240 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, dan hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam laporan kunjungan nasabah.

- Bahwa biasanya kunjungan ke Lokasi agunan dilakukan sebanyak 2-3 kali, namun untuk agunan pokok KMK Sri Yuniarti ini Saksi hanya melakukannya 1 (satu) kali saja, dan langsung Saksi usulkan kepada Pimpinan Cabang untuk memperoleh putusan kredit.
- Bahwa selanjutnya, para Pejabat Pemrakarsa Kredit melakukan proses Analisa yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK), dimana pada saat analisa juga terdapat proses penilaian agunan hasilnya dituangkan kedalam dokumen Penilaian Agunan yaitu terhadap:
 - Agunan Pokok
 - Persediaan
 - Piutang
 - Agunan Tambahan
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Terdakwa alamat Perum Bumi Bulu Indah RT. 01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemrakarsa Kredit untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah RT 01 RW 06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemrakarsa Kredit untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah).
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo, yang diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pemrakarsa Kredit untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang ditandatangani oleh

Halaman 241 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Riang Fauzi dan Saksi dengan rekomendasi jumlah plafon kredit yang di berikan Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan tujuan penggunaan kredit tambahan modal kerja Usaha Perdagangan beras dan penggilingan padi. Pada MAK tersebut Saksi mendandatanganinya pada tanggal 22 April 2022 dan memberikan catatan menyetujui usulan RM yakni Riang Fauzi dan memohon kepada Pimpinan Cabang untuk memberikan putusan kredit.

- Bahwa MAK tersebut awalnya dibuat oleh Riang Fauzi selaku Pemrakarsa Kredit 1, kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Pemrakarsa Kredit 2 untuk kembali dilakukan analisa, dan setelah Saksi membaca seluruh hasil analisa dan memberikan paraf di setiap halaman MAK.
- Bahwa setelah proses selesai kemudian seluruh dokumen administrasi kredit diberikan kepada bagian Administrasi Kredit yaitu Dicky Purnamawidi dan Ofis Setiawan untuk diverifikasi kelengkapan dokumen dan kebenarannya dan hasilnya dituangkan di dalam Formulir Review Dokumen, dimana berdasarkan review dokumen masih ditemukan adanya kekurangan beberapa dokumen yaitu: PJ-07a dan PJ-08a, serta rekening koran yang dapat menunjukan kondisi keuangan nasabah.
- Bahwa formulir review dokumen berfungsi untuk mengecek kelengkapan dokumen, namun formulir review dokumen tersebut tidak pernah Saksi terima, sehingga dengan kata lain tanpa dilakukan pengecekan kelengkapannya Saksi sudah menyetujui usulan RM Riang Fauzi dan selanjutnya memohon kepada Pimpinan Cabang untuk dapat memberikan putusan kredit modal kerja Sri Yuniarti.
- Bahwa berdasarkan usulan dalam dokumen MAK, Farida Budi Wijayanti selaku Pemutus Kredit menyetujui usulan tersebut tanpa memberikan catatan dan langsung menyetujui permohonan kreditnya dan kemudian berkas seluruhnya diberikan kepada Dicky Purnamawidy selaku ADK, kemudian ADK membuat surat penawaran putusan Kredit (Offering letter) Nomor .1320-XVII/KC/ADK/04/2022 Tanggal 26 April 2022 dan RM Riang Fauzi memberikan offering letter tersebut kepada pemohon kredit Sri Yuniarti, dan pihak pemohon menyetujuinya dengan plafon Rp.3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak akad ditandatangani.
- Bahwa setelah Offering letter disetujui Sri Yuniarti kemudian Dicky Purnamawidy selaku ADK membuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas

Halaman 242 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kepercayaan atau Fiducia Barang berdasarkan MAK terkait agunan persediaan Rp1.030.000.000,00 (satu miliar tiga puluh juta rupiah) dan Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (cessie) senilai Rp.3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa setelah disetujui kemudian bersamaan dengan Hak tanggungan, cessie dan fiducia ditandatangani berbarengan dengan realiasi akad kredit sebagaimana dokumen akta Perjanjian Membuka Kredit an Sri Yuniarti yang dibuat dihadapan Notaris Budiyono SH dengan akta nomor 174 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Sri Yuniarti selaku debitur dan Pihak Kedua Farida Budi WIJAYANTI selaku Pimpinan cabang mewakili BRI. Dan di perjanjian tersebut kredit dipergunakan untuk tambahan modal kerja yang telah ditetapkan, tidak boleh untuk pembiayaan investasi dan / atau disimpan untuk tujuan investasi lainnya
- Bahwa Saksi telah melaksanakan kunjungan nasabah terkait permohonan kredit Sri Yuniarti pada tanggal 19 April 2022. Saat itu Farida Budi Wijayanti meminta kepada Riang Fauzi agar melakukan kunjungan nasabah atas nama Sri Yuniarti di tempat usaha yang bersangkutan, kemudian Farida Budi Wijayanti menanyakan kepada Saksi apakah Saksi telah melakukan kunjungan nasabah tersebut, karena Saksi menjawab belum maka Farida Budi Wijayanti mengajak Saksi untuk ikut serta dalam melakukan kunjungan nasabah tersebut. Pada saat itu Riang Fauzi sudah terlebih dahulu berada di lokasi usaha penggilingan padi UD Sri Rejeki, kemudian Saksi menyusulnya bersama dengan Farida Budi Wijayanti.
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan Saksi beserta Riang Fauzi dan Farida Budi Wijayanti bertemu dengan Terdakwa dan adiknya yang bernama Aldo yang mengaku sebagai anak dari Sri Yuniarti.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Hendra Widiyanto menerangkan bahwa tempat usaha ini adalah milik ibunya yaitu Sri Yuniarti sebagaimana yang diajukan dalam pengajuan pinjaman dan sudah lama beroperasi di tempat tersebut, mengingat Sri Yuniarti sudah tua sehingga selama ini dikelola oleh anaknya, mengatakan bahwa kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan pagi tersebut serta mengatakan bahwa pada saat itu Sri Yuniarti sedang pergi ke luar kota.
- Bahwa di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga terdapat beberapa pegawai penggilingan padi tersebut dan 1 (satu) truk yang datang

Halaman 243 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mengantar gabah, namun pada saat itu benar tidak melakukan wawancara terhadap para pegawai tersebut.

- Bahwa setelah melakukan kunjungan nasabah tersebut, Farida Budi Wijayanti mengatakan kepada Riang Fauzi dan Saksi bahwa jika melihat stok beras dan gabah serta usaha yang bersangkutan dan sesuai informasi Riang Fauzi bahwa piutang yang dimiliki Sri Yuniarti adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka seharusnya kredit yang bisa diberikan berdasarkan perhitungan kasar adalah sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau setinggi-tingginya sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan pada saat itu Riang Fauzi mengiyakan pernyataan Farida Budi Wijayanti dan akan mendetailkan kembali piutangnya.
- Bahwa terhadap Laporan Kunjungan Nasabah di lokasi usaha memang ditandatangani oleh Sri Yuniarti, namun pada saat kunjungan kami tidak bertemu dengan Sri Yuniarti, terkait dokumen tersebut semua sudah disiapkan oleh Riang Fauzi, dan Saksi tidak tahu kapan pastinya Sri Yuniarti menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa terhadap hasil kunjungan tersebut ada tanggapan dari Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 yaitu
 - Untuk dianalisa secara lengkap 5 C
 - Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - Proses sesuai ketentuan.
- Bahwa terhadap tanggapan Farida Budi Wijayanti tersebut tidak pernah dilaksanakan terutama tidak pernah dilakukan audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan atau meminta bukti dukung terhadap nilai yang ada pada Analisa kuantitatif sehingga dapat diberikan fasilitas kredit sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Riang Fauzi.
- Bahwa karena ada penambahan nilai piutang senilai Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), maka Saksi meminta Riang Fauzi untuk menunjukkan rinciannya, kemudian atas permintaan Saksi tersebut Riang Fauzi memberikan daftar rincian tagihan milik UD Sri Rejeki dengan total tagihan Rp3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Namun terkait kebenaran daftar

Halaman 244 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rincian tagihan tersebut tidak Saksi teliti lagi kebenarannya dan tidak ada dokumen pendukungnya

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Riang Fauzi perihal form PJ07a daftar piutang dan form PJ08a daftar persediaan.
- Bahwa terkait catatan/tanggapan Farida Budi Wijayanti di dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) pada tanggal 25 April 2022 tersebut salah satunya adalah meminta RM dan AMPK dalam hal ini Riang Fauzi dan Saksi untuk melakukan audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing UD Sri Rejeki, namun hal tidak pernah dilaksanakan sampai kredit putus dan cair hingga saat ini, dan selain itu tidak ada bukti dukungnya secara tertulis yakni tidak ada bukti rekening koran, transaksi, kwitansi ataupun dokumen pendukung lainnya yang menguatkan kebenarannya.
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit 2 pernah melakukan kunjungan ke Lokasi agunan tambahan pada sekitar bulan Februari atau Maret 2022, yaitu pada saat sebelum masuknya permohonan kredit ke BRI, namun saat kunjungan tersebut tidak dilakukan pengukuran objek agunan, hanya melihat dari luar saja.
- Bahwa dalam melakukan analisa agunan tambahan seharusnya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan pasar, namun dalam kenyataannya tidak pernah menggunakan data pasar sebagai pembanding harga.
- Bahwa agunan pokok merupakan agunan yang secara langsung yang berhubungan dengan usaha yang dibiayai dengan kredit, dalam hal ini persediaan dan piutang usaha perdagangan beras dan penggilingan padi milik Sri Yuniarti senilai Rp3.675.437.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan nilai yang diikat senilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dapat berupa tanah, atau bangunan, mesin atau persediaan yang tidak diikat dengan fidusia melainkan hanya dilakukan pencatatan atas barang agunan tersebut untuk kemudian dibuatkan perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Model PJ-07 dengan lampiran PJ-07a (untuk piutang) dan perjanjian penyerahan hak milik atas kepercayaan (fidusia barang) Model PJ-08 yang dilampiri model PJ-08b (fidusia persediaan).
- Bahwa Surat Izin Usaha sebagai salah satu dokumen wajib yang dipersyaratkan dalam permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) BRI atas

Halaman 245 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



nama pemohon Sri Yuniarti, maka Surat Izin Usaha yang dilampirkan adalah harus atas nama pemohon kredit yaitu Sri Yuniarti, begitu pula dengan usaha yang menjadi penerima fasilitas kredit haruslah usaha yang benar-benar merupakan milik dari pemohon kredit, sekalipun jika usaha atau SIUP tersebut merupakan milik anggota keluarga sendiri, hal tersebut tidak diperbolehkan

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Farida Budi Wijayanti dan teman-teman lainnya bahwa Riang Fauzi terkait uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hasil pencairan kredit milik Sri Yuniarti diambil dan digunakan oleh Riang Fauzi dengan cara menggunakan formulir overbooking dari rekening giro milik Sri Yuniarti.

16. Saksi **Dimas Widhi Permana Putra**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai petugas CRR (Credit Risk Recovery) di BRI Cabang Probolinggo pada tahun 2022, namun sekarang saksi sudah menjalani mutasi dan sekarang bertugas di BRI Cabang Bondowoso.
- Bahwa pada tahun 2022 beserta dokumen kendaraan bermotor secara lengkap (BPKB dan STNK) pernah menyerahkan 2 (dua) unit mobil kepada Pimpinan Cabang BRI Probolinggo sebagai tanggung jawab ganti rugi yang telah ditimbulkan akibat proses pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) an. SRI YUNIARTI yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS Tahun 2018 warna merah Nopol N 1772 WU, beserta dokumen kendaraan bermotor secara lengkap (BPKB dan STNK)
 - b. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio RS Tahun 2018 warna putih Nopol N 1186 WU, beserta dokumen kendaraan bermotor secara lengkap (BPKB dan STNK)
- Bahwa 2 (dua) unit mobil tersebut kemudian oleh Pimpinan Cabang BRI Probolinggo diserahkan kepada saya selaku petugas CRR (Credit Risk Recovery) untuk menyelesaikan ganti kerugian tersebut.
- Bahwa atas 2 (dua) unit mobil kemudian kami lakukan penjualan dengan menawarkan kepada beberapa kenalan dan situs jual beli mobil, dengan terlebih dahulu mencari harga pasaran untuk mobil sejenis di website.
- Bahwa penjualan tersebut berhasil dilakukan masih pada tahun 2022, dengan harga jual sebagai berikut:

Halaman 246 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. 1 (satu) unit mobil Honda Brio RS Tahun 2018 warna merah Nopol N 1772 WU telah dijual senilai Rp128.500.000,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio RS Tahun 2018 warna putih Nopol N 1186 WU telah dijual senilai Rp168.500.000,- (seratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil dari penjualan 2 (dua) unit mobil total senilai Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah disetorkan ke rekening penitipan lainnya pada Bank BRI Cabang Probolinggo, namun saya tidak mengetahui status uang tersebut apakah masih di rekening tersebut atau tidak.
- Bahwa tidak ada pengembalian sebagian hasil penjualan 2 (dua) unit mobil kepada Terdakwa RIANG FAUZI (DPO) maupun kepada pihak keluarganya, karena uang sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut langsung disetorkan seluruhnya ke rekening penitipan lainnya pada Bank BRI Cabang Probolinggo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Untung Julianto Hadi**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli adalah auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan dari penyidik dan mendapat surat tugas dari kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa berdasarkan audit yang Ahli lakukan, terdapat 4 (empat) jenis penyimpangan dalam pemberian kredit, yakni: penggunaan nama orang lain, penggunaan dokumen yang tidak benar, keputusan pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan dan penggunaan dana tidak sesuai ketentuan.
 - Bahwa dalam audit juga ditemukan adanya pengambilan uang oleh Terdakwa RIANG FAUZI dengan menggunakan cek atas nama Sayuni sejumlah Rp200.000.000,00. Selain itu, berdasarkan klarifikasi yang Ahli lakukan tidak ada informasi mengenai pengembalian uang oleh Terdakwa RIANG FAUZI.
 - Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara sejumlah 3,5 miliar berupa hutang pokok dan tidak memperhitungkan bunga karena terkait

Halaman 247 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, jaminan tersebut pada pokoknya adalah untuk menjamin pinjaman pokok, bukan bunga. Selain itu, secara akuntansi, bunga dicatat sebagai pendapatan akrual sehingga jika tidak dibayar maka akan mengurangi pendapatan.

- Bahwa pimpinan cabang tetap memberikan persetujuan walaupun ada nota ADK yang belum dilakukan.
- Bahwa audit juga menemukan bahwa pencairan dilakukan sebelum perjanjian kredit.
- Bahwa sebelum dilakukan penghitungan, terlebih dahulu dilakukan ekspose
- Bahwa ditemukan adanya penyimpangan dalam pemberian kredit yakni: digunakannya nama orang lain dalam pengajuan kredit yakni Sri Yuniarti padahal yang mengajukan adalah Hendra Widioarto, selain itu terdapat penggunaan dokumen yang tidak benar seperti NIB.
- Bahwa Pemrakarsa tidak menggunakan data yang sebenarnya sehingga analisa keuangan yang disusun tidak sesuai.
- Bahwa Analisa kualitatif tidak sesuai dengan kenyataan, salah satunya mengenai kerjasama dengan BULOG dimana dalam kenyataannya tidak ada kerjasama tersebut.
- Bahwa Hendra Widiarto telah membayar cicilan yakni bunga selama 2 (dua) bulan, sedangkan pinjaman pokok belum dibayar karena seharusnya dibayar diakhir kredit.
- Bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
- Bahwa Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang,

Halaman 248 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

- Bahwa Ahli berpendapat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masuk ke dalam lingkup keuangan negara. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada Pasal 3 sebagai berikut:

"Penjualan sebagian saham milik Negara Republik Indonesia dan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta pengalihan sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi sebesar 53,19% (lima puluh tiga koma satu Sembilan persen) dari seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang terdiri atas:

- a. 1 (satu) saham Seri A; dan*
 - b. 80.610.976.875 (delapan puluh miliar enam ratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham seri B."*
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tersebut maka menurut Ahli PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masuk ke dalam lingkup keuangan negara
 - Bahwa Ahli pernah melakukan audit untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Nomor : R- 94/M.5.24/Fd.1/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 Hal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya saya ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor : PE.03.02/ST-1423/PW13/5.2/2023 tanggal 23 Oktober 2023 adapun waktu pelaksanaan audit perkara tersebut yaitu mulai 30 Oktober 2023 sampai dengan 1 Desember 2023.
 - Bahwa adapun output/hasil dari audit penghitungan kerugian keuangan

Halaman 249 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023

- Bahwa berdasarkan audit yang dilakukan, terdapat penyimpangan dalam proses pemberian dan penggunaan dana Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti yaitu:
 - a. Penggunaan nama orang lain untuk pengajuan permohonan fasilitas kredit modal kerja.
 - b. Terdapat penggunaan dokumen palsu/kadaluwarsa/tidak benar untuk memenuhi persyaratan kredit.
 - c. Terdapat keputusan pemberian/persetujuan fasilitas kredit dan pencairan rekening pinjaman debitur tidak sesuai ketentuan.
 - d. Penggunaan dana kredit tidak sesuai dengan permohonannya.
- Bahwa dengan mengacu pada metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

Pencairan pinjaman	Rp3.500.000.000,-
<u>Pengembalian/angsuran pokok pinjaman</u>	<u>Rp 00,-</u>
Kerugian keuangan negara	Rp3.500.000.000,-
- Bahwa terdapat pembayaran bunga sebesar Rp108.059.243,30 namun pembayaran tersebut merupakan pembayaran terhadap bunga pinjaman, bukan pembayaran/angsuran pokok pinjaman, sehingga dengan demikian maka pinjaman pokok masih tetap sejumlah outstanding pinjaman yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa laporan audit yang Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022

Halaman 250 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR- 1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.
2. Dokumen surat lainnya sebagaimana terdaftar dalam penetapan pengadilan yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilakukan secara *in absentia*, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor: SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
3. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit.
4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: S.106-DIR/DMR/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Strategi Antifraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2242.e-KW-XVI/SDM/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Miftachul Ichsan / 0C12868306/62163,

Halaman 251 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Farida Budi Wijayanti / 0B56506690/21372 tentang Mutasi
Pekerja Kanwil Malang

6. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Hafidz Hanafi tentang Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo
7. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Mutasi Pekerja Office Malang atas nama Hafidz Hanafi 000518542/8320307801
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP/368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kanwil BRI Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: 368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Riang Fauzi / 232839
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 210/KW-XVI/SDM/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Promosi/Mutasi/Rotasi/Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kantor Wilayah Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 210/KWXVI/SDM/08/2010 tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Ofis Setiawan / 0C61277811/7
10. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1426/XVI-KW/SDM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Pengangkatan Pekerja Tetap BRI atas nama Dicky Purnamawidi
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1692.e-RO-MLG/RHC/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Mutasi Pekerja Regional Office Malang
12. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.3973.e-KW-XVI/SDM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Malang atas nama Tita Sarilia Ramadhani / 0D49019013/142911
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 31 Maret 2022
14. 1 (satu) lembar asli Checklist Dokumen BRIMEN
15. 1 (satu) buah cover berkas pemberian pinjaman (1) nama Peminjam SRI YUNIARTI, EDHY SOETJAHJO Bidang usaha KMK Nomor Induk SFWDL-67

Halaman 252 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman tanggal 26 April 2022
17. 2 (dua) lembar asli Formulir Review Dokumen atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
18. 1 (satu) lembar Foto Akad Kredit
19. 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti tanggal 01 April 2022
20. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sri Yuniarti, KTP atas nama Edhy Soetjahjo, NPWP: 67.489.269.0-625.000 atas nama Edhy Soetjahjo
21. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3513141511055182 atas nama Edhy Soetjahjo
22. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/23/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 atas nama Edhy Soetjahjo dan Sri Yuniarti
23. 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian) tanggal 10 Januari 2019 nama perusahaan UD. SRI REJEKI
24. 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 10 Januari 2019 nama usaha UD. SRI REJEKI
25. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Permohonan Pinjam No:...../KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Sri Yuniarti
26. 1 (satu) lembar asli Formulir 1a/IV No. /KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Riang Fauzi
27. 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Sri Yuniarti
28. 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Edhy Soetjahjo
29. 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Sri Yuniarti
30. 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Edhy Soetjahj
31. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Perum BBI RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak EDY SUCAHYO Perum BBI N.6 RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo tanggal 07 Januari 2013

Halaman 253 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Bantaran Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak Aksan Qosi Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
33. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Perum BBI RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak 3 Edy Sucahyo Perum BBI N.6 RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
34. 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13791/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:41:49
35. 1 (satu) lembar asli tanda terima Setor Pajak tanggal 19-06-2022 Nomor Resi 67217d1- 06/2022/801741
36. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor atas nama BUDIONO nilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kode billing 820220609205437
37. 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan Nasabah nama pejabat BRI yang mengunjungi : Riang Fauzi (RM), Hafidz Hanafi (MBK), Farida Budi Wijayanti (PINCA), Nasabah yang dikunjungi Sri Yuniarti tanggal April 2022 beserta lampiran foto-foto
38. 1 (satu) lembar asli Laporan Neraca UD SRI REJEKI dan Laporan Laba Rugi UD SRI REJEKI yang ditandatangani oleh SRI YUNIARTI tanggal April 2022
39. 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME-PTK (Putusan Kredit) tanggal 19 April 2022 nasabah atas nama Sri Yuniarti
40. 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13789/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:40:59
41. 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00864/2022 tanggal 25 April 2022
42. 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 293/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH
43. 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas nama HENDRA WIDIANTO Nomor 7 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH
44. 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00860/2022 tanggal 25 April 2022

Halaman 254 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 292/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH.
46. 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas nama EDHY SOETJAHJO Nomor 6 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYON
47. 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13785/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:36:44
48. 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00859/2022 tanggal 25 April 2022
49. 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH
50. 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas nama SRI YUNIARTI Nomor 8 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi atas nama Nyonya SRI YUNIARTI senilai Rp16.750.000,- dari Notaris BUDIYONO, SH. tanggal 27 April 20
52. 2 (dua) lembar asli surat Nomor 280/NOT/IV/2022 perihal Covernote akta notaris nama debitur SRI YUNIARTI Notaris BUDIYONO, SH
53. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor: B.1320-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama pemohon SRI YUNIARTI alias Nyonya EDHY SOETJAHJO
54. 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ SRI YUNIARTI 1131010122022278 tanggal 3 Juni 2022
55. 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ SRI YUNIARTI 1131010122023587 tanggal 7 Juni 2022
56. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Perjanjian Membuka Kredit atas nama Sri Yuniarti Nomor: 174, Akta tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Budiyo, S.H.
57. 1 (satu) bundel asli Instruksi Pencairan Kredit No.253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022
58. 1 (satu) lembar salinan Slip Pemindahbukuan Pencairan Pinjaman KMK dari No Rekening 0073- 01-502347-15-1 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022 sebesar Rp3.500.000.000,-

Halaman 255 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Provisi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 004-0068-0038-1 Provisi tanggal 27 April 2022 sebesar Rp43.750.000,-
60. 1 (satu) lembar salinan Slip Pembukuan Biaya Administrasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 004-0131-0038-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp6.500.000,-
61. 1 (satu) lembar Salinan Slip Pendapatan Jasa Konsultasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada No Rekening 004-0134-0538-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp900.900,90
62. 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Notaris atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001214-99-4 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp16.750.000,-
63. 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-
64. 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-
65. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama SRI YUNIARTI tanggal 27 April 2022
66. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (CESSIE) tanggal 27 April 2022
67. 1 (satu) bundel asli Daftar Tagihan dengan Total Tagihan 3,675,437,000
68. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Pihak Pertama atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo, Pihak Kedua atas nama Farida Budi Wijayanti (Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Probolinggo) tanggal 27 April 2022
69. 1 (satu) bundel asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
70. 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Edhy Soetjahjo

Halaman 256 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2647-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 02 September 2022 perihal Surat Peringatan Pertama atas nama Sri Yuniarti
72. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2886-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Surat Peringatan Kedua atas nama Sri Yuniarti
73. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.3140-KC-RO-MLG/ADK/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga atas nama Sri Yuniarti
74. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Pinjaman atas nama SRI YUNIARTI Nomor rekening 00730-150234-7151 KMK RC Retail Plafond Rp3.500.000.000,- periode transaksi 01/04/22 – 05/05/23 periode laporan 05/05/23
75. 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Rekening Giro atas nama SRI YUNIARTI Nomor rekening 00730-100349-3308 periode transaksi 01/04/22 – 31/03/23 periode laporan 05/05/23
76. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
77. 1 (satu) bendel fotokopi Deskripsi Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
78. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Diskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
79. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
80. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di 5 Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
81. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Tidak Ada Bangunannya) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di RT.00 RW.00

Halaman 257 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto

82. 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Manager Bisnis Kecil (MBK) kepada Supervisor Penunjang Bisnis Cabang BRI Probolinggo tanggal 12 Juli 2022 perihal Pembagian Account Kelolaan RM SME atas nama RIANG FAUZI beserta lampiran
83. 1 (satu) lembar asli Nota Pemindahbukuan dari rekening 007301003493308 atas nama SRI YUNIARTI ke rekening 007301002743302 atas nama SAYUNI sebesar Rp200.000.000,- dengan lampiran Laporan Kunjungan Nasabah atas nama SRI YUNIARTI dengan tanggal kunjungan 02- 06-2022 terkait konfirmasi pemindahan dana sebesar Rp200.000.000,- dan Surat Permohonan Pemindahan Dana atas nama SRI YUNIARTI tanggal 2 Juni 2022 untuk pemindahan dana kepada nomor rekening 007301002743302 sebesar Rp200.000.000,-
84. 1 (satu) bundel asli laporan Transaksi harian (all accepted transaction report) tanggal 2022-06-02 teller id 0073084 atas nama DETA BUDI LADESMA beserta cash-in cash-out
85. 1 (satu) lembar asli Sertifikat BRI Protection Plus atas nama bertanggung RIANG FAUZI nomor sertifikat 0000M000534834/35109 nomor polis induk BT00101306 tanggal mulai asuransi 19 Februari 2022
86. 1 (satu) unit laptop ACER Nomor SNID : 2030104977223 Serial Number : NXVP9SN00120303A812N00 beserta charger
87. 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pengawasan Terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 12 April 2023
88. 1 (satu) lembar asli screenshot pencarian nama pelaku usaha HENDRA WIDIANTO pada data Online Single Submission (OSS)
89. 2 (dua) lembar asli screenshot pencarian Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 pada data Online Single Submission (OSS)
90. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) atas nama HENDRA WIDIANTO, NIB: 2210210017077
91. 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2210210017077 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Hendra Widiyanto

Halaman 258 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120000771783 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Kuswantiningsih
93. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/66/426.417.9/2023 tanggal 12 April 2023 atas nama ABDUL KODER JAELANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Brani Kulon (MUHYIDI)
94. 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/304/426.32/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo.
95. 1 (satu) bendel asli screenshot dari aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama SRI YUNIARTI tanggal 29 Maret 2023
96. 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057407 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 30 Mei 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HENDRA WIDIANTO dan spesimen tandatangan;
97. 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057401 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 27 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HARTINI dan spesimen tandatangan;
98. 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057406 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 28 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HENDRA WIDIANTO dan spesimen tandatangan;
99. 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat Hak Milik No. 165 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Maron Desa Brani Kulon;
100. 1 (satu) bundel asli Bon Sementara UD DOA JAYA
101. 3 (tiga) bundel asli Nota Daftar Timbang Masuk "JEN" UD DOA JAYA
102. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
103. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang

Halaman 259 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
104. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
105. 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
106. 1 (satu) bundel asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di kanca BRI Probolinggo tanggal 6 Juni 2022 s/d 11 Juli 2022
107. 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: B.45/KC-XVI/SDM/02/2014 tanggal 01 Februari 2014 Perihal Surat Penugasan Pekerja Kontrak atas nama Deta Budi Ladesma;
108. 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Surat Keputusan Nokep:197-XVI/KC/SDM/05/2021 tentang mutasi/rotasi Jabatan Pekerja BRI Unit tanggal 31 Mei 2021 atas nama Ika Novita Wardhani
109. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: B.328-XVII/KC/SDM/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penugasan Peserta FL Pemagangan atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa.
110. 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGE055777 atas nama Sayuni 007301002743302 dengan nomonal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 03 Juni 2022
111. 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Andyka Bayu Cahyanto
112. 1 (satu) lembar fotocopi bukti aktivasi buku cek atas nama Hj Sayuni Nomor: CGE055776 s/d Nomor: CGE 055800
113. 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama Hendra Widiyanto nomor rekening 007301001566561 tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp. 70.000.000,-
114. 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ika Novita Wardhani tanggal 30 Mei 2022
115. 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama HARTINI nomor rekening 036001000995562 tanggal 27 April 2022 senilai Rp 642.000.000,-

Halaman 260 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 27 April 2022;
117. 1 (satu) lembar asli Bukti Kas RTGS Bank BRI ke rekening BCA nomor 2013319090 atas nama HENDRA WIDIANTO tanggal 28 April 2022 senilai Rp 2.500.000.000,-
118. 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 28 April 2022
119. 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Bilyet Giro Nomor: GGH 735376 s/d GGH 735400 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022
120. 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Cek Nomor: CGM 057401 s/d CGM 057425 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022
121. 1 (satu) lembar asli Surat permohonan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
122. 1 (satu) lembar asli Surat permohonan aktivasi cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
123. 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penggunaan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308
124. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sri Yuniarti kepada Hendra Widiyanto untuk pengambilan dan pengaktifan cek/BG
125. 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
126. 2 (dua) lembar foto nasabah pada saat proses pengambilan dan pengaktifan cek/BG atas nama Sri Yuniarti
127. 1 (satu) Bundel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama PT Tras Utama Garment tanggal 30 Mei 2023
128. 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Hendra Widiyanto tanggal permintaan 30 Mei 2023
129. 1 (satu) bundel fotocopi Buku Register Bukti Penyerahan Cek Bank BRI Cabang Probolinggo
130. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi/8320307801/51842
131. 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi di

Halaman 261 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayjen Sutoyo Gang Mulia, Kelurahan Patokan, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

132. 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG
BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi di
Perumahan Bumi Bulu Indah Blok N No.6, Desa Bulu, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
133. 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG
BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi di
Perumahan Bumi Bulu Indah Blok G No.5, Desa Bulu, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
134. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Riang Fauzi tanggal 21
Juli 2022 perihal Penyerahan Kepada BRI KC Probolinggo berupa:
135. a. 1 (satu) unit mobil Brio RS Th.2018 warna merah Nopol N 1772 WU
atas nama Tanda Setya Pamungkas STNK No.05252425 B;
136. b. 1 (satu) unit mobil Mobilio RS Th.2018 warna putih Nopol N 1186
WU atas nama Riang Fauzi.
137. 1 (satu) bundel asli SOP Bagian 7 (tujuh) Pengelolaan Bukti kepemilikan
rekening dan surat berharga
138. 1 (satu) lembar Asli KTP atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO dengan
Status Perkawinan: Kawin dan Pekerjaan Karyawan BUMN NIK:
3507241602900003 Tanggal 28 Desember 2020
139. 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Nomor: B-6171-KC-XVII/LYI/11/2020
Tanggal 30 November 2020 perihal Penugasan Pekerja Kontrak Fungsi
Frontliner atas nama A Arianto
140. 1 (satu) bendel fotocopi Surat edaran tentang Penetapan Deskripsi
Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor:
1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016
141. 1 (satu) lembar fotocopi Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank BRI
Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor
B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal
Permohonan Penilaian Agunan Untuk Keperluan Lelang
142. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset Ref No. :
00063/K-APPRAISAL/MLG/SPK/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan
Cabang Malang dengan PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Probolinggo

Halaman 262 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 2 (dua) lembar asli bermaterai Pernyataan Terkait Data dan/atau Informasi dalam rangka Penilaian Aset Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo untuk kepentingan Lelang tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ICHWAN ISWAHYUDI
144. 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
145. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
146. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
147. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 237/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
148. 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
149. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
150. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
151. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 238/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
152. 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
153. 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
154. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
155. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 239/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan

Halaman 263 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
156. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Faisal Zen No. Anggota : 15-P-05436
157. 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2021.03819 atas nama FAISAL ZEN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 28 April 2021
158. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidikan Dasar SPI (PDS) Properti Kelas Online – DPD MAPPI Jateng yang diselenggarakan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang diselenggarakan di Semarang tanggal 05 April 2021 s/d 15 April 2021 atas nama FAISAL ZEN
159. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan Dasar Penilaian 1 Properti (PDP 1) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Maret 2014 s/d 1 April 2014 atas nama FAISAL ZEN
160. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelulusan Pendidikan Dasar Penilaian 2 (PDP 2) Properti – DPD MAPPI Jatim yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Surabaya tanggal 17 November 2020 s/d 25 November 2020 atas nama FAISAL ZEN
161. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/K-APPRAISAL/SRRT/CAB-MLG/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 atas nama FAISAL ZEN
162. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Dianto Kurniawan, MAPPI (Cert) No. Anggota : 15-S-05188
163. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn. Nomor 495 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembukaan Cabang dan Pengakatan Kepala Cabang Persekutuan “Karmanto dan Rekan”
164. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 573/KM.1/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilaian Properti (P) Dianto Kurniawan, SE.
165. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No : 845/SK-PT.01.01/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Perpanjangan Lisensi Penilai

Halaman 264 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Bidang Jasa Penilaian Peroperti atas nama DIANTO KURNIAWAN, SE., Ak.

166. 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2017.00506 atas nama DIANTO KURNIAWAN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 31 Mei 2017
167. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No : STTD.PP-173/PM.223/2002 atas nama DIANTO KURNIAWAN P-1.18.00526 tanggal 25 Januari 2022
168. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank No : 256/NB.122/STTD-P/2022 atas nama DIANTO KURNIAWAN tanggal 4 Agustus 2022
169. 1 (satu) lembar Surat Nomor R.441e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Riang Fauzi;
170. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 78);
171. 1 (satu) bendel Surat Nomor:R-12 e-KW-XVI/SDM/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Mutasi Rotasi dan Penetapan Kembali Jabatan RM Ritel atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 69);
172. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:368/KW-XVI/SDM/11/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Riang Fauzi;
173. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.82.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 12 April 2022 Tentang Mutasi dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Hafidz Hanafi (tercantung pada point 10);
174. 1 (satu) lembar Surat Nomor R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Hafidz Hanafi;
175. 1 (satu) lembar Surat Nomor R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;

Halaman 265 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
177. 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.677.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Mutasi Manajer Bisnis RO Malang atas nama Hafidz Hanafi dan Indarto Yuswono;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.260.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Hafidz Hanafi;
180. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.766-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
181. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:767-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
182. 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:2161-DIR/PPM/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
183. 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 Tanggal 07 September 2021 atas nama Mochammad Ramadan
184. 1 (satu) bendel yang berisi:
 - a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-25/13H00/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo.
 - b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-26/13H00/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-27/13H00/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo

Halaman 266 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-29/13H00/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo
185. 1 (satu) bendel yang berisi:
- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-12/13H00/03/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-13/13H00/04/2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-15/13H00/05/2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- e) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-21/13H00/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- f) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-23/13H00/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
186. 1 (satu) bendel yang berisi:
- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-01/13H00/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2023 Pimpinan Cabang Probolinggo
- b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-03/13H00/03/2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
187. 1 (satu) bendel fotocopi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras beserta lampiran;

Halaman 267 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) lembar foto percakapan melalui aplikasi Whattapp Tanggal 27 April 2022 dengan nomor: 08124933800
189. 1 (satu) bendel fotocopi Register Pengeluaran Cek/BG dengan nomor register 35 s/d 52.
190. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Surabaya Nomor rekening 1254753560 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur 6/88 Periode tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022
191. 2 (dua) lembar Asli Laporan Transaksi Finansial BRI Nomor rekening 36001000995562 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur 6/88 RT 5 RW 9 Ploso Tambaksari Surabaya Jawa Timur, laporan tanggal 20 Agustus 2023 Periode transaksi 01 April 2022 s/d 30 April 2022
192. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir 1/IV Surat Keterangan Permohonan Pinjam atas nama SRI YUNIARTI Nomor PJ2204TDXF, tanggal 25 April 2022, Nama Petugas RIANG FAUZI yang diambil dari aplikasi BRISpot
193. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE S.18-DIR/ADK/07/2008 tentang Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 3 Juli 2008
194. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.28-DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Kecil) tanggal 27 Juli 2023
195. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.18aDIR/ADK/07/2008 tentang Revisi atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 14 Desember 2009
196. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor SE.18bDIR/ADK/07/2008 tentang Revisi kedua atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 04 Juni 2013
197. 1 bundel fotocopy legalisir surat Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.180.e-CSC/CSM/CGC/08/2023 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 10 Agustus 2023; yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan

Halaman 268 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Risk & Compliance Malang Kanca Probolinggo Nomor: R.3509e-KW-XVI/SDM/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Unit Kerja Binaan dan URC Kanca Probolinggo Tahun 2021;
199. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. B.595/KW-XVI/ADK/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Pinca BRI Probolinggo an. Farida Budi Wijayanti;
200. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. R.210-XVI/KC/ADK/08/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. HAFIDZ HANAFI;
201. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 2.b/IV Matrik Putusan Kredit Individual dan Komite Kredit (Parakarsa Kanca);
202. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.57-DIR/KRD/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Ketentuan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
203. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: SR.02/KC-XVI/UMU/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Perihal Pelaporan Dugaan Tindak Pidana yang Terjadi di BRI Kantor Cabang Probolinggo;
204. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama HAFIDZ HANAFI;
205. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.441.e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama RIANG FAUZI;
206. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja Pelaksanaan Verifikasi Kanca BRI Probolinggo atas pinjaman yang direalisasi pada tanggal 25 April 2022 s/d 30 April 2022
207. 1 (satu) lembar asli rekening koran an. Sri Yuniarti No. rekening 7301502347151 periode 1/01/22-31/10/23
208. 1 (satu) lembar asli Payoff Total Kewajiban Debitur an. Sri Yuniarti account nomer 7301502347151 eff date 31/10/23.
209. 1 (satu) bundel lampiran SK Nomor: BP.29-DIR/KPD/112/2018 Buku Prosedur Opreasional (BPO) BAB IV Pengelolaan Surat Berharga halaman 3-9 dan 3-10 yang telah dilegalisir

Halaman 269 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) bundel Register Pengeluaran Cek dan BG nomor seri 057001/057025 s/d 735701/735725 yang telah dilegalisir.
211. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama EDHY SOETJAHJO Nomor 175 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH.
212. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama HENDRA WIDIANTO Nomor 176 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH.
213. 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama SRI YUNIARTI Nomor 177 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH.
214. 1 (satu) lembar fotokopi SIM A nomor: 900215261261 yang telah dilegalisir atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO
215. 1 (satu) lembar foto grup tanggal 3 Juni 2023 jam 12.48 WIB yang telah dilegalisir.
216. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama FERY ROMIDHONI EPRILIANTO dan AYU PUTRI WULANSARI tanggal 03 Juni 2022
217. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembukuan / Pemindahan Rekening Tabungan nomor rekening: 73-01-070116-50-5 atas nama nasabah ANDYKA BAYU CAHYANTO alamat Perum Mondoroko Indah 45 RT 03 / RW 06 Ds Banjararum Indah Kec. Singosari Kabupaten Malang
218. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3507-LU-05022021-0008 atas nama AKSARA ATHARRAZKA ANDYKA
219. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO nomor: 3507240312200015
220. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO NIK : 3507241602900003 dan YENI SETIANI NIK : 3577037009920001
221. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama AKSARA ATHARRAZKA ANDYKA tanggal 3 Agustus 2021
222. 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Surat Nomor: B-805-XVI/KC/ADK/03/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Atas Nama Hendra Widiyanto (Dir. PT TRAS UTAMA GARMEN);

Halaman 270 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel Komersil s/d 5 Milyar No. SKPP:PL220349XE, nama pemohon PT TRAS UTAMA GARMEN;
224. 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME PT. TRAS UTAMA GARMEN Nomor: B. /73/03/2022 Tanggal Maret 2022;
225. 1 (satu) bendel fotocopi salinan Addendum Suplesi Kredit Nomor: 143,- Tanggal 31 Maret 2022 oleh Notaris Dewi Meutia Cipta Ningrum, SH,MH,M.Kn;
226. 1 (satu) lembar fotocopi surat permohonan tambahan fasilitas kredit modal kerja atas nama HENDRA WIDIANTO (Direktur PT. TRAS UTAMA GARMEN);
227. 1 (satu) bendel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama HENDRA WIDIANTO
228. 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864757052471737, IMEI 2 864757052471729, TYPE CPH 2209

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI adalah Associate Relationship Manager Kecil 1 Kecil (disebut pula sebagai RM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tentang penetapan Kembali Jabatan Pekerja tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa jabatan Associate Relationship Manager Kecil 1 Kecil juga disebut sebagai Associate Relationship Manager 1 Ritel Segmen Non Pertanian berdasarkan Surat dari Divisi Finance Direktorat Planing Budgeting dan Performance Managemen Division Nomor B.10.e-PPM/ODV/01/2022 Perihal Implementasi unit kerja operasional tanggal 11 Januari 2022 yang mengatur bahwa penataan jabatan karena perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan consumer yang semula dimana Relationship Manager Kredit Kecil (ritel) menjadi RM Bisnis Kecil, sehingga seluruh pegawai BRI yang menjabat terkait jabatan tersebut otomatis berubah.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. merupakan Bank milik Pemerintah Republik Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana terdapat penyertaan modal milik negara di dalamnya

Halaman 271 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepemilikan saham sejumlah 53,19% atau 80.610.976.876 lot dan 46,81% atau 70.932.093.128 lot milik masyarakat sebagaimana surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 tanggal 09 April 2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham.

- Bahwa pada tanggal 1 April 2022, terdapat permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh anaknya yakni Hendra Widiyanto ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Probolinggo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang BRI Probolinggo melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan dilengkapi dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) berikut lampirannya, termasuk Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, yakni:
 - 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi merupakan Pemrakarsa dalam pengajuan Kredit tersebut, dimana Terdakwa RIANG FAUZI sebagai Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa 2.

Halaman 272 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan *administrative pre screening* yakni pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Hafidz Hanafi selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan *pre screening* dengan hasil kuning atau resiko sedang.
- Bahwa setelah melakukan *pre screening* selanjutnya pada tanggal 19 April 2022, RIANG FAUZI bersama dengan Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melakukan kunjungan lapangan terhadap lokasi usaha UD. Sri Rejeki di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Hendra Widiyanto memberikan penjelasan kepada RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti yang pada pokoknya bahwa usaha tersebut adalah milik ibunya yakni Sri Yuniarti dan kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan dari kunjungan lapangan untuk kembali ke kantor Cabang BRI Probolinggo, Farida Budi Wijayanti Pemimpin cabang BRI Probolinggo menyampaikan kepada Hafidz Hanafi yang berada dalam 1 (satu) mobil bahwa berdasarkan hasil kunjungan tersebut kredit yang dapat diberikan antara 1 Milyar sampai dengan 1,5 Milyar rupiah.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022.
- Bahwa terhadap laporan hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tersebut, Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) halaman 3/3 tertanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
 - 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (*character, capacity, capital,*

Halaman 273 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



collateral and conditions)

- 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi.
 - Bahwa selanjutnya, Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti yang pada pokoknya setuju memberikan kredit sesuai dengan pengajuan yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - Bahwa setelah dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, selanjutnya diberikan kepada Dicky Purnamawidi selaku petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Ofis Setiawan selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
 1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
 4. Kartu Identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan tidak ada
 - Bahwa selanjutnya Dicky Purnamawidi mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi untuk segera melengkapi catatan tersebut. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tidak menindaklanjuti seluruh catatan/opini dari ADK tersebut kecuali untuk kekurangan dokumen kartu identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan, dan selanjutnya langsung menyerahkan berkas kredit tersebut kepada Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus dan selanjutnya Farida Budi Wijayanti pada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh

Halaman 274 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi yaitu sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa diluar proses pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut, Pimpinan Cabang BRI Probolinggo Farida Budi Wijayanti melakukan pembicaraan dengan Terdakwa RIANG FAUZI mengenai pengajuan kredit yang diajukan oleh Hendra Widoarto dengan pemohon kredit atas nama Sri Yuniarti, yang pada pokoknya Farida Budi Wijayanti akan menyetujui usulan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) walaupun saat itu Farida Budi Wijayanti belum menerima dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 ditandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan ditandatangani pula Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Budiyo, SH. dengan akta Nomor 174 tanggal 27 April 2022.
- Bahwa dalam kredit tersebut terdapat agunan, yakni:
 - a. Agunan Pokok, yakni:
 - 1. Persediaan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - 2. Piutang Usaha Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Agunan Tambahan, yakni:
 - 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiarto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edgy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan

Halaman 275 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 dilakukan pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh Hendra Widiyanto tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagai berikut:
 1. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi Hendra Widiyanto kepada Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
 2. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi Hendra Widiyanto.
 3. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto.
 4. Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sayuni nomor 007301002743302 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh RIANG FAUZI dengan memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller, dan selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening

Halaman 276 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayuni diambil oleh RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dengan cara mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal BRI, diketahui bahwa:
 1. Usaha UD Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang dipakai sebagai usaha yang akan dibiayai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI Cabang Probolinggo Tahun 2022, bukanlah milik dari Sri Yuniarti dan/atau Hendra Widiarto, melainkan milik mertua Abdul Koder Jaelani dengan usaha bernama UD. Doa Jaya.
 2. Bahwa analisa dalam dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), Analisa Kemampuan (capacity), Analisa Kuantitatif, Analisa perhitungan kebutuhan kredit maupun Analisa Agunan. Selain itu, proses Pemutusan Kredit dilakukan tanpa adanya catatan khusus pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada Perjanjian berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.
 3. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa selain itu, dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diserahkan oleh Hendra Widiarto dalam pengajuan Kredit Modal Kerja, berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Probolinggo, dan nilai agunan setelah dilakukan

Halaman 277 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian diketahui nilainya jauh dibawah nilai agunan yang dituangkan dalam MAK.

- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi bersama Hendra Widiyanto telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Halaman 278 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 279 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, dan oleh karena itu maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertahankan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP

Halaman 280 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straff zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan

Halaman 281 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen strafft zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana

Halaman 282 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal dan bukan unsur tindak pidana, namun demikian unsur “setiap orang” tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*), sehingga dengan demikian maka pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan telah disebutkan identitas Terdakwa secara lengkap yaitu **RIANG FAUZI** dan identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah **RIANG FAUZI**, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada Terdakwa **RIANG FAUZI** yang dalam hal ini adalah selaku Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum yang dibuktikan dengan jabatan Terdakwa sebagai Associate Relation Manager 1 Kecil pada PT. Bank BRI cabang Probolinggo dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada **RIANG FAUZI** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 283 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu perbuatan, yakni perbuatan yang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri dalam konteks Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 merupakan satu kesatuan.

Menimbang bahwa Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi Indonesia* menjelaskan bahwa “pada dasarnya setiap perbuatan yang melanggar suatu ketentuan dalam semua bidang, perdata, tata usaha negara dan lain-lainnya, telah mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut”. Namun demikian, Adami Chazawi melanjutkan bahwa agar sifat melawan hukum tersebut menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan, diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak – harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu, bukan pada saat wanprestasi, atau pelanggaran administrasi dilakukan.
2. Pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran yang demikian itu, pada saat (akan) berbuat si pembuat tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal pada saat (akan) berbuat itu ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya tadi. Dalam keadaan adanya peluang yang demikian, pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
3. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika – potensial (dapat) menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan

Halaman 284 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



4. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. Wujud perbuatan memperkaya itu dapat dipikirkan menurut akal dapat memperoleh sejumlah kekayaan.
5. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Adami Chazawi menjelaskan bahwa “lima syarat adanya sifat melawan hukumnya perbuatan memperkaya diri dalam tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) tersebut, sifatnya kumulatif, harus terpenuhi semuanya. Jika terpenuhi, maka yang semula sifat melawan hukum perdata misalnya kontrak atau tata usaha negara (kesalahan administrasi) berubah sifat, menjadi/meningkat menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, kepada si pembuatnya dapat dipersalahkan dan dibebani tanggungjawab pidana dengan menjatuhkan suatu pidana”.

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini

Halaman 285 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"*, Edisi Revisi, 2014. Halaman 236).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H., M.H. (dalam bukunya *"Hukum Pidana I"*, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. (dalam bukunya *"Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana"*, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Halaman 133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut **Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** (dalam bukunya *"Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi"*, Penerbit PT. Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara

Halaman 286 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran materiel ini mengakui alasan-alasan pembeda diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembeda dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Halaman 351);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiel, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun

Halaman 287 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menguraikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran Direksi Nose: S.05-Dir/Adk/03/2015 Tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015.

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 288 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI adalah Associate Relationship Manager Kecil 1 Kecil (disebut pula sebagai RM) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.117.e-KW-XVII/SDM/10/2020 Tentang penetapan Kembali Jabatan Pekerja tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa jabatan Associate Relationship Manager Kecil 1 Kecil juga disebut sebagai Associate Relationship Manager 1 Ritel Segmen Non Pertanian berdasarkan Surat dari Divisi Finance Direktorat Planing Budgeting dan Performance Managemen Division Nomor B.10.e-PPM/ODV/01/2022 Perihal Implementasi unit kerja operasional tanggal 11 Januari 2022 yang mengatur bahwa penataan jabatan karena perubahan model organisasi fungsi bisnis kecil dan consumer yang semula dimana Relationship Manager Kredit Kecil (ritel) menjadi RM Bisnis Kecil, sehingga seluruh pegawai BRI yang menjabat terkait jabatan tersebut otomatis berubah.
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. merupakan Bank milik Pemerintah Republik Indonesia dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana terdapat penyertaan modal milik negara di dalamnya dengan kepemilikan saham sejumlah 53,19% atau 80.610.976.876 lot dan 46,81% atau 70.932.093.128 lot milik masyarakat sebagaimana surat Nomor B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 tanggal 09 April 2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham.
- Bahwa pada tanggal 1 April 2022, terdapat permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh anaknya yakni Hendra Widiyanto ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Probolinggo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan dilengkapi dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) berikut lampirannya, termasuk Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan

Halaman 289 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beras yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, yakni:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo

- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi merupakan Pemrakarsa dalam pengajuan Kredit tersebut, dimana Terdakwa RIANG FAUZI sebagai Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa 2.
- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan *administrative pre screening* yakni pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Hafidz Hanafi selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan *pre screening* dengan hasil kuning atau resiko sedang.
- Bahwa setelah melakukan *pre screening* selanjutnya pada tanggal 19 April 2022, RIANG FAUZI bersama dengan Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti selaku Pimpinan Cabang BRI Probolinggo melakukan kunjungan lapangan terhadap lokasi usaha UD. Sri Rejeki di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Hendra Widiyanto memberikan penjelasan kepada RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti yang pada pokoknya bahwa usaha tersebut adalah milik ibunya yakni Sri Yuniarti dan kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut.

Halaman 290 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dari kunjungan lapangan untuk kembali ke kantor Cabang BRI Probolinggo, Farida Budi Wijayanti Pemimpin cabang BRI Probolinggo menyampaikan kepada Hafidz Hanafi yang berada dalam 1 (satu) mobil bahwa berdasarkan hasil kunjungan tersebut kredit yang dapat diberikan antara 1 Milyar sampai dengan 1,5 Milyar rupiah.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022.
- Bahwa terhadap laporan hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tersebut, Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) halaman 3/3 tertanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
 - 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (*character, capacity, capital, collateral and conditions*)
 - 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti yang pada pokoknya setuju memberikan kredit sesuai dengan pengajuan yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa setelah dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, selanjutnya diberikan kepada Dicky Purnamawidi selaku petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Ofis Setiawan Selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 291 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
 4. Kartu Identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan tidak ada
- Bahwa selanjutnya Dicky Purnamawidi mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi untuk segera melengkapi catatan tersebut. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tidak menindaklanjuti seluruh catatan/opini dari ADK tersebut kecuali untuk kekurangan dokumen kartu identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan, dan selanjutnya langsung menyerahkan berkas kredit tersebut kepada Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus dan selanjutnya Farida Budi Wijayanti pada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi yaitu sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa diluar proses pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut, Pimpinan Cabang BRI Probolinggo Farida Budi Wijayanti melakukan pembicaraan dengan Terdakwa RIANG FAUZI mengenai pengajuan kredit yang diajukan oleh Hendra Widodo dengan pemohon kredit atas nama Sri Yuniarti, yang pada pokoknya Farida Budi Wijayanti akan menyetujui usulan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) walaupun saat itu Farida Budi Wijayanti belum menerima dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 ditandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan ditandatangani pula Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Budiyo, SH. dengan akta Nomor 174 tanggal 27 April 2022.
 - Bahwa dalam kredit tersebut terdapat agunan, yakni:
 - a. Agunan Pokok, yakni:
 1. Persediaan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 2. Piutang Usaha Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Agunan Tambahan, yakni:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas

Halaman 292 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edgy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 dilakukan pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh Hendra Widiyanto tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagai berikut:
 1. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi

Halaman 293 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra Widiyanto kepada Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
2. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi Hendra Widiyanto.
 3. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto.
 4. Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sayuni nomor 007301002743302 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh RIANG FAUZI dengan memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller, dan selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening Sayuni diambil oleh RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dengan cara mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal BRI, diketahui bahwa:
1. Usaha UD Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang dipakai sebagai usaha yang akan dibiayai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI Cabang Probolinggo Tahun 2022, bukanlah milik dari Sri Yuniarti dan/atau Hendra Widiarto, melainkan milik mertua Abdul Koder Jaelani dengan usaha bernama UD. Doa Jaya.
 2. Bahwa analisa dalam dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), Analisa Kemampuan (capacity), Analisa Kuantitatif, Analisa perhitungan kebutuhan kredit maupun Analisa Agunan. Selain itu, proses Pemutusan Kredit dilakukan tanpa adanya catatan khusus pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa

Halaman 294 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada Perjanjian berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.

3. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa selain itu, dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diserahkan oleh Hendra Widiyanto dalam pengajuan Kredit Modal Kerja, berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, dan nilai agunan setelah dilakukan penilaian diketahui nilainya jauh dibawah nilai agunan yang dituangkan dalam MAK.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi bersama Hendra Widiyanto telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa RIANG FAUZI yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan Hafidz Hanafi, Hendra Widiyanto dan dan Farida Budi Wijayanti dalam hal:

1. Pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan yang seharusnya dilakukan untuk untuk meyakini kebenaran data dan informasi yang

Halaman 295 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan identitas debitur dan legalitas usaha (masa berlaku seluruh identitas dan legalitas), kelengkapan dokumen, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dengan foto copy setelah dibandingkan dengan asli dokumen, serta melakukan penilaian agunan, namun pada kenyataannya, pemeriksaan terhadap dokumen yang diserahkan oleh Hendra Widiyanto yakni dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan usaha penggilingan padi yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur tersebut atas nama UD Sri Rejeki, tidak dilakukan pemeriksaan dengan cara seharusnya sehingga terbukti dalam persidangan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diserahkan oleh Hendra Widiyanto tersebut berbeda dengan data yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Probolinggo dan usaha penggilingan padi yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur terbukti dalam persidangan bahwa usaha tersebut bukan milik Sri Yuniarti dan/atau Hendra Widiyanto serta bukan UD Sri Rejeki.

Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Huruf D Proses Pemberian Putusan Kredit, angka 2. Permohonan dan Prakarsa Kredit, Huruf c point i. halaman 8 dan Bab V Dokumentasi Dan Administrasi Kredit, Huruf A. Dokumentasi Kredit, Angka 2 Penggolongan Dokumen Kredit, Huruf A

2. Pembuatan dan analisa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK), baik dalam Analisa pasar sasaran dan kriteria resiko yang dapat diterima (KRD), analisa kemampuan (capacity), analisa kuantitatif, analisa kebutuhan kredit, analisa agunan, namun analisa tersebut dibuat tanpa ada dasar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, dan khusus terkait dengan analisa agunan selain bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nokep: PP.12-Dir/Krd/12/2018 Tanggal 31

Halaman 296 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit juga bertentangan dengan Surat Edaran Direksi Nose: S.05-DIR/ADK/03/2015 Tentang Agunan Kredit Tanggal 18 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri” merupakan inti dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan sifat ketercelaan dari perbuatan dan unsur “merugikan negara” merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, maka ketiga unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, terdapat 2 (dua) pertanyaan yang harus dijawab, yakni: pertama, apa yang dimaksud dengan memperkaya? Dan kedua, siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan penjelasan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri”.

Menimbang, bahwa dari segi bahasa, memperkaya berarti membuat lebih kaya (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memperkaya>).

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Halaman 297 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam buku “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut “memperkaya”, yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dapat disederhanakan dalam 3 kesimpulan, pertama, perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, yang dapat diketahui saat membuktikan unsur melawan hukum. Kedua, pelaku atau orang lain yang diperkaya memperoleh kekayaan sementara pada sisi yang lain negara mengalami kerugian yakni berkurangnya kekayaan. Ketiga, jika dihubungkan dengan jabatan, maka pelaku melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang, walaupun hal ini tidak bersifat mutlak karena pembuatan memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki kewenangan jabatan.

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan pendapat Majelis bahwa ketiga unsur, yakni unsur “melawan hukum”, unsur “memperkaya diri” dan unsur “merugikan keuangan negara” merupakan unsur-unsur yang saling berkait satu dengan yang lain.

Halaman 298 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 30 menyimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan: apa yang dimaksud dengan memperkaya. Selanjutnya, perlu ditemukan jawaban mengenai pertanyaan: siapa yang diperkaya?;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan Primair ini bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, harus dibuktikan siapa yang diperkaya oleh perbuatan Terdakwa? Apakah diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi?. Apabila unsur memperkaya diri Terdakwa tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan memperkaya diri orang lain, dan apabila memperkaya diri orang lain tidak terbukti harus dilanjutkan dengan unsur memperkaya korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimaksud tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 April 2022, terdapat permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh anaknya yakni Hendra Widiyanto ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Probolinggo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan

Halaman 299 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilengkapi dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) berikut lampirannya, termasuk Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, yakni:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m2 dengan luas bangunan 240m2 atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah RT 01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m2 dengan luas rumah 339m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah RT 01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
 - 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m2 atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi merupakan Pemrakarsa dalam pengajuan Kredit tersebut, dimana Terdakwa RIANG FAUZI sebagai Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa 2.
 - Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan *administrative pre screening* yakni pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Hafidz Hanafi selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan *pre screening* dengan hasil kuning atau resiko sedang.
 - Bahwa setelah melakukan *pre screening* selanjutnya pada tanggal 19 April 2022, RIANG FAUZI bersama dengan Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melakukan kunjungan lapangan terhadap lokasi usaha UD. Sri Rejeki di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Hendra

Halaman 300 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widianto memberikan penjelasan kepada RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti yang pada pokoknya bahwa usaha tersebut adalah milik ibunya yakni Sri Yuniarti dan kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut.

- Bahwa dalam perjalanan dari kunjungan lapangan untuk kembali ke kantor Cabang BRI Probolinggo, Farida Budi Wijayanti Pemimpin cabang BRI Probolinggo menyampaikan kepada Hafidz Hanafi yang berada dalam 1 (satu) mobil bahwa berdasarkan hasil kunjungan tersebut kredit yang dapat diberikan antara 1 Milyar sampai dengan 1,5 Milyar rupiah.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022.
- Bahwa terhadap laporan hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tersebut, Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) halaman 3/3 tertanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
 - 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (*character, capacity, capital, collateral and conditions*)
 - 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti yang pada pokoknya setuju memberikan kredit sesuai dengan pengajuan yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa setelah dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, selanjutnya diberikan kepada Dicky Purnamawidi selaku

Halaman 301 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Ofis Setiawan Selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
 4. Kartu Identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan tidak ada
- Bahwa selanjutnya Dicky Purnamawidi mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi untuk segera melengkapi catatan tersebut. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tidak menindaklanjuti seluruh catatan/opini dari ADK tersebut kecuali untuk kekurangan dokumen kartu identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan, dan selanjutnya langsung menyerahkan berkas kredit tersebut kepada Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus dan selanjutnya Farida Budi Wijayanti pada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi yaitu sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa diluar proses pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut, Pimpinan Cabang BRI Probolinggo Farida Budi Wijayanti melakukan pembicaraan dengan Terdakwa RIANG FAUZI mengenai pengajuan kredit yang diajukan oleh Hendra Widodo dengan pemohon kredit atas nama Sri Yuniarti, yang pada pokoknya Farida Budi Wijayanti akan menyetujui usulan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) walaupun saat itu Farida Budi Wijayanti belum menerima dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 ditandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan ditandatangani pula Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Budiyono, SH. dengan akta Nomor 174 tanggal 27 April 2022.
 - Bahwa dalam kredit tersebut terdapat agunan, yakni:
 - a. Agunan Pokok, yakni:
 1. Persediaan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 302 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Piutang Usaha Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- b. Agunan Tambahan, yakni:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edgy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 dilakukan pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha

Halaman 303 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh Hendra Widiyanto tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagai berikut:

1. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi Hendra Widiyanto kepada Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
2. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi Hendra Widiyanto.
3. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto.
4. Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sayuni nomor 007301002743302 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh RIANG FAUZI dengan memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller, dan selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening Sayuni diambil oleh RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dengan cara mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal BRI, diketahui bahwa:

1. Usaha UD Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang dipakai sebagai usaha yang akan dibiayai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI Cabang Probolinggo Tahun 2022, bukanlah milik dari Sri Yuniarti dan/atau Hendra Widiarto, melainkan milik mertua Abdul Koder Jaelani dengan usaha bernama UD. Doa Jaya.
2. Bahwa analisa dalam dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 304 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kebenarannya, baik dalam Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), Analisa Kemampuan (capacity), Analisa Kuantitatif, Analisa perhitungan kebutuhan kredit maupun Analisa Agunan. Selain itu, proses Pemutusan Kredit dilakukan tanpa adanya catatan khusus pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada Perjanjian berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.

3. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa selain itu, dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diserahkan oleh Hendra Widiyanto dalam pengajuan Kredit Modal Kerja, berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, dan nilai agunan setelah dilakukan penilaian diketahui nilainya jauh dibawah nilai agunan yang dituangkan dalam MAK.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi bersama Hendra Widiyanto telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim terdapat hubungan yang saling berkaitan secara yuridis

Halaman 305 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



antara fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Terdakwa yang memperkaya diri sendiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan orang lain, yakni Hendra Widiyanto sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” yakni “memperkaya diri sendiri dan orang lain” dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara, yakni:

“seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah: “kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”.

Menimbang, bahwa penjelasan mengenai keuangan negara dan perekonomian negara sebagaimana diuraikan tersebut merupakan penjelasan

Halaman 306 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, yang menurut Majelis, telah cukup menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara, tanpa harus merujuk pada ketentuan yang lain.

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka bentuk tindak pidana memperkaya diri sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang semula sebagai tindak pidana formal, berubah bentuk menjadi tindak pidana materiil murni.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara, Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menjelaskan bahwa:

“Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu -disebabkan oleh perbuatan yang

Halaman 307 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.

4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkannya/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara.



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan ketentuan dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa “... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi, BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA nomor 2 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satunya berupa kaidah hukum terkait kerugian keuangan negara, yakni: “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Akuntan Publik tersertifikasi, tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian keuangan Negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara.”

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara;

Halaman 309 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "melawan hukum" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), yakni sejumlah pinjaman pokok yang telah diterima dan belum dibayar oleh Hendra Widiarto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tita Sarilia Ramadhani, Ahli Untung Julianto Hadi dan keterangan Hendra Widiarto yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum bahwa Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti merupakan kredit CO Tetap dengan jangka waktu 12 bulan, dimana pembayaran pinjaman pokok sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan diakhir masa Kredit dan Sri Yuniarti yang namanya digunakan oleh anaknya yakni Hendra Widiarto wajib membayar bunga setiap bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Hendra Widiarto telah membayar bunga 2 (dua) bulan sehingga dengan demikian terdapat bunga yang belum dibayar 10 (sepuluh) bulan, sehingga dengan demikian maka total bunga yang belum dibayar sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia bahwa salah satu kriteria/bentuk kerugian keuangan negara adalah tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti tersebut dimulai pada tanggal 26 April 2022 yakni pada saat ditandatanganinya akte kredit dengan jangka waktu kredit 12 bulan, sehingga dengan demikian maka Kredit Modal Kerja tersebut berakhir pada bulan Mei 2023 dan pada saat Kredit tersebut berakhir maka negara in casu BRI Cabang Probolinggo seharusnya menerima pembayaran atas pinjaman pokok sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima

Halaman 310 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ratus juta rupiah) dan bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan oleh Sri Yuniarti yang namanya digunakan oleh anaknya yakni Hendra Widiarto.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2000 yang pada pokoknya agar Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran bunga atas pinjaman yang seharusnya diterima oleh negara pada saat berakhirnya kredit yakni pada bulan Mei 2023 namun tidak diterima oleh negara *in casu* PT BRI Cabang Probolinggo adalah merupakan kekurangan uang yang telah bersifat nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dalam rangka menjalankan tugas bagi hakim sebagai katalisator antara hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 dimana bunga yang seharusnya diterima oleh negara *in casu* PT BRI Cabang Probolinggo yang menurut Majelis Hakim nilainya cukup besar dan jika pembayaran bunga tersebut diterima oleh negara *in casu* PT BRI Cabang Probolinggo, uang tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan tugas bank sebagai bagian dari usaha bersama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bunga atas pinjaman tersebut seharusnya diperhitungkan pula dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah pinjaman pokok Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ditambah bunga yang seharusnya diterima oleh negara *in casu* PT BRI Cabang Probolinggo sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sehingga dengan demikian maka kerugian keuangan negara dalam perkara *in casu* adalah sejumlah Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "merugikan keuangan negara" telah terbukti, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi mempertimbangkan sub unsur "merugikan perekonomian negara".

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 311 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan:
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

“Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu:

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

“Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama

Halaman 312 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.: *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat: “Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap *delict*” ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa selain dalam pendapat ahli hukum tersebut, pengertian “turut serta” juga dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang menyatakan bahwa: “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
- b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih

Halaman 313 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai”

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 April 2022, terdapat permohonan Kredit Modal Kerja an. Sri Yuniarti tersebut diajukan oleh anaknya yakni Hendra Widiyanto ke PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Probolinggo sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis tertanggal 01 April 2022 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melalui Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit untuk permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk Tambahan Modal Kerja usaha Penggilingan Padi dan Perdagangan Beras yang beralamat di Brani Kulon, Maron, Kabupaten Probolinggo, dengan dilengkapi dokumen Surat Keterangan Permohonan Pinjam (Formulir 1a/IV) berikut lampirannya, termasuk Bukti perijinan usaha yaitu Surat Ijin Usaha Perindustrian atas nama UD Sri Rejeki dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 dengan usaha Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang berlokasi di Dusun Darungan, Desa Brani Kulon, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maron, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, serta 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik, yakni:

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah RT 01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah RT 01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo
- 3) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Edhy Soetjahjo alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo

- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi merupakan Pemrakarsa dalam pengajuan Kredit tersebut, dimana Terdakwa RIANG FAUZI sebagai Pemrakarsa 1 dan Hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa 2.
- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima oleh Terdakwa RIANG FAUZI selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI selaku RM/Pejabat Pemrakarsa 1 melakukan pemeriksaan *administrative pre screening* yakni pengecekan dan validasi serta keabsahan dokumen pemohon dan diinput di Aplikasi BRI SPOT bersamaan dengan pengajuan permintaan informasi bank ke SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) pada OJK atau BI terkait data keuangan nasabah (pinjaman) di seluruh bank, setelah dinyatakan lolos kemudian diberikan kepada atasannya yaitu Hafidz Hanafi selaku AMPK/MBK/Pejabat Pemrakarsa 2 untuk kembali dilakukan *pre screening* dengan hasil kuning atau resiko sedang.
- Bahwa setelah melakukan *pre screening* selanjutnya pada tanggal 19 April 2022, RIANG FAUZI bersama dengan Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo melakukan kunjungan lapangan terhadap lokasi usaha UD. Sri Rejeki di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Hendra Widiyanto memberikan penjelasan kepada RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi dan Farida Budi Wijayanti yang pada pokoknya bahwa usaha tersebut adalah milik ibunya yakni Sri Yuniarti dan kredit yang diajukan akan digunakan untuk mengembangkan usaha penggilingan padi tersebut.

Halaman 315 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dari kunjungan lapangan untuk kembali ke kantor Cabang BRI Probolinggo, Farida Budi Wijayanti Pemimpin cabang BRI Probolinggo menyampaikan kepada Hafidz Hanafi yang berada dalam 1 (satu) mobil bahwa berdasarkan hasil kunjungan tersebut kredit yang dapat diberikan antara 1 Milyar sampai dengan 1,5 Milyar rupiah.
- Bahwa setelah dilakukan kunjungan nasabah, selanjutnya Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku para Pejabat Pemrakarsa kredit menuangkan hasil kunjungannya ke dalam Dokumen Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) dan ditandatangani oleh Saksi Sri Yuniarti pada April 2022.
- Bahwa terhadap laporan hasil kunjungan yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tersebut, Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo pada tanggal 25 April 2022 memberikan tanggapan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kunjungan Nasabah (Formulir 1/IV) halaman 3/3 tertanggal 25 April 2022 sebagai berikut:
 - 1) Untuk dianalisa secara lengkap 5C (*character, capacity, capital, collateral and conditions*)
 - 2) Lakukan Audit lingkungan kepada pelanggan, pemasok serta pesaing
 - 3) Proses sesuai ketentuan
- Bahwa Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit merekayasa hasil analisa 5C dan hasil audit lingkungan serta menguraikannya pada Memorandum Analisa Kredit (MAK), padahal analisa 5C dan audit lingkungan itu sebenarnya tidak dilakukan sama sekali oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi melakukan Analisa Kredit yang dituangkan kedalam Memorandum Analisis Dan Putusan Kredit (MAK) Small Medium Enterprise (SME) Nasabah Atas Nama Sri Yuniarti yang pada pokoknya setuju memberikan kredit sesuai dengan pengajuan yakni sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Bahwa setelah dokumen MAK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, selanjutnya diberikan kepada Dicky Purnamawidi selaku petugas ADK (Administrasi Kredit) dan berjenjang kepada Ofis Setiawan Selaku Supervisor ADK untuk diteliti dan diverifikasi administrasi kreditnya, dimana hasil verifikasi dokumen tersebut dituangkan ke dalam Formulir Review Dokumen tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

Halaman 316 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Identitas yang mengajukan permohonan belum E- KTP
 2. Form PJ-07a merupakan Daftar Piutang dan PJ-08a merupakan Daftar Persediaan sampai saat ini belum ada.
 3. Rekening Koran simpanan belum dilampirkan
 4. Kartu Identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan tidak ada
- Bahwa selanjutnya Dicky Purnamawidi mengembalikan berkas kredit dan catatan atau opini tersebut kepada Para Pejabat Pemrakarsa Kredit, yaitu Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi untuk segera melengkapi catatan tersebut. Akan tetapi Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi tidak menindaklanjuti seluruh catatan/opini dari ADK tersebut kecuali untuk kekurangan dokumen kartu identitas penjamin, SPPT dan foto usaha dan agunan, dan selanjutnya langsung menyerahkan berkas kredit tersebut kepada Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo untuk diputus dan selanjutnya Farida Budi Wijayanti pada tanggal 25 April 2022 memberikan putusan kredit sesuai dengan yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi yaitu sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa diluar proses pembuatan Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut, Pimpinan Cabang BRI Probolinggo Farida Budi Wijayanti melakukan pembicaraan dengan Terdakwa RIANG FAUZI mengenai pengajuan kredit yang diajukan oleh Hendra Widodoarto dengan pemohon kredit atas nama Sri Yuniarti, yang pada pokoknya Farida Budi Wijayanti akan menyetujui usulan kredit sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar rupiah) walaupun saat itu Farida Budi Wijayanti belum menerima dokumen Memorandum Analisa Kredit (MAK)
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 ditandatangani Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) dan ditandatangani pula Perjanjian Kredit dihadapan Notaris Budiyo, SH. dengan akta Nomor 174 tanggal 27 April 2022.
 - Bahwa dalam kredit tersebut terdapat agunan, yakni:
 - c. Agunan Pokok, yakni:
 1. Persediaan senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 2. Piutang Usaha Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - d. Agunan Tambahan, yakni:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 240 luas tanah 120m² dengan luas

Halaman 317 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan 240m² atas nama Hendra Widiyanto alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00864/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 723 luas tanah 120m² dengan luas rumah 339m² atas nama Edgy Soetjahjo alamat Perum Bumi Bulu Indah Rt.01 Rw.06 Desa Bulu Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 00860/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 3. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 luas tanah 299m² atas nama Sri Yuniarti alamat Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksan Kabupaten Probolinggo dengan nomor sertifikat hak tanggungan 859/2022 tanggal 14 Juni 2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa setelah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08, Perjanjian Pemindahan dan penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07. Namun demikian, formulir PJ-07A (daftar piutang) dan PJ-08A (daftar persediaan) tidak terlampir meskipun dinyatakan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (*cessie*) PJ-07 dan Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia Barang) PJ-08.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2022 dilakukan pemindahbukuan pencairan kredit dari rekening kredit an. Sri Yuniarti ke rekening giro an. Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa hasil dari pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama Sri Yuniarti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja usaha perdagangan beras dan penggilingan padi UD Sri Rejeki, tetapi oleh Hendra Widiyanto tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagai berikut:
 1. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057401 oleh Hartini sejumlah Rp642.000.000,00 (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pembayaran pinjaman atas nama Saksi

Halaman 318 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hendra Widiyanto kepada Hartini untuk pelunasan kredit milik Saksi Hendra Widiyanto di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Probolinggo.
2. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057406 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan usaha milik Saksi Hendra Widiyanto.
 3. Pengambilan tunai melalui cek no. CGM057407 oleh Hendra Widiyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan transaksi untuk keperluan pribadi Saksi Hendra Widiyanto.
 4. Overbooking dari rekening giro atas nama Sri Yuniarti ke Sayuni nomor 007301002743302 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh RIANG FAUZI dengan memalsukan surat permohonan pemindahan dana dan laporan hasil kunjungan Sri Yuniarti untuk kemudian diproses ke Teller, dan selanjutnya uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang sudah berada di rekening Sayuni diambil oleh RIANG FAUZI pada tanggal 03 Juni 2022 dengan menggunakan cek nomor CGE055777 di Bank BRI Cabang Pasuruan dengan cara mengaku dan berpura-pura sebagai orang yang bernama Andyka Bayu Cahyanto.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor internal BRI, diketahui bahwa:
1. Usaha UD Sri Rejeki yang berlokasi di Dusun Darungan RT.001/RW.001 Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur yang dipakai sebagai usaha yang akan dibiayai dalam pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK) bank BRI Cabang Probolinggo Tahun 2022, bukanlah milik dari Sri Yuniarti dan/atau Hendra Widiarto, melainkan milik mertua Abdul Koder Jaelani dengan usaha bernama UD. Doa Jaya.
 2. Bahwa analisa dalam dokumen MAK dan Proses Pemutusan Kredit yang dibuat oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi selaku Para Pejabat Pemrakarsa Kredit tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam Analisa Pasar Sasaran dan Kriteria Resiko yang dapat Diterima (KRD), Analisa Kemampuan (capacity), Analisa Kuantitatif, Analisa perhitungan kebutuhan kredit maupun Analisa Agunan. Selain itu, proses Pemutusan Kredit dilakukan tanpa adanya catatan khusus pemimpin Cabang selaku Pejabat Pemutus, dan tanpa

Halaman 319 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian meskipun opini/catatan ADK dan Supervisor ADK pada formulir review dokumen sehingga ketiadaan formulir Model PJ-07A dan PJ-08A pada Perjanjian berakibat pada ketidakjelasan fisik agunan pokok dan analisa agunan pokok berbasis persediaan dan piutang.

3. Bahwa setelah dilakukannya realisasi/pencairan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Sri Yuniarti, dana kredit tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa selain itu, dokumen Surat Ijin Usaha Perindustrian (SIUP) dan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diserahkan oleh Hendra Widiyanto dalam pengajuan Kredit Modal Kerja, berbeda dengan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo, dan nilai agunan setelah dilakukan penilaian diketahui nilainya jauh dibawah nilai agunan yang dituangkan dalam MAK.
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa RIANG FAUZI dan Hafidz Hanafi bersama Hendra Widiyanto telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR-1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam persidangan saksi Farida Budi Wijayanti selaku Pemimpin Cabang BRI Probolinggo dan Hafidz Hanafi memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya bahwa setelah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha, Farida Budi Wijayanti menyampaikan kepada Hafidz Hanafi dan Terdakwa RIANG FAUZI bahwa kredit yang dapat diberikan sejumlah 1 Milyar rupiah atau

Halaman 320 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebanyak-banyak 1,5 Milyar rupiah, namun pada kenyataannya, Kredit Modal Kerja dengan pemohon Sri Yuniarti tersebut disetujui oleh Farida Budi Wijayanti sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Memorandum Analisa Kredit yang diajukan oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan hafidz Hanafi sebagai Pemrakarsa Kredit. Terhadap hal tersebut, setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim kepada Farida Budi Wijayanti mengapa terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara perkiraan awal Farida Budi Wijayanti dengan keputusannya menyetujui KMK sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Farida Budi Wijayanti menjelaskan bahwa dirinya sangat percaya kepada Terdakwa RIANG FAUZI karena menilai Terdakwa RIANG FAUZI merupakan pegawai yang baik dan berprestasi. Selain itu, Terdakwa RIANG FAUZI juga menunjukkan data piutang usaha UD Sri Rejeki namun data piutang tersebut tidak dilengkapi dengan data pendukung yang seharusnya dilengkapi oleh Terdakwa RIANG FAUZI dan Riang Fauzi sebagai Pemrakarsa. Bahkan saat Majelis Hakim mempertegas apakah saksi Farida Budi Wijayanti pada pokoknya menyetujui KMK tersebut sebelum Memorandum Analisa Kredit selesai dibuat, Farida Budi Wijayanti menegaskan bahwa dirinya menyetujui jumlah kredit sebelum Memorandum Analisa Kredit selesai dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat dari perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu, yakni Terdakwa RIANG FAUZI, Hafidz Hanafi, Farida Budi Wijayanti dan Hendra Widiyanto sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri dan terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Namun demikian, mengenai peran peserta lain selain Terdakwa, khususnya Farida Budi Wijayanti, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun peran peserta lain tersebut terungkap dalam perkara *aquo*, namun untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati Hak Asasi Manusia, maka terhadap peserta lain tersebut harus dibuktikan dalam suatu persidangan untuk menilai berdasarkan bukti yang cukup apakah peserta yang lain tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 321 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya menggunakan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yang mengatur mengenai pidana tambahan bagi Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada pokoknya mengatur mengenai jenis pidana tambahan selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni perampasan barang bergerak atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas Negara cq. PT BRI Cabang Probolinggo, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak

Halaman 322 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, walaupun Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak merujuk pada bentuk atau jenis pidana tambahan dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, namun jika Surat Dakwaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut adanya pidana tambahan berupa Uang Pengganti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah pidana tambahan berupa Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, pada pokoknya pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pertama, jumlah uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Kedua, pengaturan dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti, dan;

Ketiga, pengaturan dalam hal harta benda tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguraikan hal-hal yang secara substansial berkaitan dengan perkara *in casu* dalam pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pertama, jumlah uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Kedua, hasil korupsi yang telah disita harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;



Ketiga, dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Selain itu, apabila setelah harta tersebut dirampas namun nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya;

Keempat, lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti, dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara penggantinya adalah 20 (dua puluh) tahun.

Kelima, dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai apakah kepada Terdakwa dapat ditetapkan untuk membayar Uang Pengganti dan berapa jumlah Uang Pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan menguntungkan orang lain, yakni Hendra Widiyanto sejumlah Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Uang Pengganti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yakni sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Majelis Hakim sependapat bahwa uang sejumlah tersebut merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sehingga dengan demikian dapat ditetapkan sebagai Uang Pengganti.

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa RIANG FAUZI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan

Halaman 324 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal harta yang dirampas tersebut nilainya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka kepada Terdakwa dihukum pidana pengganti yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk pemulihan (*recovery*) atas kerugian negara atas tindakan Terdakwa, dimana dalam perkara ini yang dirugikan adalah keuangan negara khususnya PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Probolinggo sehingga dengan demikian maka Uang Pengganti yang dibayar oleh Terdakwa harus dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Probolinggo.

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Hakim Anggota II Ibnu Abas Ali, S. H., M.H.**, dimuat sebagai berikut:

Bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai dakwaan primair yang terbukti dan pertimbangan mengenai bunga pinjaman yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai bagian kerugian keuangan negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai Dakwaan Yang Terbukti:

- Bahwa menurut pendapat Hakim Anggota II bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa sebagai Relationship Manager (RM) selaku Pejabat Pemrakarsa 1 pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan

Halaman 325 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dimana dalam jabatan *a quo* memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab yang salah satunya adalah melaksanakan kegiatan prakarsa analisis dan rekomendasi kredit segmen bisnis kecil sehingga merujuk pada Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., maka Manajer bisnis kecil yang sebelumnya bernama Asisten Manajer Pemasaran Komersial adalah nama jabatan itu sendiri dimana dalam hal proses Permohonan Kredit Modal Kerja senilai Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta) atau kredit di bawah lima ratus juta rupiah pada tingkat cabang yang bersangkutan *in casu* Terdakwa adalah sebagai Pejabat Pemrakarsa kredit.

- Bahwa setiap orang yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah orang perorangan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai "kualitas" pemangku jabatan, apakah statusnya pegawai negeri, atau dipersamakan yaitu meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korups;
- Bahwa kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga Terdakwa dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut, maka Hakim Anggota II berpandangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di muka persidangan, yang dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "*memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara*", dan Pasal 3 Undang-Undang

Halaman 326 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara”*, sehingga dari sudut norma hukum-substantif yang menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama-sama melawan hukum meskipun secara kualifikasi perbuatan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dengan menggunakan jabatan atau kedudukan, sebagaimana juga ditegaskan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya *“Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan”*.

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana Terdakwa adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena adanya kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pemrakarsa 1 pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767-DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sehingga pemenuhan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan rangkaian dan klasifikasi perbuatan pidana Terdakwa, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur *“melawan hukum”* yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 327 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, sebab dari rangkaian perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikategorikan bagian dari “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa pendapat Hakim Anggota II tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil karena diangkat sebagai Pejabat Pemrakarsa 1 pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., hal ini berarti Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Pejabat Pemrakarsa 1 pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa oleh karena sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pemrakarsa 1 pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersama-sama dengan Terdakwa HAFIDZ HANAFI (berkas terpisah) dalam kedudukan sebagai Asisten Manajer Pemasaran Komersial (AMPK)/Manajer Bisnis Kecil (MBK) pada Bank BRI Cabang Probolinggo, sekaligus sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: 767- DIR/PPM/12/2021 Tentang Deskripsi Jabatan

Halaman 328 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Unit Kerja Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan Terdakwa HENDRA WIDIANTO (berkas terpisah), oleh karenanya Hakim Anggota II berpendapat bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair;

2. Mengenai “Bunga Pinjaman” yang diperhitungkan sebagai bagian kerugian keuangan Negara.

Bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan pertimbangan mengenai bunga pinjaman yang belum dibayar selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) diperhitungkan sebagai bagian kerugian keuangan negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bunga pinjaman secara hukum lahir dalam konteks hubungan keperdataan (*privaatrecht*) yang dalam hal ini lahir berdasarkan adanya fasilitas kredit modal kerja (KMK) sebesar Rp3.500.000.000,- (*tiga milyar lima ratus juta rupiah*) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak akad ditandatangani oleh Sri Yuniarti dan Edi Soetjahjo atas permintaan dari Terdakwa Hendra Widiyanto/Terdakwa dalam berkas terpisah (penandatanganan perjanjian kredit tertanggal 27 April 2022 sesuai Akta Notaris Budiyo, S.H., Nomor 174).
- Bahwa dalam perjanjian kredit dimaksud suku bunga yang menjadi acuan ditetapkan adalah 12.50% pertahun *reviewable* setiap saat sesuai suku bunga yang berlaku di BRI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sementara *penalty rate* yaitu sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.
- Bahwa dengan demikian, bunga pinjaman merupakan biaya tambahan yang harus ditanggung nasabah sebagai kompensasi atas layanan pinjaman yang ditetapkan bank (BRI) kepada peminjam sebagaimana dalam perjanjian kredit yaitu Sri Yuniarti alias Nyonya Edhy Soetjahjo dan Edhy Soetjahjo, sehingga dalam konstruksi hukum perdata disebut sebagai keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan (*winst dervings*) oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya (vide Pasal 1246 KUHPerdata).
- Bahwa merujuk pada konsepsi kerugian Negara dalam arti delik materil yakni harus adanya kerugian yang benar-benar nyata dan aktual, sehingga kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa

Halaman 329 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian kerugian keuangan Negara, oleh karena selain tidak memenuhi unsur nyata dan pasti karena dipegaruhi suku bunga yang *reviewable* setiap saat sesuai suku bunga yang berlaku di BRI tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan juga *penalty rate* yaitu sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok maupun tunggakan bunga. Selain itu, dengan memaknai bunga pinjaman sebagai “keuntungan yang seharusnya diperoleh” maka bunga pinjaman dikategorikan sebagai *potential loss* yaitu kehilangan keuntungan yang akan didapat seandainya tidak terjadi perbuatan melawan hukum.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah mempelajari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian dan Penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Probolinggo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Pengantar Laporan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor PE.04.03/SR- 1077/PW13/5.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 serta dihubungkan dengan fakta hukum dimuka persidangan maka Hakim Anggota II berpendapat kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,- (*tiga miliar lima ratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti huruf A angka 1 sampai dengan 86 ditetapkan untuk dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Ofis Setiawan, barang bukti huruf B angka 1 sampai dengan 2 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, bukti huruf C angka 1 sampai dengan 3 ditetapkan untuk dikembalikan kepada Abdul Koder Jaelani, barang bukti huruf D angka 1 sampai dengan 6 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti huruf E angka 1 sampai dengan 5 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Denny Prasetyo, barang bukti huruf F angka 1 sampai dengan 4 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Ofis Setiawan, barang bukti huruf G angka 1 sampai dengan 3, barang bukti huruf H angka 1 sampai dengan 2 dan barang bukti I angka 1 sampai dengan 18 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Denny Prasetyo, barang bukti huruf J angka 1 sampai dengan 6 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti huruf K angka 1 sampai dengan 2

Halaman 330 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dikembalikan kepada Hartini, barang bukti huruf L ditetapkan dikembalikan kepada Andyka Bayu Cahyanto, barang bukti huruf M angka 1 sampai dengan 5 dan barang bukti huruf N angka 1 sampai dengan 15 ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti huruf O angka 1 sampai dengan 6 dan barang bukti huruf P angka 1 sampai dengan 2 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Denny Prasetyo, barang bukti huruf Q angka 1 sampai dengan 28 ditetapkan dikembalikan kepada Dianto Kurniawan, barang bukti huruf R angka 1 sampai dengan 2 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Dianto Kurniawan, barang bukti huruf S angka 1 sampai dengan 13 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Denny Prasetyo, barang bukti huruf T angka 1 sampai dengan 3 ditetapkan dikembalikan kepada Budiyo, S.H., barang bukti U angka 1 sampai dengan 8 ditetapkan dikembalikan kepada Andyka Bayu Cahyanto, barang bukti huruf V angka 1 sampai dengan 6 ditetapkan dikembalikan kepada BRI cabang Probolinggo melalui Denny Prasetyo dan barang bukti huruf W dikembalikan kepada Hafidz Hanafi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut pendapat Majelis, dalam aspek kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan dalam aspek kesalahan masuk dalam kategori kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan, dalam aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan aspek keuntungan rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori “tinggi-rendah”.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kerugian keuangan negara, aspek kesalahan dan aspek dampak sebagaimana Perma 1 tahun 2020, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 331 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mengatur bahwa dalam putusan pidana, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Pemberian Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melawan hukum yang bersumber dari keuangan negara dalam perkara *aquo* pada akhirnya tidak mampu memberikan manfaat sebagai usaha bersama untuk meningkatkan perekonomian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Terdakwa melarikan diri.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Keuangan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Korupsi serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil jika kepada Terdakwa dihukum yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*) maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau kantor Pemerintah Daerah.

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 332 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **Riang Fauzi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 86/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl Tanggal 10 Mei 2023

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: PP.12-DIR/KRD/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran Nomor: SE.27-DIR/KEP/04/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 333 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Edaran NOSE: S.05-DIR/ADK/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Agunan Kredit.
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: S.106-DIR/DMR/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Strategi Antifraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2242.e-KW-XVI/SDM/07/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Miftachul Ichsan / 0C12868306/62163, atas nama Farida Budi Wijayanti / 0B56506690/21372 tentang Mutasi Pekerja Kanwil Malang
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Hafidz Hanafi tentang Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Mutasi Pekerja Office Malang atas nama Hafidz Hanafi 000518542/8320307801
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP/368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kanwil BRI Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk NOKEP: 368/KW-XVI/SDM/11/2017 tanggal 20 November 2017 atas nama Riang Fauzi / 232839
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 210/KW-XVI/SDM/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang Promosi/Mutasi/Rotasi/Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Malang yang di dalamnya terdapat Surat Keputusan Kantor Wilayah Malang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP: 210/KW-XVI/SDM/08/2010 tanggal 06 Agustus 2018 atas nama Ofis Setiawan / 0C61277811/7
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1426/XVI-KW/SDM/06/2014 tanggal 16 Juni 2014 perihal Pengangkatan Pekerja Tetap BRI atas nama Dicky Purnamawidi

Halaman 334 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.1692.e-RO-MLG/RHC/07/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Mutasi Pekerja Regional Office Malang
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: R.3973.e-KW-XVI/SDM/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mutasi Pekerja Kanwil BRI Malang atas nama Tita Sarilia Ramadhani / 0D49019013/142911
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: B.37/CSC/CSM/CGC/04/2022 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 31 Maret 2022
- 14) 1 (satu) lembar asli Checklist Dokumen BRIMEN
- 15) 1 (satu) buah cover berkas pemberian pinjaman (1) nama Peminjam SRI YUNIARTI, EDHY SOETJAHJO Bidang usaha KMK Nomor Induk SFWDL-67
- 16) 1 (satu) lembar asli Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman tanggal 26 April 2022
- 17) 2 (dua) lembar asli Formulir Review Dokumen atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
- 18) 1 (satu) lembar Foto Akad Kredit
- 19) 1 (satu) lembar asli Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama Sri Yuniarti tanggal 01 April 2022
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Sri Yuniarti, KTP atas nama Edhy Soetjahjo, NPWP: 67.489.269.0-625.000 atas nama Edhy Soetjahjo
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3513141511055182 atas nama Edhy Soetjahjo
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/23/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 atas nama Edhy Soetjahjo dan Sri Yuniarti
- 23) 1 (satu) lembar asli SIUP (Surat Ijin Usaha Perindustrian) tanggal 10 Januari 2019 nama perusahaan UD. SRI REJEKI
- 24) 1 (satu) lembar asli Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 10 Januari 2019 nama usaha UD. SRI REJEKI
- 25) 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Permohonan Pinjam No:...../KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Sri Yuniarti

Halaman 335 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar asli Formulir 1a/IV No. /KC/ADK/04/2022 tanggal April 2022 atas nama Riang Fauzi
- 27) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Sri Yuniarti
- 28) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 15 Maret 2022, tanggal permintaan 16 Maret 2022 atas nama Edhy Soetjahjo
- 29) 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Sri Yuniarti
- 30) 1 (satu) lembar asli BRI CHECKING: TOP 5 HASIL PENCARIAN tanggal 25 April 2022 nama debitur Edhy Soetjahj
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Perum BBI RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak EDY SUCAHYO Perum BBI N.6 RT 000 RW 00 Bulu Kraksaan Kab. Probolinggo tanggal 07 Januari 2013
- 32) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Pajak Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Bantaran Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak Aksan Qosi Dusun Krajan RT.003 RW.001 Patokan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
- 33) 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan letak Objek Perum BBI RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo, nama dan alamat wajib pajak 3 Edy Sucahyo Perum BBI N.6 RT.000 RW.00 Bulu Kraksaan Kabupaten Probolinggo tanggal 10 Maret 2022
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13791/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:41:49
- 35) 1 (satu) lembar asli tanda terima Setor Pajak tanggal 19-06-2022 Nomor Resi 67217d1- 06/2022/801741
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor atas nama BUDIONO nilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kode billing 820220609205437
- 37) 1 (satu) bundel asli Laporan Kunjungan Nasabah nama pejabat BRI yang mengunjungi : Riang Fauzi (RM), Hafidz Hanafi (MBK), Farida

Halaman 336 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Wijayanti (PINCA), Nasabah yang dikunjungi Sri Yuniarti tanggal April 2022 beserta lampiran foto-foto

- 38) 1 (satu) lembar asli Laporan Neraca UD SRI REJEKI dan Laporan Laba Rugi UD SRI REJEKI yang ditandatangani oleh SRI YUNIARTI tanggal April 2022
- 39) 1 (satu) bundel asli Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME-PTK (Putusan Kredit) tanggal 19 April 2022 nasabah atas nama Sri Yuniarti
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13789/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:40:59
- 41) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00864/2022 tanggal 25 April 2022
- 42) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 293/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH
- 43) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama HENDRA WIDIANTO Nomor 7 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH
- 44) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00860/2022 tanggal 25 April 2022
- 45) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 292/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH.
- 46) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama EDHY SOETJAHJO Nomor 6 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYON
- 47) 2 (dua) lembar fotokopi Pengecekan Sertipikat Nomor Berkas 13785/2022 tanggal 12 Juni 2022 pukul 23:36:44
- 48) 1 (satu) lembar asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 00859/2022 tanggal 25 April 2022
- 49) 1 (satu) bundel asli Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 294/2022 tanggal 14 Juni 2022 PPAT BUDIYONO, SH
- 50) 1 (satu) bundel asli Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama SRI YUNIARTI Nomor 8 tanggal 7 Juni 2022 Notaris BUDIYONO, SH
- 51) 1 (satu) lembar asli kwitansi atas nama Nyonya SRI YUNIARTI senilai Rp16.750.000,- dari Notaris BUDIYONO, SH. tanggal 27 April 20

Halaman 337 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 2 (dua) lembar asli surat Nomor 280/NOT/IV/2022 perihal Covernote akta notaris nama debitur SRI YUNIARTI Notaris BUDIYONO, SH
- 53) 1 (satu) bundel asli Surat Nomor: B.1320-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) atas nama pemohon SRI YUNIARTI alias Nyonya EDHY SOETJAHJO
- 54) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ SRI YUNIARTI 1131010122022278 tanggal 3 Juni 2022
- 55) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi BRI Insurance BRI Cabang Probolinggo QQ SRI YUNIARTI 1131010122023587 tanggal 7 Juni 2022
- 56) 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Perjanjian Membuka Kredit atas nama Sri Yuniarti Nomor: 174, Akta tanggal 27 April 2022 oleh Notaris Budiyo, S.H.
- 57) 1 (satu) bundel asli Instruksi Pencairan Kredit No.253-XVI/KC/ADK/04/2022 tanggal 27 April 2022
- 58) 1 (satu) lembar salinan Slip Pemindahbukuan Pencairan Pinjaman KMK dari No Rekening 0073- 01-502347-15-1 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022 sebesar Rp3.500.000.000,-
- 59) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Provisi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 004-0068-0038-1 Provisi tanggal 27 April 2022 sebesar Rp43.750.000,-
- 60) 1 (satu) lembar salinan Slip Pembukuan Biaya Administrasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 atas nama Sri Yuniarti kepada No Rekening 004-0131-0038-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp6.500.000,-
- 61) 1 (satu) lembar Salinan Slip Pendapatan Jasa Konsultasi atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada No Rekening 004-0134-0538-1 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp900.900,90
- 62) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Biaya Notaris atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073- 01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001214-99-4 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp16.750.000,-

Halaman 338 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-
- 64) 1 (satu) lembar salinan Pembukuan Cadangan Premi Askeb atas nama Sri Yuniarti dari No Rekening 0073-01-003493-30-8 kepada Rekening 0073-01-001211-99-6 tanggal 27 April 2022 sebesar Rp1.300.000,-
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama SRI YUNIARTI tanggal 27 April 202
- 66) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagih (CESSIE) tanggal 27 April 2022
- 67) 1 (satu) bundel asli Daftar Tagihan dengan Total Tagihan 3,675,437,000
- 68) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) Pihak Pertama atas nama Sri Yuniarti dan Edhy Soetjahjo, Pihak Kedua atas nama Farida Budi Wijayanti (Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Probolinggo) tanggal 27 April 2022
- 69) 1 (satu) bundel asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
- 70) 1 (satu) lembar asli Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan posisi data terakhir tanggal 28 Maret 2023, tanggal permintaan 29 Maret 2023 atas nama Edhy Soetjahjo
- 71) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2647-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 02 September 2022 perihal Surat Peringatan Pertama atas nama Sri Yuniarti
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.2886-KC-RO-MLG/ADK/09/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Surat Peringatan Kedua atas nama Sri Yuniarti
- 73) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: B.3140-KC-RO-MLG/ADK/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Surat Peringatan Ketiga atas nama Sri Yuniarti
- 74) 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Pinjaman atas nama SRI YUNIARTI Nomor rekening 00730-150234-7151 KMK RC Retail

Halaman 339 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp3.500.000.000,- periode transaksi 01/04/22 – 05/05/23
periode laporan 05/05/23

- 75) 1 (satu) bundel asli Laporan Transaksi Rekening Giro atas nama SRI YUNIARTI Nomor rekening 00730-100349-3308 periode transaksi 01/04/22 – 31/03/23 periode laporan 05/05/23
- 76) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi Deskripsi Jabatan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan NOKEP: 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Diskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
- 79) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 80) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di 5 Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 81) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Tidak Ada Bangunannya) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di RT.00 RW.00 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo beserta lampiran foto-foto
- 82) 1 (satu) bundel asli Nota Dinas dari Manager Bisnis Kecil (MBK) kepada Supervisor Penunjang Bisnis Cabang BRI Probolinggo tanggal 12 Juli 2022 perihal Pembagian Account Kelolaan RM SME atas nama RIANG FAUZI beserta lampiran
- 83) 1 (satu) lembar asli Nota Pemindahbukuan dari rekening 007301003493308 atas nama SRI YUNIARTI ke rekening 007301002743302 atas nama SAYUNI sebesar Rp200.000.000,- dengan lampiran Laporan Kunjungan Nasabah atas nama SRI

Halaman 340 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIARTI dengan tanggal kunjungan 02- 06-2022 terkait konfirmasi pemindahan dana sebesar Rp200.000.000,- dan Surat Permohonan Pemindahan Dana atas nama SRI YUNIARTI tanggal 2 Juni 2022 untuk pemindahan dana kepada nomor rekening 007301002743302 sebesar Rp200.000.000,-

- 84) 1 (satu) bundel asli laporan Transaksi harian (all accepted transaction report) tanggal 2022-06-02 teller id 0073084 atas nama DETA BUDI LADESMA beserta cash-in cash-out
- 85) 1 (satu) lembar asli Sertifikat BRI Protection Plus atas nama tertanggung RIANG FAUZI nomor sertifikat 0000M000534834/35109 nomor polis induk BT00101306 tanggal mulai asuransi 19 Februari 2022
- 86) 1 (satu) unit laptop ACER Nomor SNID : 2030104977223 Serial Number : NXVP9SN00120303A812N00 beserta charger

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI OFIS SETIAWAN**

B. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 93/PenPid.B-SITA/2023/PN Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Usaha Nomor: 474/66/426.417.9/2023 tanggal 12 April 2023 atas nama ABDUL KODER JAELANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Brani Kulon (MUHYIDI)
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi Petikan Surat keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/304/426.32/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Brani Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

C. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 94/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi sertipikat Hak Milik No. 165 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Maron Desa Brani Kulon;
- 2) 1 (satu) bundel asli Bon Sementara UD DOA JAYA
- 3) 3 (tiga) bundel asli Nota Daftar Timbang Masuk "JEN" UD DOA JAYA

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ABDUL KODER JAELANI alias JEN bin ALM. JUMAI

Halaman 341 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



D. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 95/PenPid.B-SITA/2023/PN
Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) eksemplar Asli Berita Acara Pengawasan Terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 tanggal 12 April 2023
- 2) 1 (satu) lembar asli screenshot pencarian nama pelaku usaha HENDRA WIDIANTO pada data Online Single Submission (OSS)
- 3) 2 (dua) lembar asli screenshot pencarian Nomor Induk Berusaha (NIB) 2210210017077 pada data Online Single Submission (OSS)
- 4) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) atas nama HENDRA WIDIANTO, NIB: 2210210017077
- 5) 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2210210017077 tanggal 22 Oktober 2021 atas nama Hendra Widiyanto
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120000771783 tanggal 30 Januari 2023 atas nama Kuswantiningsih

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

E. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 96/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Pinjaman Periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 maret 2023 Bank BRI No Rekening 7301502347151 tanggal 30 Maret 2023 atas nama Sri Yuniarti
- 2) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. G 5 RT.003 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- 3) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Perum Bumi Bulu Indah No. N 6 RT.001 RW.006 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
- 4) 1 (satu) bundel asli Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah Yang Ada Bangunannya Atau Untuk Bangunan Yang Berdiri Diatas Tanah

Halaman 342 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Orang Lain) atas nama SRI YUNIARTI yang berlokasi di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

- 5) 1 (satu) bundel asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di kanca BRI Probolinggo tanggal 6 Juni 2022 s/d 11 Juli 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY PRASETYO

F. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 97/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 26 Mei 2023

- 1) 1 (satu) bendel asli screenshot dari aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama SRI YUNIARTI tanggal 29 Maret 2023
- 2) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057407 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 30 Mei 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HENDRA WIDIANTO dan spesimen tandatangan;
- 3) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057401 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 642.000.000,- (enam ratus empat puluh dua juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 27 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HARTINI dan spesimen tandatangan;
- 4) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGM057406 atas nama SRI YUNIARTI 0073- 01-003493-30-8 dengan nominal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 28 April 2022 beserta fotocopi KTP atas nama HENDRA WIDIANTO dan spesimen tandatangan

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI OFIS SETIAWAN

G. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 117/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat Nomor: B.45/KC-XVI/SDM/02/2014 tanggal 01 Februari 2014 Perihal Surat Penugasan Pekerja Kontrak atas nama Deta Budi Ladesma;

Halaman 343 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Surat Keputusan Nokep:197-XVI/KC/SDM/05/2021 tentang mutasi/rotasi Jabatan Pekerja BRI Unit tanggal 31 Mei 2021 atas nama Ika Novita Wardhani
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor: B.328-XVI/KC/SDM/12/2021 Tanggal 30 Desember 2021 Perihal Penugasan Peserta FL Pemagangan atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

H. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 118/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar asli cek PT BANK BRI (Persero) nomor: CGE055777 atas nama Sayuni 007301002743302 dengan nomonal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah divalidasi tanggal 03 Juni 2022
- 2) 1 (satu) lembar fotocopi KTP atas nama Andyka Bayu Cahyanto

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

I. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 119/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi bukti aktivasi buku cek atas nama Hj Sayuni Nomor: CGE055776 s/d Nomor: CGE 055800
- 2) 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama Hendra Widiyanto nomor rekening 007301001566561 tanggal 30 Mei 2022 senilai Rp. 70.000.000,-
- 3) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ika Novita Wardhani tanggal 30 Mei 2022
- 4) 1 (satu) lembar asli bukti kas setoran atas nama HARTINI nomor rekening 036001000995562 tanggal 27 April 2022 senilai Rp 642.000.000,-
- 5) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 27 April 2022;
- 6) 1 (satu) lembar asli Bukti Kas RTGS Bank BRI ke rekening BCA nomor 2013319090 atas nama HENDRA WIDIANTO tanggal 28 April 2022 senilai Rp 2.500.000.000,-

Halaman 344 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel asli All Accepted Transactions Report (AATR) Teller atas nama Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana tanggal 28 April 2022
- 8) 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Bilyet Giro Nomor: GGH 735376 s/d GGH 735400 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022
- 9) 1 (satu) lembar asli tanda terima buku Cek Nomor: CGM 057401 s/d CGM 057425 Nomor Rekening 007301003493308 atas nama Sri Yuniarti tanggal 27 April 2022
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat permohonan aktivasi cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308 tanggal 27 April 2022
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat pernyataan penggunaan cek/BG atas nama Sri Yuniarti Nomor Rekening 007301003493308
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa dari Sri Yuniarti kepada Hendra Widiyanto untuk pengambilan dan pengaktifan cek/BG
- 14) 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Sri Yuniarti tanggal 25 April 2022
- 15) 2 (dua) lembar foto nasabah pada saat proses pengambilan dan pengaktifan cek/BG atas nama Sri Yuniarti
- 16) 1 (satu) Bundel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama PT Tras Utama Garment tanggal 30 Mei 2023
- 17) 1 (satu) lembar asli Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atas nama Hendra Widiyanto tanggal permintaan 30 Mei 2023
- 18) 1 (satu) bundel fotocopi Buku Register Bukti Penyerahan Cek Bank BRI Cabang Probolinggo

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

J. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 120/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 12 Juni 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi/8320307801/51842
- 2) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi

Halaman 345 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jalan Mayjen Sutoyo Gang Mulia, Kelurahan Patokan, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur

- 3) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG
BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi
di Perumahan Bumi Bulu Indah Blok N No.6, Desa Bulu, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- 4) 1 (satu) bundel asli buku KJPP KARMANTO DAN REKAN MALANG
BRANCH OFFICE Appraisal Report Of : Penilaian Properti Berlokasi
di Perumahan Bumi Bulu Indah Blok G No.5, Desa Bulu, Kecamatan
Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Riang Fauzi tanggal
21 Juli 2022 perihal Penyerahan Kepada BRI KC Probolinggo
berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil Brio RS Th.2018 warna merah Nopol N
1772 WU atas nama Tanda Setya Pamungkas STNK
No.05252425 B;
 - b) 1 (satu) unit mobil Mobilio RS Th.2018 warna putih Nopol N
1186 WU atas nama Riang Fauzi.
- 6) 1 (satu) bundel asli SOP Bagian 7 (tujuh) Pengelolaan Bukti
kepemilikan rekening dan surat berharga

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

K. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 217/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

- 1) 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI Cabang Surabaya
Nomor rekening 1254753560 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur
6/88 Periode tanggal 01 April 2022 s/d 30 April 2022
- 2) 2 (dua) lembar Asli Laporan Transaksi Finansial BRI Nomor rekening
36001000995562 atas nama Ibu Hartini Jln. Ploso Timur 6/88 RT 5
RW 9 Ploso Tambaksari Surabaya Jawa Timur, laporan tanggal 20
Agustus 2023 Periode transaksi 01 April 2022 s/d 30 April 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HARTINI

L. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 218/PenPid.B-
SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

- 1 (satu) lembar Asli KTP atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO
dengan Status Perkawinan Kawin dan Pekerjaan Karyawan BUMN
NIK 3507241602900003 Tanggal 28 Desember 2020

Halaman 346 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDYKA BAYU CAHYANTO

M. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 219/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2023

1) 1 (satu) bendel fotokopi Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 Tanggal 07 September 2021 atas nama Mochammad Ramadan

2) 1 (satu) bendel yang berisi:

a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-25/13H00/02/2021 Tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo.

b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-26/13H00/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo

c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-27/13H00/05/2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo

d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-29/13H00/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2021 Pimpinan Cabang Probolinggo

3) 1 (satu) bendel yang berisi:

a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/01/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo

b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-12/13H00/03/2022 Tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo

c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-13/13H00/04/2022 Tanggal 06 April 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo

Halaman 347 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-15/13H00/05/2022 Tanggal 12 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - e) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-21/13H00/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - f) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-23/13H00/08/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo.
- 4) 1 (satu) bendel yang berisi:
- a) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-01/13H00/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2023 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - b) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-02/13H00/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
 - c) Fotokopi Surat Keputusan Nomor SK-03/13H00/03/2023 Tanggal 05 April 2023 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras DN Tahun 2022 Pimpinan Cabang Probolinggo
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras beserta lampiran.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

N. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 78/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pbl tanggal 17 April 2024

- 1) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.441e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Riang Fauzi;

Halaman 348 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.117.e-KW-XVI/SDM/10/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 78);
- 3) 1 (satu) bendel Surat Nomor:R-12 e-KW-XVI/SDM/01/2019 Tanggal 04 Januari 2019 Perihal Mutasi Rotasi dan Penetapan Kembali Jabatan RM Ritel atas nama Riang Fauzi (tercantung pada point 69);
- 4) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:368/KW-XVI/SDM/11/2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Pengangkatan Pekerja dalam Dinas Tetap Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Riang Fauzi;
- 5) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.82.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 12 April 2022 Tentang Mutasi dan Penetapan Kembali Jabatan Pekerja Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Malang atas nama Hafidz Hanafi (tercantung pada point 10);
- 6) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja dikenakan Hukuman Disiplin atas nama Hafidz Hanafi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.616.e-KW-XVI/SDM/08/2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2019.e-RO-MLG/RHC/08/2022 Tanggal 09 Agustus 2022 Perihal Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Nomor R.2375.e-KW-XVI/SDM/10/2019 Tanggal 02 Oktober 2019 Perihal Penyampaian Kutipan SK Mutasi/Rotasi Pekerja Kanca BRI Probolinggo atas nama Hafidz Hanafi;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.677.e-RO-MLG/RHC/04/2022 Tanggal 11 April 2022 Perihal Mutasi Manajer Bisnis RO Malang atas nama Hafidz Hanafi dan Indarto Yuswono;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor R.260.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 16 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Hafidz Hanafi;

Halaman 349 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:S.766-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Organisasi Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:767-DIR/PPM/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- 14) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NOKEP:2161-DIR/PPM/12/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Tentang Diskripsi Jabatan Unit Kerja Operasional PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- 15) 1 (satu) bendel fotocopy surat keputusan Nokep 348/KW-XVI/SDM/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang mutasi rotasi pekerja kantor wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Malang atas nama Hafidz Hanafi/8320307801/81845.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

O. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 216/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 05 Oktober 2024

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir 1/IV Surat Keterangan Permohonan Pinjam atas nama SRI YUNIARTI Nomor : PJ2204TDXF, tanggal : 25 April 2022, Nama Petugas : RIANG FAUZI yang diambil dari aplikasi BRISpot
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE: S.18-DIR/ADK/07/2008 tentang Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 3 Juli 2008
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.28-DIR/KRD/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Kecil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Kecil) tanggal 27 Juli 2023
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.18a-DIR/ADK/07/2008 tentang Revisi atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal 14 Desember 2009
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.18b-DIR/ADK/07/2008 tentang Revisi kedua atas Ketentuan Pedoman Penentuan Para Pihak Dalam Penandatanganan Surat

Halaman 350 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Hutang/Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pengikatan Jaminan tanggal
04 Juni 2013

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: B.180.e-CSC/CSM/CGC/08/2023 perihal Perubahan Struktur Pemegang Saham Tanggal 10 Agustus 2023

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

P. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 264/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar Fotocopi Surat Nomor: B-6171-KC-XVI/LYI/11/2020 Tanggal 30 November 2020 perihal Penugasan Pekerja Kontrak Fungsi Frontliner atas nama Andrias Priyo Arianto
- 2) 1 (satu) bendel fotocopi Surat edaran tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

Q. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 265/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat dari Pimpinan Cabang PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo Nomor B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal Permohonan Penilaian Agunan Untuk Keperluan Lelang
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kerja Penilaian Aset Ref No. : 00063/K-APPRAISAL/MLG/SPK/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 antara Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) K-Appraisal Karmanto dan Rekan Cabang Malang dengan PT. Bank BRI Cabang Probolinggo (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo
- 3) 2 (dua) lembar asli bermaterai Pernyataan Terkait Data dan/atau Informasi dalam rangka Penilaian Aset Debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Probolinggo untuk kepentingan Lelang tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh ICHWAN ISWAHYUDI

Halaman 351 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 6) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 237/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 7) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 237/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
- 8) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 10) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 238/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 11) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 238/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
- 12) 1 (satu) lembar asli Rencana Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/RP/IV/2023 tanggal 8 Maret 2023
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/SP/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas nama Penilai FAISAL ZEN
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Inspeksi Lapangan No. 239/K-APPRAISAL/MLG/BAIL/IV/2023 tanggal 2 Mei 2023
- 15) 1 (satu) lembar asli Pernyataan Independensi No. 239/K-APPRAISAL/MLG/PI/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dan dilampiri dengan 3 (tiga) lembar asli Evaluasi Independensi No. SPK : B.480-KC-RO-MLG/ADK/02/2023
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Faisal Zen No. Anggota : 15-P-05436

Halaman 352 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2021.03819 atas nama FAISAL ZEN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 28 April 2021
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Pendidikan Dasar SPI (PDS) Properti Kelas Online – DPD MAPPI Jateng yang diselenggarakan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang diselenggarakan di Semarang tanggal 05 April 2021 s/d 15 April 2021 atas nama FAISAL ZEN
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Lulus Pendidikan Dasar Penilaian 1 Properti (PDP 1) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Universitas Brawijaya Malang tanggal 24 Maret 2014 s/d 1 April 2014 atas nama FAISAL ZEN
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kelulusan Pendidikan Dasar Penilaian 2 (PDP 2) Properti – DPD MAPPI Jatim yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) bertempat di Surabaya tanggal 17 November 2020 s/d 25 November 2020 atas nama FAISAL ZEN
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengangkatan Karyawan No. 001/K-APPRAISAL/SRRT/CAB-MLG/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020 atas nama FAISAL ZEN
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi kartu Anggota MAPPI an. Dianto Kurniawan, MAPPI (Cert) No. Anggota : 15-S-05188
- 23) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Notaris VERA SHINTA, SH., M.Kn. Nomor 495 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembukaan Cabang dan Pengakatan Kepala Cabang Persekutuan “Karmanto dan Rekan”
- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 573/KM.1/2018 tanggal 4 September 2018 tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilaian Properti (P) Dianto Kurniawan, SE.
- 25) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No : 845/SK-PT.01.01/V/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Perpanjangan Lisensi Penilai Pertanahan Bidang Jasa Penilaian Peroperti atas nama DIANTO KURNIAWAN, SE., Ak.

Halaman 353 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Register Penilai Nomor Register : RMK-2017.00506 atas nama DIANTO KURNIAWAN dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 31 Mei 2017
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No : STTD.PP-173/PM.223/2002 atas nama DIANTO KURNIAWAN P-1.18.00526 tanggal 25 Januari 2022
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terdaftar Penilai Industri Keuangan Non-Bank No : 256/NB.122/STTD-P/2022 atas nama DIANTO KURNIAWAN tanggal 4 Agustus 2022

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIANTO KURNIAWAN

R. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 266/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar foto percakapan melalui aplikasi Whattapp Tanggal 27 April 2022 dengan nomor: 08124933800.
- 2) 1 (satu) bendel fotocopi Register Pengeluaran Cek/BG dengan nomor register 35 s/d 52

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI AGUS
HERMAWANTO**

S. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 267/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Risk & Compliance Malang Kanca Probolinggo Nomor: R.3509e-KW-XVI/SDM/08/2021 Tanggal 31 Agustus 2021 perihal Unit Kerja Binaan dan URC Kanca Probolinggo Tahun 2021;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. B.595/KW-XVI/ADK/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Pinca BRI Probolinggo an. Farida Budi Wijayanti;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat No. R.210-XVI/KC/ADK/08/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. HAFIDZ HANAFI;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir lampiran 2.b/IV Matrik Putusan Kredit Individual dan Komite Kredit (Parakarsa Kanca);

Halaman 354 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran Nomor : SE.57-DIR/KRD/11/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Ketentuan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: SR.02/KC-XVI/UMU/01/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Perihal Pelaporan Dugaan Tindak Pidana yang Terjadi di BRI Kantor Cabang Probolinggo;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.369.e-RO-MLG/RHC/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama HAFIDZ HANAFI;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor: R.441.e-RO-MLG/RHC/02/2023 Tanggal 03 Februari 2023 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin atas nama RIANG FAUZI;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kertas Kerja Pelaksanaan Verifikasi Kanca BRI Probolinggo atas pinjaman yang direalisasi pada tanggal 25 April 2022 s/d 30 April 2022
- 10) 1 (satu) lembar asli rekening koran an. Sri Yuniarti No. rekening 7301502347151 periode 1/01/22-31/10/23
- 11) 1 (satu) lembar asli Payoff Total Kewajiban Debitur an. Sri Yuniarti account nomer 7301502347151 eff date 31/10/23.
- 12) 1 (satu) bundel lampiran SK Nomor: BP.29-DIR/KPD/112/2018 Buku Prosedur Opreasional (BPO) BAB IV Pengelolaan Surat Berharga halaman 3-9 dan 3-10 yang telah dilegalisir
- 13) 1 (satu) bundel Register Pengeluaran Cek dan BG nomor seri 057001/057025 s/d 735701/735725 yang telah dilegalisir.

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

T. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 268/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas nama EDHY SOETJAHJO Nomor 175 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH.

Halaman 355 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas nama HENDRA WIDIANTO Nomor 176 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH
- 3) 1 (satu) bundel fotocopi Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan atas nama SRI YUNIARTI Nomor 177 tanggal 27 April 2022 Notaris BUDIYONO, SH

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI BUDIYONO, SH.

U. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 269/PenPid.B-SITA/2023/PN.Pbl tanggal 01 Desember 2023

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi SIM A nomor: 900215261261 yang telah dilegalisir atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO
- 2) 1 (satu) lembar foto grup tanggal 3 Juni 2023 jam 12.48 WIB yang telah dilegalisir.
- 3) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Kunjungan Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas nama FERY ROMIDHONI EPRILIANO dan AYU PUTRI WULANSARI tanggal 03 Juni 2022
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pembukuan / Pemindahan Rekening Tabungan nomor rekening: 73-01-070116-50-5 atas nama nasabah ANDYKA BAYU CAHYANTO alamat Perum Mondoroko Indah 45 RT 03 / RW 06 Ds Banjararum Indah Kec. Singosari Kabupaten Malang
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3507-LU-05022021-0008 atas nama AKSARA ATHARRAZKA ANDYKA
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO nomor: 3507240312200015
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDYKA BAYU CAHYANTO NIK : 3507241602900003 dan YENI SETIANI NIK : 3577037009920001
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening dan Perubahan Data Nasabah Perorangan (AR-01) Bank BRI atas nama AKSARA ATHARRAZKA ANDYKA tanggal 3 Agustus 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDYKA BAYU CAHYANTO

V. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 104/PenPid.B-SITA/2024/PN Pbl tanggal 08 Mei 2024

- 1) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Surat Nomor: B-805-XVI/KC/ADK/03/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Surat

Halaman 356 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Atas Nama Hendra Widiyanto (Dir.
PT TRAS UTAMA GARMEN);

- 2) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit Ritel Komersil s/d 5 Milyar No. SKPP:PL220349XE, nama pemohon PT TRAS UTAMA GARMEN;
- 3) 1 (satu) bendel fotocopi yang sudah dilegalisir Memorandum Analisis dan Putusan Kredit SME PT. TRAS UTAMA GARMEN Nomor: B. /73/03/2022 Tanggal Maret 2022;
- 4) 1 (satu) bendel fotocopi salinan Addendum Suplesi Kredit Nomor: 143,- Tanggal 31 Maret 2022 oleh Notaris Dewi Meutia Cipta Ningrum, SH,MH,M.Kn;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopi surat permohonan tambahan fasilitas kredit modal kerja atas nama HENDRA WIDIANTO (Direktur PT. TRAS UTAMA GARMEN);
- 6) 1 (satu) bendel asli Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama HENDRA WIDIANTO

**DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)
PERSERO CABANG PROBOLINGGO MELALUI SAKSI DENNY
PRASETYO**

W. Berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 105/PenPid.B-SITA/2024/PN.Pbl tanggal 08 Mei 2024

- 1 (Satu) Buah Handphone merk Oppo warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864757052471737, IMEI 2 864757052471729, TYPE CPH 2209

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAFIDZ HANAFI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko

Halaman 357 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, S.E., S.H., M.M., M.Hum

Halaman 358 Putusan Nomor 118/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)